

2024

의약품 광고심의 실무매뉴얼



KPBMA 한국제약바이오협회
Korea Pharmaceutical and Bio-Pharma Manufacturers Association

CONTENTS

PART 01	의약품 광고심의 주요내용	04
	Ⅰ. 의약품 광고심의 제도	06
	Ⅱ. 광고심의 세부 절차	11
	Ⅲ. 심의신청 시 유의사항	15
	Ⅳ. 자주하는 질문과 답변	19
PART 02	광고심의 동향	28
	Ⅰ. 의약품 광고심의 통계	30
	Ⅱ. 광고심의위원회 의결사항	38
PART 03	의약품 광고심의 사례	42
	Ⅰ. 2024 광고심의 설명회 발표자료	44
	1. 의약품광고심의위원회 소개	44
	2. 의약품 광고심의제도와 약사법 위반 행정처분	51
	3. 의약품광고심의의 사례 공유	59
	Ⅱ. Q&A	89

PART 04	관련법규	106
	I. 약사법	108
	1. 약사법	108
	2. 약사법 시행령	109
	3. 의약품등의 안전에 관한 규칙	109
	4. 의약품 등의 허가 등에 관한 수수료 규정	119
	II. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	120
	III. 표시·광고의 공정화에 관한 법률	126
	1. 표시·광고의 공정화에 관한 법률	126
	2. 표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령	142
	3. 인터넷 광고에 관한 심사지침	152
	4. 추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침	156

PART 05	식품의약품안전처 가이드라인	166
	I. 의약품광고 및 전문의약품 정보제공 가이드라인(2022.11)	168
	II. 2022 자주하는 질문집(의약품·의약외품·화장품) 발췌자료	211

PART 06	한국제약바이오협회 의약품광고심의위원회 규정	216
	I. 의약품광고사전심의규정	218
	II. 의약품 과대광고 등 세부 심의기준	228



KPBMA 한국제약바이오협회
Korea Pharmaceutical and Bio-Pharma Manufacturers Association

01

의약품 광고심의 주요내용

I. 의약품 광고심의 제도	06
II. 광고심의 세부 절차	11
III. 심의신청 시 유의사항	15
IV. 자주하는 질문과 답변	19

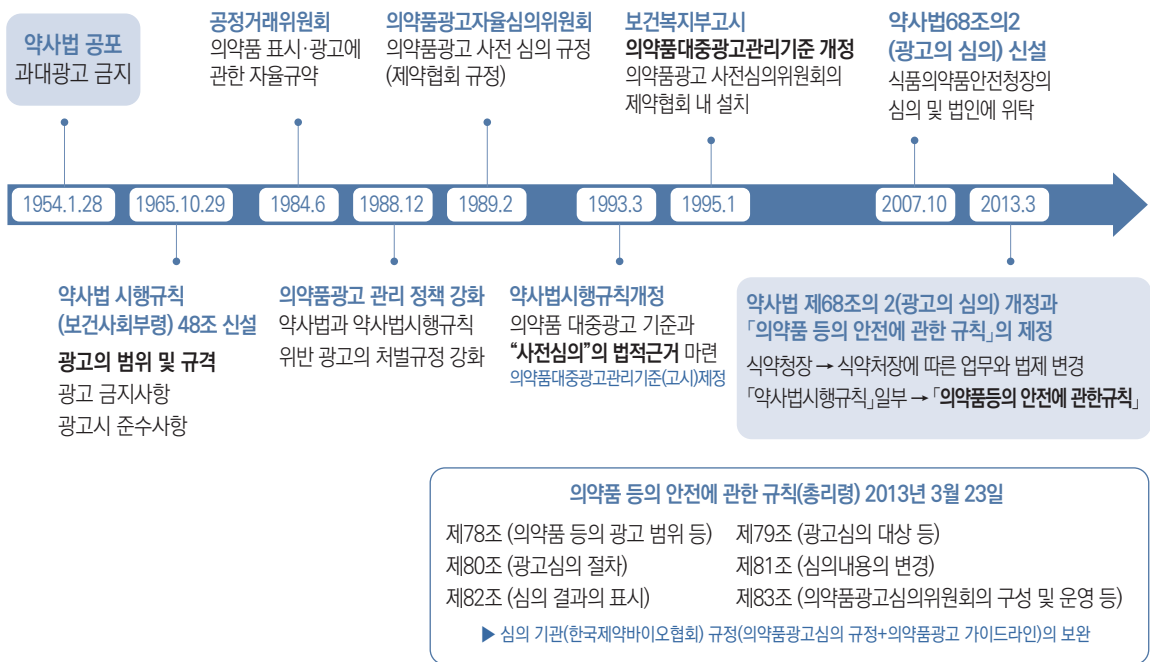
I

의약품 광고심의 제도

1 목적

의약품에 대한 올바른 정보를 제공하여 허위·과장광고로부터 소비자를 보호하고, 의약품 오남용을 예방하는 등 국민 보건 향상에 기여

2 주요 연혁



1954. 1.28. 약사법 공포 : 제33조(과대광고) 의약품 등의 허위 또는 과장광고 금지
- 1965.10.29. 약사법 시행규칙(보건사회부령) 제48조(의약품등의 광고의 범위등) 신설
- 1988.12. 약사법과 약사법 시행규칙 위반 광고의 처벌규정 강화
1989. 2. 한국제약협회, 의약품광고 자율심의위원회 구성·운영
: 「의약품광고사전심의규정」 제정
1993. 3. 「의약품대중광고관리기준」 제정, 「약사법 시행규칙」 개정
: 의약품 대중광고 기준과 사전심의제도 마련
1995. 1. 「의약품대중광고관리기준」 개정
: 한국제약협회에 광고심의위원회 설치·운영
- 2007.10. 「약사법」 제68조의2(광고의 심의) 및 제68조(의약품광고허용범위조정)제6항 신설
: 식품의약품안전청장의 심의 및 법인에 위탁
2013. 3. 「약사법」 제68조의2(광고의 심의) 개정, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」의 제정

3 주요 내용

1. 의약품 광고

가. 의약품 광고란, 의약품 제조업자·품목 허가를 받은 자·수입자 등이 의약품의 명칭, 제조방법, 효능이나 성능 등을 널리 알릴 목적으로 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제78조제1항에 따른 매체를 이용하여 불특정 다수(일반 소비자 및 의·약학 전문가 등을 모두 포함)에게 널리 알리거나 제시하는 것

나. 광고의 범위

1) 의약품은 광고 가능하나, 아래 약사법 제68조제6항 단서에 해당하는 경우 광고 불가

- ① 전문의약품
- ② 전문의약품과 제형, 투여 경로 및 단위제형당 주성분의 함량이 같은 일반의약품
- ③ 원료의약품

2) 약사법 제68조제6항 단서에 대해 총리령에서 예외적으로 허용하는 경우

- ① 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호부터 제12호까지의 감염병의 예방용 의약품을 광고하는 경우
- ② 의사·약사 등 전문가를 대상으로 하는 의약전문매체에 광고하는 경우
- ③ 의사·약사 등 전문가를 대상으로 하는 학술적 성격의 매체 또는 수단을 이용하여 광고하는 경우

다. 의약품을 광고할 수 있는 매체

- 1) 신문·방송 또는 잡지
- 2) 전단·팸플릿·견본 또는 입장권
- 3) 인터넷 또는 컴퓨터통신
- 4) 포스터·간판·네온사인·에드벌론 또는 전광판
- 5) 비디오물·음반·서적·간행물·영화 또는 연극
- 6) 방문광고 또는 실연에 의한 광고
- 7) 자기의 의약품등의 용기나 포장 또는 다른 상품의 용기나 포장
- 8) 그 밖에 1) ~ 7)과 유사한 매체 또는 수단

2. 의약품 광고 시 금지 사항

- 가. 명칭·제조방법·효능 또는 성능 관련 거짓광고 또는 과장광고 금지
- 나. 의사 등 전문가가 보증한 것으로 오해할 수 있는 광고 금지
- 다. 효능이나 성능을 암시하는 기사·사진·도안 등 암시적 방법의 광고 금지
- 라. 낙태 암시 문서 또는 도안 사용 금지
- 마. 허가·신고(변경 포함)받지 않은 사항 광고 금지
- 바. 전문의약품, 원료의약품 등 광고 금지. 단, 총리령에서 정하는 경우 예외

3. 광고의 심의

- 가. 약사법 제68조의2(광고의 심의)에서 의약품 광고 시 식품의약품안전처장의 심의를 받도록 규정
- 나. 식품의약품안전처장은 광고심의에 관한 업무를 약사법 제67조(조직)에 따라 설립된 사단법인 중 식품의약품안전처장이 지정·고시하는 사단법인에 위탁

4. 심의 대상

- 가. 신문·인터넷신문 및 정기간행물. 다만, 의학·약학에 관한 전문가 등을 대상으로 전문적인 내용을 전달하거나 학술적 성격을 지니고 있는 매체 또는 수단을 이용하여 광고하는 경우 제외
- 나. 텔레비전방송과 라디오방송
- 다. 인터넷
- 라. 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 매체 또는 수단
- 마. 허가 또는 신고한 제품명 및 의약품의 효능·효과와 용법·용량만을 신문·인터넷신문 및 정기간행물에 광고하는 경우 심의 대상 제외. 단, 그 사실을 미리 광고심의기관에 통보

5. 심의 절차



6. 심의 후 변경

- 가. 심의받은 광고내용을 변경하여 광고하려면 다시 심의를 받도록 규정. 다만, 광고내용을 변경하지 아니하는 범위에서 자구(字句)를 수정하거나 삭제하여 광고하는 경우는 제외 가능
- 나. 자구수정의 경우, 그 사실을 미리 광고심의기관에 통보
- 다. 자구 수정된 광고물이 광고내용이 변경된 것이라고 인정되는 경우, 다시 심의 필요

7. 심의결과 표기

심의받은 내용을 광고하려면 광고심의필 번호를 광고에 표시

8. 의약품 광고 시 준수사항

- 가. 전문가의 특정 의약품 지정·공인·추천·지도 또는 사용 표현 불가
- 나. 제품명, 품질, 제조방법, 효능 등에 관하여 허가(신고)받은 사항 외 광고 불가
- 다. 소비자가 오인할 우려가 있는 표현 불가 등
- 라. 현상품, 사은품 등 경품류 제공 광고 불가
- 마. 다른 제품 비방 표현 불가
- 바. “최고”, “최상” 등 절대적 표현 불가
- 사. 사용자의 체험담 이용 또는 구입·주문 선택도 표현 불가 등

4 의약품광고심의위원회

1. 목적

- 가. 우리협회는 식품의약품안전처로부터 위탁받은 의약품 광고심의 사업 수행을 위해 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제83조(의약품광고심의위원회 구성 및 운영)에 따라 설치·운영
- 나. 의약품광고심의위원회는 약사법에 따라 의약품 광고의 거짓·과장 여부 등에 대해 심의

2. 구성 및 임기

가. 구성

- 1) 위원장 1명과 부위원장 2명을 포함하여 10명 이상 20명 이하의 위원으로 구성
- 2) 위원은 다음에 해당 하는 사람 중에서 광고심의기관의 장이 위촉
 - ① 광고심의기관의 회원사 소속 종사자
 - ② 「소비자기본법」에 따른 소비자단체 또는 「비영리민간단체지원법」에 따른 민간단체의 장이 추천하는 사람
 - ③ 의약품 관련 학회·단체의 장이 추천한 사람
 - ④ 그 밖에 보건의료에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람
- 3) 위원장 및 부위원장은 심의위원회에서 호선

※ 2024년도 의약품 광고심의위원회는 제약기업 종사자 7명, 소비자 단체 추천 1명, 학회·단체 추천 7명으로, 총 15명으로 구성·운영 중

나. 임기 : 1년으로 하되, 연임 가능. 단, 광고심의기관의 회원사 소속 종사자는 1회만 연임가능

II

광고심의 세부 절차

1 신청 절차

1. 의약품 광고심의 홈페이지(<https://ad.kpbma.or.kr>) 접속

2. 홈페이지 회원가입

가. 제약회사

1) 자사 의약품 광고심의 신청

- ① 의약품 광고심의 홈페이지에서 회원가입 신청서 작성
- ② 관리자 승인(회사당 1개 아이디 부여)
- ③ 승인된 아이디와 패스워드로 로그인 후 홈페이지 이용 가능

2) 타사 의약품 광고심의 신청(판매사의 광고심의 신청)

- ① 자사 의약품 광고심의 신청절차와 동일하게 회원가입
- ② 타사 의약품을 광고하려는 자(제약사B)가 광고하려는 의약품의 허가권자(제약사A)에게 수입자로 등록할 것을 요청
- ③ 제약사A는 홈페이지 로그인 후 마이페이지에서 제약사B를 수입자로 등록
 - ※ 제약사A가 홈페이지에 가입되어 있지 않은 경우, 자사 의약품 광고심의 신청절차에 따라 회원가입 완료 후 제약사B를 수입자로 등록 가능
 - ※ 제약사A가 B를 판매사로 등록하면, B의 광고대행사는 별도의 조치를 취하지 않아도 제약사A와 B의 제품에 대해 모두 심의신청 가능
- ④ 승인된 아이디와 패스워드로 로그인
- ⑤ 신청서 작성 시, '판매사' 지위 선택하면 자사와 제약사A의 제품까지 심의신청 가능

나. 광고대행사(업허가나 품목허가가 없는 판매사 또는 광고대행사가 해당)

- ① 광고하려는 의약품의 허가권자(제약회사)가 「마이페이지」에서 광고대행사 아이디와 패스워드를 생성하여 광고대행사에 통보
- ② 광고대행사는 통보받은 아이디와 패스워드로 로그인, 자사정보 수정 후 홈페이지 이용 가능
 - ※ 광고대행사가 여러 제약회사의 광고를 대행하는 경우
 - 각각의 제약회사로부터 아이디와 패스워드를 부여받아 광고심의 신청
 - 위임기간 확인

3. 홈페이지 로그인

4. '광고심의' 메뉴에서 신청서 작성

5. 심의비 납부 및 신청서 제출

가. 신청기간 : 매주 월요일부터 화요일 오전 11시까지

나. 구비서류

1) 제출서류

(필수) 최종 광고물 시안, 의약품 사용설명서

(선택) 근거자료, 기적합 광고물, 허가변경정보

2) 제출형식 : PDF 파일

다. 심 의 비 : 66,000원/건 (VAT포함)

1) 납부방법 : 계좌입금 또는 신용카드 결제

2) 입금계좌 : KEB하나은행 754-810006-31805

6. 의약품광고심의위원회 개최

가. 일시 : 매주 화요일 오후 4시 ~ 6시

나. 안건 : 매주 월~화 접수 건에 대해 차주 화요일 위원회에 안건 상정

7. 심의결과 확인 및 후속조치

가. 결과게시 : 위원회 개최 다음날 오후 5시 이후 홈페이지 게재

나. 판정결과

구 분	의 미	조치사항	처리절차
적 합	광고 가능	심의필번호와 경고 문구 삽입 후 광고	
수정적합	광고 불가	지적사항을 수정하여 1개월 이내 제출 협회 확인 후 적합 처리 가능	1개월 이내 수시 제출 가능, 제출 후 7일 이내 처리 * 신청 횟수 : 1회로 제한 :반려시 신규신청
수정재심	광고 불가	지적사항을 수정하여 1개월 이내 제출, 위원회 재심의 후 판정결과에 따라 광고 가능	1개월 이내 신청기간(월~화) 중 신청 가능, 이후 절차는 신규 신청과 동일
부 적 합	광고 불가	전면 재제작	신규 신청 절차와 동일
반 려	심의대상 아님		

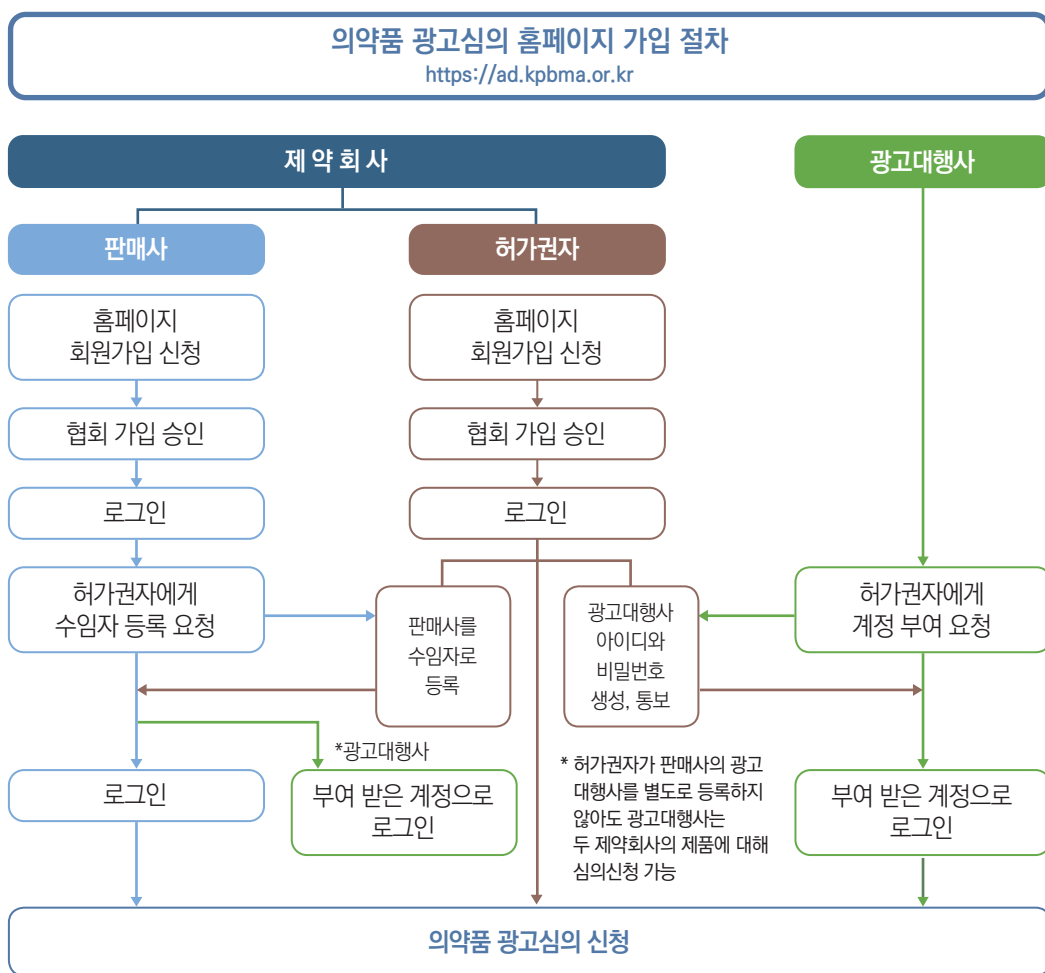
다. 이의신청

판정결과에 이의가 있는 경우, 광고물의 변경 없이 반증을 갖추어 심의결과를 통보받은 날로부터 10일 이내 신청

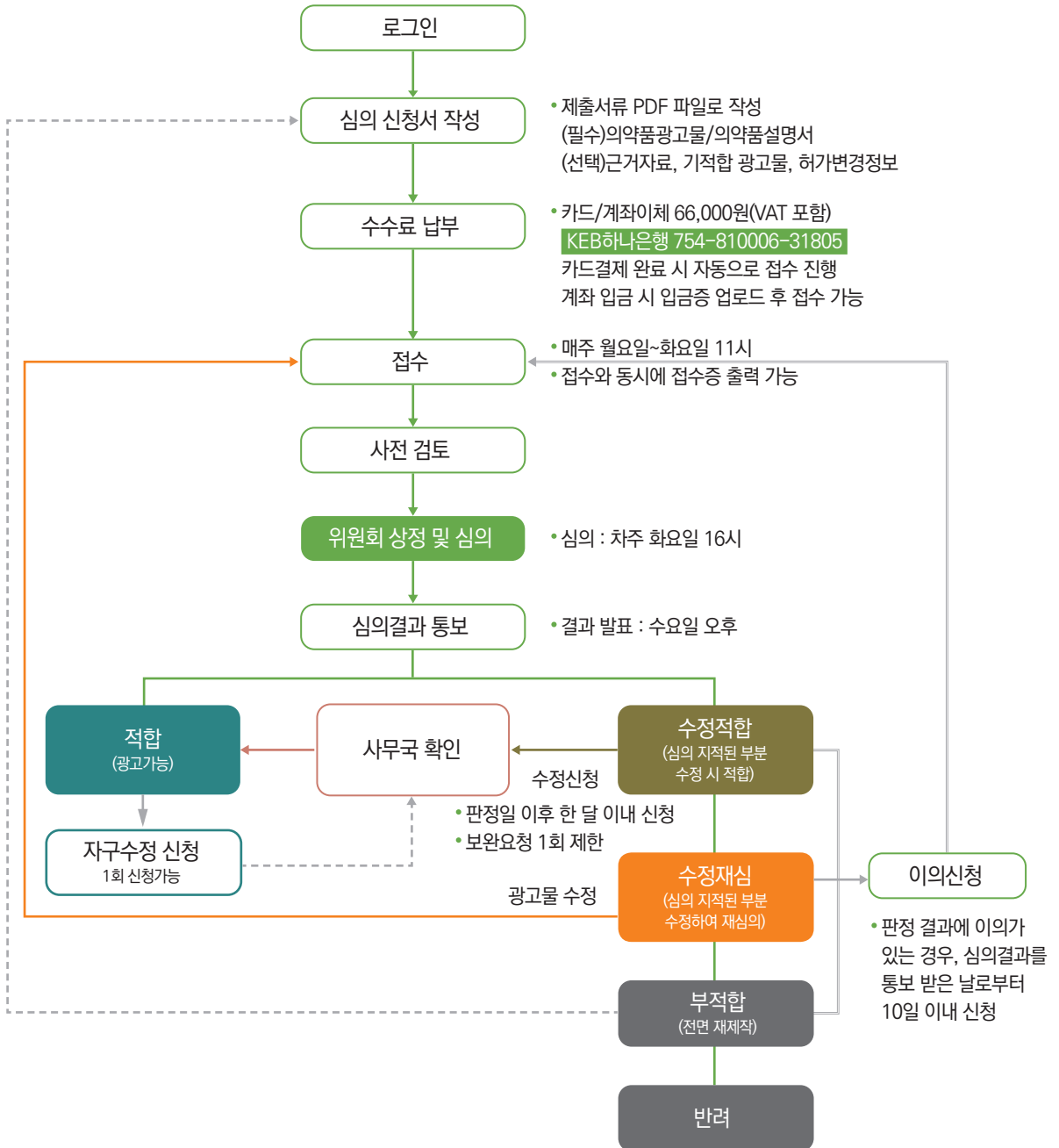
라. 자구수정

- 1) 적합 판정된 광고물에 대하여 1회 신청 가능
- 2) 수상연도 수정, 패키지 이미지 변경 등과 같이 경미한 변경 또는 삭제만 가능
- 3) 신청 후 7일 이내 처리되며, 자구수정 완료시 기존 적합 광고물 사용불가
- 4) 자구수정 반려 시, 신규 심의 신청

2 절차도



의약품 광고심의 신청 절차



III

심의신청 시 유의사항

1

신청서 작성 시 유의사항

1. 허가가 유효한 의약품에 대해 신청할 것

- 가. 허가 예정, 허가 취소 등 미허가 의약품은 광고심의 신청 불가
- 나. 심의신청 당시에 허가(신고)가 완료되어 정상인 경우 신청 가능
- 다. '의약품안전나라>의약품등 정보>의약품등 정보검색'에서 의약품의 허가현황 확인 가능

2. 광고하는 의약품을 모두 기재할 것

- 가. 광고물의 의약품과 신청서가 다르게 작성된 경우 신청 반려
- 나. 하나의 광고물에 복수의 의약품을 광고하는 경우, 신청서에 의약품을 모두 기재하고 각각의 의약품 사용설명서도 모두 제출

3. 동일 컨셉의 광고라도 구성이나 시간이 다른 경우 구분하여 신청할 것

- 가. 영상광고의 경우, 광고 시간(10초, 15초 등)별로 구분
- 나. ALT(대체) 문구 또는 이미지는 각각의 광고물로 구분
- 다. 인터넷 광고는 모바일과 PC 버전으로 구분
- 라. 문구나 이미지의 배열, 배치가 달라져 다른 광고물로 인식되는 경우에는 구분

4. 최종 광고시안으로 신청할 것

- 가. 원칙적으로 보정(촬영), 편집 완료한 광고 직전의 광고안으로 접수. 단, TV 등 동영상 광고의 경우, 예외적으로 촬영 전 최종 시나리오(스토리보드)로 심의신청 가능하나, 촬영 전 스토리보드로 적합 판정을 받은 광고심의필번호를 최종광고물에 사용할 수 없음. 촬영 이후 편집 완료된 광고물의 스틸컷으로 신규 신청 필수
- 나. 디자인을 입히지 않은 가안의 광고물 또는 접수된 디자인이 그대로 광고된다고 보기 어려운 광고물은 신청 반려

5. 심의에 적합한 사이즈로 광고시안을 제작할 것

- 가. A4용지(가로210mm× 세로297mm) 비율의 보통 해상도로 제작. 단, 광고문구가 식별이 불가능하거나 찌그러지는 경우 고해상도로 제작
- 나. 홈페이지 등 세로로 긴 광고물의 경우 A4용지 가로비율(210mm)로 분할, 여러 페이지로 제작
- 다. 파일 용량은 2MB로 조정

6. '매체 상세분류'를 기재할 것

- 가. 광고하려는 매체와 같은 '매체'로 신청서 작성
- 나. '매체 상세분류'를 필수 작성
 - 예시) SNS의 경우, 인스타그램, 유튜브 등 구체적인 광고매체 종류
- 다. 광고물 상세정보는 선택 작성 가능
 - 예시) '15초', '남자편', '모바일' 등 광고물에 대한 세부 정보

7. 수정적합 및 자구수정 신청시 수정내용을 반드시 기재할 것

- 가. (수정적합) 지적사항에 대한 수정내용 기재, 광고물에 하이라이트 표기
- 나. (자구수정) 자구 변경 내용 기재

8. 이의신청 시, 반론 사유 기재 및 반증을 제출할 것

- 가. 이의신청 사유를 작성하지 않는 경우 신청 반려
- 나. 이의를 제기하는 사항에 대하여 주장하는 내용이 객관적·과학적 사실임을 증명할 수 있는 자료 제출. 단, 타사 광고물은 반증자료로 인정불가
- 다. 최초 제출했던 광고안을 수정하여 제출할 경우 부적합

9. 신청항목에 맞는 구비서류를 정확하게 제출할 것

- 가. 광고물, 의약품 설명서, 기존 적합 광고물, 근거서류를 각각의 제출항목에 정확하게 첨부
- 나. 의약품 설명서 항목에 품목 신고증 제출불가. 인서트 페이지로 제출
 - ※ 인서트 페이지가 없는 경우, '의약품 안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr/index>)'에서 조회한 '의약품 상세정보'로 제출

10. 근거자료는 작성요령 숙지 후 제작할 것

- 가. 의약품 설명서나 광고에 인용되지 않은 자료 등 불필요 내용의 제출 지양
- 나. 근거자료 작성요령에 따라 목차, 발췌본, 전문에 기재사항을 모두 표시
- 다. 임상시험 결과를 인용하는 경우 동일 의약품으로 수행된 임상시험인지 확인할 수 있도록 해당 내용을 발췌본에 포함시키고, 국외 자료로 작성된 경우에는 반드시 번역본도 제출할 것

2 광고시안 작성 시 유의사항

1. 제품명 및 회사명을 포함시켜 광고할 것

- 가. 제품명은 허가사항에 기재된 명칭으로 1회 이상 표시하되, 필요시 성분명 생략 가능
- 나. 회사명은 정식명칭으로 1회 이상 표시
- 다. 제품의 허가권자와 판매자가 다른 경우, 허가권자 표시 필수. 판매자만 표시 불가

2. 의약품이 아닌 제품은 심의대상이 아니므로 해당 내용은 제외하여 신청할 것

- 가. 건강기능식품, 의료기기, 화장품 등 의약품이 아닌 제품과 광고 불가
- 나. 브랜드검색 광고의 경우, 의약품이 아님을 명시하는 경우 의약품과 함께 광고 가능

3. 기심의 지적사항을 반영하여 광고할 것

이전 심의에서 지적된 사항이 있는 경우, 이를 모두 반영하여 광고시안 제작

4. 근거문헌을 인용하는 경우 사실 그대로 인용할 것

- 가. 근거문헌은 원문에 근거한 명확한 사실만을 표현해야 하고, 문헌의 내용을 편집(수정, 삭제, 보완 등)하거나 일부 유리한 부분만 발췌하여 본뜻과 다르게 인용 불가
- 나. 연구결과(그래프, 도표)를 광고에 인용하고자 하는 경우, 자료 원문에 사용된 그래프 등을 그대로 인용해야 하며, 출처, 조사연도, 조사국가, 시험조건, 시험 대상자 수 등을 함께 명시

5. SNS 추천·보증·후기 광고시 경제적 이해관계를 표기할 것

가. 블로그 등 문자 광고

- 1) 글자 크기 11 포인트, 줄 간격 160%
- 2) 이미지는 문구 식별가능한 적당한 사이즈로 제출(1페이지 1이미지 X)
- 3) 공정위, '추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사 지침'에 따른 경제적 이해 관계 표시

① (블로그 상단) [광고]

※ 광고물과 동일한 언어로 표기, [AD] 사용 불가

② (블로그 하단) ○○○로부터 소정의 원고료를 지급받아 작성하였습니다.

※ '제품 지급, 협찬 / 솔직한 후기, 리뷰, 주관적으로 작성' 등 문구 사용 불가

나. 유튜브 등 SNS 동영상 광고

- 1) 동영상 시작과 끝부분에 [광고]표시 삽입
- 2) 제품이 노출되는 장면 및 영상 내 주기적으로 [광고]표시 노출

다. 인스타그램 등 사진 광고

- 1) 첫 번째 노출되는 사진에 식별 가능한 사이즈로 [광고] 표시 삽입

- 2) 사진에 광고 표기가 불가능한 경우에만 본문의 맨 처음 부분 또는 첫번째 해시태그에 표기 가능(더보기를 통해 표시되는 것은 부적절)

6. 블로그 광고는 대표 시안을 먼저 심의 받을 것

- 가. 유사한 내용의 블로그 광고를 여러 건 집행하고자 하는 경우, 대표 시안 1~2개를 먼저 신청
나. 대표 시안에 지적사항이 있는 경우, 이를 반영하여 나머지 블로그에 대해 심의신청

7. 제품 홈페이지 첫 화면은 반드시 심의 받을 것

- 가. 홈페이지 첫 화면(메인화면)은 필수 심의대상
나. 세부페이지 심의는 선택사항으로 홈페이지 메뉴로 구분하여 각각 심의신청

3 근거자료 작성요령

1. 구성항목

- 가. 자료는 표지→(목차)→발췌자료→(전문자료) 순으로 구성
나. 근거자료는 광고물의 각주와 같은 순서로 배열

2. 항목별 작성요령

가. 표지

광고심의 신청번호, 회사명, 의약품명 기재

나. 목차

- 1) 근거자료가 여러 개인 경우 작성하고, 광고물의 각주와 같은 순서로 연번부여
2) 자료명칭, 출처(저널명/발행기관명, 발표 연월일, 권호, 발췌자료의 쪽 번호), 쪽 번호 표기

다. 발췌자료

- 1) 발췌자료마다 연번과 제목 표기
2) 제목에 '자료명칭+출처(저널명/발행기관명, 발표 연월일, 권호, 발췌자료의 쪽 번호)' 포함
3) 외국어로 작성된 경우 발췌 부분 그대로 번역하여 추가

라. 전문자료

- 1) 필요시 인용된 자료의 전체 페이지를 제출
2) 제출시 발췌된 부분에 하이라이트 표기 및 번역

IV

자주하는 질문과 답변

1 공통사항

Q1. 심의비 등 납부 방법이 어떻게 되나요?

A1. (납입금액)

- 의약품 광고심의 : 66,000원/건(VAT 포함)
- 질환정보제공활동 자문 : 220,000원/건(VAT 포함)

(카드결제) 신청서 하단의 '카드결제' 버튼을 눌러 납부 절차를 완료하면 자동으로 신청접수가 완료됩니다. 결제영수증은 카드 결제창에서 입력하신 이메일로 발송됩니다.

* 수정 재심 신청시 비용은 청구되지 않습니다.

(계좌이체) 지정된 계좌로 비용 이체 후 은행에서 발급받은 이체확인증을 신청서 작성 시 첨부합니다. 세금계산서는 협회 세금계산서 담당자가 입금내역을 확인한 후에 회원정보의 '계산서 수신 메일'로 발송됩니다. 단, 납입금액과 신청 건수가 맞지 않으면 접수가 불가능하니 사전에 필히 협회 세금계산서 담당자에게 알려주시기 바랍니다.

- 광고심의 : KEB하나은행 754-810006-31805
- 질환자문 : KEB하나은행 138-910015-95304

참고로, 입금자명이 통장사본과 다른 경우 동일인 여부 확인 작업에 시간이 소요되어 접수에 차질이 발생합니다. 해당 경우에는 입금시 적요, 의뢰인/수취인 정보란 등에 사명을 기재하시기 바랍니다.

Q2. 중복 결제 등 환불 방법 및 소요 시간이 어떻게 되나요?

A2. (카드결제) 환불을 원하시는 경우 결제일, 회사명, 제품명, 심의번호, 신청 개수를 확인하신 후 사무국에 유선문의 해주시기 바라며, 영업일 기준 2~3일 정도 소요됩니다.

(계좌이체) 입금일, 제품명, 심의번호, 신청 개수를 확인하시고, 환불받으실 계좌의 사본과 입금 확인증을 준비하신 후 문의주시기 바라며, 서류 제출일로부터 일주일 정도 소요됩니다.

* 개인 통장의 경우 환불이 어려울 수 있으니, 회원관리 계좌 정보에 등록된 통장을 이용해 주시기 바랍니다.

Q3. 사전심의, 사전통보, 자문은 어떻게 다른가요?

A3. 검토방식에 따라 아래와 같이 구분됩니다.

구 분	광고내용	대상의약품	유의사항	근거규정
사전심의 (필수/선택)	허가(신고)사항	일반의약품, 백신제제	- (필수매체) TV, 라디오, 신문, 인터넷 신문, 정기간행물, 인터넷 - (선택매체) 필수 매체 외 - 회사명, 제품명 표시 필수	- 약약사법 제68조의2 - 의약품등의 안전에 관한 규칙 제79조 제1항
사전통보	제품명, 효능효과, 용법용량	일반의약품, 백신제제	- 다음의 매체와 요건을 충족하여 광고하는 경우 사전통보로 광고 가능 (매체) 신문, 인터넷 신문, 정기간행물 (요건) 회사명 및 제품명, 효능효과, 용법용량 외 광고 불가.	의약품등의 안전에 관한 규칙 제79조 제2항, 제3항
자문 (선택)	질환정보	전문의약품	제품명 노출 불가	식약처 「의약품 광고 및 전 문의약품 정보제공 가이드 라인」 Ⅲ-2
	환자용 사용설명서	전문의약품	회사명 및 제품명 노출가능. 효능효과, 용법용량 등을 이해하기 쉽게 제작하여 의·약사를 통해 제공	의약품 광고 및 전문의약품 정보제공 가이드라인 Ⅲ-4

Q4. 광고대행사입니다. 심의 신청하려는데 신청버튼이 보이지 않습니다.

A4. 협회는 제약기업의 대행사 관리기능 개선을 위해, 제약기업에서 대행사 위임기간을 설정하도록 하고 있습니다. 대행사의 경우, 위임기간이 지났을 경우 신청버튼이 보이지 않으므로 제약기업에 요청하여 자사 계약 조건에 따라 위임기간 재설정을 요청하시기 바랍니다. 위임기간은 협회에서 임의로 설정할 수 없으며 제약기업에서만 재설정이 가능합니다.

2 의약품 광고심의

[심의대상]

Q1. 이 의약품은 광고심의가 가능한가요?

A1. 의약품광고심의위원회에서는 아래 구분과 같이 일반의약품과 백신에 대해서만 광고심의를 하고 있습니다. 의약품이 아닌 의약외품, 건강기능식품, 의료기기 등은 의약품 광고심의 대상이 아니오니, 관련 기관에 직접 문의하시기 바랍니다.

의약품	광고대상	광고여부	광고매체	심의여부	근거규정
일반	일반인	가능	- TV/라디오 - 신문/인터넷신문/ 정기간행물 - 인터넷 - 식약처장 고시 매체	필수	약사법 제68조, 제68조의2, 의약품안전에관한규칙 제79조 제1항
			기타 매체	선택	의약품광고사전심의규정 제3조 제2항
	의·약사	가능	의약전문매체	해당없음	약사법 제68조 제6항, 의약품안전에관한규칙 제78조 제1항
전문	백신	가능	- TV/라디오 - 신문/인터넷신문/ 정기간행물 - 인터넷 - 식약처장 고시 매체	필수	약사법 제68조, 제68조의2, 의약품안전에관한규칙 제79조 제1항
			기타 매체	선택	의약품광고사전심의규정 제3조 제2항
	의·약사	가능	의약전문매체	해당없음	약사법 제68조 제6항, 의약품안전에관한규칙 제78조 제1항
	백신 외	불가능	-	-	약사법 제68조 제6항
		가능	의약전문매체	해당없음	약사법 제68조 제6항, 의약품안전에관한규칙 제78조 제1항

[작성요령]

Q1. 심의신청 시 제출해야 하는 자료와 파일형식은 어떻게 되나요?

A1. (필수자료) 광고물 및 의약품설명서

(선택자료) 근거자료(신청 건마다 제출), 기존 적합광고물, 허가변경정보

(파일형식) PDF

(제출방법) 항목 당 1개의 파일만 첨부 가능합니다. 파일이 여러 개인 경우 병합하여 하나의 파일로 만들어 제출해 주시기 바랍니다.

Q2. 근거서류 작성방법이 있나요?

A2. 근거서류를 첨부하는 경우, 아래와 같은 순서로 구성하여 제출하시기 바랍니다.

1. 표지 : 신청번호, 회사명, 제품명을 기재합니다.

2. 목차

가. 근거자료가 여러 개인 경우 목차를 작성합니다.

나. 목차의 연번은 광고물의 각주와 같은 순서로 부여합니다.

다. 근거자료별로 제목, 연구자명, 저널명, 발표 연월일, 권호, (인용된 자료의) 쪽수, (근거자료에서 해당 자료를 확인할 수 있는) 쪽수를 표기합니다.

3. 발췌자료

가. 발췌자료 상단에 연번, 근거자료의 제목, 연구자명, 저널명/발행기관명, 발표 연월일, 권호, (인용된 자료의) 쪽수를 표기합니다.

나. 자료가 외국어로 작성된 경우 인용된 부분을 번역하여 원문과 바로 비교하여 볼 수 있도록 자료의 여백에 표기하거나 다음 장에 번역본을 추가합니다.

* 전문자료와 구분하여 발췌자료만 모아 광고물의 각주 순서대로 구성합니다.

4. 전문자료

가. 발근거자료별로 자료 상단에 연번, 근거자료의 제목, 연구자명, 저널명/발행기관명, 발표 연월일, 권호, (인용된 자료의) 쪽수를 기재합니다.

나. 인용된 부분에 하이라이트 등으로 표시하여 제출하시기 바랍니다.

* 광고물의 각주 순서대로 전문자료만 모아서 구성합니다.

Q3. 판매 1위 광고시 근거자료는 어떻게 작성하나요?

A3. 판매실적 근거자료는 다음과 같이 작성하시기 바랍니다.

1. 실적자료는 IQVIA, Nicholas hall 등 집계기관에서 제공하는 ATC코드 3단계(ATC3, 약물학적

분류)로 분류된 제품들의 연간 판매실적을 표로 작성합니다.

- 판매실적은 최근 3년 이내, 1년 이상의 판매실적만 근거로 인정
- 연속 판매실적 광고시, 광고집행 직전연도의 판매실적을 반드시 제출
- 판매실적은 광고하는 제품명이 위로 올라오도록 내림차순으로 정렬

2. 표 상단에 판매실적 집계기관명, ATC코드 3분류, 산정기준(판매량 or 판매금액)을 기재합니다.

3. 참고로, 판매실적을 임의 기준으로 가공하는 경우 근거자료로 인정되지 않으며, 4단계 이하 분류 적용은 위원회가 개별적으로 검토 후 판정합니다.

Q4. 적합 받은 광고물에 표시해야 하는 내용은 무엇인가요?

A4. 심의를 받은 모든 광고물은 의약품광고 사전심의규정 제14조에 따라 아래의 내용을 광고물에 표시해야 합니다.

1. 광고심의필문구 : 0000-0000-000000 광고심의번호 14자리

2. 경고문구

가. 공통 : 부작용이 있을 수 있으니 첨부된 '사용상의 주의사항'을 잘 읽고, 의사·약사와 상의 하십시오.

나. 진훈제(116), 최토제·진토제(235) : 졸릴 수 있으므로 운전 등 기계조작 주의

다. 기타의자양강장변질제(329) : 용법·용량 허가사항대로 명시

라. 사전피임제(254) : 매체(별) 특성에 따라 음성 및 문자 동시 표기

1) (21정의 경우) 21일 복용후 7일간 복용을 하지 않습니다.

(28정의 경우) 28일간 복용한 후 휴약기 없이 연달아 복용합니다.

2) 두통이나 메스꺼움, 혈전 등 부작용이 있을 수 있습니다.

3) 피임약은 여성이 선택할 수 있는 피임방법 중의 하나입니다.

4) 장기 사용할 경우 주기적으로 병의원 진료를 받으시기 바랍니다.

3. 인터넷 SNS 등을 통한 추천·보증 등에 관한 광고 시 경제적 이해관계 표시

공정거래위원회「추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침」에 따른 경제적 이해관계 표시 문구

4. 표시 방법

가. 경고문구의 크기, 노출 시간 등은 해당 광고물 크기 및 광고 내용의 구성 등을 기준으로 적정하게 구성 되어 소비자가 쉽게 인지할 수 있어야 한다.

나. 경제적 이해관계 표시 문구는 해당 게재물의 처음이나 마지막에 본문과 구별되게 표시하여야 하며, 본문의 글자보다 크거나, 글자색을 달리하는 등 소비자가 쉽게 인식하도록 하여야 한다.

Q5. 제출 가능한 광고물 크기와 해상도는?

A5. 파일용량이 크거나, 해상도가 높은 경우 심의자료 작성시 오류가 발생하므로, 심의용 광고물은 광고물 내용을 확인 가능한 정도의 적절한 크기와 높은 해상도로 제작합니다.

(크기 및 용량) 광고물의 실제 사이즈와 관계없이 A4(297mm×210mm)기준, 2MB 미만으로 제작 (세로형 광고물) 가로 사이즈(210mm)를 기준으로, 긴 경우 A4크기로 분할하여 제작

Q6. 영상광고의 경우 심의신청을 어떻게 하나요?

A6. 동영상 자체로 심의되지 않으므로 별도의 심의용 시나리오 보드를 제작해서 제출합니다. 시나리오 보드는 A4(297mm×210mm)크기로 제작하고, 주요장면 및 모든 자막과 나레이션을 기재하여 장면마다 노출되는 모든 문구가 보이도록 제작합니다.

예비(ALT) 컷, 예비(ALT) 자막이 있는 경우 각각 별건으로 구분하여 심의신청하고, 기존에 적합 받은 시안으로 제작된 영상광고의 경우 기존 적합 시안을 필수로 제출합니다.

[작성예시]

구분	#1	#2	#3	#4
화면	(화면캡처 or 그림)	(화면캡처 or 그림)	(화면캡처 or 그림)	(화면캡처 or 그림)
나레이션				
자막				
구분	#5	#6	#7	#8
화면	(화면캡처 or 그림)	(화면캡처 or 그림)	(화면캡처 or 그림)	(화면캡처 or 그림)
나레이션				
자막				

[결과 확인]

Q1. 심의결과는 언제 확인할 수 있나요?

A1. 심의결과는 심의 다음날(영업일 기준)에 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 통상 매주 화요일 오후에 심의가 진행되므로, 심의결과는 다음일인 수요일 오후 5시 이후에 홈페이지에 게시됩니다. 다만, 심의안건이 많은 경우 부득이 발표시간이 지연될 수 있습니다.

Q2. 수정적합으로 결과통보 받았습니다. 어떻게 해야 하나요?

A2. 수정적합은 심의시 지적받은 사항에 대해 협회가 수정여부를 확인하면 바로 광고할 수 있음을 의미합니다. 수정적합 신청방법은 최초 판정일로부터 1개월 이내에 지적사항을 수정하여 상시 제출하면, 협회가 적합하게 수정되었는지 검토하여 7일 이내 결과를 통보합니다. 이때 적합으로 판정이 변경되면 심의필번호와 경고문구 기재 후 바로 광고하실 수 있습니다.

Q3. 수정재심으로 결과통보 받았습니다. 어떻게 해야 하나요?

A3. 수정재심은 심의시 지적받은 사항에 대해 위원회가 재심의하는 것을 의미합니다. 수정재심 신청 방법은 최초 판정일로부터 1개월 이내에 지적사항을 수정하여 심의접수 기간 중에 신청합니다. 신청시 수정하는 내용과 위원회에 소명하고자 하는 내용을 기재하시고, 근거자료가 있는 경우 광고내용에 맞게 수정 및 보완하여 다시 제출합니다. 재심의 결과는 신규심의와 동일하게 심의 다음날 홈페이지에 게시되며, 판정결과에 따라 이후 절차를 진행하시면 됩니다.

Q4. 부적합으로 결과통보 받았습니다. 어떻게 해야 하나요?

A4. 부적합은 심의받은 광고물이 심의기준에 전면 위배되어 광고할 수 없다는 의미입니다. 이 경우 판정취지와 지적사항을 반영하여 전면 재제작 후 신규로 심의 신청해야 합니다.

Q5. 자구수정 신청은 언제까지 가능한가요?

A5. 자구수정은 적합 받은 광고물에 경미한 변화가 있는 경우에 한해 신청기한에 제한 없이 1회 신청하실 수 있습니다. 신청방법은 수정된 최종광고물을 첨부하여 자구수정을 신청하면, 협회가 그 내용을 확인하여 7일 이내 자구수정 가능여부를 홈페이지에 게시합니다. 자구수정이 완료된 경우, 기존 적합 광고물은 이용하실 수 없으며, 자구수정이 반려된 경우에는 신규로 심의 신청하여야 합니다.

Q6. 이의 신청은 어떻게 해야 하나요?

A6. 수정적합, 수정재심, 부적합을 판정받은 광고물에 이의가 있는 경우에는 그 사유와 반증을 첨부하여 광고물 내용의 변경 없이 판정 결정된 날로부터 10일 이내 이의신청이 가능하며, 심의일정 및 결과발표는 신규심의 절차와 동일합니다.

[기타]

Q1. 적합 광고물인지를 어떻게 확인할 수 있나요?

A1. 의약품 광고심의를 받은 광고의 경우, 광고심의필번호(14자리 숫자)를 기재하여야 하며, 의약품 광고심의 홈페이지에서 광고심의필 번호로 검색하여 심의받은 광고물을 확인할 수 있습니다.

Q2. 적합 받은 광고물에 사용기한이 있나요?

A2. 적합 받은 광고물에 별도의 사용기한이 없으므로 광고물이 변경되기 전까지 사용 가능합니다. 단, 급변하는 산업 환경을 고려하여 1년에 한 번씩 심의받는 것을 권고드립니다.

3 질환정보제공활동 자문

Q1. 전문의약품 관련 질환정보제공활동을 하는 경우 반드시 자문을 받아야 하나요?

A1. 자문은 의무사항이 아닙니다. 다만, 식약처 「의약품광고 및 전문의약품 정보제공 가이드라인」 III -1에서는 '질환정보제공 활동'(국민 건강 또는 공중 보건에 영향을 미칠 수 있는 특정 질환에 대한 사회적 인식 제고를 위하여 일반 대중을 상대로 해당 질환의 정보를 제공하는 활동을 말한다) 시에 '광고심의위의 자문'을 고려하도록 하고 있습니다. 그러므로 제약회사가 전문의약품과 관련한 질환정보제공활동을 하고자 하는 경우, 이러한 활동이 전문의약품 대중광고로 간주될 요소가 있는지 확인이 필요하다고 판단할 경우 신청하시면 됩니다.

Q2. 질환정보제공활동 자문신청 절차는?

A2. 회원가입 → 로그인 → 질환정보제공활동 자문 신청서 작성 → 자문료 납부(신청완료) → 위원회 개최(월 1회) → 자문결과 확인

Q3. 질환정보제공활동 자문위원회 개최주기는?

A3. 질환정보제공 자문은 최소 안전이 충족되는 것을 전제로 월 1회 개최됩니다. 접수기간은 매월 1일부터 30일까지이며, 접수된 안전은 그 다음 달 셋째 주에 결과가 게시됩니다. 다만, 최소 안전이 충족되지 못한 경우 그 다음 달 안전으로 이월될 수 있으며, 이 경우 최소 안전이 모이는 대로 자문이 진행될 수 있습니다.





KPBMA 한국제약바이오협회
Korea Pharmaceutical and Bio-Pharma Manufacturers Association



02

광고심의 동향

I. 의약품 광고심의 통계	30
II. 광고심의위원회 의결사항	38

I

의약품 광고심의 통계

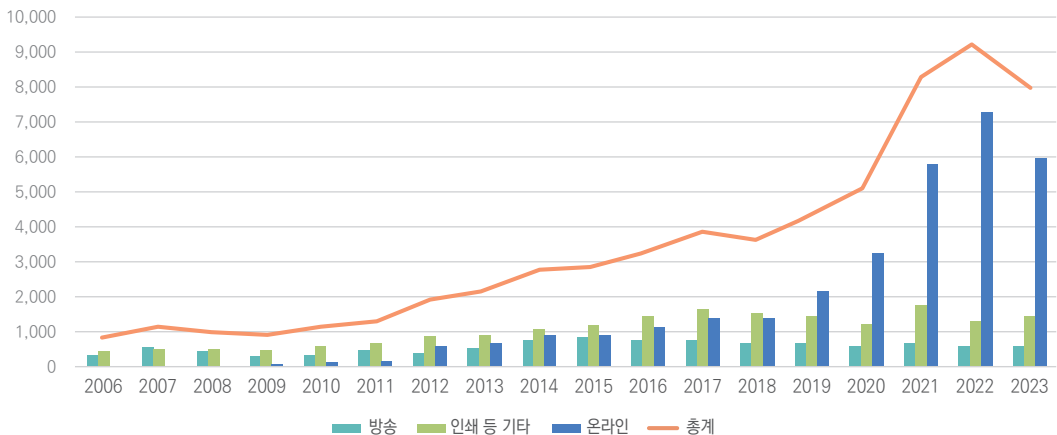
1 의약품 광고심의 현황

1. 매체별 의약품 광고심의 현황

연도	방 송	인쇄 등 기타	온 라 인	총 계
2006	352	489	-	841
2007	594	543	-	1,137
2008	470	539	-	1,009
2009	339	502	91	932
2010	362	628	142	1,132
2011	510	682	159	1,351
2012	421	886	637	1,944
2013	558	908	711	2,177
2014	749	1,098	915	2,762
2015	806	1,219	901	2,926
2016	796	1,426	1,121	3,343
2017	772	1,669	1,420	3,861
2018	724	1,527	1,417	3,668
2019	696	1,477	2,180	4,353
2020	629	1,255	3,273	5,157
2021	707	1,765	5,834	8,306
2022	628	1,312	7,305	9,245
2023	601	1,422	5,972	7,995

※ 반려 판정 건수 제외

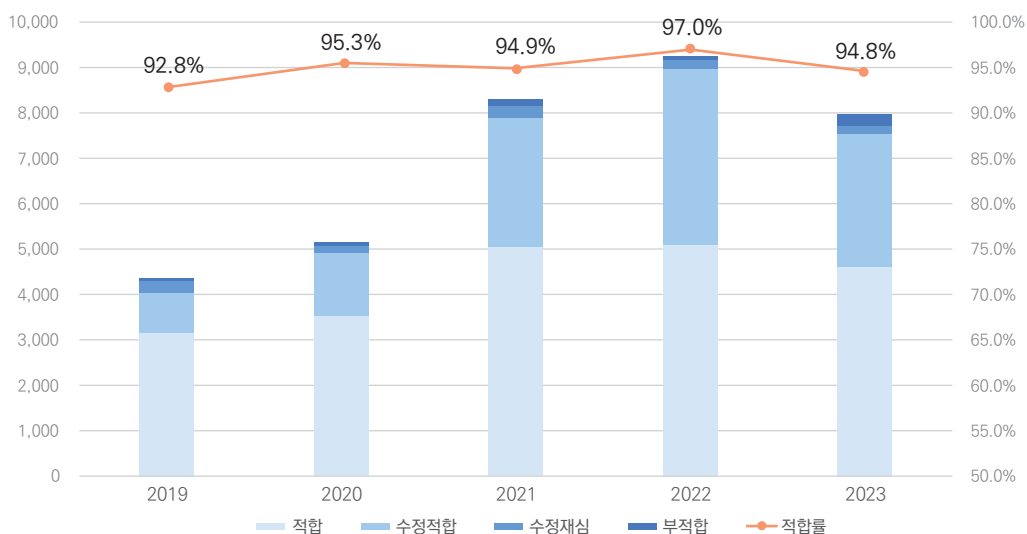
2. 매체별 의약품 광고심의 추이



3. 의약품 광고심의 판정 현황

연도	적 합	수정적합	수정재심	부 적 합	총 계
2018	2,874	428	283	83	3,668
2019	3,150	890	253	60	4,353
2020	3,545	1,370	161	81	5,157
2021	5,042	2,842	281	141	8,306
2022	5,094	3,876	190	85	9,245
2023	4,588	2,988	172	247	7,995

4. 의약품 광고심의 판정 추이

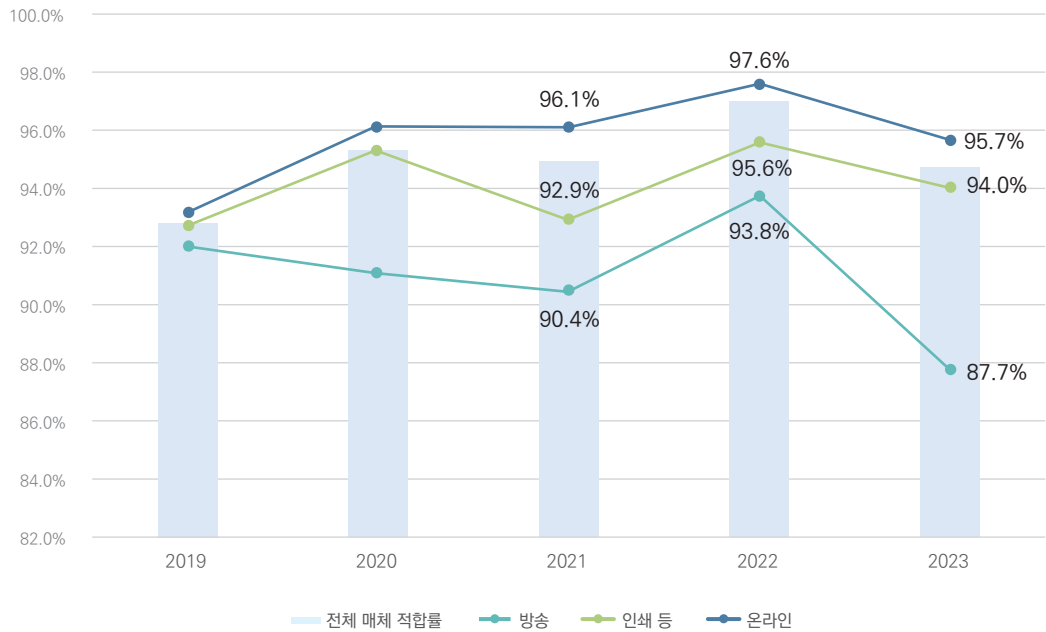


※ 적합률 : (적합 + 수정적합 안건 수 / 전체안건 수) × 100

5. 매체별 의약품 광고심의 판정 현황

연도		2018	2019	2020	2021	2022	2023
방 송	적 합	546	521	412	481	413	369
	수정적합	94	119	161	158	176	158
	수정재심	52	45	39	53	34	38
	부 적 합	32	11	17	15	5	36
인쇄 등	적 합	1,208	1,091	979	1,123	812	887
	수정적합	170	278	217	517	442	449
	수정재심	131	92	40	88	51	49
	부 적 합	18	16	19	37	7	37
온라인	적 합	1,120	1,538	2,154	3,438	3,869	3,332
	수정적합	164	493	992	2,167	3,258	2,381
	수정재심	100	116	82	140	105	85
	부 적 합	33	33	45	89	73	174
총 계		3,668	4,353	5,157	8,306	9,245	7,995

6. 매체별 의약품 광고심의 적합판정 추이



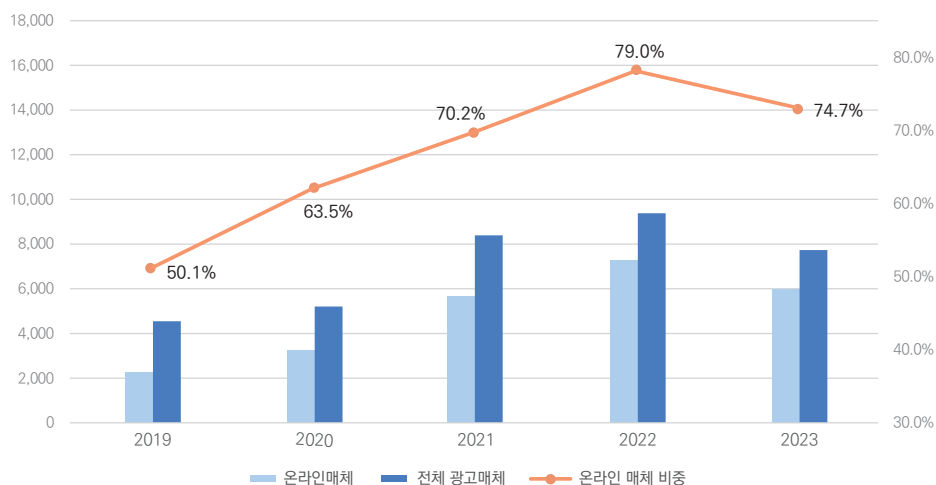
※ 적합률 : (적합 + 수정적합 안건 수 / 전체안건 수) × 100

2 온라인 매체 광고심의 현황

1. 온라인 매체 광고심의 현황

연 도	온라인 매체	전체 광고매체	온라인 매체 비중
2019	2,180	4,353	50.1%
2020	3,273	5,157	63.5%
2021	5,834	8,306	70.2%
2022	7,305	9,245	79.0%
2023	5,972	7,995	74.7%

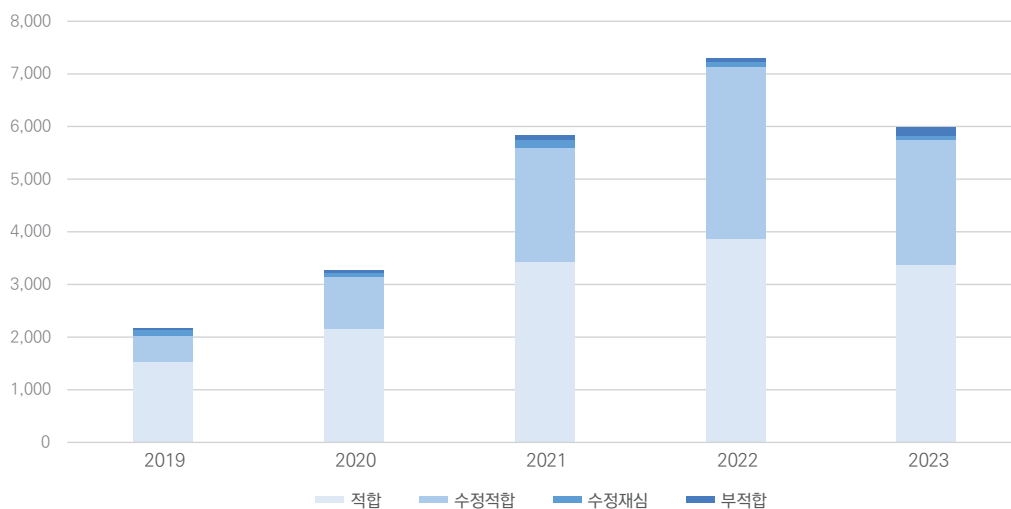
2. 온라인 매체 광고심의 추이



3. 온라인 매체 광고심의 판정 현황

연 도	온라인 매체				총 계
	적 합	수정적합	수정재심	부 적 합	
2019	1,538	493	116	33	2,180
2020	2,154	992	82	45	3,273
2021	3,438	2,167	140	89	5,834
2022	3,869	3,258	105	73	7,305
2023	3,332	2,381	85	174	5,972

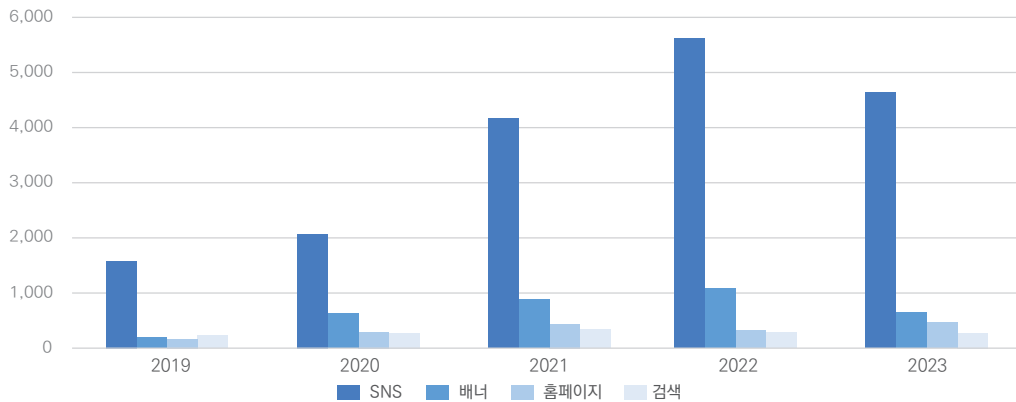
4. 온라인 매체 광고심의 판정 추이



5. 세부매체별 온라인 광고심의 현황

연 도	온라인 세부매체				총 계
	S N S	배 너	홈페이지	검 색	
2019	1,584	197	168	231	2,180
2020	2,070	628	297	278	3,273
2021	4,161	888	442	343	5,834
2022	5,621	1,078	317	289	7,305
2023	4,631	622	439	280	5,972

6. 세부매체별 온라인 광고심의 추이



7. 세부매체별 온라인 광고심의 판정 현황

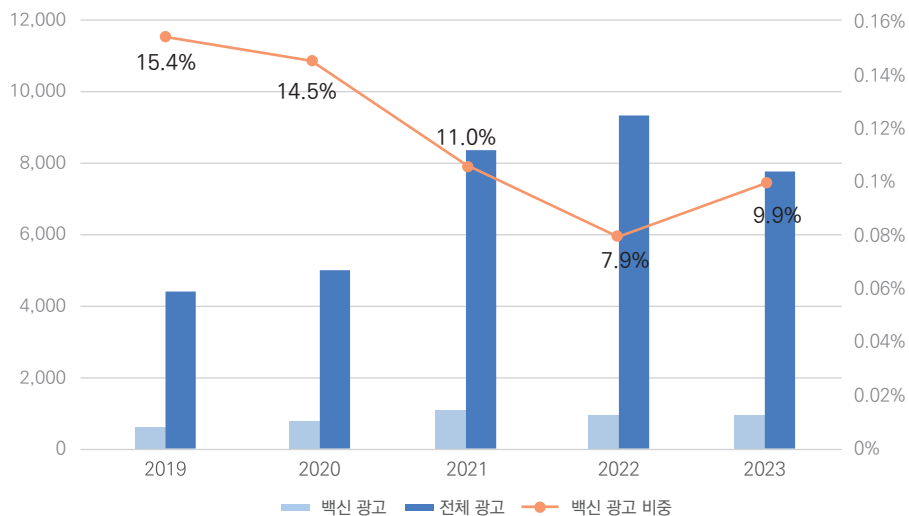
온라인 세부매체		2019	2020	2021	2022	2023
S N S	적 합	1,017	1,180	2,235	2,802	2,451
	수정적합	434	789	1,791	2,696	1,996
	수정재심	101	60	73	63	33
	부 적 합	32	41	62	60	151
검 색	적 합	206	231	279	204	205
	수정적합	23	46	63	80	66
	수정재심	2	-	1	1	6
	부 적 합	-	1	-	4	3
배 너	적 합	176	548	706	697	451
	수정적합	15	69	162	348	152
	수정재심	6	9	10	27	8
	부 적 합	-	2	10	6	11
홈페이지	적 합	139	195	218	166	225
	수정적합	21	88	151	134	167
	수정재심	7	13	56	14	38
	부 적 합	1	1	17	3	9
총 계		2,180	3,273	5,834	7,305	5,972

3 백신 광고심의 현황

1. 백신 광고심의 현황

연 도	백신 광고	전체 광고	백신광고 비중
2019	671	4,353	15.4%
2020	747	5,157	14.5%
2021	910	8,306	11.0%
2022	727	9,245	7.9%
2023	791	7,995	9.9%

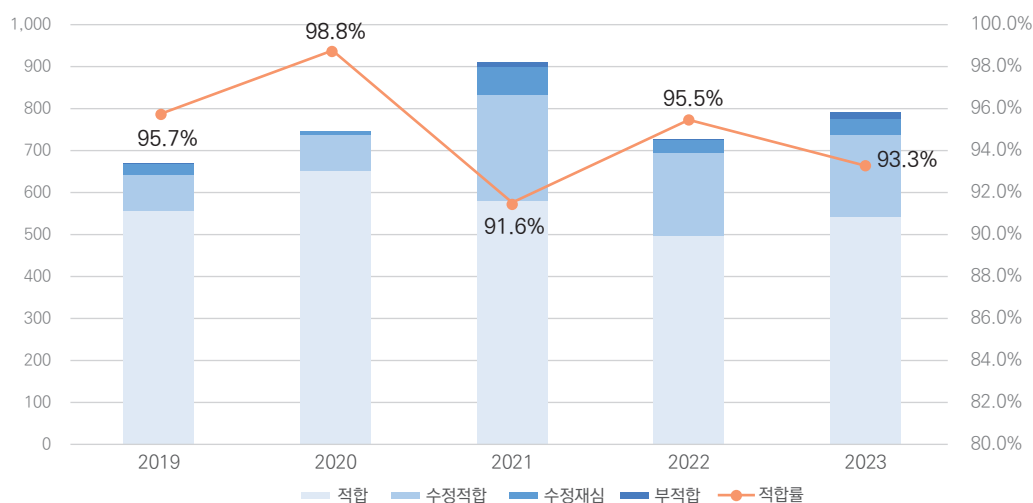
2. 백신 광고심의 추이



3. 백신 광고심의 판정 현황

연 도	백신 광고				총 계
	적 합	수정적합	수정재심	부 적 합	
2019	557	85	27	2	671
2020	652	86	9	0	747
2021	586	248	65	11	910
2022	498	196	31	2	727
2023	541	197	39	14	791

4. 백신 광고심의 판정 추이

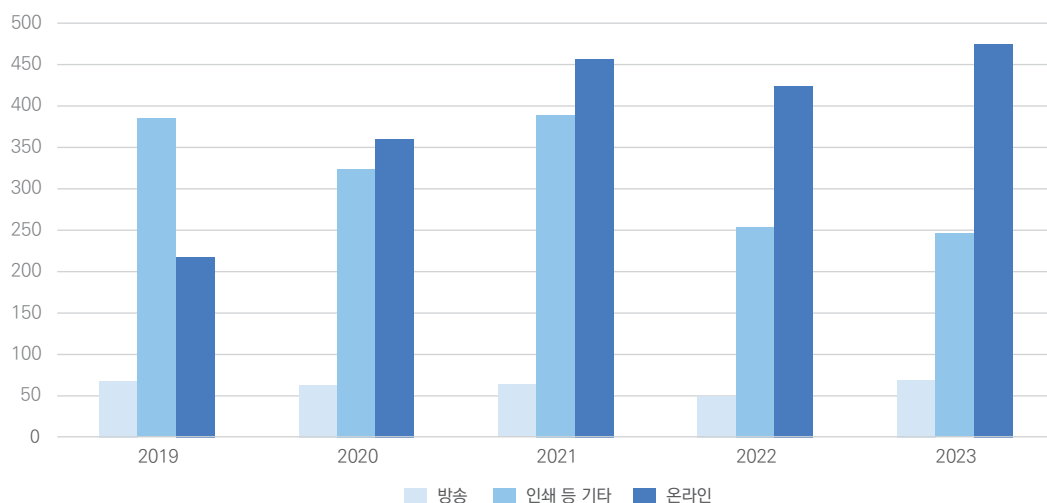


※ 적합률 : (적합 + 수정적합 안건 수 / 전체안건 수) × 100

5. 매체별 백신 광고심의 현황

연도	백신 의약품			총 계
	방 송	인쇄 등 기타	온 라인	
2019	68	385	218	671
2020	63	324	360	747
2021	64	389	457	910
2022	50	254	423	727
2023	70	246	475	791

6. 매체별 백신 광고심의 추이



7. 매체별 백신 광고심의 판정 현황

백신 광고매체		2019	2020	2021	2022	2023
인쇄 등 기타	적 합	314	281	230	171	154
	수정적합	50	39	128	73	73
	수정재심	19	4	29	9	13
	부 적 합	2	-	2	1	6
방 송	적 합	54	51	49	36	37
	수정적합	12	11	7	7	18
	수정재심	2	1	8	7	11
	부 적 합	-	-	-	-	4
온 라 인	적 합	189	320	307	291	350
	수정적합	23	36	113	116	106
	수정재심	6	4	28	15	15
	부 적 합	-	-	9	1	4
총 계		671	747	910	727	791

II

광고심의위원회 의결사항

1 제품을 통칭하는 광고시 유의사항

1. 의 결 일 : 2022. 5. 24. (1627차)

2. 검토배경

가. 증상개선제로 허가받은 제품임에도 불구하고, 원인 질병을 개선 및 치료하는 의약품으로 오인할 수 있는 표현을 사용하여 소비자 오인 소지가 있음

3. 의결사항

가. 증상개선제임에도 불구하고 '순환개선제', '질환치료제' 등 제품을 통칭하는 경우 소비자가 질환 개선제로 오인할 우려가 있음

나. 이로 인해 소비자가 의약품을 오남용할 수 있어 부적절하니 향후 광고물 제작 시 증상개선제임을 명확히 인지하도록 수정하여 사용토록 함

4. 광고사례

가. (효능효과) 잔뇨감은 없으나 야뇨, 진뇨 증상 및 요배출량이 감소한 전립선 비대에 의한 배뇨장애

1) (X) 전립선비대증 개선제

→ 대증치료로 허가됨에도 불구하고, 원인을 개선하는 것으로 오인되는 광고

2) (O) 전립선비대에 의한 배뇨장애 개선제, 전립선비대증 배뇨장애 개선제

2 부적절한 광고 표현 사용 제한

1. 의 결 일 : 2022. 6. 28. (1632차)

2. 검토배경

광고심의 홈페이지에 '~린이' 표현과 관련하여, 국가인권위의 최근 의견에 반하므로 광고 중단 요청 민원 접수

3. 의결사항

- 가. 국가인권위원회 아동권리위원회는 " '~린이'라는 표현이 헌법 제10조와 유엔 「아동의 권리에 관한 협약」 제19조의 취지에 반할 수 있으므로, 공공기관, 방송 및 인터넷 등에서 사용되지 않도록 적절한 방안을 마련하는 것이 바람직하다"고 의견표명(5.3)
- 나. 광고심의위원회는 사회적 통념을 감안해 국가인권위원회 아동권리위원회의 결정사항을 반영하여 심의기로 하였음
- 다. 이와 더불어 과도한 성관계 암시, 환자를 죄인에 비유하는 컨셉의 광고 등 사회 통념상 부적절한 표현에 대해 주의 당부기로 함.

4. 광고예시

가. '~린이' : 요린이, 주린이 등

- 국가인권위원회는 해당 표현이 어떤 것에 입문하였거나 실력이 부족한 사람을 빗대어 여러 분야의 초보자를 의미하고 있으나, 이는 아동에 대한 차별적인 표현이므로 이러한 표현의 사용을 금지하거나 개선할 필요가 있다고 판단함.
- 어떤 일에 미숙한 사람을 정감있게 표현하는 것으로 볼 수 있다는 주장도 있으나, 이는 개인마다 언어를 인지하는 차이가 다르므로 사회적 공감대가 충분히 형성되어야 함.
- 인권위 아동권리위원회는 , '~린이'라는 표현이 헌법 제10조와 유엔 「아동의 권리에 관한 협약」 제19조의 취지에 반할 수 있으므로, 공공기관, 방송 및 인터넷 등에서 사용되지 않도록 적절한 방안을 마련하는 것이 바람직하다는 의견을 표명하기로 한다.

나. 성관계 암시 광고, 환자를 죄인에 비유하는 컨셉

- 피임제 등 성관계와 관련한 의약품 광고에서 이를 노골적으로 암시하거나 드러내는 내용으로 광고하는 것은 남녀노소 접근할 수 있는 대중광고에서 부적절할 수 있어 광고 제작에 주의가 필요함.
- 질환의 증상이 외형으로 표출되는 경우, 이를 잘못된 것, 죄인 등으로 낙인하는 것은 사회적으로 혐오를 조장할 수 있어 부적절하므로 광고 제작에 주의가 필요함.

3 판매 실적 광고기준 및 표시사항

1. 의 결 일 : 2022. 5. 12. (1625차) / 9. 6. (1641차) / 12. 8. (1651차))

2. 검토배경

가. 판매실적을 광고하는 경우 기재해야 하는 의약품 분류 기준에 대한 가이드 필요

나. 판매실적 광고시 표시사항에 가이드라인 필요

다. 산정기준(수량, 금액)에 따라 1위가 바뀌는 제품에 대한 광고기준 마련

3. 의결사항

가. 판매실적 인정 기준

- 1) IQVIA, Nicholas hall 등 판매실적 집계기관에서 제공하는 ATC코드 3단계(ATC3, 약물학적 분류) 기준으로 최근 3년 이내, 1년 이상 기간의 판매실적 인정. 단, ATC코드 3분류 적용 시 소비자 오인이 우려되는 경우, ATC코드 4분류 적용 여부에 대해 위원회에서 개별 판단
- 2) 실적 산정기준(수량 or 금액) 표시
- 3) 광고하는 제품명이 위로 올라오도록 판매실적을 내림차순으로 정렬
 - 발췌본 : 광고하는 제품명이 위로 올라오도록 내림차순 정렬
 - 원 본 : 판매실적으로 정렬하되, 해당 제품의 실적을 쉽게 확인할 수 있도록 강조

4. 광고예시

가. 광고물 필수 기재사항

2021년 외용 항진균제 판매 1위 [IQIVA MAT 4Q 2021 판매량, D01A 기준]				
↳ ①	↳ ②	↳ ③	↳ ④	↳ ⑤

- ① 판매 1위 연도/기간 : '④ 출처'가 바로 연결되는 경우 생략 가능
- ② ATC3 코드에 따른 의약품 분류군 명칭 또는 적응증 분야 및 투여경로(필요시)
- ③ 판매 1위 문구
- ④ 출처(reference) : 각주 표기하는 경우 광고물 하단에 별도 표기 가능

(예시) [O] 2021년 외용 항진균제 판매 1위

→ 각주와 함께 광고물 하단에 출처를 별도 표기하는 경우 광고 가능

[O] 외용 항진균제 판매 1위 [IQIVA MAT 4Q 2021 판매량, D01A 기준]

→ 광고내용에 1위 기간이 없으나, 출처를 바로 다음에 표기하여 광고 가능

[O] 3년 연속 진해거담제 판매 1위 [IQVIA 2019~2021년 판매액/판매량, R05F(진해제 및 거담제 복합제) 기준]

[X] 2021년 진통해열제(캡셀제) 판매량 1위 [IQVIA 2021년 판매액, N02B 캡셀제 기준]

→ 의약품 분류 외 제형(캡셀제)을 한정하여 광고 불가

[X] □□성분 잇몸치료제 1위 [IMS 2020년 2Q, A01A 기준]

→ 성분 한정 및 1년 미만 자료(2Q)로 광고 불가

나. 출처(reference) 표기방법

경구용 치질약 판매 1위 [출처 : IQVIA 2021년 판매량, C05C 경구용 기준]

↳ ① ↳ ② ↳ ③ ↳ ④ ↳ ⑤

- ① 판매실적 집계기관 명칭
- ② 집계기간 : 최근 3년 이내, 최소 1년 이상
- ③ 판매량/판매금액 표기
- ④ ATC3 코드 : 판매실적 집계기관 분류 기준으로 표기
- ⑤ 투여경로 등 기타 정보 표시(필요시)

다. 연속 판매실적 광고시 유의사항

- 1) 판매 1위 기간에 광고집행 직전연도를 반드시 포함
- 2) 직전연도 판매실적이 1위가 아닌 경우 연속 판매실적 광고 불가
- 3) 누적판매 실적으로 광고 불가

(예시) [X] 3년 연속 판매 1위 무좀치료제 [IQVIA 2018~2020년 판매량, D01A 기준]
→ 2022년 광고 기준 직전년도 미포함으로 부적절

(예시) [X] 3년 누적 판매 1위 무좀치료제 [IQVIA 2018~2020년 판매액, D01A 기준]
→ 누적 판매 1위는 연속 판매 1위로 오인될 수 있으므로 부적절

(예시) [O] 4년 연속 판매 1위 무좀치료제 [IQVIA 2018~2021년 판매액, D01A 기준]
→ 2022년 광고 기준, 직전년도 실적이 포함되어 광고 가능

라. 직전연도 판매실적이 모두 집계되지 않아 증명이 어려운 경우

- 1) 광고하는 의약품의 직전연도 판매실적이 1위가 예측되는 상황에서
- 2) 근거자료에 직전연도 일부(분기) 판매실적이 1위임이 증명되면 광고 가능

(예시) [O] 4년 연속 판매 1위 무좀치료제 [IMS 2018.3Q~2021.3Q 판매량, D01A 기준]
→ 2022년 광고 기준, 직전년도 실적(2021년 1Q~3Q)이 포함되어 광고 가능



KPBMA 한국제약바이오협회
Korea Pharmaceutical and Bio-Pharma Manufacturers Association

03

의약품 광고심의 사례

I . 2024 광고심의 설명회 발표자료	44
II. Q&A	89

I

2024 광고심의 설명회 발표자료

1 의약품광고심의위원회 소개

장춘곤 위원장 / 의약품광고심의위원회

2024 의약품광고심의 설명회 의약품광고심의위원회 소개

2024. 7. 18

위원장 장춘곤 교수
(성균관대학교 약학대학)



목 차

1. 의약품광고
2. 의약품광고심의위원회 구성
3. 신청 및 판정
4. 적합판정 후속조치
5. 심의 현황
6. 협조사항

1. 의약품광고

의약품광고란?

의약품 제조업자·품목허가를 받은 자·수입자 등이 의약품의 명칭, 제조방법, 효능이나 성능 등을 널리 알릴 목적으로 매체를 이용하여 불특정 다수에게 널리 알리거나 제시하는 것

심의의 목적

의약품에 대한 올바른 정보를 제공하여 허위·과장 광고로부터 소비자를 보호하고, 의약품 오남용을 방지하는 등 국민 보건 향상에 기여함(식약처 가이드라인 참조)

1. 의약품광고

심의 사업 배경

- 「약사법」 제68조에 의거한 사전심의
- 한국제약바이오협회는 식약처로부터 광고심의 업무를 위탁 받아 2008년부터 사업 수행
- 광고심의를 위해 약사법에 따라 광고심의위원회를 구성하여 사전심의 실시

심의 대상 의약품

일반의약품, 백신

※ 의약외품, 건강기능식품, 의료기기 등은 의약품 광고심의 대상이 아님

1. 의약품광고

심의 대상 매체(약사법 제79조)

1. 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호 · 제2호에 따른 **신문 · 인터넷신문** 및
「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 **정기간행물**
2. 「방송법」 제2조제1호가목 및 나목에 따른 **텔레비전방송**과 **라디오방송**
3. 「표시 · 광고의 공정화에 관한 법률 시행령」 제2조제2호에 따른 **인터넷**

※ **제품명 및 의약품의 효능 · 효과와 용법 · 용량**만을 **신문 · 인터넷신문, 정기간행물**을 이용하여

광고하려는 경우에는 광고심의기관의 **심의를 받지 아니하고 광고할 수 있다.**

2. 의약품광고심의위원회 구성

위원의 역할

- 약사법 68조에 의거한 의약품 광고물에 대한 사전심의
- 의약품광고사전심의기준 제·개정
- 학술정보제공 및 질환정보제공 활동의 광고 여부에 대한 자문
- 그 밖의 위원회 운영에 필요한 사항

위원회 구성

- 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제 83조에 따라 회원사 소속 종사자, 의·약학 학술단체/ 소비자단체에서 추천하는 사람을 포함하여 10~20명 이내 구성
- 2024년도 위원회는 약대 교수, 방송협회 임직원, 소비자단체, 변호사, 제약기업 종사자를 포함하여 현재 총 14명으로 구성됨

위원의 임기

- 임기 : 1년
- 연임규정 : 의·약학 단체 등 추천 인사는 4회, 회원사 종사자는 1회 연임가능

2. 의약품광고심의위원회 구성

위원회 개최

- 의약품광고심의위원회
 - (운영) 매주 화요일
 - (일정) 의약품광고심의 홈페이지 참고
 - (결과확인) 광고심의일+1일 오후, 홈페이지내 본인 신청내역에서 확인 가능
심의결과에 따른 후속 조치 이행 또는 이의신청 가능
- 학술전문위원회
 - (목적) 심의위원회 상정안건 중 학술적검토가 필요한 안건에 대한 사전검토
 - (구성) 위원중 의약학 전문가
 - (운영) 주1회 온라인 서면 검토(매주 목~ 월)
- 질환정보제공 자문 위원회
 - (목적) 제약사의 질환정보제공 활동의 광고 간주 가능성에 대한 자문 제공
 - (구성) 위원회 임원진, 의약학전문가, 변호사
 - (운영) 월1회 온라인 서면 검토

3. 신청 및 판정

적합

- 심의받은 광고물 그대로 즉시 광고 가능
- 광고시 심의필번호 및 주의 문구 삽입 必

수정적합

- 지적 사항을 심의기준 및 판정취지에 부합하게 수정하는 경우 적합으로 판정 변경 가능
- 신청서 작성시 지적사항에 대한 반영내용을 「수정내용」란에 기재
- 수정된 광고물을 결과통보일 1개월 이내, 1회에 한해 제출(상시 신청 가능)
- 협회 사무국에서 지적사항의 수정 및 심의기준 준수 여부 등을 확인하여 적합으로 판정변경
- 지적 취지와 다른 수정, 지적 사항 이외 내용 수정 등 위원회 재검토가 필요한 경우 수정적합 처리 불가

3. 신청 및 판정

수정재심

- 지적 사항을 심의기준 및 판정취지에 부합하게 수정하였는지에 대해 위원회에서 재심의
- 지적사항을 수정하여 결과통보일 1개월 이내 재심의 신청(신규심의 신청기간 중 신청 가능)
- 신청서 작성시 지적사항에 대한 반영내용을 「수정내용」란에 기재
- 재심의 안건은 신규 안건과 분리되어 별도 상정되어 재판정됨

부적합

- 해당 광고물이 심의기준에 근본적으로 위배되어 광고집행 불가
- 판정취지를 반영하여 전면 재제작 후 신규로 심의 신청 가능

이의신청

- 심의 판정에 대해 이의가 있는 경우 1회에 한해 위원회에 재심의 요청 가능
- 결과통보일 10일 이내 이의신청(신규심의 신청기간 중 신청가능)
- 신청서 작성 시 반증할 수 있는 입장 및 근거자료를 제시할 것

4. 적합판정 후속조치

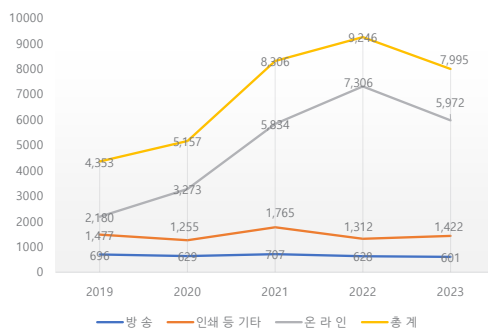
자구수정

- 적합 판정된 광고물에 대하여 1회 신청 가능
- 수상연도 수정, 오타 수정, 로고 등과 같이 경미한 변경 또는 삭제만 가능
- 신청 후 7일 이내 협회 사무국에서 처리되며, 자구수정 완료 시 기존 적합 광고물 사용 불가
- 자구 수정 반려 시, 신규 심의 신청

5. 광고심의 현황

1) 심의 건수

- 최근 5년간 광고심의 안전 증가 추세
 - 2019년 4,353건 → 2023년 7,995건
- 온라인 매체를 통한 광고 심의 증가
 - 2019년 2,180건 → 2023년 5,972건
- 2023년도 광고심의 안전 감소
 - 2022년 9,246건 → 2023년 7,995건
- 온라인(블로그 포함 SNS 등) 광고 감소로 월별 회당 광고 심의 건수 지속적인 감소, 2024년 2월 시점 기준 광고 심의 건수 증가



5. 의약품광고심의 현황

2) 판정 현황

- 적합 감소, 수정적합 / 부적합 증가

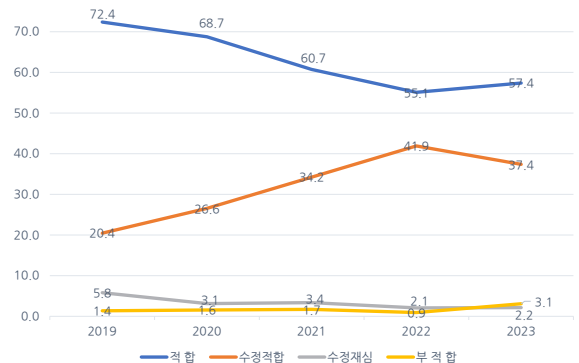
· 적합 : 2019년 72.4% → 2023년 57.4%

· 수정적합 : 2019년 20.4% → 2023년 37.4%

· 부적합 : 2019년 1.4% → 2023년 3.1%

※ 광고심의 규정을 준수하지 않은 온라인 광고물 심의 증가

※ 선별된 최종광고물이 아닌 기획 단계의 광고물 신청 증가



연도	2019	2020	2021	2022	2023
적합	3,150	3,545	5,042	5,094	4,588
수정적합	890	1,370	2,842	3,876	2,988
수정재심	253	161	281	190	172
부적합	60	81	141	85	247
총계	4,353	5,157	8,306	9,245	7,995

6. 협조 사항

- 광고물 제작 시, 약사법 등 관련 법령과 광고심의 규정 숙지를 바탕으로 광고물을 제작

- 식약처에서 허가받은 효능효과를 기반으로 한 광고물 제작

- 무분별한 광고심의 신청 지양

→ 선별된 광고물에 대한 광고심의 신청하며 반드시 최종 광고물 형태로 신청

- 광고심의 결과물에 대한 경쟁 지양



의약품 광고 심의제도와 약사법(광고 규정) 위반 행정처분

2024년 의약품 광고심의 설명회(한국제약바이오협회 주관)

2024. 7. 18.
의약품관리과



식품의약품안전처

목차

1. 의약품 광고의 정의

2. 관련 규정 등

관련 규정

광고 금지

전문의약품 광고 허용

광고 매체 수단

광고 심의

광고 시 준수사항

3. 가이드라인

4. 행정처분 기준 및 사례

의약품 광고란?

- **‘의약품 광고’란** 의약품의 **명칭, 제조방법, 효능** 등을 불특정 다수의 일반인에게 널리 알릴 목적으로 이루어지는 **일체의 수단**

(대법원 2002. 1. 22. 선고 2001도5530 판결 참고)

- **‘광고’는 ‘사업자 등이 상품 등에 관한 일정한 사항을** 전기통신, 인터넷 등의 **매체를 통하여 소비자**에게 널리 알리거나 제시하는 **일체의 행위’**

(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014두1925 판결 참고)

관련 규정

- 「약사법」 제68조(과장광고 등의 금지), 제68조의2(광고의 심의)
 - 의약품 광고 시 **금지 사항** 및 광고 심의
- 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제78조부터 제83조까지
 - 전문의약품 광고 허용 범위, 광고 매체 수단, 광고심의 절차, 심의 결과의 표시, 의약품광고심의위원회 구성 및 운영, 의약품 광고 시 준수사항 등
- 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 7] 의약품등을 광고하는 경우에 준수하여야 할 사항

17

의약품 광고 금지 사항

- 「약사법」 제68조(과장광고 등의 금지)
 - ① 의약품등의 명칭·제조방법·효능 또는 성능 관련 거짓 또는 과장광고 금지
 - ② 의약품등은 그 효능이나 성능에 관하여 의사·치과의사·한의사·수의사 또는 그 밖의 자가 보증한 것으로 오해할 염려가 있는 기사 사용 금지
 - ③ 의약품등은 그 효능이나 성능을 암시하는 기사·사진·도안, 그 밖의 암시적 방법의 광고 금지
 - ④ 의약품에 관하여 낙태를 암시하는 문서나 도안 사용 금지
 - ⑤ 허가·신고(변경 포함) 받지 않은 사항(명칭·제조방법·효능이나 성능 관련) 광고 금지
 - ⑥ 전문의약품, 원료의약품 등 광고 금지 등

18

전문의약품 광고 허용 범위

- 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제78조(의약품 등의 광고 범위 등)

- ① 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호부터 12호까지의 **감염병의 예방용 의약품**을 광고하는 경우
- ② **의학·약학에 관한 전문가** 등을 대상으로 **의약전문매체**에 광고하는 경우
- ③ **의학·약학에 관한 전문가** 등을 대상으로 하는 **학술적 성격의 매체** 또는 수단을 이용하여 광고하는 경우

19

광고 매체 수단

- 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제78조(의약품등의 광고 범위 등) 제2항

- 신문·방송 또는 잡지
- 전단·팸플렛·견본 또는 입장권
- 인터넷 또는 컴퓨터 통신
- 포스터·간판·네온사인·애드벌룬 또는 전광판
- 비디오물·음반·서적·간행물·영화 또는 연극
- 방문광고 또는 실연에 의한 광고
- 자기의 용기나 포장 또는 다른 상품의 용기나 포장
- 그 밖의 이와 유사한 매체 및 수단

20

의약품 광고 심의

- 「약사법」 제68조의2(광고의 심의)

- 의약품 제조업자·품목허가를 받은 자 또는 수입자가 그 제조 또는 수입한 의약품을 광고하려는 경우 총리령으로 정하는 바에 따라 식품의약품안전처장의 **심의**를 받아야 함
- 식품의약품안전처장은 광고 심의에 관한 업무를 약사법 제67조에 따라 **설립된 법인에 위탁**

✓ 「의약품 광고심의업무 민간위탁 지정」(식약처 고시)에 따라, 의약품 광고심의에 관한 업무는 사단법인 **한국제약 바이오협회**에 위탁

21

광고 시 준수사항

- 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 별표 7 의약품등을 광고하는 경우에 준수하여야 할 사항

- 의약품등이 오남용 되지 않도록 **식약처장이 정하는 사항**을 표시할 것
- **옥외광고시 제품명, 제조업소명, 효능·효과**만 표시할 것
- 의사·치과의사·한의사·약사 또는 그 밖의 자가 특정 의약품등을 **지정·공인·추천·지도** 또는 **사용하고 있다는 내용** 등의 광고를 하지 말 것
 - ✓ 국민보건을 위해 국가·지방단체 또는 공공단체가 특정 의약품등을 지정하여 사용하고 있다는 사실을 광고하는 경우는 제외
- 외국제품을 국내제품으로 또는 국내제품을 외국제품으로 **오인하게 할 우려**가 있는 광고를 하지 말 것

22

광고 시 준수사항

- 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 별표 7 의약품등을 광고하는 경우에 준수하여야 할 사항

- 전문가의 특정 의약품 지정·공인·추천·지도 또는 사용 표현 불가
- 제품명, 품질, 제조방법, 효능 등에 관하여 허가(신고)받은 사항 외 광고 불가
- 소비자가 오인할 우려가 있는 표현 불가 등
- 현상품, 사은품 등 경품류 제공 광고 불가
- 다른 제품 비방 표현 불가
- “최고”, “최상” 등 절대적 표현 불가
- 사용자의 체험담 이용 또는 구입·주문 선택도 표현 불가 등

23

가이드라인

- 「의약품광고 및 전문의약품 정보제공 가이드라인」 (식약처 민원인 안내서, 2022. 11월)

- 일반사항
- 의약품 광고(적부 사례 등)
- 전문의약품 정보제공
- 관련 법령

식품의약품안전처
민원인 안내서

국민의약품안전
정보제공

의약품광고 및 전문의약품 정보제공
가이드라인

2022. 11.

✓ 가이드라인 찾는 곳

식약처 홈페이지(mfds.go.kr) > 법령/자료 > 공무원지침서/민원인안내서

식품의약품안전처
의약품안전국
의약품관리과

24

행정처분 기준

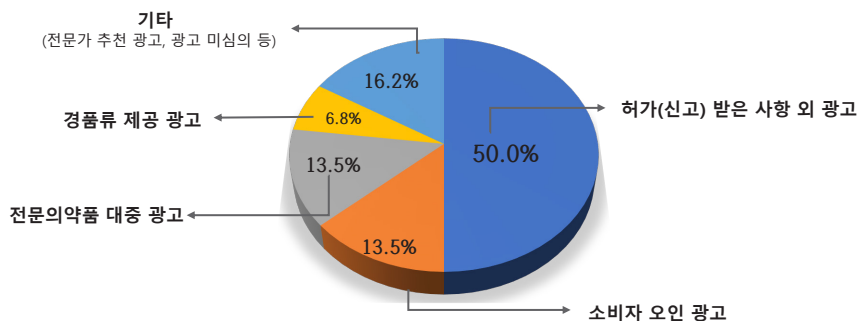
• 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 별표 8

- 광고금지 의약품(전문의약품 등) 광고 → 품목 판매 업무 정지 3개월
- 심의 받지 않은 광고(미심의) → 품목 판매 업무 정지 2개월
- 허가사항 외 광고, 주성분 외 성분의 효능 표시 → 품목 광고 업무 정지 3개월
- 멸종 위기 야생 동·식물 가공품 표현 광고 → 품목 광고 업무 정지 2개월
- 광고금지 의약품을 특정 질병 등으로 암시하는 광고 → 품목 광고 업무 정지 1개월
- 그 외 [별표 7]의 규정을 위반한 광고 → 품목 광고 업무 정지 1개월

25

행정처분 사례

! 의약품 광고 행정처분 현황(2018~2023.9월 기준)



26



2024

의약품광고심의 설명회

의약품광고심의의 사례 공유

광고심의팀 윤봉수 팀장

2024. 7. 18



주요 규정 및 심의 사례

1. 거짓·과장광고
2. 의약 전문가 추천광고
3. 근거문헌 인용 광고
4. 소비자 오인 우려가 있는 광고
5. 현상품·사은품 등 경품류 제공 광고
6. 비방광고
7. 체험담을 이용하는 광고
8. 저속하거나 혐오감을 주는 광고
9. 의약품 오남용 우려 광고
10. 보증 및 최고·최상 절대적 표현 광고
11. 안전성을 강조하는 광고
12. 특정 대상자를 한정하는 광고
13. 의약품을 의약품이 아닌 것으로 오인 우려 광고
14. 주성분이 아닌 성분 광고
15. 위협적 광고
16. 사전 피임제 광고
17. 그 외

주요 규정 및 심의 사례

1. 거짓·과장광고

약사법 제68조(과장광고 등의 금지) 제1항 및 제 5항

- ① 의약품등의 명칭·제조방법·효능이나 성능에 관하여 거짓광고 또는 과장광고를 하지 못한다.
- ⑤ 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따른 허가를 받거나 신고를 한 후가 아니면 의약품등의 명칭·제조 방법·효능이나 성능에 관하여 광고하지 못한다.

(1) 의약품 품목허가를 받거나 신고한 사항과 다른 내용의 광고나 과학적 확인·객관적으로 사실여부를 확인·증명할 수 없는 거짓·과장 광고는 소비자가 오인·혼동하여 의약품을 오남용을 할 우려가 있어 못한다는 취지임

주요 규정 및 심의 사례

한국제약바이오협회

1. 거짓·과장광고

모든 통증엔

[효능·효과]

1. 주효능·효과

감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 염좌통(뻥 통증)

2. 다음 질환에도 사용할 수 있다.

치통, 관절통, 류마티양 동통(통증), 해열 및 감기에 의한 동통(통증)과 두통, 치통, 근육통, 허리동통(통증), 생리통, 관절통의 완화, 감기의 증상상(여러 증상)(코물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 오한(출고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

수면 지킴이

[효능·효과] 통증으로 인한 일시적인 불면을 동반하는 급성 야간 통증

[지적사항] 허가사항에서 벗어나 마치 수면제로 복용하도록 유도하는 표현은 부적절

액취증	
정의	겨드랑이 부위의 땀샘 이상으로 특이한 냄새가 발생하는 질환
관련 땀샘	아포크린땀샘(Apocrine gland)
냄새	특유의 역한 냄새
약물치료	☒ 발한억제제(열화알루미늄 등) ☒ 방취제(Deodorant) 사용 → 냄새 Masking ☒ 산화방지제(비타민E 등) 사용
동반질환	액취증 환자의 73%에서 다한증 동반

[효능·효과] 겨드랑이, 손, 발의 다한증

컴퓨터, 독서로 눈의 피로감을 자주 느끼시는 분
눈의 건강을 위해 비타민 보충이 필요하신 분

[효능·효과] 눈의 세정, 수영 후 눈의 불쾌감 또는 먼지나 맘이 눈에 들어갔을 때

주요 규정 및 심의 사례

한국제약바이오협회

1. 거짓·과장광고

- onset of action 25 : 25초 만에 뺨/해결 (X)
- 특정질환에 대해 허가 받지 않은 종합비타민제에 대해 “면역방패, 성인병 예방, 메르스 예방, 스트레스치료, 체질개선”으로 광고 (X)
- 갱년기 다음 증상의 완화 로 허가 받은 제품에 ‘질 건조와 성교통 / 가슴 두근거림 / 기억력 감소 ~ 나타날 수 있습니다’ 으로 광고
- 다음의 요인으로 인해 발생하는 눈의 건조(불쾌감, 찌르는 듯한 통증, 자극)나 눈의 피로에 사용한다.
: 바람, 연기, 공해, 먼지, 건조한 열, 에어컨, 항공여행, 장시간 컴퓨터 사용 으로 허가 받은 제품에 대해
‘라식/라섹 후 케어를 위해’ 로 광고 (X)

주요 규정 및 심의 사례

2. 의·약 전문가 추천 광고

약사법 제68조(과장광고 등의 금지) 제2항

② 의약품등은 그 효능이나 성능에 관하여 의사·치과의사·한의사·수의사 또는 그 밖의 자가 보증한 것으로 오해할 염려가 있는 기사를 사용하지 못한다.

총리령[별표7]제1호 다목

의사·치과의사·한의사·약사 또는 그 밖의 자가 특정 의약품등을 지정·공인·추천·지도 또는 사용하고 있다는 내용 등의 광고를 하지 말 것

- (1) 의약전문가 추천 광고는 의료인에 대한 사회적 인식의 특성상 소비자로서 하여금 의약품에 대한 인식에 미칠 영향이 크다는 것을 감안할 때 오남용을 유발할 우려가 있어 이를 방지하고자 제한한다는 취지임
- 의사, 치과의사, 한의사, 약사, 한약사 또는 그에 준하는 의약전문가 집단
 - 연예인, 일반인 등(애니메이션 캐릭터 포함)이 대역으로 착용하여 의약전문가처럼 보이는 경우

주요 규정 및 심의 사례

2. 의·약 전문가 추천 광고

전문가 등장 및 표현 불가 → 전문가가 등장하거나, 내용상 제품을 추천, 보증, 사용하는 것으로 오인할 우려가 있는 구성 및 내용

남) 어, 우리 약사님도 드시네요

<주제: 전문가가 말하는 디지털 노안으로 불편한 눈 관리법>



Scene #1. 오프닝

청년 의사 편집주간: **알려진 의사들의**
 녹내장센터 **안과 전문의**: 본격 재능남비 프로젝트
 청년 의사 기자:
 다같이: 보이는 라디오입니다~

#약사추천 #약국비타민

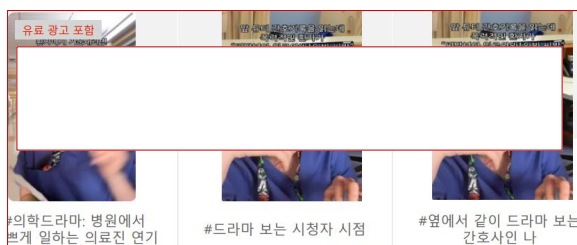
인스타그램 KOL 피드 콘텐츠 원고

@ <https://www.instagram.com/>

평일에는 외래 진료 보고, 운동하고
 주말에는 취미생활에 크리에이티브까지
 몇 년째 부지런히 #건강 살고있는 소이에요
 중요한 일정 때는 아프면 인디니 생비약으로 챙길수 있는

주요 규정 및 심의 사례

2. 의·약 전문가 추천 광고



주요 규정 및 심의 사례

2. 의·약 전문가 추천 광고

- ○○산부인과 전문의는 여성세정제를 사용하는 경우 △△제품을 권장한다는 내용의 광고
 (또는 전문의 본인이 특정 △△제품만 사용한다는 내용의 광고) (X)
- 광고물에 의·약사 가운을 착용한 자(또는 캐릭터)가 등장하는 광고 (X)
- 의·약사 단체에서 수상한 제품에 대해 의·약사가 인정하는 의약품이라는 내용의 광고 (X)
- 건강검진 결과도 예전만큼 좋은 게 아니라서 속상해하고 있다가 약국에 방문한 김에 여쭙보니
 30대, 40대 여성영양제 여성비타민을 먹으라고 하더라고요(X)

주요 규정 및 심의 사례

3. 근거문헌 인용 광고

약사법 제68조(과장광고 등의 금지) 제5항

- ⑤ 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따른 허가를 받거나 신고를 한 후가 아니면 의약품등의 명칭·제조 방법·효능이나 성능에 관하여 광고하지 못한다.

총리령[별표기]제2호 가목

제품의 명칭·품질·제조방법·용법·용량·효능 또는 성능 등에 관하여 법 제31조 또는 법 제42조제1항에 따라 허가를 받거나 신고한 사항 외의 광고를 하지 말 것. 다만, 식품의약품안전처장이 인정하는 공정서 및 의약품집에 실려 있는 내용이나 의학적·약학적으로 공인된 범위의 임상결과 등 근거문헌을 인용하는 경우에는 그렇지 않다. 이 경우 인용한 문헌의 본 뜻을 정확히 전달하여야 하며, 연구자의 성명·문헌명과 발표 연월일을 구체적으로 밝혀야 한다.

이 규정은 허가 받지 않은 효능 효과에 대해 근거문헌을 이용한 광고를 허용 하는 것이 아니라 허가(신고) 받은 사항과 관련되나 품목허가증에 명시되지 않은 제품의 특징, 약리기전 등에 충분히 객관적인 근거를 활용하여 광고할 수 있음을 의미함

주요 규정 및 심의 사례

3 근거자료 작성요령

1. 구성형목

- 가. 자료는 표지 → (목차) → 발췌자료 → (전문자료) 순으로 구성
나. 근거자료는 광고물의 각주와 같은 순서로 배열

2. 항목별 작성요령

가. 표지

광고심의 신청번호, 회사명, 의약품명 기재

나. 목차

- 1) 근거자료가 여러 개인 경우 작성하고, 광고물의 각주와 같은 순서로 연번부여
2) 자료명칭, 출처(저널명/발행기관명, 발표 연월일, 권호, 발췌자료의 쪽 번호), 쪽 번호 표기

다. 발췌자료

- 1) 발췌자료마다 연번과 제목 표기
2) 제목에 '자료명칭+출처(저널명/발행기관명, 발표 연월일, 권호, 발췌자료의 쪽 번호)' 포함
3) 외국어로 작성된 경우 발췌부분을 그대로 번역하여 추가

라. 전문자료

- 1) 필요시 인용된 자료의 전체 페이지를 제출
2) 제출시 발췌된 부분에 하이라이트 표기 및 번역

Reference 1. IQVIA 2014-2023년, Volume 기준, Tdap Vaccine 부문 [J07B1, Combinations with a Tetanus Component.] 2. 질병관리본부, 예방접종대상 감염병 관리지침 2023. 3. CDC, About Tetanus, Symptoms and Complications. Available at : <https://www.cdc.gov/tetanus/about/symptoms-complications.html> [Accessed in Jun 2024] 4. CDC, About Tetanus. Available at: <https://www.cdc.gov/tetanus/about/causes-transmission.html> [Accessed in Jun 2024] 5. 질병관리본부 감염병 포털, 주요통계, 파상풍. Available at: <https://npt.kdca.go.kr/npt/biz/npp/ist/simple/istStatsMain.do> [Accessed in Jun 2024] 6. 질병관리청, 예방접종의 실시기준과 방법, 2023. 7. 국립보건연구원, 2013 파상풍 및 백일해 면역도 조사. 8. 질병관리본부, 백일해 통합관리지침, 2015. 9. 대한감염학회, 성인예방접종 3판 2019.

리퍼런스 리스트:

1. 대한감염학회, 성인예방접종 3판 (2019)
2. 질병관리본부, 예방접종[대상] 감염병 관리지침(2023)
3. CDC, About TeTanus, Symptoms and Complications, Available from: <https://www.cdc.gov/tetanus/about/symptoms-complications.html>
4. CDC, About Tetanus. Available from: <https://www.cdc.gov/tetanus/about/causes-transmission.html>
5. 질병관리본부, 감염병 포털, 주요통계, 파상풍. Available from: <https://npt.kdca.go.kr/npt/biz/npp/ist/simple/istStatsMain.do>
6. 질병관리청, 예방접종의 실시기준과 방법 (2023)
7. 국립보건연구원, 2013 파상풍 및 백일해 면역도 조사
8. 질병관리본부, 백일해 통합관리지침(2015)
9. IQVIA 2014-2023년, Volume 기준, Tdap Vaccine 부문, [J07B1]

[광고물] 파상풍 - [근거자료]백일해

주요 규정 및 심의 사례

3. 근거문헌 인용 광고

원문의 뜻과 다르게 인용하는 경우 → 논문의 연구 목적과 다르게 내용을 편집하거나, 일부 내용만 발췌하여 사실과 다른 내용으로 인용하는 경우

세계판매 1위*

The Client is present in all 7 countries and [redacted] had the highest value sales for the MAT period ending 30 April 2022 in 3 of those 7 countries. Top Upper GI brand value

60년 이상^{1,2} 오래도록 신뢰받는 브랜드

1. Wikipedia - Povidone-iodine <https://en.wikipedia.org/wiki/Povidone-iodine>

[지적사항] 근거자료 불인정

빈 속에 먹어도 속이 편하네?

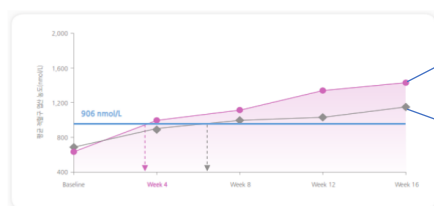
논문 : Paracetamol does not cause significant gastric or duodenal mucosal injury. (파라세타몰은 심각한 위 또는 십이지장 점막 손상을 일으키지 않는다.)

[지적사항] 근거자료 왜곡

주요 규정 및 심의 사례

3. 근거문헌 인용 광고

복용군의 대부분(67%)은 복용 4주 이내에 적혈구 엽산 농도가 신경관결손 위험이 최대한으로 감소되는 906 nmol/L에 도달하였습니다.⁷

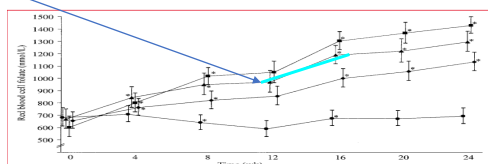


supplementation with a multivitamin containing 800 mg of folic acid shortens the time to reach the preventive red blood cell folate concentration in healthy women

Table 17: Mean concentrations of red blood cell folate, and absolute and relative changes to baseline in young women of child-bearing age during 16 weeks of daily supplementation with a multivitamin/mineral preparation containing 800 µg folic acid (verum) or placebo

Treatment group	Visit	n	mean concentration (nmol/L)*	absolute change to baseline (µmol/L)*	relative change to baseline (%)*
Verum	Baseline	21	653.6 ± 37.0		
	Week 4	21	917.9 ± 49.1 ^{1,2}	264.3 ± 36.1 ^{1,3}	45 ± 6.7 ^{1,4}
	Week 8	21	1166.2 ± 46.7 ^{1,2}	512.6 ± 30.5 ^{1,3}	85.5 ± 8.3 ^{1,4}
	Week 12	21	1399.4 ± 54.2 ^{1,2}	685.8 ± 33.8 ^{1,3}	114.9 ± 11.5 ^{1,4}
	Week 16	21	1430.2 ± 53.1 ^{1,2}	776.6 ± 37.6 ^{1,3}	128.6 ± 10.6 ^{1,4}

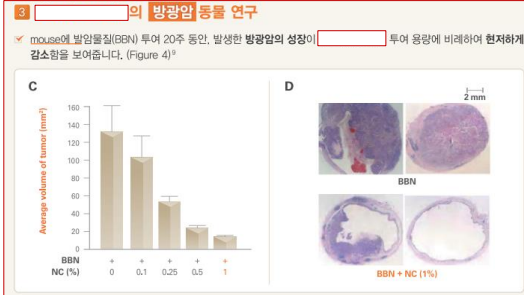
Red blood cell folate concentrations increase more after supplementation with [6S]-5-methyltetrahydrofolate than with folic acid in women of childbearing age¹⁻⁴



[지적사항] 두가지 연구 결과를 임의로 합쳐 다른 결과를 도출하는 것은 옳바르지 않으니, 원문 본뜻에 맞게 자료를 수정 및 인용

주요 규정 및 심의 사례

3. 근거문헌 인용 광고



[지적사항] 해당 근거자료는 비임상자료로 약사법 상 사용할 수 없는 근거자료

2. Methods

2.1. Animals

This animal experiment was approved by the Animal Care and Ethics Committee of Wenzhou Medical College, Wenzhou, China, and adhered to the Association for Research in Vision and Ophthalmology statement for the Use of Animals in Ophthalmic and Vision Research. A total of 60 female BALB/c mice (age range, 4–6 weeks) were supplied by the Animal Breeding Unit of Wenzhou Medical College.

주요 규정 및 심의 사례

3. 근거문헌 인용 광고

- 국내에서 허가 받은 적응증은 A이고, 홍보용 브로셔에 SCI 등 등재 학술지에 게재된 임상결과 등 논문을 인용하여 국내 허가 받은 적응증 범위내에서 관련 약리 기전 제공 (이때, 연구자명, 문헌명, 저널명, 발표연월일, 권호, 쪽수 등을 구체적으로 기재) (O)
- 국내 허가 받은 적응증은 A이나 홍보 브로셔에 SCI 등 등재 학술지에 게재된 임상결과 등 논문을 인용하여 허가 받거나 신고되지 않은 적응증 B에 대하여 광고 (예: 허가 받은 적응증(효능효과)은 “소화기능 개선 ” 이나 “탈모치료제 ” 로 광고) (X)
- 국내에서 허가받은 적응증은 A이나, 동일 성분의 다른 품목이 새로운 적응증 B를 추가된 것을 근거로 B적응증에도 사용 가능하다는 광고 인쇄물을 제작하여 배포 (X)
- 홍보용 제품 브로셔에 회사에서 자체적으로 수행한 내부보고서를 근거자료로 인용하여 특정 부작용이 감소했다는 광고문구 기재 (X)

주요 규정 및 심의 사례

4. 소비자 오인 우려가 있는 광고 금지

총리령[별표7]제2호 나목

사실과 다르거나, 부분적으로는 사실이더라도 전체적으로 보면 소비자가 오인할 우려가 있는 광고 또는 소비자를 속이거나 소비자가 속을 우려가 있는 광고를 하지 말 것

- 소비자를 오인시킬 우려가 있는지 여부는 전문가가 아닌 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 광고를 받아들이는 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단

주요 규정 및 심의 사례

4. 소비자 오인 우려가 있는 광고 금지



#1
[NA, 자막] 이젠, 통증도 잠들 시간



#2
[NA, 자막] 두통에 시달리는 사람이 나온다



#3
[NA, 자막] 관절통, 근육통도...

(두통에 시달리는 사람이 나온다) (관절통에 시달리는 사람이 나온다)

NA, 자막) 잘자라~ 두통 치통~ NA, 자막) 관절통, 근육통도~

[부적합] 동요 또는 민요를 사용한 광고는 동심의 과도한 상업화 우려 등의 사유로 방심위에서 금지하는 조항, 나아가 의약품 오남용 및 어린이 소비자 오인 여지도 있어 동요 활용 광고는 사용 금지

재택치료 상비약,

코로나 복합증상, 양한방 복합처방으로 더 확실하게!

[지적사항] 해당 제품이 코로나 치료제가 아님에도 불구하고 소비자가 효능효과를 오인할 수 있음

일반의약품은 주로 약국에서 구매 가능하며

[지적사항] 의약품 광고에서 약국 외에서도 구매 가능한 것으로 오인하게 하는 광고

어린이독감 #독감바이러스

[효능효과] 감기의 증상(코물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

기타 첨가제: 글리콜스테인 알콜리제인클렌드, 정제수, 치자정액소, 보비온, 폴리비닐피롤리돈, 프롤비닐글리콜, 홍화정액소

→ 천연색소 함유

[지적사항] 허가사항대로 기재, 함유>첨가

주요 규정 및 심의 사례

4. 소비자 오인 우려가 있는 광고 금지



[부적합 사유] 백신은 전문의약품으로 개인의 건강상태에 따라 의사의 진료를 통해 접종 여부 및 제품 등이 결정됨에도 불구하고, 소비자가 직접 전문의약품을 선택할 수 있는 것으로 광고하여 소비자에게 오인을 유발할 우려

주요 규정 및 심의 사례

4. 소비자 오인 우려가 있는 광고 금지

- “본 점안제는 일회용(무보존제)으로 개봉 후 즉시 사용하고, 남은 액과 용기는 “버리세요”와 같이 식약처 ‘안전성 서한’의 복약지도 내용 등을 소비자에게 제공한 문구는 소비자 오인광고로 판단되지 않음 (O)
- “대한민국 대표 OO 치료제 (X)
- **안심하고** / **안전한** / 유해 성분을 함유하지 않고 내성이 없기 때문에 (X)
- “아직도! **방부제**보존제가 들어있는 인공눈물을 사용하세요?”
사용하지 않은 성분을 부각하여 제품의 안전성을 과장하고 보존제 사용시 위해한 것으로 오해할 우려 및 다른 제품을 비방하는 것으로 의심될 수 있음 (X)

주요 규정 및 심의 사례

5. 현상품 · 사은품 등 경품류 제공 광고

총리령[별표7]제2호 라목 및 타목

- 라. 현상품 · 사은품 등 경품류를 제공하는 방법으로 광고하지 말 것
- 타. 의약품을 현상품 · 사은품 등 경품이나 무료로 제공하는 방법으로 광고하지 말 것

- 1) 경품류를 제공하는 방법으로 광고하는 것은, 이로 인해 의약품의 오 · 남용이 조장될 수 있어 부적절하다는 취지
 - 2) 경품류 광고 여부는 의약품 오남용, 소비자 유인의 불공정거래 및 판매질서 혼란 등 다각적 측면을 고려하여 판단할 사항임.
- 참고로, 판매 및 사전적 의미 등을 고려할 때 의약품 구매자에게 사행성 상품을 곁들여 제공하거나 상품 구매 여부와 상관없이 응모자에게 추첨을 통해 물품이나 유가증권 등을 제공하는 경우 명백한 경품류 광고로 판단됨

주요 규정 및 심의 사례

5. 현상품 · 사은품 등 경품류 제공 광고

경품류 제공 광고 불가

이벤트 경품



[베스킨라빈스]
바라이어티팩
(5명)



[할리스]
바닐라 달라이트(ICED)
(10명)

* 이벤트 경품은 가점지점으로 발송됩니다. * 이벤트 경품은 내부 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

입주인을 위한 특별 혜택
**QR 찍고 16,000원
행운 쿠폰 GET!**

공모전 참여 안내

참여 혜택

2. 포토 에세이 제작

흡수력, 지속력, 회복력을 높인 피로회복제 출시!

- ☎ 총 750,000P 적립 찬스!
- 👤 1등 10,000P 2등 1,000P 3등 30P 당첨!
- 📅 오늘 오후 7시부터 퀴즈 참여 후 적립 가능



사연 응모 EVENT

사연 주제

참여 방법 본 게시글 댓글로 사연 작성

신청 기간 10월 18일(수) ~ 10월 24일(화) 까지

당첨자 발표 10월 27일(금) ~ 10월 28일(토) 까지

이벤트 경품

1등



스타벅스 리미티드 텀러 30만 원
3명

2등



스타벅스 리미티드 텀러 10만 원
10명

주요 규정 및 심의 사례

5. 현상품·사은품 등 경품류 제공 광고

적합예시



참고사항

광고심의위원회의 심의에 따라 추첨·응모 등 별도의 조건 없이, 경제적 가치가 없는 이모티콘 무료 다운로드

주요 규정 및 심의 사례

5. 현상품·사은품 등 경품류 제공 광고

- 탈모치료제 제품명의 이벤트를 개최하고, 참가자에게 샴푸 등을 제공하는 방법으로 해당 의약품을 광고 (X)
- 홈페이지 팝업창에 여름을 겨냥하여 무좀치료제를 광고하면서, 이벤트 경품(커피전문점 기프트콘)을 제공 (X)
- 피임약 광고 경품에 콘돔 제공하는 문구 기재 (X)
- 포토부스를 설치하고 내부에 사진촬영 기계를 무상으로 이용할 수 있도록 하는 광고 (X)

주요 규정 및 심의 사례



6. 비방광고

총리령[별표7]제2호 마목

사실 여부와 관계없이 다른 제품을 비방하거나 비방하는 것으로 의심되는 광고를 하지 말 것

- 1) 사실에 기초해 비교하는 형식의 표시·광고라 하더라도 '다른 의약품'에 관한 단점을 부각시키는 방법 등으로 다른 의약품의 효능, 용법, 품질 등이 자사의약품보다 열등 또는 불리한 것처럼 소비자가 오인할 수 있도록 표시·광고하는 경우에는 이를 비방적인 광고로 본다.
- 2) 가격이나 품질 등을 비교하며 '값싼, 저질의' 등의 표현으로 비하하는 경우 비방으로 간주될 수 있다.

주요 규정 및 심의 사례



6. 비방광고

파스 특유의 냄새가 없고 자극이 적어,
얼굴이나 피부가 약한 부위에도 사용 가능



VO)악국에서 만나는 약 위의 약

오늘의 눈엔
더 능력 있는 점안액이 필요하니까
국내 최초, PDRN 점안액 리안 등장~

[지적사항]
타 제품보다 우월한 제품인 것으로 오인

흔히들 불안하거나 초조할 때 복용하는 과
의 **차이**에 대해 소개해드리려 해요

이 **일회성인데 반해** 은 장기적으로 복용하여 부족한 기를
채워주는 한약 이라는 차이가 있습니다.

[지적사항]
사실 여부와 관계없이 타 제품과 직접적으로 비교하여 비방하는 것으로 오인



감기약
매번 급한대로 아무거나?

[지적사항]
'아무거나'와 같은 비하의 표현
을 사용하여 타제가 열등한 것
으로 오인

주요 규정 및 심의 사례

6. 비방광고

- “아직도 이중불순 단백질 가득한 저순도 OO성분을 사용하십니까?” (X)
- “4회 접종하는 OO(타사제품명)과 달리 ΔΔ(자사제품명)은 2회만 간편 접종 ” (X)
- “왜, 비타민C 원료를 이 먼 곳에서 가져올까요? 전 세계적으로 비타민C 공급업체는 중국5곳, 영국 1곳으로 우리 제품은 영국산입니다.”
중국산 원료를 사용하는 타사제품은 영국산 원료를 사용하는 자사제품보다 상대적으로 품질이 낮은 제품이라는 비방이 의심되는 내용으로 광고 (X)
- 개인 블로그에 탈모 치료로 허가 받은 유사 제품(A,B,C)을 언급하면서 “효과가 없고 부작용이 많다”고 강조, 특정 탈모제(D)의 효과에 대하여 우수하다고 강조하는 광고 (X)

주요 규정 및 심의 사례

7. 체험담을 이용하는 광고

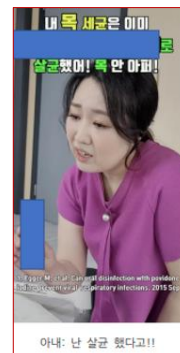
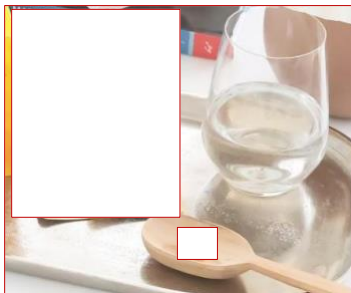
총리령[별표7]제2호 바목

사용자의 감사장(感謝狀) 또는 체험담을 이용하거나 구입·주문이 쇄도한다거나 그 밖에 이와 유사한 표현을 사용한 광고를 하지 말 것

- 1) 해당 당사자의 주관적 경험을 피력하는 것으로서 개인별로 약리학적 특성, 부작용 발현 등이 다양할 수 있어 모든 사람에게 그대로 적용될 수 없으므로, 사실여부와 관계없이 의약품 오남용 및 이로 인한 안전성·유효성 문제가 발생할 수 있어 이러한 광고를 하지 말라는 취지임
- 2) 제조·수입자가 소비자가 작성한 사용 후기 등 체험담을 캡처·인용·요약하여 광고에 사용하거나, 이 같은 내용이 제품 관련 SNS, 인터넷사이트 및 광고물에 포함되는 경우 규정 위반으로 판단될 수 있음.
- 제품관련 SNS, 인터넷 사이트 : 업체 또는 제품과 상관없는 제3자나 일반 개인이 운영하는 사이트가 아닌 '제조·수입업자의 영향력 또는 관리하에 있는 트위터, 블로그, 페이스북 등의 SNS와 기타 인터넷 사이트'를 의미

주요 규정 및 심의 사례

7. 체험담을 이용하는 광고



[지적사항] 의약품의 색깔, 크기, 모양 등 의약품을 설명하기 위해 알약이나 개봉된 의약품 사진을 사용하는 것은 가능할 수 있으나, 물컵과 알약이 함께 놓인 사진을 사용하는 것은 체험담 광고로 비춰질 우려가 있어 금지

주요 규정 및 심의 사례

7. 체험담을 이용하는 광고

* 위 글은 소정의 원고료를 지급받았지만, **저의 솔직한 후기입니다**

[지적사항]
공정위 문구에 체험담적 표현을 포함한 경우 본문 내용이 체험담으로 보일 수 있어 부적절

두고두고 사용할 수 있었어요~! 한 손으로
들어도 커다랄 정도로
느껴졌던 480ml의 대용량이라 한번 구매하면
넉넉하게 쓸 수 있었거든요

C와 비교했을 때 더 강력한 청량감을
지니고 있어 눈에 이물감이 느껴질 때 눈세정제 용으로 상쾌하게
쓸 수 있었어요

주요 규정 및 심의 사례

7. 체험담을 이용하는 광고

- 내용에 의약품 사용 사실이나 주관적 의견을 포함하지 않으면서 단순히 제품의 모양, 색깔 등 생김새나 제형적 특성을 보여줄 목적으로 포장재를 개봉한 제품 이미지 (O)
- 적용 부위에 연고를 바르고 있는 사진/알약을 복용하려고 입에 약을 물고 물컵을 들고 있는 사진 등 의약품 복용·사용 사실을 표시한 경우 (X)
- ‘먹었더니 나았어요’/‘바르니까 효과가 있었어요’/‘사용했더니 괜찮아졌어요’ 등 의약품 사용 후 주관적 의견을 나타내는 경우 (X)
- ‘어릴 때부터 할머니가 무릎이 아프실 때마다 자주 사용하던 OO제품에 대해 알아 봤어요’ 라고 제3자의 체험을 이용하는 경우 (X)
- ‘목넘김이 좋아요’/‘뿌리니까 간편했어요’ 와 같이 사용 후에만 알 수 있는 사실에 대해 주관적 의견을 표현한 경우 (X)

주요 규정 및 심의 사례

7. 체험담을 이용하는 광고

- 여성 갱년기 증상 치료제가 도움이 되었던 기억이 나네요(X)
- 하루에 1알만 복용하여도 피로회복에 효과적이어서 너무 좋더라고요(X)
- 여드름 흉터 케어에 아주 좋은 제품이라 꾸준히 사용중이에요(X)
- 제품을 거의 다 사용하여 찌그러진 연고 패키지 사진(X)
- PTP 제형을 까서 손 위에 올려놓거나 손가락으로 잡고 있는 사진(X)
- 의약품이 필요한 개인의 상황을 언급하고 제품 패키지를 들고 있는 사진(X)
- 사무실 책상 위에 상비약으로 두고 있는 제품이에요(X)

주요 규정 및 심의 사례

8. 저속하거나 혐오감을 주는 광고

총리령[별표7]제2호 사목

노래 가사에 제품명을 사용한 광고, 제품명을 계속해서 부르는 방법에 의한 광고 또는 저속하거나 혐오감을 주는 표현을 사용한 광고를 하지 말 것

- 1) 의약품의 본질을 감안하여 저속하거나 혐오감을 주는 표현을 사용한 광고는 금지하고 있음
- 2) 의약품광고심의위원회는 사회적 통념을 감안해 폭력 및 선정적 광고(예:성관계 연상, 신체부위 과다노출 이미지 등)는 엄격히 제한하고 있음

주요 규정 및 심의 사례

8. 저속하거나 혐오감을 주는 광고



효능효과 : 과음으로 인한 소화기능장애, 음주로 인한 구토, 목마름, 두통

[부적합] 컨셉 부적절 : 음주문화를 조장하는 컨셉은 지양



[지적사항] 의약품과 관련 없는 선정적인 이미지 사용으로 의약품 광고에 적합하지 않습니다. 하반신이 과다 노출되는 의상과 하반신에서 걸리는 위치 등으로 선정적 광고로 보이므로 이를 수정하시기 바랍니다.

주요 규정 및 심의 사례

9. 의약품 오남용 우려 광고

총리령[별표7]제2호 아목

의약품을 오용하게 하거나 남용하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것

- 1) 소비자 주의 문구(예: "부작용이 있을 수 있으니 첨부된 '사용상의 주의사항' 을 잘 읽고 의사 약사와 상의 하십시오")를 광고심의규정에 따라 광고물에 표시하여 소비자에게 부작용에 대해 주의를 주어야 한다.
 - 2) 어린이 약물 중독 사고 예방 등을 위해, 어린이가 광고모델로 나오는 모든 의약품 광고에서 어린이가 직접 복용(사용)하는 장면은 광고하지 말아야 한다.
 - 3) 의약품의 용기·포장에 어린이가 좋아하는 캐릭터 등으로 디자인 할 경우, 어린이가 의약품으로 인식하지 못하여 오용할 가능성에 대해 충분한 고려가 필요
- * 예 : 안전용기 설계, '어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관' 하라는 주의 문구를 알기 쉽게 표시하는 등의 조치

주요 규정 및 심의 사례

9. 의약품 오남용 우려 광고

[일상 속 두뇌 체크리스트]

- ☐ 평소 핸드폰 지갑 등 내 물건이 어디에 있는지 자주 기억해요
- ☐ 열심히 공부할 때도 시점에서 매번 까먹거나 자주 실수를 해요
- ☐ 한 자리에 오래 앉아 집중해 무언가를 하는 것이 어려워요
- ☐ 평소 주의가 산만하여 실수를 하는 편이에요
- ☐ 아침에 자고 일어날 때, 오래 앉아 있다 일어날 때 머리가 빙- 하고 현기증이 날 때가 자주 있어요
- ☐ 예전에 비해 기억력이 다소 떨어지는 것 같아요
- ☐ 일상에서 뇌를 많이 쓰는 일을 하고 있어요 (ex. 기억할 게 많거나, 집중해서 끝내야 하는 일 등)

[지적사항] 질병의 자기진단을 통해 소비자가 의약품을 오남용할 수 있음

**13세
이상부터**

[부적합] 복용 가능 연령을 지나치게 강조하여 효능효과와 무관한 특정 대상에게 의약품 오남용을 조장

3월 8일 타임세일

1. 2.

각 10개 구매 시 **10% 할인** **10% 할인**

[지적사항] 불필요한 가격 정보를 노출하여 질병치료 목적이 아님에도 가격을 보고 구매하거나 오남용할 여지

주요 규정 및 심의 사례

9. 의약품 오남용 우려 광고



[효능효과] 집중력 및 주의력 저하, 기억력 감퇴, 말초 동맥 순환장애 증상의 개선(현기증)

[부적합] 효능효과를 과장한 표현이며 오남용을 유도



약사와의 상담 없이 자가진단으로 선물처럼 제공하는 컨셉은 소비자 오남용의 우려가 되므로 부적합 판정합니다

주요 규정 및 심의 사례

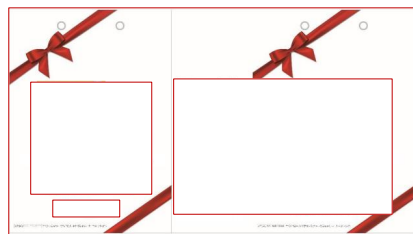
9. 의약품 오남용 우려 광고



[지적사항] 어린이가 광고모델로 나오는 모든 의약품 광고에서 어린이가 직접 의약품을 복용(사용)하는 장면은 광고하지 않아야 한다.



[지적사항] 어린이가 임의로 의약품을 사용할 여지가 있어 오남용이 우려



판정 취지

의약품 광고에서 선물하는 컨셉은 부적절하므로 부적합을 판정합니다.

주요 규정 및 심의 사례

10. 보증 및 최고·최상 절대적 표현 광고

총리령[별표7]제2호 자목

효능·효과를 광고할 때에 "이를 확실히 보증한다"라는 내용 등의 광고 또는 "최고", "최상" 등의 절대적 표현을 사용한 광고를 하지 말 것

- 1) 자사제품이 경쟁사업자의 것보다 현저히 우량 또는 유리하다고 나타내기 위한 배타성을 띤 절대적 표현의 용어를 사용하여 소비자를 오인 시킬 우려가 있는 광고행위는 부적절하다는 취지임
- 2) '확률적으로 0% 또는 100%의 의미를 내포한 단어'는 실제 연구 결과라도 '부작용이 없거나 안전한', '완치' 등의 보증으로 오인될 수 있어 일반 소비자를 대상으로 무분별하게 사용하는 것은 바람직하지 않음.

주요 규정 및 심의 사례

10. 보증 및 최고·최상 절대적 표현 광고

아르기닌의 차이 확실하다

제일 많이 알려져 있는 어린이해열제

최대함량
5,290mg 함유

[지적사항] 최상급 표현을 사용해 소비자 오인 우려

변비엔, 소문대로

[지적사항] 의약품이 많이 판매되고 있다는 점을 근거 없이 강조

국가권력급 백신
지금 바로, []

[부적합] 국가권력급 : 최상급 표현이므로 광고문구의 컨셉을 수정하시기 바랍니다.



하루 한정
60일(2개월) 복용 후
다인 부종·통증 증상 개선에
가장 효과적

[지적사항] 과장되거나 단정적 표현을 사용하는 것은 부적절함

주요 규정 및 심의 사례

10. 보증 및 최고·최상 절대적 표현 광고

- 최고/최상/세계에서 가장 뛰어난/최고급/캡이다/필수품 (X)
- Best / Perfect (X)
- 대중광고시 "100% 치료/99.9%예방·완치/부작용 0%/항체생성률100%"로 부각하여 표시·광고해 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 경우 (X)

주요 규정 및 심의 사례

11. 안전성을 강조하는 광고

총리령[별표7]제2호 차목

부작용이 있는 의약품에 대해서는 그 부작용을 부정하는 표현 또는 부당하게 안전성을 강조하는 표현의 광고를 하지 말 것

- 1) 모든 의약품은 과학적으로 부작용이 발생할 수 있으므로, 부작용이 없거나 안전성을 보증하는 듯한 표현 등으로 안전성에 대한 사실에 반하는 인식을 주거나 소비자를 오인 시킬 우려가 있는 광고는 할 수 없음

주요 규정 및 심의 사례

11. 안전성을 강조하는 광고

자막) 부작용 걱정 줄인 걸로-
자막) 남들도 안심하는 걸로 바꾸는 게 좋겠네

[지적사항]

의약품의 부작용을 부정함으로써 안전성을 강조함

· 6가지 無 첨가
(무 방부제, 무 중독성, 무 항료, 무 색소, 무 첨가물, 무 화학물)

내성 없는 코스프레이, 페스

[지적사항]

항료, 색소 등 일반적으로 사용되지 않는 첨가물이 없음을 강조하며, 화학물 무첨가로 중독되지 않는 것 처럼 오인할 수 있는 등 단순 첨가물 유무와 관련하여 특별히 안전한 의약품으로 오인

임신·수유중에도 안전하게 복용할 수 있는 약물이 있으며
비염 등의 치료에 쓰이는 항히스타민제
임신 중 복용에 유해한 영향이 나타나지 않았습니다

[지적사항]

해당 의약품은 임신부
복용을 제한하고 있음에도 불구하고
안전하게 복용할 수 있다는 표현은 부
적절함

주요 규정 및 심의 사례

11. 안전성을 강조하는 광고

- 영유아에게 안전성이 입증된 OO세포를 사용한 백신 (X)
- 여성에게 사용상 금기가 없는 안전한 OOO치료제 (X)
- 부작용이 없는 안전한 약물입니다 (X)
- 순하기 때문에 더욱 안심 (X)

주요 규정 및 심의 사례

12. 특정 대상자를 한정하는 광고

총리령[별표7]제2호 카목

광고대상을 효능·효과와 무관하게 특정 대상으로 한정함으로써 해당 대상자에게 의약품을 오용하게 하거나 남용하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것

- 1) “소아용”, “남성용” 등의 표현은 허가 받은 효능효과, 용법용량으로 판단해서 특정 연령층, 성별 등이 대상이라고 판단할 수 있는 경우에 한하여 사용가능

주요 규정 및 심의 사례

12. 특정 대상자를 한정하는 광고

여성건강을 위한 여성비타민

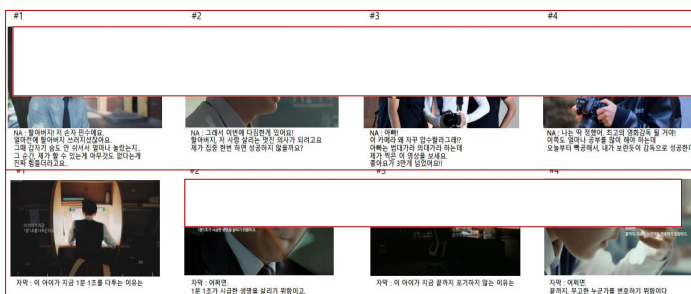
여성 탈모엔

[지적사항]

남녀 공용으로 사용하는 치료제임에도 불구하고 여성 탈모를 특정하여 광고하는 것은 오남용의 우려가 있음

승무원 영양제
여행 체력 UP

[지적사항] 직업으로 대상을 언급하여 소비자들로 하여금 의약품 오남용의 우려가 있음



[부적합]수험생으로 대상을 한정하여 소비자들로 하여금 의약품 오남용의 우려가 있음

주요 규정 및 심의 사례

12. 특정 대상자를 한정하는 광고



[부적합]수험생으로 대상을 한정하여 소비자들로 하여금
의약품 오남용의 우려가 있음



[부적합] 학업 능력 향상에 도움이 되는 것으로 오인을 유발하여
수험생 등 학생에게 오남용될 우려가 있는 부적절한 컨셉

용법·용량 만 12세 이상 및 성인: 1회 1정, 1일 1~2회 복용

주요 규정 및 심의 사례

12. 특정 대상자를 한정하는 광고

- (어린이용 타이레놀정에 대해) “어린이에게 먹이는 해열제” (○)
- (종합비타민제에 대해) “집중력을 강화하는 수험생 전용 비타민” (X)
- (스테로이드제제에 대해) “소아·여성 전용 피부질환 전문 치료제” (X)

주요 규정 및 심의 사례

13. 의약품을 의약품이 아닌 것으로 오인 우려 광고

총리령[별표7]제2호 파목

의약품을 의약품이 아닌 것으로 오인하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것

- 1) 미용, 숙취해소 등의 목적으로 광고하거나 사용감을 화장품처럼 표현하여 의약품이 아닌 것으로 오인시킬 우려가 있는 광고
- 2) 건강기능식품, 식품, 화장품 등 의약품이 아닌 것과 함께 광고하여 의약품이 아닌 것으로 오인시킬 수 있는 광고



주요 규정 및 심의 사례

13. 의약품을 의약품이 아닌 것으로 오인 우려 광고



[지적사항]
'아름다움의 완성'이라는 표현으로 치료목적이 아닌 화장품으로 오인할 수 있어 부적절



[지적사항]
의약품을 차와 같은 식품처럼 소개하여 오남용을 유발할 수 있어 부적절

주요 규정 및 심의 사례

14. 주성분이 아닌 성분 광고

총리령[별표7]제2호 너목

주성분이 아닌 성분의 효능·효과를 표시하는 광고를 하지 말 것

1) 유효성분으로 허가받은 효능효과 등과 관련이 있는 경우 이외에는 특정하여 부각하는 광고는 하지 말아야 함.

참고로, 효능효과를 광고하는 것이 아니라 패키지 제품의 맛, 향에 대해 "첨가제" 라는 내용과 허가받은 배합목적 정보를 제공하는 것은 가능할 것으로 사료되나, 이 경우도 유효성분처럼 광고하지 말아야 함.

주요 규정 및 심의 사례

14. 주성분이 아닌 성분 광고

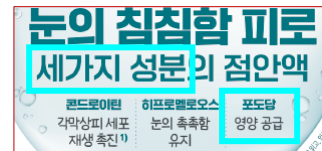
※ [첨가제 정보] 덱스판테놀(Dexpanthenol)은 피부자극을 방지하고 피부재생을 촉진하며 상처회복을 도와줍니다.

덱스판테놀과 함께 라놀린, 비즈왁스(백납), 파라핀 등의 첨가제로 구성되어 있습니다.
피부를 회복시키는 동안 손상된 피부가 **외부요인으로 지속적으로 자극받지 않을 수 있도록 보호막을 제공**합니다. 2-3

[저적사항]
첨가 성분의 특성이 제품의 효능효과로 오인될 수 있음

여드름 관리할 때 피부가 건조해지는데
비타민 E 첨가하여 촉촉하게 관리가 되드라고요

[저적사항]
효능효과 이외 내용의 첨가 성분 특성이 제품의 효능효과로 오인될 수 있음



[저적사항]
포도당 영양공급: 포도당이 세가지 성분 중 하나로 디자인 되어 있어 소비자가 첨가제인 포도당을 주성분으로 오인할 우려가 있습니다

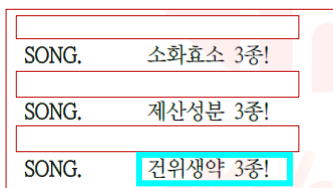
주요 규정 및 심의 사례

14. 주성분이 아닌 성분 광고



강한 페퍼민트와 편백향이 양치 중에도 양치 후에도 입 속 청량감과 개운함을 지속시켜줍니다.

[지적사유] 첨가제에 대한 효과를 주성분인 것 처럼 표현하고 있음



[지적사유] 건위생약 3종 : 첨가제의 효능효과는 광고할 수 없으므로 삭제하시기 바랍니다

주요 규정 및 심의 사례

14. 주성분이 아닌 성분 광고

- 패키지 허가받은 품목 A(제품명은 A-1, A-2)에 대해, “자사 A-1 제품 대비 A-2 제품은 첨가제로 멘톨을 함유해 청량감이 있다”고 설명하는 수준의 내용 (O)
- (멘톨이 첨가제인 파스에 대해) 멘톨 성분으로 시원한 효과 (X)
- “숯이 함유된 강력한 진통, 흡착 효과” (직접적인 약리효과가 인정되지 않은 첨가제인 약용탄을 부각) (X)
- (여드름 치료제에 대해) 고분자겔 OO(첨가제)로 촉촉하게 (X)

주요 규정 및 심의 사례

15. 위협적 광고

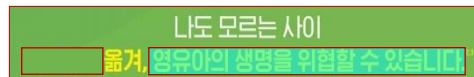
총리령[별표7]제2호 다목

효능이나 성능을 광고할 때에 사용 전후의 비교 등으로 그 사용결과를 표시 또는 암시하거나 적응증상을 위협적인 표현으로 표시 또는 암시하는 광고를 하지 말 것

- 1) 질환에 대해 위협적인 표현을 사용하여 소비자에게 과도한 공포감을 조성하는 광고
- 2) 유병률, 사망률 등을 인용하여 질병을 과도하게 위협적으로 오인하게 하는 광고

주요 규정 및 심의 사례

15. 위협적 광고



[지적사항]
사실이라 하여도 소비자가 질환을 위협적으로 느낄 수 있어 부적절

- 1917년, 1년 만에 전세계 2천만명 이상이 사망한 (X)
- 사망자 중 1세 이하 영아 비율 60% (X)
- 신생아에서 치사율이 90% (X)
- 치료제도 없어 고스란히 앓아야 합니다 (X)

[판정 취지]

컨셉 부적절 : 질병에 대해 지나치게 위협적으로 표현하여 소비자 오인 우려가 있으니 광고물을 전면 재제작하시기 바랍니다.
*다음 내용 수정 요청 - 심장질환 사망원인 상위 2위 : 제품의 효능효과가 **관상동맥경화, 협심증**에도 불구하고 모든 심장질환에 의한 사망원인 2위/사망률 지속 상승으로 기재하여 지나치게 위협적으로 표현되어 있습니다. 효능효과에 맞는 사망원인 통계자료를 근거자료로 제출하시기 바라며, 소비자 오인 우려가 없도록 해당 문구를 완화하시기 바랍니다

주요 규정 및 심의 사례

16. 사전 피임제 광고

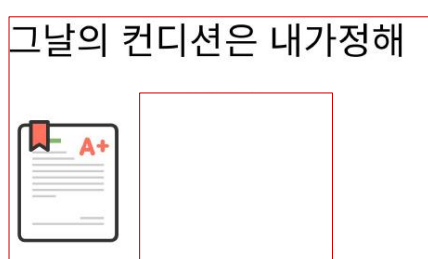
식약처 가이드라인

청소년 등의 피임제 안전사용을 위해 의약품광고심의위원회, 제약사의 자율정화 결정 및

사전피임제 대중광고 공익성 강화정책에 따라 '주기를 변경하거나 연장하는 용법' 을 부각하는 광고는 부적절하다.

주요 규정 및 심의 사례

16. 사전 피임제 광고



[부적합]

피임약으로 생리주기를 조절하는 오프라벨 사용 권유를 간접적으로 암시하는 표현에 해당되므로 오남용을 조장할 수 있어 부적합 처리합니다.

주요 규정 및 심의 사례

17. 그 외

멸종 위기에 놓인 야생 동식물의 가공품임을 표현하거나 암시하는 광고를 하지 말 것



CITES란 멸종위기에 처한 야생동·식물종의 국제거래에 관한 협약
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna)

II

Q&A

1 광고 범위 및 심의 대상 여부

Q1

판촉품에 광고내용의 제한이 있나요?

A1. 아니오. 광고매체에 따른 광고내용의 제한은 없습니다. 다만, 모든 의약품 광고는 약사법 제68조(과장광고 등의 금지) 등 관련 규정을 준수하므로 전문의약품을 광고하는 판촉품은 보건의료전문가에 게만 제공해야 합니다.

Q2

회사 소개 자료에 의약품에 대한 내용이 포함되는 경우 광고심의를 필요한가요?

A2. 아니오. 의약품 광고를 목적으로 하지 않는 광고는 의약품 광고가 아니므로 심의대상이 아닙니다. 다만, 이 경우 의약품 광고로 오인받지 않기 위해서는 해당 자료에서 제공하는 의약품의 정보가 회사 소개 목적에 부합해야 하며 제공하는 정보의 범위와 표현방법이 역시 허가사항과 관계법령에 부합해야 합니다.

Q3

품목명으로 SNS 계정을 운영하는 경우, 효능효과 외 의약학 사실을 해당 계정의 콘텐츠로 업로드 해도 되나요?

A3. 네, 가능합니다. 다만, 의약품 광고는 '허가권자가 의약품의 명칭, 제조방법, 효능이나 성능 등을 널리 알릴 목적으로 총리령 제78조제1항에 따른 매체를 이용하여 불특정 다수에게 널리 알리거나 제시하는 것'이므로 정의되므로 그 내용이 의약품 광고인 경우에는 약사법 등 관련 규정을 준수하여야 합니다. 또한, 약사법 제68조 제3항에서 암시하는 방법으로서의 광고가 금지되므로 광고집행시 유의하시기 바랍니다.

Q4

브로셔, 리플렛과 같이 여러 장으로 구성된 광고물의 경우 한 번에 접수할 수 있나요?

A4. 네. 브로셔, 리플렛 등 제작물은 총리령 제79조 제1항에 따른 광고심의 필수대상이 아니므로 광고심의 여부를 선택할 수 있습니다. 심의 신청시, 여러장으로 구성된 브로셔, 리플렛 등 제작물이라도 하나의 광고물인 경우 한 건으로 신청 가능합니다. 다만, 1건의 심의자료로 부적절할 정도로 페이지가 많을 경우, 1건당 5장 내외로 나누어 별건으로 신청하시기 바랍니다.

Q5

영상광고물의 경우, 촬영 후 최종본으로 다시 심의받아야 하나요?

A5. 네. 의약품 광고심의를 소비자에게 노출되는 광고물이 약사법에 부합하는지를 사전에 심의하는 것이므로, 시나리오 등 가안으로 심의받은 경우 소비자에게 노출되는 최종광고물로 반드시 신규로 신청하여 심의 받아야 합니다. 그러므로 영상광고 시나리오나 영상광고 촬영 후 편집을 통해 광고내용이 달라진 경우에는 다시 심의받을 필요가 있습니다. 편집이 완료된 최종광고물의 스틸컷으로 신규 신청하신 후, 해당 심의필 번호를 사용하시기 바랍니다.

Q6

광고문구가 포함된 의약품 패키지나 와블러, POP 등 약국 디스플레이 홍보물도 반드시 심의를 받아야 하나요?

A6. 아니요. 의약품 패키지, 약국 디스플레이(POP, 와블러), 옥외 광고 등은 총리령 제79조 제1항에 따른 광고심의 필수대상이 아니므로 심의의무가 없습니다. 다만, 우리협회는 대중광고 가능 의약품에 대해 필수 심의대상이 아니라도 광고주가 원하는 경우 사전심의를 실시하고 있습니다.

Q7

블로그, 인스타그램 등 온라인 광고 시 허가 또는 신고한 제품명 및 의약품의 효능·효과와 용법·용량만 광고하더라도 반드시 심의를 받아야 하나요?

A7. 네. 총리령 제79조(광고심의 대상 등) 제1항 제3호에 따라 인터넷 광고는 필수 심의대상이며, 동조 3항에 따른 심의 예외 대상도 아니므로 광고내용에 관계없이 광고시 사전심의를 받으셔야 합니다.

2 심의기준 및 절차 관련

Q1

사용상의 주의사항에 있는 부작용에 대해, 임상실험을 통해 부작용 감소를 확인한 경우 광고할 수 있나요?

- A1. 총리령 [별표 7] 제2호 차목에서 부작용이 있는 의약품에 대해 부작용을 부정하거나 부당하게 안전성을 강조하는 표현은 금지됩니다. 다만, 공인된 임상시험 자료를 통해 부작용의 감소 사실만 광고하는 것은 광고심의위원회의 개별 검토를 통해 가능할 수 있습니다.

Q2

문헌의 결과를 인용할 때 "안전하다"는 문헌상의 언급이 있어도 "~ 연구 결과, 안전하다고 나타났다."와 같은 표현은 안전성을 부당하게 강조하는 광고에 속하나요?

- A2. 식약처 「의약품광고 및 전문의약품 정보제공 가이드라인(2019)」에서는 모든 의약품은 과학적으로 부작용이 발생할 수 있으므로, 부작용이 없다거나 안전성을 보증하는 듯한 표현 등으로 안전성에 대한 사실에 반하는 인식을 주거나 소비자를 오인시킬 우려가 있는 광고는 할 수 없다고 해석하고 있습니다. 이에 따라 근거문헌에 '안전하다'라는 언급이 있어도 이를 소비자에게 광고하는 것은 소비자 오인 우려가 있어 부적절합니다.

Q3

설명서에 기재된 용법·용량을 광고할 수 있나요?

- A3. 의약품의 허가사항은 광고할 수 있습니다. 다만, 1회 1~2정, 1일 3회 복용 등으로 허가된 의약품을 '하루 한번 복용(사실과 다름)', '증상에 따라 6정까지 복용(전문가 상의 없이 임의로 복용량 조절)' 등 소비자에게 오인의 소비가 있도록 광고하는 경우 제한될 수 있습니다. 용법·용량의 경우 허가받은 내용 그대로 표기하여 광고하시기 바랍니다.

Q4

판매 실적자료를 제출하는 경우, 해당 제품이 속한 ATC 코드 3 분류만 제출하면 되나요?

- A4. 네. 광고심의위원회에서는 무분별한 판매실적 광고로 인한 소비자 오인을 방지하고자, 판매실적 광고에 대한 심의기준을 다음과 같이 마련하였으니, 참고하시기 바랍니다.
- ① IQVIA, Nicholas hall 등 판매실적 집계기관에서 제공하는 ATC코드 3단계(ATC3, 약물학적 분류) 기준으로 최근 3년 이내, 1년 이상 기간의 판매실적 인정

② ATC3 기준 이외 투여경로별 판매실적만 광고 허용

③ 단, ACT3 적용시 소비자 오인이 우려되는 경우, ATC4 적용 여부에 대해 위원회에서 개별 판단
(예시) [ACT3] D11A(기타 피부용제제) ⊃ [ACT4] D11AA(발한억제제), D11AX(탈모제)

→ D11A에 발한억제제 외 적응증, 적용부위, 투여방법 등 사용목적이 완전히 다른 탈모제를 포함
하므로 ACT4 적용 여부 검토 가능

④ 근거자료 및 광고물 출처에 실적 산정기준(판매량 or 판매액) 표시

Q5

판매실적 광고시, 브랜드 기준과 제품기준을 무조건 구분하여 광고해야 하나요?

A5. 아니요. 판매실적 광고시 브랜드 또는 제품을 구분하는 것은 광고주의 자유입니다. 다만, 브랜드의 판매실적이 특정 제품의 판매실적으로 오인되거나, 특정 제품의 판매실적이 브랜드 제품군 전체의 판매실적인 것으로 오인되는 것은 부적절하므로 사실에 부합하게 광고되도록 주의하시기 바랍니다.

Q6

피부연고제의 허가받은 효능에 가려움증이 있으면 벌레 물림으로 인한 가려움, 아토피피부염으로 인한 가려움 이런 표현을 홍보자료에 써도 되나요?

A6. 의약품 광고는 원칙적으로 허가(신고)한 사항이 아니면 광고하지 못하도록 약사법에서 규정하고 있으며, 의학적·약학적으로 공인된 자료에 한하여 그 근거문헌 등을 정확히 전달하는 것을 예외적으로 허용하고 있습니다. 즉, 허가(신고)받은 사항과 관련되나 품목허가증에 명시되지 않은 제품의 특징, 약리기전 등에 대해 충분히 객관적인 근거를 활용하여 광고할 수 있으며, 광고 가능 여부는 광고심의 위원회에서 개별 사안별로 검토하여 판단하고 있습니다.

이에 따라 가려움을 '벌레물림'이나 '아토피피부염' 등으로 광고하는 경우, 1) 광고 대상을 특정하여 소비자가 의약품을 오남용할 우려가 없는지, 2) 유효성분이 벌레물림이나 아토피 피부염에 효과가 있는지, 3) 오·남용시 부작용이 얼마나 위중한지 등을 고려하여 검토될 수 있으며, 필요시 광고심의 위원회에서는 근거문헌 제출을 요청하여 과학적·객관적 사실임을 입증하도록 요청할 수 있습니다.

Q7

체험담 광고의 구체적인 적용 범위가 궁금합니다. 예를 들어, '사용해봤는데 어떠했다', '추천한다', '사용해 보았다' 라는 내용이 없어도 단순히 체험이 암시되는 듯한 내용도 체험담에 속할 수 있을까요?

A7. 식약처 「의약품광고 및 전문의약품 정보제공 가이드라인(2019)」에서는 체험담 광고를 제한하는 취지에 대해 당사자의 주관적 경험을 피력하는 것으로서 개인별로 약리학적 특성, 부작용 발현 등이 다

양할 수 있어 모든 사람에게 그대로 적용될 수 없으므로, 사실 여부와 관계없이 의약품 오남용 및 이로 인한 안전성·유효성 문제가 발생할 수 있기 때문이라고 설명하고 있습니다.

이에 따라 광고심의위원회에서는 1) 추천·보증형 광고의 제목에 체험담적 표현(사용중, 사용후기, 써봤어요 등)을 제한하고 있으며, 2) 광고내용 중 의약품 사용 후 효과가 있었다는 내용이나 느낀 점이나 좋아서 추천한다 등의 체험 후 후기 등의 표현을 지적하고 있습니다. 또한 3) 체험이 암시되는 이 미지나 문구 등도 체험담으로 지적하고 있습니다.

Q8

최상급표현, 과장표현의 허용범위는?

A8. 약사법에서는 효능효과를 보증하거나 절대적인 최상급 표현의 사용을 금지하고 있으나, 광고심의위원회는 광고적 표현이 과도하게 제한되는 것을 방지하기 위해 광고하는 의약품의 분류나 특징, 부작용 등의 위중성, 대중의 인식 등을 고려하여 광고 내용의 전체적 맥락에 따라 개별적으로 판단하고 있습니다.

이러한 관점에서 식약처 가이드라인에서 안내하는 바와 같이 배타성을 띤 절대적 표현으로 소비자가 오인이 발생하지 않는 범위에서 광고적 표현으로 허용하고 있습니다.

Q9

판매자와 허가권자가 다른 경우, 판매자 홈페이지에 제품을 광고할 수 있나요?

A9. 광고심의위원회는 소비자 오인을 방지하기 위하여 판매자와 허가권자가 다른 경우, 광고물에 허가권자와 판매자를 명확히 기재하여 소비자가 이를 인지할 수 있도록 지적하고 있습니다. 광고심의 이외의 사항에 대해서는 허가권자와 판매사가 협의 후 진행하시면 됩니다.

Q10

회사명 및 제품명이 포함되지 않은 광고물은 광고심의 대상이 아닌가요?

A10. 약사법 제68조제3항에 따라 의약품은 효능이나 성능을 암시하는 기사·사진·도안, 그 밖의 암시적 방법을 사용하여 광고할 수 없습니다. 이에 따라 의약품 광고물에는 회사명과 제품명이 반드시 포함되어야 하며, 이러한 기본요건을 만족하지 않은 광고물은 광고심의 대상이라 하더라도 심의접수가 불가능합니다.

Q11

동일한 광고 콘텐츠나 광고물의 사이즈가 다른 경우 사이즈별로 각각 심의 신청해야 하나요?

A11. 의약품 광고심의위원회에서는 같은 콘텐츠의 광고물이라도 광고문구의 배열이나 배치, 이미지의 배치가 다른 경우 다른 광고물로 판단하고 있으므로 이러한 경우에는 각각 개별 건으로 심의를 신청하셔야 합니다. 다만, 광고 콘텐츠의 배열, 배치 등 일체의 변경 없이 여백의 크기만 확대/축소되거나 광고물을 그대로 확대/축소하는 경우(A4→ A3)와 같이 여백이나 크기만 조정하는 경우는 동일한 광고물이므로 한 건만 심의받으시면 됩니다.

Q12

TV, 옥외 디스플레이, 온라인(유튜브 플랫폼) 활용한 동영상 광고의 경우 시나리오 단계에서 심의를 받을 수 있나요?

A12. 의약품 광고심의를 광고 직전의 최종광고물을 심의하는 것이 원칙입니다. 그러나 영상 제작 광고물의 경우 제작 후 광고심의를 받는 경우 지적사항에 대한 반영이 어려움을 고려하여 시나리오에 대한 심의신청을 허용하고 있습니다. 이 경우, 시나리오는 촬영을 위해 확정된 대사와 이미지로 작성되어야 하며, ALT 컷이 있는 경우, 별건으로 각각 심의 신청하셔야 합니다. 또한 스토리보드로 적합 판정을 받은 광고로 촬영 진행 후, 최종 편집이 완료된 스틸컷을 신규로 신청하셔야 합니다. 스토리보드로 적합 받은 광고물의 심의필번호를 이용하실 수 없습니다.

Q13

TV에 나오는 간접광고(PPL)도 심의를 받아야 하나요?

A13. 텔레비전 방송의 경우 약사법령에 따른 광고 심의대상에 해당하므로, 원칙적으로 간접광고의 경우에도 광고 심의를 받아야 할 것으로 판단됩니다.

Q14

제품에 대한 단순한 정보만 제공하는 POP도 심의받아야 하나요?

A14. POP 등 제작물은 광고심의 필수 대상이 아닙니다. 다만, 심의를 원하는 경우 신청하실 수 있습니다.

Q15

동일 또는 유사한 광고내용임에도 심의결과가 다를 수 있나요?

A15. 광고의 특성상 광고물 전반의 컨셉, 문맥, 디자인 등 광고적 요소 이외에도 의약품 관련 이슈, 유사 제품의 광고 현황, 국민적 관심도, 최근 행정처분 사례 등을 전반적으로 고려하여 법 위반 가능성과

소비자가 오인할 소지가 있는지 여부 등을 판단하고 있습니다.

이전과 동일한 광고 또는 동일한 문구라 하더라도, 디자인적 요소가 다르거나 의약품 시장 현황이 달라 새로운 시각에서 검토되는 경우 기존 심의결과와 다른 결과가 나올 수 있습니다.

광고심의위원회는 이러한 환경변화에 적절히 대응하여 행정처분 등 기업의 예측 불확실성을 줄이고자 노력하고 있으며, 이와 동시에 일관된 심의기조를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

Q16

심의받은 광고물을 수정할 수 있나요? 간단한 변경시 자구수정을 이용할 수 있나요?

A16. 원칙적으로 심의받은 광고물은 임의로 수정할 수 없으며, 수정하는 경우에는 신규로 심의받아야 합니다. 다만, 의약품 등 안전에 관한 규칙 제81조(심의내용의 변경)에서 '광고내용을 변경하지 아니하는 범위'의 자구수정을 허용하고 있습니다.

협회 사무국에서는 패키지 변경에 따른 제품 이미지 교체나 판매 1위 년도 변경, 기존 광고문구의 일부분 삭제 등과 같이 광고내용의 경미한 변경 또는 삭제에 대해 자구수정을 접수하고 있으며, 경미한 변경이라도 다른 광고물로 보이거나 광고내용이 기존 심의된 내용과 다르다고 판단하는 경우 자구수정 신청을 반려하고 있습니다.

자구수정은 1회만 신청가능하며, 신청방법은 광고심의 신청서 상단의 메뉴버튼을 눌러 수정된 광고물 첨부 및 수정내용 기입 후 제출하면 됩니다.

Q17

광고심의 외에 별도의 긴급심의나 사후심의 절차 등이 있나요?

A17. 매주 화요일 개최되는 사전심의 외에 별도의 긴급 또는 사후 심의절차는 없습니다.

3 근거문헌 인용 광고 관련

Q1

임상시험에서 대조약으로 사용된 의약품은 국내 미허가 제품이지만, 시험군이 국내 허가된 품목이라면 근거자료로 사용이 가능한가요?

A1. 임상시험 대조약의 종류 등 근거자료의 구체적인 내용은 위원회에서 개별 검토하여 인용여부를 판단하고 있습니다. 참고로, 인용될 수 있는 근거자료는 광고하는 의약품으로 수행되거나 광고하는 의약품

과 동일 성분, 함량, 제형, 투여경로인 의약품으로 수행된 공인된 임상시험 결과이며, 이러한 자료라도 본뜻과 달리 인용되거나 그로 인해 소비자 오인이 발생하는 경우에는 인용이 허용되지 않습니다.

Q2

허가정보를 근거자료로 제출하는 경우, 의약품 안전나라에서 최종 확인한 시점을 자료에 반드시 기재해야 하나요?

A2. 아니오. 심의신청시 의약품 설명서를 기본 서류로 제출하므로 허가정보를 근거자료에 별도로 포함시키지 않습니다. 아울러, 허가정보를 광고물에 인용 표기하는 경우, 소비자가 광고내용에 대해 오인할 우려가 있으므로 광고물에 허가정보의 인용 표시를 자제하시기 바랍니다.

Q3

논문에 발표된 조직학적 검사 전/후비교 사진을 근거로 하여 광고할 수 있나요?

A3. 아니오. 총리령 [별표 7] 제2호 다목에 따라 의약품의 사용 전후의 비교 등 사용 결과를 표시 또는 암시하거나, 적응증상을 위협적인 표현으로 표시하는 광고는 금지되므로 광고할 수 없습니다.

Q4

동일한 성분으로 만들어진 임상시험자료를 근거자료로 활용할 수 있나요?

A4. 네. 다만, 광고대상 의약품과 유효성분, 함량, 제형, 효능·효과, 용법·용량, 투여경로 등이 동일한 의약품을 사용하여 수행한 임상시험 자료라면 활용이 가능합니다. 자세한 내용은 의약품 과대광고 등 세부 심의기준 2장 4조(근거문헌 인용 광고)의 내용을 참고하시기 바랍니다.

Q5

광고에 인용될 수 있는 근거자료는 어떤 종류인가요?

A5. 광고의 내용이 과학적, 객관적으로 사실 여부를 확인·증명할 수 없는 경우 거짓·과장 광고에 해당할 수 있습니다. 그러므로 광고하는 내용의 사실 여부를 증명이 필요한 경우 정부기관 자료나 공인된 기관의 자료 등을 근거자료로 제출하여야 합니다. 특히, 허가된 사항 외의 약리기전이나 효능효과와 관련된 제품의 특징 등을 광고하고자 하는 경우에는 아래와 같은 근거문헌을 제출해야 합니다.

- 1) 약사법 제31조에 따라 허가 시 식약처에 제출되어 인정된 자료
- 2) 식품의약품안전처장이 인정하는 공정서 및 의약품집
- 3) 공인된 학술지(SCI(E), Scopus 및 KCI)에 게재된 임상시험 자료

Q6

주성분의 기전 등 의약품의 특징을 광고할 수 있나요?

- A6. 의약품 광고는 원칙적으로 허가(신고)한 사항이 아니면 광고하지 못하도록 약사법에서 규정하고 있으며, 의학적·약학적으로 공인된 자료에 한하여 그 근거문헌 등을 정확히 전달하는 것을 예외적으로 허용하고 있습니다. 즉, 허가(신고)받은 사항과 관련되나 품목허가증에 명시되지 않은 제품의 특징, 약리기전 등에 대해 충분히 객관적인 근거가 있을 경우 활용하여 광고할 수 있으며, 광고가능 여부는 광고심의위원회에서 사안별로 검토하여 판단하고 있습니다.

4 전문의약품 광고 관련

Q1

병원 내 광고는 어디까지 가능한가요?

- A1. 광고대상이 내원한 일반인인 경우 일반의약품 및 백신의약품만 광고할 수 있으며, 전문의약품은 보건의료전문가에게만 광고 가능합니다. 전문의약품에 대한 광고를 병원 내 환자들이 볼 수 있는 장소에 비치하는 것은 전문의약품 대중광고 금지(약사법 제68조제6항)에 위반되어 금지됩니다. 전문의약품 광고에 대한 자세한 내용은 식약처 가이드라인(Ⅲ. 전문의약품 정보제공 가이드라인)을 참고하시기 바랍니다.

Q2

환자 및 환자단체를 대상으로 정보제공 활동이 가능한 범위는 어떻게 되고, 전문의약품 환자용 사용설명서에 대한 가이드라인이 어떻게 되나요?

- A2. 일반인(환자 포함)을 대상으로 질환에 대한 정보제공 또는 일반의약품 및 백신의약품에 대한 광고는 가능하나, 전문의약품 광고는 불가능합니다. 다만, 환자용 사용설명서의 경우 식약처 가이드라인의 'Ⅲ. 전문의약품 정보제공 가이드라인'에서 의료전문가를 통해 처방받은 환자에게 복약지도에 도움이 되는 환자용 사용설명서를 제공하는 것은 가능한 것으로 설명하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

Q3

병원 진료실에 전문의약품의 환자용 설명서를 게시하는 건 가능할까요?

A3. 약사법 제68조에 따라 전문의약품의 대중광고는 금지되어 있습니다. 병원 진료실은 일반인 등 불특정 다수가 왕래하는 장소로 전문의약품을 광고하는 경우 대중광고 금지에 위반될 수 있습니다. 또한, 「의약품광고 및 전문의약품 정보제공 가이드라인(2019)」에서는 전문의약품의 환자용 설명서에 대해 '의·약사를 통해 처방받은 환자에게 개별 제공하는 것은 대중광고가 아닌 것으로 해석할 수 있다'라고 하고 있으나, 병원 진료실에 전문의약품의 환자용 설명서를 게시하는 것은 의·약사를 통하여 전달되는 방법이 아니므로 전문의약품 대중광고에 해당하여 약사법에 위반됩니다.

Q4

환자용 복약설명서에 질환에 대한 정보를 포함할 수 있나요?

A4. 환자용 복약설명서는 복약 순응도를 높이기 위하여 특별히 투약법 등을 제공할 필요성이 있는 경우에 한하여 허가범위 내의 정보(용법·용량 등)를 이해하기 쉬운 형태로 환자에게 제공하기 위한 것으로, 환자용 복약설명서에 질환에 대한 정보를 포함하는 것을 적절하지 않다고 판단됩니다.

※ 관련법령 : 의약품광고 가이드라인 4. 복약지도에 도움이 되는 환자용 사용설명서

Q5

전문의를약품을 보건의료전문가에게 광고하는 경우, 광고 가능여부를 확인하기 위해 사전심의를 신청할 수 있나요?

A5. 아니요. 총리령 제79조(광고심의 대상 등) 제1항에 따라 의약학 전문가를 대상으로 하는 전문의약품 광고는 심의대상이 아니므로 광고심의 신청이 불가능합니다. 또한, 전문의약품 광고의 약사법 준수 여부를 확인할 수 있는 별도의 절차가 없으므로 광고주 스스로 관계법령 및 식약처 가이드라인을 숙지하시어 우리 협회 세부심의기준과 심의사례를 참고하여 제작하시기 바랍니다.

Q6

SCI급 논문이 있는 전문의약품 비교 광고 시 비교 회사를 A사, B사, C사로 작성 가능 여부

A6. 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표7] 제2호마목에 따라 사실 여부와 관계없이 다른 제품을 비방하거나 비방하는 것으로 오인되는 광고는 불가합니다. 또한, 회사명을 직접 언급하지 않더라도 내용을 통해 타제품이 유추되거나 연상되는 경우 타제품을 비방한 것으로 오인될 수 있습니다. 전문의약품은 별도의 심의를 진행하지 않으므로 약사법을 잘 숙지하시고 제작하시기 바랍니다.

Q7

전문지에 전문의약품의 효능효과에 관한 기사를 게재하는 것도 기사형 광고에 포함되나요?

A7. ‘기사형 광고’에 대한 해당 여부는 광고 주체 및 광고 의뢰 여부, 기사화된 경위, 업체와 신문사의 관련성, 기사 내용 등 종합적으로 판단하고 있습니다. 광고 내용이 허가받은 사항과 동일하더라도 언론에서 그 효능을 인정하는 것처럼 암시하여 오남용을 유발할 우려가 있는 기사와 같은 형식으로 만들어진 광고는 약사법령을 위반한 광고에 해당합니다.

※ 관련법령 : 「약사법」 제68조제2항 및 제3항

Q8

전문의를약품을 처방받은 환자의 투약 방법을 쉽게 알려주는 안내서, 동영상 등은 자사 홈페이지에 게시하면 안 되나요? 반드시 의·약사를 통해서만 전달할 수 있나요?

A8. 제약사가 직접 일반인을 대상으로 전문의약품의 투약 방법 등 관련 정보를 전달하는 것은 전문의약품의 대중광고에 해당하므로, 의·약사 등 전문가가 진료 또는 복약지도 등을 통해 환자에게 개별적으로 안내하여야 합니다.

※ 관련법령 : 의약품광고 가이드라인 4. 복약지도에 도움이 되는 환자용 사용설명서

5 전문가 광고 관련

Q1

약사가 의약품 개발 참여사실을 표시해, 개발에 참여하는 과정을 담은 유튜브 콘텐츠 제작이 가능한가요?

A1. 「약사법」 제68조 제2항 제2호 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표7] 제1호 다목에서 전문인이 제품을 공인 및 추천, 사용하는 것으로 오인되는 광고를 제한하고 있으며, 식약처 가이드라인에서는 전문인이나 전문가로 오인되는 등장인물의 노출을 제한하고 있습니다. 질문과 같이 의약품 개발에 참여한 약사가 등장하는 유튜브 콘텐츠는 모델로 등장한 약사가 광고하는 제품을 추천·보증하는 것으로 소비자가 오인할 수 있어 광고할 수 없습니다.

Q2

의약 전문가만 접근할 수 있는 매체 또는 수단(예: 전문가만 접근 가능한 어플 또는 심포지엄 등)을 이용한 광고가 가능한가요?

A2. 현행 약사법령에서는 전문의약품의 일반 대중광고는 금지하고 있으나, 의·약학 전문가를 대상으로 하는 학술적 매체 또는 수단을 활용한 의약품 광고는 제한적으로 허용하고 있습니다. 다만, 이때에도 광고 관련 약사법령을 준수하여야 합니다.

Q3

헬스조선과 같은 곳은 의학전문지로 분류할 수 있나요?

A3. '의약전문매체 등에 해당하는지 여부는 해당 매체의 정관 등에 기재된 설립·사업 목적(취지) 및 그 실제 활동, 주 정보수요자 및 주되게 전달하는 내용, 이용자 특성 등을 토대로 판단하고 있습니다.

Q4

연구를 통해 평가된 허가(신고)사항 외 효능·효과(off-label 적응증)에 대한 광고가 가능한가요?

A4. '약사법령에 따른 의약품의 광고는 원칙적으로 허가(신고)한 사항에 대해 할 수 있고, 의학적·약학적으로 공인된 자료에 한하여 그 근거문헌 등을 정확히 전달하는 경우 예외적으로 허용하고 있습니다. 다만 이 경우에도 허가(신고)받은 사항과 관련되나 품목허가증에 명시되지 않은 제품의 특징, 약리기전 등에 대해 충분히 객관적인 근거를 활용하여 광고할 수 있음을 의미함을 알려드립니다. 전문가에게 의약품의 허가(신고)사항 외 효능·효과 등을 학술적 정보제공 목적으로 알리고자 한다면, 팜플렛 등 광고물의 형태가 아닌 근거자료의 원문, 초록 등의 형태로 제공할 수 있습니다.

※ 관련법령 : 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표7] 제2호가목 및 의약품광고 가이드라인 3. 근거 문헌 인용 광고

6

경품제공 광고 관련

Q1

경품류 광고에 대한 정확한 기준, 해석, 가이드라인 및 사례가 있나요?

A1. 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 7] 제2호라목 및 타목에서는 경품을 제공하는 방식의 광고 및 의약품을 경품으로 제공하는 광고를 금지하고 있으므로 경품을 제공하는 광고는 불가능합니다.

식약처 「의약품광고 및 전문의약품 정보제공 가이드라인(2019)」에서는 경품류를 제공하는 방법으로 광고하는 것은, 이로 인해 의약품의 오남용이 조장될 수 있어 부적절하다는 취지라고 설명하고 있습니다. 다만, 예외적으로 '광고심의위원회의 심의에 따라 추천·응모 등 별도의 조건 없이, 경제적 가치가 없는 이모티콘 10종 무료 다운로드'를 허용 가능한 예시로 설명하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

Q2

SNS 광고할 때 의약품을 무료로 제공할 수 있나요?

A2 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 7] 제2호타목에 따라 의약품을 무료로 제공하는 방법으로 광고하실 수 없습니다.

참고로, 의약품은 개인의 신체적 특성과 증상에 맞게 전문가와 상의 후 복용 되어야 하므로 의약품을 무료로 제공하는 것은 의약품 오남용을 유발할 수 있어 부적절합니다.

Q3

의약품을 처방받은 환자(또는 보호자)에게 의약품에 대한 만족도 조사를 진행하고 참여자에게 기프티콘과 같은 소액의 기념품을 제공할 수 있나요?

A3. 질의하신 '만족도 조사' 관련한 정확한 정보(조사목적, 조사항목 등)가 없어 명확히 답변하기는 어렵습니다. 다만, 제품 개선을 위한 소비자 설문조사 후 통상적으로 지급하는 범위 내의 정당한 대가는 경품류 제공 광고에 해당하지 않는 것으로 판단하고 있으나, 해당 설문조사가 불필요하게 수행되거나 소비자를 유인하는 수단으로 이용하는 경우 등에는 경품제공 광고에 해당될 수 있으며, 사례별 개별적인 판단이 필요할 것으로 판단됩니다.

※ 관련법령 : 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표7] 제2호라목, 의약품광고 가이드라인 5. 현상품·사은품 등 경품류 제공 광고

7 인터넷 광고 관련

Q1

회사직원이 개인 SNS를 통해 의약품에 대해 홍보하는 경우 약사법령에 저촉되나요?

A1. '의약품 광고'란 의약품의 명칭, 제조방법, 효능, 성능 등을 불특정 다수의 일반인에게 널리 알릴 목적으로 이루어지는 일체의 수단이며 광고의 주체를 제한하고 있지 않습니다. 따라서 제약사뿐만 아

나라 소속 직원이 의약품에 대해 홍보하는 것도 의약품 광고에 해당하므로 약사법령을 준수하여야 합니다.

※ 관련법령 : 「약사법」 제68조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」[별표7]

Q2

유튜브 콘텐츠에 의약품 제품 자체는 등장하지 않고, 제품의 성분에 대한 정보만 전달하는 광고도 심의가 필요한가요?

A2. 의약품 제품명을 직접적으로 언급하지 않고 성분에 대한 정보만을 제공하더라도 해당 유튜브 운영 주체, 콘텐츠의 전체적인 내용 등에 따라 소비자가 특정 제품 인지할 수 있는 정도라면 의약품 광고에 해당한다고 볼 수 있으며, 인터넷을 통한 광고는 심의 대상입니다.

아울러, 의약품의 허가(신고)받은 효능효과 등이 아닌 개별 성분에 대한 효능 등을 광고하는 경우 약사법령 위반에 해당할 수 있습니다.

※ 관련법령 : 「약사법」 제68조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제78조 및 [별표7] 제2호가목

Q3

블로그, 인스타그램, 페이스북 등 SNS 매체를 통한 의약품 광고 시 모두 심의받아야 하나요?

A3. 원칙적으로 하나의 광고물에는 하나의 심의필번호가 부여되어야 하므로, 배경설정이나 전개 방식이 변동되는 바이럴 광고의 경우 인플루언서별로 심의받으셔야 합니다. 심의 시 제출하는 광고물은 일반인에게 보여지는 모든 페이지이며, 링크로 연결되는 별도의 사이트는 포함되지 않으며, 필요시 별건으로 심의신청 하셔야 합니다.

Q4

제품 홈페이지의 메인 페이지와 세부 페이지를 구분하는 기준이 어떻게 되나요?

A4. 메인 페이지란, 홈페이지 등에 접속하여 가장 먼저 노출되는 화면(첫 화면) 전체를 의미하며, 필수 심의 대상입니다.

세부 페이지란, 메인 페이지에서 클릭하여 다른 메뉴로 전환되는 페이지들을 말합니다(ex. 회사소개, 제품소개, 보도자료 등). 세부 페이지에 제품에 대한 광고 내용이 없이 허가된 제품명, 효능·효과, 용법·용량만을 광고하는 경우에는 심의받지 않아도 됩니다.

Q5

메타버스 공간 내 제약업체 홈페이지를 활용한 의약품 광고 가능 여부를 알고 싶습니다.

A5. 메타버스 공간을 활용한 제약업체 홈페이지 운영 방식에 대하여 구체적으로 명시되어 있지 않아 정확한 답변이 어려우나, 메타버스 공간을 활용한 제약업체의 홈페이지도 인터넷 매체이므로 ‘일반의약품’의 광고 수단으로 활용할 수 있을 것으로 판단되며 광고 시 약사법령을 준수하여야 합니다. (전문약품 일반 대중광고는 금지됨)

※ 관련법령 : 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」제78조(의약품 등의 광고범위 등)

8 기타

Q1

광고심의를 반드시 받아야 하는 광고는 어떤 광고인가요?

A1. 「의약품 등 안전에 관한 규칙」 제79조(광고심의 대상 등)에서 명시된 바와 같이, 신문(인터넷 신문), 잡지 등 정기간행물, TV, 라디오, 인터넷을 통한 광고는 필수심의 대상입니다.

Q2

가이드라인에서 예시하는 것보다 더 많은 광고 플랫폼들이 나오고 있는데 이 경우 감수 기준을 어떻게 두고 판단해야 하나요?

A2. 의약품의 광고매체 또는 수단은 신문, 방송, 인터넷, 의약품의 용기나 포장 등 뿐만 아니라 그와 유사한 매체 또는 수단을 모두 포함하므로, 스마트폰 사용의 일상화 등에 따라 의약품의 광고 및 마케팅 방법이 다양화 되고 있다 하더라도 광고를 하려는 경우 「약사법」 제68조 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표기] 등을 준수하여야 합니다.

※ 관련법령 : 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」제78조 및 [별표기].

Q3

의약품은 라이브커머스 방송을 통한 판매가 불가한가요?

A3. 「약사법」 제 44조, 제44조의2, 제50조에 따라 의약품은 약국 이외의 장소에서 판매될 수 없습니다. 이와 관련하여, '해외직구', '직구 유명템' 등 약국 이외의 판매처에서 의약품을 구매할 수 있는 것으로 오인되는 내용의 문구 역시 사용이 불가합니다.

Q4

의약품광고 및 전문의약품 정보제공 가이드라인 개정에 대한 timeline이 있나요?

A4. 식약처에서는 민원인 안내서에 대하여 주기적으로 개정 필요여부를 검토하고 있으며, 개정이 필요한 사항이 있는 경우 의약품관리과로 의견을 제출해주시기 바랍니다.

Q5

인터넷 배너광고와 같이 작은 사이즈의 광고(예: 300x300)에도 심의번호와 유의사항 문구를 표시해야 하나요?

A5. 네. 심의필번호는 총리령 제82조(심의 결과의 표시)에 따라 심의받은 광고물에 기재하여야 합니다. 경고문구는 우리협회 사전심의규정 제14조(광고의 제한 및 표시) 제2항에 따라 기재하여야 하며, 동 조 3항에서 불가피한 경우 경고문구를 표기하지 않을 수 있습니다. 다만, 경고문구 미표기 광고가 남발되지 않도록 광고제작시 충분한 검토 및 대안 마련을 위해 노력해 주시기 바랍니다.

Q6

백신의약품도 유튜브 등 SNS 홍보가 가능한가요?

A6. 네. 가능합니다. 참고로, 약사법 제68조에 따라 대중 광고가능한 의약품에 해당하는 경우에는 총리령 제78조 제2항의 매체에 광고할 수 있습니다.

Q7

일반의약품과 건강기능식품의 오프라인 행사는 어떻게 심의하나요?

A7. 오프라인 행사는 총리령 제79조에 해당하는 심의대상이 아니며, 광고집행시 변동 가능성이 높아 광고심의위원회에서도 오프라인 행사는 심의하지 않음을 알려드립니다. 아울러, 일반의약품과 건강기능식품을 동시에 광고하는 경우 소비자가 의약품을 건강기능식품으로 오인하거나, 반대로 건강기능식품을 의약품으로 오인할 수 있어 광고에 부적절함을 알려드리오니, 참고하시기 바랍니다.





KPBMA 한국제약바이오협회
Korea Pharmaceutical and Bio-Pharma Manufacturers Association

04

관련법규

I. 약사법	108
II. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	120
III. 표시·광고의 공정화에 관한 법률	126

I

약사법

약사법

[시행 2024. 7. 21.] [법률 제19897호, 2024. 1. 2., 일부개정]



식품의약품안전처(의약품관리과-광고, 표시 등 사후관리) 043-719-2666

제68조(과장광고 등의 금지)

- ① 의약품등의 명칭·제조방법·효능이나 성능에 관하여 거짓광고 또는 과장광고를 하지 못한다.
- ② 의약품등은 그 효능이나 성능에 관하여 의사·치과의사·한의사·수의사 또는 그 밖의 자가 보증한 것으로 오해할 염려가 있는 기사를 사용하지 못한다.
- ③ 의약품등은 그 효능이나 성능을 암시하는 기사·사진·도안, 그 밖의 암시적 방법을 사용하여 광고하지 못한다.
- ④ 의약품에 관하여 낙태를 암시하는 문서나 도안은 사용하지 못한다.
- ⑤ 제31조제2항부터 제4항까지 및 제9항 또는 제42조제1항에 따른 허가·변경허가를 받거나 신고·변경신고를 한 후가 아니면 의약품등의 명칭·제조 방법·효능이나 성능에 관하여 광고하지 못한다. <개정 2007. 10. 17., 2018. 12. 11.>
- ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의약품을 광고하여서는 아니 된다. 다만, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호부터 제12호까지의 감염병의 예방용 의약품을 광고하는 경우와 의학·약학에 관한 전문가 등을 대상으로 하는 의약전문매체에 광고하는 경우 등 총리령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2017. 10. 24.>
 1. 전문의약품
 2. 전문의약품과 제형, 투여 경로 및 단위제형당 주성분의 함량이 같은 일반의약품
 3. 원료의약품
- ⑦ 의약품등의 광고 방법과 그 밖에 필요한 사항은 총리령으로 정한다. <개정 2008. 2. 29., 2010. 1. 18., 2013. 3. 23., 2017. 10. 24.>

제68조의2(광고의 심의)

- ① 의약품 제조업자·품목허가를 받은 자 또는 수입자가 그 제조 또는 수입한 의약품을 광고하려는 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 식품의약품안전처장의 심의를 받아야 한다. <개정 2013. 3. 23.>
- ② 식품의약품안전처장은 제1항에 따른 의약품 광고심의에 관한 업무를 제67조에 따라 설립된 법인에 위탁할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>
- ③ 제1항에 따른 광고심의의 절차와 방법, 심의 결과에 대한 이의신청, 심의 내용의 변경과 심의 결과의 표시 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다. <개정 2011. 6. 7., 2013. 3. 23.>
[본조신설 2007. 10. 17.]

약사법 시행령

[시행 2024. 7. 12.] [대통령령 제34698호, 2024. 7. 11., 일부개정]



식품의약품안전처(의약품관리과-광고, 표시 등 사후관리) 043-719-2666

제32조의8(광고심의 업무의 위탁)

- 식품의약품안전처장은 법 제68조의2제2항에 따라 의약품 광고심의에 관한 업무를 법 제67조에 따라 설립된 사단법인 중 식품의약품안전처장이 지정·고시하는 사단법인에 위탁한다. <개정 2013. 3. 23.>
[본조신설 2008. 4. 10.]
[제32조의6에서 이동, 종전 제32조의8은 제32조의10으로 이동 <2023. 10. 17.>

의약품 등의 안전에 관한 규칙 (약칭: 의약품안전규칙)

[시행 2024. 7. 21.] [총리령 제1958호, 2024. 5. 21., 일부개정]



식품의약품안전처(의약품관리총괄과-광고/표시) 043-719-2666

제78조(의약품등의 광고 범위 등)

- ① 법 제68조제6항 각 호 외의 부분 단서에서 “총리령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2018. 4. 25.>

1. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호부터 제12호까지의 감염병의 예방용 의약품을 광고하는 경우
2. 의학·약학에 관한 전문가 등을 대상으로 하는 의학전문매체에 광고하는 경우
3. 의학·약학에 관한 전문가 등을 대상으로 하는 학술적 성격의 매체 또는 수단을 이용하여 광고하는 경우
- ② 법 제68조제7항에 따른 의약품등의 광고 매체 또는 수단은 다음 각 호와 같다. <개정 2018. 4. 25.>
 1. 신문·방송 또는 잡지
 2. 전단·팸플릿·전본 또는 입장권
 3. 인터넷 또는 컴퓨터통신
 4. 포스터·간판·네온사인·애드벌룬 또는 전광판
 5. 비디오물·음반·서적·간행물·영화 또는 연극
 6. 방문광고 또는 실연에 의한 광고
 7. 자기의 의약품등의 용기나 포장 또는 다른 상품의 용기나 포장(법 제56조부터 제58조까지 및 법 제65조에 따라 자기의 의약품등의 용기나 포장 등에 기재된 사항은 의약품등의 광고에 해당하지 아니한다)
 8. 그 밖에 제1호부터 제7호까지와 유사한 매체 또는 수단
- ③ 의약품등을 광고하는 경우에 준수하여야 할 사항은 별표 7과 같다.

제79조(광고심의 대상 등)

- ① 법 제68조의2제1항에 따라 의약품 제조업자, 품목허가를 받은 자 또는 수입자(이하 “광고신청인”이라 한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 매체 또는 수단을 이용하여 의약품 광고를 하려면 법 제68조의2제2항 및 영 제32조의5에 따라 의약품 광고심의를 관한 업무를 위탁받은 기관(이하 “광고심의기관”이라 한다)의 심의를 받아야 한다.
 1. 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호·제2호에 따른 신문·인터넷신문 및 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 정기간행물. 다만, 의학·약학에 관한 전문가 등을 대상으로 전문적인 내용을 전달하거나 학술적 성격을 지니고 있는 매체 또는 수단을 이용하여 광고하는 경우를 제외한다.
 2. 「방송법」 제2조제1호가목 및 나목에 따른 텔레비전방송과 라디오방송
 3. 「표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령」 제2조제2호에 따른 인터넷
 4. 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 매체 또는 수단
- ② 제1항에도 불구하고 광고신청인이 광고신청인의 상호, 허가 또는 신고한 제품명 및 의약품의 효능·

효과와 용법·용량만을 제1항제1호 본문에 따른 매체를 이용하여 광고하려는 경우에는 광고심의기관의 심의를 받지 아니하고 광고할 수 있다.

- ③ 제2항에 따라 광고신청인이 의약품 광고를 하려는 경우에는 그 사실을 미리 광고심의기관에 알려야 한다. 이 경우 광고심의기관은 해당 광고가 심의를 받을 필요가 있다고 인정되면 지체 없이 광고신청인에게 해당 광고의 심의를 받을 것을 알려야 한다.

제80조(광고심의 절차 등)

- ① 광고신청인은 별지 제62호서식의 의약품 광고사전심의 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 광고심의기관에 제출하여야 한다.
 1. 의약품 광고내용 1부
 2. 의약품 설명서 1부
- ② 제1항에 따른 신청을 받은 광고심의기관은 제83조에 따른 의약품광고심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)의 심의를 거쳐 해당 의약품에 대한 광고심의 결과를 확정된 후 신청일부터 10일 이내에 광고신청인에게 서면으로 알려야 한다. 다만, 부득이한 사유로 그 기간 내에 심의 결과를 통지할 수 없는 경우에는 광고신청인에게 지연 사유와 처리예정기간을 알려야 한다.
- ③ 신청인은 제2항에 따라 통지받은 심의 결과에 이의가 있는 경우에는 별지 제62호서식의 의약품 광고사전심의 이의신청서에 이의신청의 취지와 사유를 밝혀 심의 결과를 통지받은 날부터 10일 이내에 광고심의기관에 이의신청을 할 수 있다.
- ④ 제3항에 따라 이의신청을 받은 광고심의기관은 심의위원회의 심의를 다시 거쳐 이의신청을 받은 날부터 10일 이내에 신청인에게 그 이의신청에 대한 심의 결과를 서면으로 알려야 한다.
- ⑤ 제1항에 따른 신청을 하는 자는 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 수수료를 납부하여야 한다.

〈신설 2017. 12. 13.〉

[제목개정 2017. 12. 13.]

제81조(심의내용의 변경)

- ① 제80조에 따라 의약품의 심의를 받은 자가 심의받은 광고내용을 변경하여 광고하려면 그 변경 내용에 관하여 제80조에 따라 심의를 받아야 한다. 다만, 광고내용을 변경하지 아니하는 범위에서 자구(字句)를 수정하거나 삭제하여 광고하려는 경우에는 심의를 받지 아니하고 광고할 수 있다.
- ② 제1항 단서에 따라 광고하려는 자는 그 사실을 미리 광고심의기관에 알려야 한다. 이 경우 광고심의기관은 통보받은 내용이 광고내용을 변경한 것이라고 인정되면 지체 없이 해당 광고를 하려는 자에게 심의를 받을 것을 알려야 한다.

제82조(심의 결과의 표시)

광고신청인이 제80조와 제81조에 따라 심의받은 내용을 광고하려면 심의 받은 사실을 광고에 표시하여야 한다.

제83조(의약품광고심의위원회의 구성 및 운영 등)

- ① 광고심의기관은 의약품 광고를 심의하기 위하여 의약품광고심의위원회를 설치·운영하여야 한다.
- ② 심의위원회는 위원장 1명과 부위원장 2명을 포함하여 10명 이상 20명 이하의 위원으로 구성하되, 제3항제2호부터 제4호까지에 해당하는 자가 심의위원회 구성원의 과반수가 되어야 한다.
- ③ 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 광고심의기관의 장이 위촉하고, 위원장 및 부위원장은 심의위원회에서 호선(互選)한다.
 1. 광고심의기관의 회원사 소속 종사자
 2. 「소비자기본법」에 따른 소비자단체 또는 「비영리민간단체지원법」에 따른 민간단체의 장이 추천하는 사람
 3. 의약품 관련 학회·단체의 장이 추천한 사람
 4. 그 밖에 보건의료에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람
- ④ 위원의 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다. 다만, 제3항제1호에 따른 위원은 1회만 연임할 수 있다.
- ⑤ 광고심의기관의 장은 의약품 광고에 대한 심의 결과와 이의신청에 대한 심의 결과를 분기별로 분기가 끝난 후 20일 이내에 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에서 정한 사항 외에 심의위원회의 구성·운영 및 심의에 필요한 사항은 심의위원회의 의결을 거쳐 광고심의기관의 장이 정한다.

■ 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 7]

의약품등을 광고하는 경우에 준수하여야 할 사항 (제78조제3항 관련)

1. 공통사항

- 가. 의약품등이 오·남용되지 않도록 식품의약품안전처장이 정하는 사항을 표시할 것
- 나. 옥외광고를 하는 경우에는 제품명, 제조업소명, 효능·효과만을 표시할 것
- 다. 의사·치과의사·한의사·약사 또는 그 밖의 자가 특정 의약품등을 지정·공인·추천·지도 또는 사용하고 있다는 내용 등의 광고를 하지 말 것. 다만, 국민보건을 위하여 국가·지방자치단체 또는 공공단체가 특정 의약품등을 지정하여 사용하고 있는 사실을 광고하는 경우는 제외한다.

- 라. 외국제품을 국내제품으로 또는 국내제품을 외국제품으로 오인하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것
- 마. 불법적으로 외국 상표·상호를 사용하는 광고나 거짓으로 외국과의 기술제휴 등을 표현하는 광고를 하지 말 것

2. 의약품

- 가. 제품의 명칭·품질·제조방법·용법·용량·효능 또는 성능 등에 관하여 법 제31조 또는 법 제42조제1항에 따라 허가를 받거나 신고한 사항 외의 광고를 하지 말 것. 다만, 식품의약품안전처장이 인정하는 공정서 및 의약품집에 실려 있는 내용이나 의학적·약학적으로 공인된 범위의 임상결과 등 근거문헌을 인용하는 경우에는 그렇지 않다. 이 경우 인용한 문헌의 본뜻을 정확히 전달하여야 하며, 연구자의 성명·문헌명과 발표 연월일을 구체적으로 밝혀야 한다.
- 나. 사실과 다르거나, 부분적으로는 사실이더라도 전체적으로 보면 소비자가 오인할 우려가 있는 광고 또는 소비자를 속이거나 소비자가 속을 우려가 있는 광고를 하지 말 것
- 다. 효능이나 성능을 광고할 때에 사용 전후의 비교 등으로 그 사용결과를 표시 또는 암시하거나 적응 증상을 위협적인 표현으로 표시 또는 암시하는 광고를 하지 말 것
- 라. 현상품·사은품 등 경품류를 제공하는 방법으로 광고하지 말 것
- 마. 사실 여부와 관계없이 다른 제품을 비방하거나 비방하는 것으로 의심되는 광고를 하지 말 것
- 바. 사용자의 감사장(感謝狀) 또는 체험담을 이용하거나 구입·주문이 쇄도한다거나 그 밖에 이와 유사한 표현을 사용한 광고를 하지 말 것
- 사. 노래 가사에 제품명을 사용한 광고, 제품명을 계속해서 부르는 방법에 의한 광고 또는 저속하거나 혐오감을 주는 표현을 사용한 광고를 하지 말 것
- 아. 의약품을 오용하게 하거나 남용하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것
- 자. 효능·효과를 광고할 때에 "이를 확실히 보증한다"라는 내용 등의 광고 또는 "최고", "최상" 등의 절대적 표현을 사용한 광고를 하지 말 것
- 차. 부작용이 있는 의약품에 대해서는 그 부작용을 부정하는 표현 또는 부당하게 안전성을 강조하는 표현의 광고를 하지 말 것
- 카. 광고대상을 효능·효과와 무관하게 특정 대상자로 한정함으로써 해당 대상자에게 의약품을 오용하게 하거나 남용하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것
- 타. 의약품을 현상품·사은품 등 경품이나 무료로 제공하는 방법으로 광고하지 말 것
- 파. 의약품을 의약품이 아닌 것으로 오인하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것
- 하. 아동을 대상으로 하는 방송프로그램이나 아동용 잡지 등 인쇄물을 통하여 소아용 의약품에 대한

광고를 하지 말 것

- 거. 의약품의 효능·효과와 관련되는 병의 증상이나 수술장면을 위협적으로 표시하는 광고를 하지 말 것
- 너. 주성분이 아닌 성분의 효능·효과를 표시하는 광고를 하지 말 것
- 더. 멸종 위기에 놓인 야생 동·식물의 가공품임을 표현하거나 암시하는 광고를 하지 말 것
- 러. 대중광고가 금지된 품목을 특정 질병 등으로 나타내어 암시하는 광고를 하지 말 것

3. 의약외품

- 가. 자기 회사 또는 제품에 관한 광고 시 규모·인력·생산시설·수상경력·사업계획·사업실적 및 기술제휴 등에 관한 사항을 사실대로 광고할 것
- 나. 생산에 사용된 원재료나 성분에 관한 사항을 광고하는 경우에는 사실대로 하여야 하며, 소비자가 오인할 우려가 있는 광고를 하지 말 것
- 다. 품질·효능 등에 관하여 객관적으로 확인할 수 없거나 확인되지 않은 사항을 광고하지 말 것
- 라. 경쟁상품에 관한 비교표시는 사실대로 하여야 하며, 배타성을 띤 "최고" 또는 "최상" 등의 절대적 표현을 사용한 광고를 하지 말 것
- 마. 의약외품을 의약품 또는 의료기기로 오인하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것
- 바. 저속하거나 혐오감을 주는 표현을 사용한 광고를 하지 말 것

■ 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 8] <개정 2024. 5. 21.>

행정처분의 기준 (제95조 관련)

1. 일반기준

1. 동시에 둘 이상의 위반사항이 있는 경우에는 다음 각 목에 따라 처분한다.

가. 위반사항이 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 행정처분의 기준에 따르되, 그 행정처분의 기준이 업무정지인 경우에는 무거운 처분의 업무정지기간에 가벼운 처분의 업무정지기간별로 2분의 1까지 합산·가중하여 행정처분을 한다. 이 경우 그 최대기간은 12개월로 한다. 다만, 위반내용이 인과관계에 있어 같은 사안인 경우로서 둘 이상의 개별기준을 적용할 수 있을 때(시험기기 미비 및 시험 미 실시 등)에는 그 중 무거운 행정처분만 적용하고 합산·가중하여 처분하지 않는다.

나. 위반사항이 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 처분기준이 업무정지와 품목 업무정지인 경우 그 업무정지기간이 품목 업무정지기간보다 길거나 같은 경우에는 업무정지처분을 하고 그렇지 않은 경우에는 업무정지처분과 품목 업무정지처분을 병과(併科)한다.

2. 위반사항의 횟수에 따른 행정처분(가중처분)의 기준은 최근에 한 행정처분을 받은 후 1년(품질부적합은 2년, 법 제47조제2항을 위반한 경우는 5년) 이내에 다시 개별기준 같은 호 또는 같은 목의 위반행위를 하여 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기준의 적용일은 같은 호 또는 같은 목의 위반사항에 대하여 최근에 행정처분을 받은 날(업무정지처분을 갈음하여 과징금을 부과하는 경우에는 과징금부과처분을 받은 날)과 그 처분 후 다시 같은 호 또는 같은 목의 위반사항을 적발된 날을 기준으로 한다.
 - 2의2. 제2호에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(제2호에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
3. 행정처분을 하기 위한 절차가 진행되는 기간에 반복하여 같은 사항을 위반한 경우에는 그 위반횟수를 기준으로 그 중 무거운 처분기준에 나머지 행정처분기준의 2분의 1씩을 더하여 처분한다.
4. 행정처분의 기간이 소수점 이하로 산출되는 경우에는 소수점 이하를 버린다.
5. 같은 호 또는 같은 목의 위반사항의 횟수가 3차 이상인 경우에는 과징금 부과대상에서 제외한다.
6. 의약품등의 제조업자에 대한 행정처분의 기준 중 그 위반사항이 허가를 받거나 신고한 개별 품목에 대한 위반사항인 경우에는 해당 품목의 허가·신고 또는 해당 업무에 대하여, 허가를 받거나 신고한 전 품목에 대한 위반사항인 경우에는 제조업의 허가·신고 또는 해당 업무에 대하여, 허가를 받거나 신고한 품목의 제조소 중 개별 제조소에 대한 위반사항인 경우에는 해당 제조소에서 제조하는 품목에 대하여 행정처분을 한다.
7. 위탁제조판매업자에 대한 행정처분의 기준은 다음 각 목의 구분에 따라 의약품 제조업자에 대한 행정처분의 기준을 적용한다. 다만, 위탁제조판매업자에 대한 행정처분 기준을 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 제조업의 허가취소처분에 해당하는 경우에는 위탁제조판매업소폐쇄처분을 한다.
 - 나. 제조업의 업무정지처분에 해당하는 경우에는 그 기간 동안 위탁제조판매 업무정지처분을 한다.
 - 다. 제조업의 품목허가취소처분·품목업무정지처분에 해당하는 경우에는 위탁제조판매업의 품목 허가취소처분·품목업무정지처분을 한다.
 - 라. 위탁제조판매품목을 수탁받은 의약품 제조업자에 대한 행정처분기준은 II. 개별기준 제2호 자목의 수탁자의 기준을 적용한다.
8. 수입자에 대한 행정처분의 기준은 다음 각 목의 기준에 따라 의약품등의 제조업에 대한 행정처분의 기준을 적용한다. 다만, 수입자에 대한 행정처분의 기준을 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 제조업의 허가취소처분에 해당하는 경우에는 영업소 폐쇄처분을 한다.
 - 나. 제조업의 업무정지처분에 해당하는 경우에는 그 기간 동안 수입업의 업무정지처분을 한다.
 - 다. 제조품목의 허가취소처분에 해당하는 경우에는 해당 품목의 수입허가를 취소한다. 다만, 제57

조에 따라 수입품목 허가 또는 신고 대상에서 제외되는 품목의 경우에는 1년간 해당 품목의 수입을 금지한다.

라. 품목의 업무정지처분에 해당하는 경우에는 그 기간 동안 해당 품목의 수입을 금지한다.

9. 의약품 제조업자에 대하여 제10호 또는 II. 개별기준 제1호·제2호·제4호·제5호·제21호·제22호·제25호 및 제33호의 행정처분을 적용할 때 "업허가취소"는 "제조소폐쇄"로 보고, 제조판매품목 또는 수입품목 신고를 한 품목에 대하여 II. 개별기준 제2호·제5호·제25호·제38호·제39호 및 제42호의 행정처분을 적용할 때 "해당 품목 허가취소"는 "해당 품목 제조·수입·판매 또는 광고 업무정지 1년"으로 본다.

10. 업무정지기간에 정지된 업무를 수행한 경우에는 그 허가 또는 등록을 취소한다. 다만, 제조 업무정지 기간에 판매 목적이 아닌 품목 변경허가 자료 작성이나 공정 개선 등 연구·개발을 위한 제조 업무는 수행할 수 있다.

11. 의약품등의 제조업자 또는 수입자가 허가받거나 신고한 소재지에 해당 시설이 전혀 없는 경우에는 그 허가를 취소 또는 영업소를 폐쇄하거나 제9호를 준용한다.

12. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분을 감면할 수 있다.

가. 국민보건, 수요공급, 그 밖에 공익을 위하여 필요하다고 인정된 경우

나. 유효성분의 함량이 초과된 경우에 상용량(常用量), 최대용량 등을 고려하여 인체에 유해성이 없다고 인정된 경우

다. 유효성분의 함량이 미달되거나 순도시험에서 부적합판정을 받은 경우로서 유통 중 보관상태 불량 등으로 인하여 그 성분의 경시변화(經時變化)가 초래되었다고 인정된 경우

라. 비병원성 일반세균에 오염된 경우 인체에 직접적인 위해(危害)를 끼치지 않으며, 유통 중 보관상태 불량에 의한 오염으로 인정된 경우

마. 광고주의 의사와 관계없이 광고회사에서 무단 광고한 경우

바. 광고 사전심의를 거쳐 적합판정을 받아 광고된 내용 중 위반사항이 있는 경우

사. 의약품등을 제조하거나 수입하고 유통시키지는 않은 경우

아. 의약품등의 시험 결과 성질·상태, 내용량 및 실용량이 부적합판정을 받은 경우로서 부적합의 정도 등을 고려하여 안전성·유효성에 이상이 없다고 인정된 경우

자. 해당 위반사항에 관하여 검사로부터 기소유예처분을 받거나 법원으로부터 선고유예판결을 받은 경우(기소유예처분을 받은 경우에는 해당 처분기준의 2분의 1 범위에서, 선고유예판결을 받은 경우에는 해당 처분기준의 3분의 1 범위에서 감경하여 처분하되, II. 개별기준 제35호다목의 경우는 제외한다)

차. 「행정절차법」 제21조 및 제22조에 따른 처분의 사전 통지 및 청문 결과 당사자가 제출한 의견의 타당성이 인정되는 경우

- 카. 허가·등록 취소처분이 행정소송 등에 의하여 취소되어 업무정지처분을 하는 경우. 이 경우 업무정지기간을 6개월로 할 수 있다.
- 타. 의약품등의 제조업자 또는 수입자가 제50조·제89조·제90조에 따라 자진회수계획을 통보하고 그에 따라 회수한 후 결과를 보고한 경우
- 파. 임상시험의 중단이 대상자의 안전을 위협할 경우. 이 경우 임상시험 업무정지처분을 같음하여 대상자 모집 중지처분을 할 수 있다.
- 하. 의약품등의 제조업자·수입자가 「약사법」 제47조의3제2항 또는 이 규칙 제49조에 따른 보고를 보고기한이 지난 날부터 1개월 이내에 한 경우. 이 경우 해당 처분기준의 3분의 2 범위에서 감경하여 처분한다.
- 거. 법 제47조제2항 및 제3항을 위반하여 경제적 이익등을 제공하거나 제공되는 경제적 이익등을 받은 자가 위반행위가 발각되기 전에 수사기관 또는 감독청에 위반행위를 자진하여 신고하고, 관련된 조사·소송 등에서 진술·증언하거나 자료를 제공한 경우. 이 경우 해당 처분기준의 3분의 2 범위에서 감경하여 처분한다.
- 너. 의약품등 제조업자가 다음의 위반행위를 한 후 식품의약품안전처장 또는 지방청장에게 자진하여 신고한 경우(해당 위반행위로 인하여 법 제81조의2에 따른 과징금을 부과받거나 의약품등 제조업자에게 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우는 제외한다). 이 경우 해당 위반행위에 대한 처분기준의 3분의 2 범위에서 감경하여 처분할 수 있다.
 - 1) 법 제31조제9항을 위반하여 허가받은 사항 또는 신고한 사항을변경한 후에 변경허가를 받거나 변경신고를 한 경우
 - 2) 제48조 각 호의 준수사항을 위반한 경우(같은 조 제3호, 제4호, 제7호, 제12호 및 제14호부터 제21호까지의 준수사항을 위반한 경우는 제외한다)
- 더. 천재지변 등 부득이한 사유로 인하여 품목허가를 받은 자가 법 제68조의8 및 이 규칙 별표 4의3 제7호나목에 따른 보고를 그 기한 내에 하지 못한 경우
- 러. 위해성관리계획의 미이행으로 인한 정지처분이 환자의 안전을 위협하거나 치료를 저해하는 것으로 인정되는 경우

II. 개별기준

위반사항	근거 법조문	행정처분			
		1차	2차	3차	4차
43. 의약품등의 제조업자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우	법 제68조, 법 제68조의2				
가. 법 제68조제6항 및 이 규칙 제78조제1항을 위반하여 광고한 경우		해당 품목판매 업무정지 3개월	해당 품목판매 업무정지 6개월	해당 품목허가 취소	
나. 제79조 또는 제81조를 위반하여 심의를 받지 않고 광고한 경우		해당 품목판매 업무정지 2개월	해당 품목판매 업무정지 4개월	해당 품목판매 업무정지 6개월	해당 품목허가 취소
다. 별표 7 제2호가목 또는 너목을 위반하여 광고한 경우		해당 품목판매 업무정지 3개월	해당 품목판매 업무정지 6개월	해당 품목허가 취소	
라. 별표 7 제2호더목 또는 제3호다목을 위반하여 광고한 경우		해당 품목판매 업무정지 2개월	해당 품목판매 업무정지 4개월	해당 품목판매 업무정지 6개월	해당 품목허가 취소
마. 별표 7 제2호러목을 위반하여 광고한 경우		해당 품목판매 업무정지 1개월	해당 품목판매 업무정지 3개월	해당 품목판매 업무정지 6개월	해당 품목허가 취소
바. 별표 7 중 위 다목부터 마목까지 외의 규정을 위반하여 광고한 경우		해당 품목판매 업무정지 1개월	해당 품목판매 업무정지 2개월	해당 품목판매 업무정지 2개월	해당 품목광고 업무정지

의약품 등의 허가 등에 관한 수수료 규정

[시행 2023. 5. 30.] [식품의약품안전처고시 제2023-36호, 2023. 5. 30., 일부개정.]



식품의약품안전처(의약품정책과), 043-719-2635

제5조(의약품 광고심의 신청 수수료)

「약사법」제82조제2항에 따른 의약품 광고심의 신청 수수료는 별표 3과 같다.

[별표 3]

의약품 광고심의 신청 수수료 (제5조 관련)

종목	수수료
의약품 광고심의 신청	60,000원

II

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

[시행 2022. 7. 12.] [법률 제18744호, 2022. 1. 11., 타법개정]



질병관리청(예방접종기획과 - 예방접종) 043-719-8373, 8356

질병관리청(감염병진단관리총괄과 - 감염병 병원체 등) 043-719-7847

질병관리청(위기대응총괄과 - 감염병 위기관리대책 등) 043-719-9062

질병관리청(생물안전평가과 - 고위험병원체) 043-719-8044

질병관리청(감염병정책총괄과 - 감염병 기본계획 등 총괄) 043-719-7136, 7130

보건복지부(질병정책과-중앙감염병전문병원, 내성균 관리대책, 수출금지, 감염취약계층의 보호조치, 손실보상)
044-202-2505

제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2010. 1. 18., 2013. 3. 22., 2014. 3. 18., 2015. 7. 6., 2016. 12. 2., 2018. 3. 27., 2019. 12. 3., 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 12. 15., 2023. 6. 13., 2023. 8. 8.>

1. “감염병”이란 제1급감염병, 제2급감염병, 제3급감염병, 제4급감염병, 기생충감염병, 세계보건기구 감시 대상 감염병, 생물테러감염병, 성매개감염병, 인수(人獸)공통감염병 및 의료관련감염병을 말한다.
2. “제1급감염병”이란 생물테러감염병 또는 치명률이 높거나 집단 발생의 우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 신고하여야 하고, 음압격리와 같은 높은 수준의 격리가 필요한 감염병으로서 다음 각 목의 감염병을 말한다. 다만, 갑작스러운 국내 유입 또는 유행이 예견되어 긴급한 예방·관리가 필요하여 질병관리청장이 보건복지부장관과 협의하여 지정하는 감염병을 포함한다.

가. 에볼라바이러스병

나. 마버그열

다. 라싸열

라. 크리미안콩고출혈열

마. 남아메리카출혈열

바. 리프트밸리열

사. 두창

- 아. 페스트
 - 자. 탄저
 - 차. 보툴리눔독소증
 - 카. 야토병
 - 타. 신종감염병증후군
 - 파. 중증급성호흡기증후군(SARS)
 - 하. 중동호흡기증후군(MERS)
 - 거. 동물인플루엔자 인체감염증
 - 너. 신종인플루엔자
 - 더. 디프테리아
3. “제2급감염병”이란 전파가능성을 고려하여 발생 또는 유행 시 24시간 이내에 신고하여야 하고, 격리가 필요한 다음 각 목의 감염병을 말한다. 다만, 갑작스러운 국내 유입 또는 유행이 예견되어 긴급한 예방·관리가 필요하여 질병관리청장이 보건복지부장관과 협의하여 지정하는 감염병을 포함한다.
- 가. 결핵(結核)
 - 나. 수두(水痘)
 - 다. 홍역(紅疫)
 - 라. 콜레라
 - 마. 장티푸스
 - 바. 파라티푸스
 - 사. 세균성이질
 - 아. 장출혈성대장균감염증
 - 자. A형간염
 - 차. 백일해(百日咳)
 - 카. 유행성이하선염(流行性耳下腺炎)
 - 타. 풍진(風疹)
 - 파. 폴리오
 - 하. 수막구균 감염증
 - 거. b형헤모필루스인플루엔자
 - 너. 폐렴구균 감염증
 - 더. 한센병
 - 러. 성홍열

머. 반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증

버. 카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증

서. E형간염

4. “제3급감염병”이란 그 발생을 계속 감시할 필요가 있어 발생 또는 유행 시 24시간 이내에 신고하여야 하는 다음 각 목의 감염병을 말한다. 다만, 갑작스러운 국내 유입 또는 유행이 예견되어 긴급한 예방·관리가 필요하여 질병관리청장이 보건복지부장관과 협의하여 지정하는 감염병을 포함한다.

가. 파상풍(破傷風)

나. B형간염

다. 일본뇌염

라. C형간염

마. 말라리아

바. 레지오넬라증

사. 비브리오패혈증

아. 발진티푸스

자. 발진열(發疹熱)

차. 찰진무시증

카. 램토프라증

타. 브루셀라증

파. 공수병(恐水病)

하. 신증후군출혈열(腎症候群出血熱)

거. 후천성면역결핍증(AIDS)

너. 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)

더. 황열

러. 뎅기열

머. 큐열(Q熱)

버. 웨스트나일열

서. 라임병

어. 진드기매개뇌염

저. 유비저(類鼻疽)

처. 치쿤구니아열

커. 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)

터. 지카바이러스 감염증

퍼. 매독(梅毒)

5. “제4급감염병”이란 제1급감염병부터 제3급감염병까지의 감염병 외에 유행 여부를 조사하기 위하여 표본감시 활동이 필요한 다음 각 목의 감염병을 말한다. 다만, 질병관리청장이 지정하는 감염병을 포함한다.

가. 인플루엔자

나. 삭제 <2023. 8. 8.>

다. 회충증

라. 편충증

마. 요충증

바. 간흡충증

사. 폐흡충증

아. 장흡충증

자. 수족구병

차. 임질

카. 클라미디아감염증

타. 연성하감

파. 성기단순포진

하. 첨규콘딜롬

거. 반코마이신내성장알균(VRE) 감염증

네. 메티실린내성황색포도알균(MRSA) 감염증

더. 다제내성녹농균(MRPA) 감염증

러. 다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB) 감염증

머. 장관감염증

버. 급성호흡기감염증

서. 해외유입기생충감염증

어. 엔테로바이러스감염증

저. 사람유두종바이러스 감염증

6. “기생충감염병”이란 기생충에 감염되어 발생하는 감염병 중 질병관리청장이 고시하는 감염병을 말한다.

7. 삭제 <2018. 3. 27.>

8. “세계보건기구 감시대상 감염병”이란 세계보건기구가 국제공중보건의 비상사태에 대비하기 위하여 감시대상으로 정한 질환으로서 질병관리청장이 고시하는 감염병을 말한다.
9. “생물테러감염병”이란 고의 또는 테러 등을 목적으로 이용된 병원체에 의하여 발생한 감염병 중 질병관리청장이 고시하는 감염병을 말한다.
10. “성매개감염병”이란 성 접촉을 통하여 전파되는 감염병 중 질병관리청장이 고시하는 감염병을 말한다.
11. “인수공통감염병”이란 동물과 사람 간에 서로 전파되는 병원체에 의하여 발생하는 감염병 중 질병관리청장이 고시하는 감염병을 말한다.
12. “의료관련감염병”이란 환자나 임산부 등이 의료행위를 적용받는 과정에서 발생한 감염병으로서 감시활동이 필요하여 질병관리청장이 고시하는 감염병을 말한다.
13. “감염병환자”란 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단 기준에 따른 의사, 치과의사 또는 한의사의 진단이나 제16조의2에 따른 감염병병원체 확인기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람을 말한다.
14. “감염병의사환자”란 감염병병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람을 말한다.
15. “병원체보유자”란 임상적인 증상은 없으나 감염병병원체를 보유하고 있는 사람을 말한다.
- 15의2. “감염병의심자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.
 - 가. 감염병환자, 감염병의사환자 및 병원체보유자(이하 “감염병환자등”이라 한다)와 접촉하거나 접촉이 의심되는 사람(이하 “접촉자”라 한다)
 - 나. 「검역법」 제2조제7호 및 제8호에 따른 검역관리지역 또는 중점검역관리지역에 체류하거나 그 지역을 경유한 사람으로서 감염이 우려되는 사람
 - 다. 감염병병원체 등 위험요인에 노출되어 감염이 우려되는 사람
16. “감시”란 감염병 발생과 관련된 자료, 감염병병원체·매개체에 대한 자료를 체계적이고 지속적으로 수집, 분석 및 해석하고 그 결과를 제때에 필요한 사람에게 배포하여 감염병 예방 및 관리에 사용하도록 하는 일체의 과정을 말한다.
- 16의2. “표본감시”란 감염병 중 감염병환자의 발생빈도가 높아 전수조사가 어렵고 중증도가 비교적 낮은 감염병의 발생에 대하여 감시기관을 지정하여 정기적이고 지속적인 의과학적 감시를 실시하는 것을 말한다.
17. “역학조사”란 감염병환자등이 발생한 경우 감염병의 차단과 확산 방지 등을 위하여 감염병환자등의 발생 규모를 파악하고 감염원을 추적하는 등의 활동과 감염병 예방접종 후 이상반응 사례가 발생한 경우나 감염병 여부가 불분명하나 그 발병원인을 조사할 필요가 있는 사례가 발생한 경우 그 원인을 규명하기 위하여 하는 활동을 말한다.

18. “예방접종 후 이상반응”이란 예방접종 후 그 접종으로 인하여 발생할 수 있는 모든 증상 또는 질병으로서 해당 예방접종과 시간적 관련성이 있는 것을 말한다.
19. “고위험병원체”란 생물테러의 목적으로 이용되거나 사고 등에 의하여 외부에 유출될 경우 국민 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있는 감염병병원체로서 보건복지부령으로 정하는 것을 말한다.
20. “관리대상 해외 신종감염병”이란 기존 감염병의 변이 및 변종 또는 기존에 알려지지 아니한 새로운 병원체에 의해 발생하여 국제적으로 보건문제를 야기하고 국내 유입에 대비하여야 하는 감염병으로서 질병관리청장이 보건복지부장관과 협의하여 지정하는 것을 말한다.
21. “의료·방역 물품”이란 「약사법」 제2조에 따른 의약품·의약외품, 「의료기기법」 제2조에 따른 의료기기 등 의료 및 방역에 필요한 물품 및 장비로서 질병관리청장이 지정하는 것을 말한다.

III

표시·광고의 공정화에 관한 법률

표시·광고의 공정화에 관한 법률 (약칭: 표시광고법)

[시행 2021. 12. 30.] [법률 제17799호, 2020. 12. 29., 타법개정]



공정거래위원회(소비자정책총괄과) 044-200-4414

제1장 총칙 <개정 2011. 9. 15.>

제1조(목적)

이 법은 상품 또는 용역에 관한 표시·광고를 할 때 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 하는 부당한 표시·광고를 방지하고 소비자에게 바르고 유용한 정보의 제공을 촉진함으로써 공정한 거래질서를 확립하고 소비자를 보호함을 목적으로 한다.

[전문개정 2011. 9. 15.]

제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2020. 12. 29.>

1. “표시”란 사업자 또는 사업자단체(이하 “사업자등”이라 한다)가 상품 또는 용역(이하 “상품등”이라 한다)에 관한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항을 소비자에게 알리기 위하여 상품의 용기·포장(첨부물과 내용물을 포함한다), 사업장 등의 게시물 또는 상품권·회원권·분양권 등 상품등에 관한 권리를 나타내는 증서에 쓰거나 붙인 문자·도형과 상품의 특성을 나타내는 용기·포장을 말한다.
가. 자기 또는 다른 사업자등에 관한 사항
나. 자기 또는 다른 사업자등의 상품등의 내용, 거래 조건, 그 밖에 그 거래에 관한 사항
2. “광고”란 사업자등이 상품등에 관한 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항을 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신문·인터넷신문, 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 정기간행물, 「방송법」 제2조제1호에 따른 방송, 「전기통신기본법」 제2조제1호에 따른 전기통신, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 소비자에게 널리 알리거나 제시하는 것을 말한다.
3. “사업자”란 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 사업자를 말한다.
4. “사업자단체”란 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 사업자단체를 말한다.

5. “소비자”란 사업자등이 생산하거나 제공하는 상품등을 사용하거나 이용하는 자를 말한다.

[전문개정 2011. 9. 15.]

제2장 부당한 표시·광고 행위의 금지 등 <개정 2011. 9. 15.>

제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지)

① 사업자등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고 행위로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓·과장의 표시·광고
2. 기만적인 표시·광고
3. 부당하게 비교하는 표시·광고
4. 비방적인 표시·광고

② 제1항 각 호의 행위의 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2011. 9. 15.]

제4조(중요정보의 고시 및 통합광고)

① 공정거래위원회는 상품등이나 거래 분야의 성질에 비추어 소비자 보호 또는 공정한 거래질서 유지를 위하여 필요한 사항으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항인 경우에는 사업자등이 표시·광고에 포함하여야 하는 사항(이하 “중요정보”라 한다)과 표시·광고의 방법을 고시(인터넷 게재를 포함한다. 이하 같다)할 수 있다. 다만, 다른 법령에서 표시·광고를 하도록 한 사항은 제외한다.

1. 표시·광고를 하지 아니하여 소비자 피해가 자주 발생하는 사항
2. 제2장 표시·광고를 하지 아니하면 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우가 생길 우려가 있는 사항
 - 가. 소비자가 상품등의 중대한 결함이나 기능상의 한계 등을 정확히 알지 못하여 구매 선택을 하는 데에 결정적인 영향을 미치게 되는 경우
 - 나. 제2장 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해(危害)를 끼칠 가능성이 있는 경우
 - 다. 제2장 그 밖에 소비자의 합리적인 선택을 현저히 그르칠 가능성이 있거나 공정한 거래질서를 현저히 해치는 경우

② 제2장 공정거래위원회는 제1항에 따라 고시를 하려면 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다. 이 경우 필요하다고 인정하면 공청회를 개최하여 사업자단체, 「소비자기본법」 제29조에 따라 등록한 소비자단체(이하 “소비자단체”라 한다), 그 밖의 이해관계인 등의 의견을 들을 수 있다.

③ 제2장 공정거래위원회는 중요정보를 고시할 때 소비자, 사업자등 이해관계인에게 종합적인 정보를 제공하기 위하여 다른 법령에서 표시·광고를 하도록 한 사항과 표시·광고를 제한하거나 금지하고

있는 사항을 통합하여 공고(이하 이 조에서 “통합공고”라 한다)할 수 있다.

- ④ 관계 행정기관의 장은 통합공고 사항에 관한 법령이 제정되거나 개정된 경우에는 그 사항이 통합공고될 수 있도록 그 법령의 시행일 전에 공정거래위원회에 통보하여야 한다.
- ⑤ 사업자등은 표시·광고 행위를 하는 경우에는 제1항에 따라 고시된 중요정보를 표시·광고하여야 한다.

[전문개정 2011. 9. 15.]

제4조의2 삭제 <2010. 3. 22.>

제5조(표시·광고 내용의 실증 등)

- ① 사업자등은 자기가 한 표시·광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여는 실증(實證)할 수 있어야 한다.
- ② 공정거래위원회는 사업자등이 제3조제1항을 위반할 우려가 있어 제1항에 따른 실증이 필요하다고 인정하는 경우에는 그 내용을 구체적으로 밝혀 해당 사업자등에게 관련 자료를 제출하도록 요청할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 실증자료 제출을 요청받은 사업자등은 요청받은 날부터 15일 이내에 그 실증자료를 공정거래위원회에 제출하여야 한다. 다만, 공정거래위원회는 정당한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 그 제출기간을 연장할 수 있다.
- ④ 공정거래위원회는 상품등에 관하여 소비자가 잘못 아는 것을 방지하거나 공정한 거래질서를 유지하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제3항에 따라 사업자등이 제출한 실증자료를 갖추어 두고 일반이 열람할 수 있게 하거나 그 밖의 적절한 방법으로 이를 공개할 수 있다. 다만, 그 자료가 사업자등의 영업상 비밀에 해당하여 공개하면 사업자등의 영업활동을 침해할 우려가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 공정거래위원회는 사업자등이 제2항에 따라 실증자료의 제출을 요구받고도 제3항에 따른 제출기간 내에 이를 제출하지 아니한 채 계속하여 표시·광고를 하는 경우에는 실증자료를 제출할 때까지 그 표시·광고 행위의 중지를 명할 수 있다.

[전문개정 2011. 9. 15.]

제6조(사업자단체의 표시·광고 제한행위의 금지)

- ① 사업자단체는 법령에 따르지 아니하고는 그 사업자단체에 가입한 사업자에 대하여 표시·광고를 제한하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 공정거래위원회가 소비자의 이익을 보호하거나 공정한 거래질서를 유지하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 공정거래위원회는 제1항 단서에 따라 사업자단체의 표시·광고 제한행위를 인정하려는 경우에는 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다.

③ 공정거래위원회는 사업자단체가 제1항 본문을 위반하는 행위를 하는 경우에는 다음 각 호의 조치를 명할 수 있다.

1. 해당 위반행위의 중지
2. 해당 위반행위를 정한 정관·규약 등의 변경
3. 그 밖에 위반행위의 시정을 위하여 필요한 조치

[전문개정 2011. 9. 15.]

제7조(시정조치)

① 공정거래위원회는 사업자등이 제3조제1항을 위반하여 부당한 표시·광고 행위를 하는 경우에는 그 사업자등에 대하여 그 시정을 위한 다음 각 호의 조치를 명할 수 있다.

1. 해당 위반행위의 중지
2. 시정명령을 받은 사실의 공표
3. 정정광고
4. 그 밖에 위반행위의 시정을 위하여 필요한 조치

② 제1항제2호 및 제3호에 따른 시정명령을 받은 사실의 공표 및 정정광고에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2011. 9. 15.]

제7조의2(동의의결)

① 공정거래위원회의 조사나 심의를 받고 있는 사업자등(이하 이 조부터 제7조의5까지의 규정에서 “신청인”이라 한다)은 해당 조사나 심의의 대상이 되는 행위(이하 이 조부터 제7조의5까지의 규정에서 “해당 행위”라 한다)로 인한 소비자 오인상태의 자발적 해소 등 거래질서의 개선, 소비자 피해구제 등을 위하여 제3항에 따른 동의의결을 하여 줄 것을 공정거래위원회에 신청할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 공정거래위원회는 동의의결을 하지 아니하고 이 법에 따른 심의 절차를 진행하여야 한다. <개정 2020. 12. 29.>

1. 제16조제3항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제129조제2항에 따른 고발요건에 해당하는 경우
2. 동의의결이 있기 전 신청인이 신청을 취소하는 경우
- ② 신청인이 제1항에 따른 신청을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 기재한 서면으로 하여야 한다.
 1. 해당 행위를 특정할 수 있는 사실관계
 2. 해당 행위의 중지, 소비자 오인상태의 해소 등 거래질서의 적극적 개선을 위하여 필요한 시정방안
 3. 소비자, 다른 사업자등의 피해를 구제하거나 예방하기 위하여 필요한 시정방안

③ 공정거래위원회는 해당 행위의 사실관계에 대한 조사를 마친 후 제2항제2호 및 제3호에 따른 시정방안(이하 “시정방안”이라 한다)이 다음 각 호의 요건을 모두 충족한다고 판단되는 경우에는 해당 행위 관련 심의 절차를 중단하고 시정방안과 같은 취지의 의결(이하 “동의의결”이라 한다)을 할 수 있다. 이 경우 신청인과의 협의를 거쳐 시정방안을 수정할 수 있다.

1. 해당 행위가 이 법을 위반한 것으로 판단될 경우에 예상되는 시정조치, 그 밖의 제재와 균형을 이룰 것
2. 공정하고 자유로운 거래질서를 회복시키거나 소비자, 다른 사업자등을 보호하기에 적절하다고 인정될 것

④ 공정거래위원회의 동의의결은 해당 행위가 이 법에 위반된다고 인정한 것을 의미하지 아니하며, 누구든지 신청인이 동의의결을 받은 사실을 들어 해당 행위가 이 법에 위반된다고 주장할 수 없다.

⑤ 동의의결의 절차 및 취소에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제90조 및 제91조를 준용한다. 이 경우 같은 법 제90조제3항 단서 중 “제124조부터 제127조까지의 규정”은 “이 법 제17조 및 제18조의 규정”으로 본다. <신설 2023. 2. 14.>

[본조신설 2014. 1. 28.]

제7조의3 삭제 <2023. 2. 14.>

제7조의4 삭제 <2023. 2. 14.>

제7조의5(이행강제금 등)

- ① 공정거래위원회는 정당한 이유 없이 상당한 기한 내에 동의의결을 이행하지 아니한 자에게 동의의결이 이행되거나 취소되기 전까지 1일당 200만원 이하의 이행강제금을 부과할 수 있다.
- ② 이행강제금의 부과·납부·징수 및 환급 등에 대하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제16조 제2항 및 제3항을 준용한다. <개정 2020. 12. 29.>

[본조신설 2014. 1. 28.]

제8조(임시중지명령)

- ① 공정거래위원회는 표시·광고 행위가 다음 각 호 모두에 해당하는 경우에는 사업자등에 대하여 그 표시·광고 행위를 일시 중지할 것을 명할 수 있다.
 1. 표시·광고 행위가 제3조제1항을 위반한다고 명백하게 의심되는 경우
 2. 그 표시·광고 행위로 인하여 소비자나 경쟁사업자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있어 이를 예방하기 위하여 긴급히 필요하다고 인정되는 경우
- ② 소비자단체나 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관·단체는 사업자등의 표시·광고 행위가 제1항 각 호

모두에 해당한다고 인정할 때에는 서면(전자문서를 포함한다)으로 공정거래위원회에 그 표시·광고 행위의 일시 중지를 명하도록 요청할 수 있다.

- ③ 제1항에 따른 명령에 불복하는 자는 그 명령을 받은 날부터 7일 이내에 공정거래위원회에 이의를 제기할 수 있다.
- ④ 공정거래위원회는 제1항에 따른 명령을 받은 자가 제3항에 따라 이의를 제기하였을 때에는 지체 없이 서울고등법원에 그 사실을 통보하여야 하며, 통보를 받은 서울고등법원은 「비송사건절차법」에 따라 재판을 한다.
- ⑤ 제4항에 따른 재판을 할 때에는 「비송사건절차법」 제15조를 적용하지 아니한다.

[전문개정 2011. 9. 15.]

제9조(과징금)

- ① 공정거래위원회는 제3조제1항을 위반하여 표시·광고 행위를 한 사업자등에 대하여는 대통령령으로 정하는 매출액(대통령령으로 정하는 사업자의 경우에는 영업수익을 말한다. 이하 같다)에 100분의 2를 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 그 위반행위를 한 자가 매출액이 없거나 매출액을 산정하기 곤란한 경우로서 대통령령으로 정하는 사업자등인 경우에는 5억원을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.
- ② 공정거래위원회는 제6조제1항 본문을 위반하여 사업자의 표시·광고 행위를 제한하는 행위를 한 사업자단체에 대하여는 5억원의 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.
- ③ 공정거래위원회는 제1항이나 제2항에 따라 과징금을 부과하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
 - 1. 위반행위의 내용 및 정도
 - 2. 위반행위의 기간 및 횟수
 - 3. 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모
 - 4. 사업자등이 소비자의 피해를 예방하거나 보상하기 위하여 기울인 노력의 정도
- ④ 제3조제1항을 위반한 사업자인 법인이 합병을 하는 경우 그 법인이 한 위반행위는 합병 후 존속하는 법인이나 합병으로 설립된 법인이 한 행위로 보아 과징금을 부과·징수한다.
- ⑤ 제1항이나 제2항에 따른 과징금의 부과기준은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2011. 9. 15.]

제3장 손해배상 <개정 2011. 9. 15.>

제10조(손해배상책임)

- ① 사업자등은 제3조제1항을 위반하여 부당한 표시·광고 행위를 함으로써 피해를 입은 자가 있는 경우

에는 그 피해자에 대하여 손해배상의 책임을 진다.

- ② 제1항에 따라 손해배상의 책임을 지는 사업자등은 고의 또는 과실이 없음을 들어 그 피해자에 대한 책임을 면할 수 없다.

[전문개정 2011. 9. 15.]

제11조(손해액의 인정)

제3조제1항을 위반한 행위로 인하여 손해가 발생된 사실은 인정되나 그 손해액을 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

[전문개정 2013. 8. 13.]

제4장 보칙 <개정 2011. 9. 15.>

제12조(비밀엄수의 의무)

이 법에 따른 직무에 종사하거나 종사하였던 공정거래위원회의 위원, 공무원, 제16조의2에 따라 위반행위의 조사에 참여한 「소비자기본법」 제33조에 따른 한국소비자원(이하 “한국소비자원”이라 한다)의 임직원 또는 그 직(職)에 있었던 사람은 직무상 알게 된 사업자등의 비밀을 누설하거나 이 법 시행을 위한 목적 외의 용도로 이용하여서는 아니 된다. <개정 2013. 8. 13.>

[전문개정 2011. 9. 15.]

제13조(표시·광고의 제한 등과 관련된 법령 제정 등의 협의)

관계 행정기관의 장은 사업자등에게 표시·광고를 금지 또는 제한하거나 표시·광고하도록 의무를 부과하는 것을 내용으로 하는 법령을 제정하거나 개정할 때에는 미리 공정거래위원회와 협의하여야 한다.

[전문개정 2011. 9. 15.]

제14조(표시·광고의 자율규약)

- ① 사업자등은 제3조제1항을 위반하는 행위를 방지하기 위하여 자율적으로 표시·광고에 관한 규약이나 기준 등(이하 “자율규약”이라 한다)을 정할 수 있다.
- ② 자율규약은 제3조제1항을 위반하는 행위를 방지하기에 적합하여야 하며, 정당한 사유 없이 사업자등의 표시·광고 또는 소비자에 대한 정보 제공을 제한하여서는 아니 된다.
- ③ 사업자등은 공정거래위원회에 자율규약이 제3조제1항을 위반하는지에 대한 심사를 요청할 수 있다.
- ④ 공정거래위원회는 제3항에 따른 자율규약의 심사를 요청받은 경우에는 요청을 받은 날부터 60일 이내에 심사 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.

⑤ 공정거래위원회는 자율규약이 제2항을 위반한 경우에는 사업자등에게 그 시정을 명할 수 있다.

[전문개정 2011. 9. 15.]

제14조의2(표시·광고의 자율심의기구등)

- ① 사업자등의 표시·광고가 제3조제1항 또는 자율규약에 위반되는지 등을 심의(그 명칭에 관계없이 표시·광고가 법령 또는 자율규약에 위반되는지를 판단하는 행위를 말한다. 이하 같다)하는 등 부당한 표시·광고를 방지하기 위한 조직(이하 “자율심의기구등”이라 한다)을 운영하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공정거래위원회에 신고할 수 있다.
- ② 자율심의기구등은 표시·광고를 심의할 때에 제3조제1항이나 자율규약에 따라 판단하여야 하며, 정당한 사유 없이 사업자등의 표시·광고 또는 소비자에 대한 정보 제공을 제한하여서는 아니 된다.
- ③ 공정거래위원회는 자율심의기구등에 심의 내용이나 처리 결과 등에 관한 자료를 요청할 수 있다.
- ④ 공정거래위원회는 자율심의기구등의 심의 내용이나 처리 결과 등이 제2항을 위반한 경우에는 그 시정을 요구할 수 있으며, 자율심의기구등은 특별한 사유가 없으면 시정 요구에 따라야 한다.
- ⑤ 공정거래위원회는 표시·광고가 자율심의기구등의 심의 대상에 해당되는 것으로 판단하는 경우에는 자율심의기구등에 그 표시·광고의 심의를 요청할 수 있다.
- ⑥ 공정거래위원회는 자율심의기구등이 제5항에 따라 공정거래위원회가 요청한 심의 대상 표시·광고를 심의하여 처리한 결과에 따라 사업자가 부당한 표시·광고 행위를 시정한 경우에는 제7조에 따른 시정조치명령을 하지 아니한다. 다만, 사업자가 자율심의기구등이 심의하여 처리한 결과에 따라 시정한 경우라도 이 법을 위반하는 행위를 반복하는 등 자율심의기구등의 시정만으로는 소비자나 경쟁사업자의 피해를 방지하기 곤란하다고 판단하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑦ 공정거래위원회는 제1항에 따라 신고한 자율심의기구등(제6조제1항 단서에 따라 공정거래위원회가 인정하는 사업자단체의 자율심의기구 및 다른 법령에 따라 심의를 위임받은 심의기구를 포함한다)이 제5항에 따라 공정거래위원회가 요청한 심의를 한 경우에는 예산의 범위에서 그 경비를 보조할 수 있다.

[전문개정 2011. 9. 15.]

제15조(관계 행정기관 등의 장의 협조)

- ① 공정거래위원회는 이 법을 시행하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 관계 행정기관 또는 그 밖의 기관·단체의 장의 의견을 들을 수 있다.
- ② 공정거래위원회는 이 법을 시행하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 관계 행정기관 또는 그 밖의 기관·단체의 장에게 필요한 조사를 의뢰하거나 필요한 자료를 요청할 수 있다.
- ③ 공정거래위원회는 제6조제3항 또는 제7조제1항에 따른 명령의 이행을 확보하기 위하여 필요하다고

인정할 때에는 관계 행정기관 또는 그 밖의 기관·단체의 장에게 필요한 협조를 요청할 수 있다.

- ④ 공정거래위원회는 금융·보험 사업자등이 제3조제1항을 위반하였다고 인정하여 직권으로 조사할 사유가 있는 경우에는 이를 조사하지 아니하고 금융위원회에 통보하여 금융위원회에서 처리하도록 하여야 한다.
- ⑤ 제4항에 따른 통보를 받은 금융위원회는 금융·보험 관계 법령에서 정하는 바에 따라 이를 성실히 처리하여 그 결과를 공정거래위원회에 통보하여야 한다.

[전문개정 2011. 9. 15.]

제16조(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」의 준용)

- ① 이 법에 따른 공정거래위원회의 심의·의결에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제59조, 제64조부터 제68조까지 및 제93조를 준용하며, 이 법에 따른 공정거래위원회의 처분(제8조제1항에 따른 임시중지명령은 제외한다)에 대한 이의신청, 소의 제기, 불복의 소의 전속관할 및 사건 처리에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제96조, 제97조, 제99조부터 제101조까지의 규정을 준용한다. <개정 2014. 1. 28., 2020. 12. 29.>
- ② 이 법을 위반하는 행위에 대한 인지·신고 등에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제80조를 준용하며, 이 법에 따른 공정거래위원회의 조사, 의견청취 및 시정권고 등에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제81조제1항·제2항·제3항·제6항·제9항, 제84조, 제85조 및 제88조를 준용한다. <개정 2013. 8. 13., 2020. 12. 29.>
- ③ 이 법에 따른 과징금의 납부기한 연장 및 분할납부, 과징금의 연대납부의무, 과징금 징수 및 체납처분과 과징금 환급가산금에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제103조부터 제106조까지의 규정을 준용하며, 이 법 제17조에 따른 죄의 고발에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제129조를 준용한다. <개정 2020. 12. 29.>

[전문개정 2011. 9. 15.]

제16조(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」의 준용)

- ① 이 법에 따른 공정거래위원회의 심의·의결에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제59조, 제64조부터 제68조까지 및 제93조를 준용하며, 이 법에 따른 공정거래위원회의 처분(제8조제1항에 따른 임시중지명령은 제외한다)에 대한 이의신청, 소의 제기, 불복의 소의 전속관할 및 사건 처리에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제96조, 제97조, 제98조의2 및 제99조부터 제101조까지를 준용한다. <개정 2014. 1. 28., 2020. 12. 29., 2024. 2. 6.>
- ② 이 법을 위반하는 행위에 대한 인지·신고 등에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제80조를 준용하며, 이 법에 따른 공정거래위원회의 조사, 의견청취 및 시정권고 등에 관하여는 「독점규

제 및 공정거래에 관한 법률」 제81조제1항·제2항·제3항·제6항·제9항, 제84조, 제85조 및 제88조를 준용한다. <개정 2013. 8. 13., 2020. 12. 29.>

- ③ 이 법에 따른 과징금의 납부기한 연장 및 분할납부, 과징금의 연대납부의무, 과징금 징수 및 체납처분과 과징금 환급가산금에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제103조부터 제106조까지의 규정을 준용하며, 이 법 제17조에 따른 죄의 고발에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제129조를 준용한다. <개정 2020. 12. 29.>

[전문개정 2011. 9. 15.]

[시행일: 2024. 8. 7.] 제16조

제16조의2(위반행위의 조사)

- ① 공정거래위원회는 제16조제2항에 따른 조사를 하기 위하여 필요하다고 판단되는 경우 한국소비자원과 합동으로 조사반을 구성할 수 있다. 이 경우 조사반의 구성과 조사에 관한 구체적 방법과 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ② 공정거래위원회는 제1항의 조사활동에 참여하는 한국소비자원의 임직원에게 예산의 범위에서 수당이나 여비를 지급할 수 있다.
- ③ 제1항에 따라 해당 업무를 담당하는 한국소비자원의 임직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

[본조신설 2013. 8. 13.]

제5장 벌칙 <개정 2011. 9. 15.>

제17조(벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 1억5천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제3조제1항을 위반하여 부당한 표시·광고 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 하게 한 사업자등
2. 제6조제3항 또는 제7조제1항에 따른 명령에 따르지 아니한 자

[전문개정 2011. 9. 15.]

제18조(벌칙)

제12조를 위반하여 직무상 알게 된 사업자등의 비밀을 누설하거나 이 법 시행을 위한 목적 외의 용도로 이용한 사람은 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2017. 11. 28.>

[전문개정 2011. 9. 15.]

제19조(양벌규정)

법인(법인격 없는 단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제17조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2010. 3. 22.]

제20조(과태료)

- ① 제16조제2항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제81조제2항 및 제3항에 따른 조사를 거부·방해 또는 기피한 경우 사업자등에게는 2억원 이하의 과태료를 부과하고, 법인 또는 사업자단체의 임원이나 종업원 또는 그 밖의 이해관계인에게는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다. <신설 2018. 6. 12., 2020. 12. 29.>
- ② 사업자등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1억원 이하의 과태료를 부과하고, 법인 또는 사업자단체의 임원이나 종업원 또는 그 밖의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2018. 6. 12., 2020. 12. 29.>
 1. 제4조제5항을 위반하여 고시된 중요정보를 표시·광고하지 아니한 경우
 2. 제5조제3항을 위반하여 실증자료를 제출하지 아니한 경우
 3. 제5조제5항을 위반하여 표시·광고 행위를 중지하지 아니한 경우
 4. 제8조제1항을 위반하여 임시중지명령에 따르지 아니한 경우
5. 삭제 <2018. 6. 12.>
6. 제16조제2항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제81조제1항제1호를 위반하여 정당한 사유 없이 출석하지 아니한 경우
7. 제16조제2항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제81조제1항제3호 또는 같은 조 제6항에 따른 보고 또는 필요한 자료나 물건의 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 보고하거나 거짓 자료·물건을 제출한 경우
8. 삭제 <2018. 6. 12.>
- ③ 제14조제5항에 따른 시정명령에 따르지 아니한 경우 사업자등에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과하고, 법인 또는 사업자단체의 임원이나 종업원 또는 그 밖의 이해관계인에게는 3백만원 이하의 과태료를 부과한다. <신설 2018. 6. 12.>
- ④ 제16조제1항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제66조에 따른 질서유지명령에 따르지 아니한 자에게는 100만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2018. 6. 12., 2020. 12. 29.>

- ⑤ 제1항부터 제4항까지에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공정거래위원회가 부과·징수한다. <개정 2018. 6. 12.>

[전문개정 2011. 9. 15.]

부칙 <제5814호, 1999. 2. 5.>

제1조 (시행일)

이 법은 1999년 7월 1일부터 시행한다.

제2조 (시정조치·과징금 및 벌칙에 관한 경과조치)

이 법 시행전의 종전의 독점규제및공정거래에관한법률 제23조제1항제6호 및 제26조제1항제5호의 규정에 위반한 행위에 대한 시정조치·과징금 및 벌칙의 적용에 있어서는 종전의 규정에 의한다.

제3조 (공정경쟁규약에 관한 경과조치)

이 법 시행당시 종전의 독점규제및공정거래에관한법률 제23조제4항 및 제5항의 규정에 의하여 공정거래위원회의 심사를 받은 표시·광고에 관한 공정경쟁규약은 제14조의 규정에 의하여 심사를 받은 표시·광고의 자율규약으로 본다.

제4조 (다른 법률의 개정)

- ① 독점규제및공정거래에관한법률중 다음과 같이 개정한다.

제23조제1항제6호를 삭제하며, 동조제4항중 “부당한 고객의 유인과 허위 또는 소비자를 기만하거나 오인시킬 우려가 있는 표시·광고를”를 “부당한 고객유인을”로 한다.

제24조중 “계약조항의 삭제, 정정광고”를 “계약조항의 삭제”로 한다.

제26조제1항제5호를 삭제한다.

제27조중 “행위의 중지, 정정광고”를 “행위의 중지”로 한다.

- ② 부정경쟁방지법중 다음과 같이 개정한다.

제15조중 “독점규제및공정거래에관한법률”을 “독점규제및공정거래에관한법률, 표시·광고의공정화에 관한법률”로 한다.

제5조 (다른 법령과의 관계)

이 법 시행당시 다른 법령에서 종전의 독점규제및공정거래에관한법률 또는 그 규정을 인용하고 있는 경우 이 법중 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 종전의 규정에 갈음하여 이 법 또는 이 법의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

부칙 <제7315호, 2004. 12. 31.> (독점규제및공정거래에관한법률)

제1조 (시행일)

이 법은 2005년 4월 1일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조

내지 제9조 생략

제10조 (다른 법률의 개정)

① 및 ② 생략

③ 표시·광고의공정화에관한법률중 다음과 같이 개정한다.

제16조제3항중 “제55조의5”를 “제55조의6”으로 한다.

④ 및 ⑤ 생략

부칙 <제7794호, 2005. 12. 29.>

① (시행일) 이 법은 공포 후 3월이 경과한 날부터 시행한다.

② (실증자료 제출기간 등에 관한 적용례) 제5조제3항 및 제5항의 개정규정은 이 법 시행 후 사업자등이 최초로 행한 표시·광고부터 적용한다.

부칙 <제7988호, 2006. 9. 27.> (소비자기본법)

제1조 (시행일)

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조

내지 제11조 생략

제12조 (다른 법률의 개정)

① 내지 ⑨ 생략

⑩ 표시·광고의 공정화에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제2항 중 “소비자보호법 제19조제1항의 규정에 의하여 등록된 소비자단체”를 “「소비자기본법」 제29조의 규정에 따라 등록한 소비자단체”로 한다.

⑪ 및 ⑫ 생략

제13조

생략

부칙 <제8852호, 2008. 2. 29.> (정부조직법)**제1조(시행일)**

이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, …<생략>…, 부칙 제6조에 따라 개정되는 법률 중 이 법의 시행 전에 공포되었으나 시행일이 도래하지 아니한 법률을 개정한 부분은 각각 해당 법률의 시행일부터 시행한다.

제2조

부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법률의 개정)

① 부터 <752> 까지 생략

<753> 표시·광고의 공정화에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제4항 및 제5항 중 “금융감독위원회”를 “금융위원회”로 한다.

<754> 부터 <760> 까지 생략

제7조 생략**부칙 <제8863호, 2008. 2. 29.> (금융위원회의 설치 등에 관한 법률)****제1조(시행일)**

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조

부터 제4조까지 생략

제5조(다른 법률의 개정)

① 부터 <51> 까지 생략

<52> 표시·광고의 공정화에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제4항·제5항 중 “금융감독위원회”를 각각 “금융위원회”로 한다.

<53> 부터 <85> 까지 생략

부칙 <제9785호, 2009. 7. 31.> (신문 등의 진흥에 관한 법률)

제1조(시행일)

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조

부터 제7조까지 생략

제8조(다른 법률의 개정)

① 부터 ⑬ 까지 생략

⑭ 표시·광고의 공정화에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2호 중 “「신문 등의 자유와 기능보장에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 의한 정기간행물, 동 조제5호의 규정에 의한 인터넷신문”을 “「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신문·인터넷신문, 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조에 따른 정기간행물”로 한다.

제9조

생략

부칙 <제10167호, 2010. 3. 22.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제11050호, 2011. 9. 15.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제12096호, 2013. 8. 13.>

제1조(시행일)

이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제12조 및 제16조의2의 개정규정은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(손해배상청구권에 관한 경과조치)

이 법 시행 전의 표시·광고 행위에 대하여 손해배상청구권의 규정을 적용할 때에는 제11조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

부칙 <제12380호, 2014. 1. 28.>

이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

부칙 <제15142호, 2017. 11. 28.>

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

부칙 <제15699호, 2018. 6. 12.>

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령 (약칭: 표시광고법 시행령)

[시행 2024. 1. 2.] [대통령령 제34096호, 2024. 1. 2., 일부개정]



공정거래위원회(소비자정책총괄과) 044-200-441

제1조(목적)

이 영은 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

[전문개정 2012. 9. 5.]

제2조(광고의 방법)

「표시·광고의 공정화에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제2호에서 “대통령령으로 정하는 방법”이란 다음 각 호의 매체 또는 수단을 이용하는 것을 말한다.

1. 전단·팸플릿·견본 또는 입장권
2. 인터넷 또는 PC통신
3. 포스터·간판·네온사인·애드벌룬 또는 전광판
4. 비디오물·음반·서적·간행물·영화 또는 연극
5. 자기 상품 외의 다른 상품
6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 매체 또는 수단과 유사한 매체 또는 수단

[전문개정 2012. 9. 5.]

제3조(부당한 표시·광고의 내용)

- ① 법 제3조제1항제1호에 따른 거짓·과장의 표시·광고는 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로 한다.
- ② 법 제3조제1항제2호에 따른 기만적인 표시·광고는 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 표시·광고하는 것으로 한다.
- ③ 법 제3조제1항제3호에 따른 부당하게 비교하는 표시·광고는 비교 대상 및 기준을 분명하게 밝히지 아니하거나 객관적인 근거 없이 자기 또는 자기의 상품이나 용역(이하 “상품등”이라 한다)을 다른 사업자 또는 사업자단체(이하 “사업자등”이라 한다)나 다른 사업자등의 상품등과 비교하여 우량 또는 유리하다고 표시·광고하는 것으로 한다.
- ④ 법 제3조제1항제4호에 따른 비방적인 표시·광고는 다른 사업자등 또는 다른 사업자등의 상품등에

관하여 객관적인 근거가 없는 내용으로 표시·광고하여 비방하거나 불리한 사실만을 표시·광고하여 비방하는 것으로 한다.

- ⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 부당한 표시·광고의 세부적인 유형 또는 기준은 공정거래위원회가 정하여 고시할 수 있다. 이 경우 공정거래위원회는 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다.

[전문개정 2012. 9. 5.]

제4조(실증방법 등)

- ① 사업자등이 법 제5조제1항에 따라 자기가 한 표시·광고 중 사실과 관련한 사항을 실증(實證)하기 위하여 시험이나 조사를 하려는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 실증에 사용되는 시험 또는 조사의 방법은 학술적으로 또는 산업계에서 일반적으로 인정된 방법 등 객관적이고 타당한 방법일 것
2. 시험 또는 조사는 법령에 따른 시험·조사기관이나 사업자등과 독립적으로 경영되는 시험·조사기관에서 할 것. 다만, 법령에 따른 시험·조사기관이나 사업자등과 독립적으로 경영되는 시험·조사기관에서 시험·조사하는 것이 불가능하거나 적당하지 아니하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ② 제1항제2호에 따른 사업자등과 독립적으로 경영되는 시험·조사기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시험·조사기관이 아닌 시험·조사기관으로 한다. <개정 2021. 12. 28., 2022. 12. 27.>

1. 사업자등 또는 사업자의 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제12호에 따른 계열회사를 말한다)가 운영하는 시험·조사기관
2. 사업자등이 속한 기업집단의 범위(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제4조제1항에 따른 기업집단의 범위를 말한다)에 속하였으나 같은 법 시행령 제5조제1항제2호에 따라 그 기업집단으로부터 제외된 회사가 운영하는 시험·조사기관
- ③ 공정거래위원회는 법 제5조에 따른 표시·광고 내용의 실증과 관련하여 실증자료의 요청, 심사 및 심사 결과에 따른 처리 등에 필요한 세부 사항을 정하여 고시할 수 있다.

[전문개정 2012. 9. 5.]

제5조(실증자료)

사업자등은 법 제5조제3항 본문에 따라 실증자료를 제출할 때에는 다음 각 호의 사항을 적은 서면에 그 내용을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

1. 실증방법
2. 시험·조사기관의 명칭, 대표자의 성명·주소·전화번호(시험·조사를 하는 경우만 해당한다)
3. 실증 내용 또는 결과

4. 실증자료 중 영업상 비밀에 해당하여 공개를 원하지 아니하는 경우에는 그 내용 및 사유
[전문개정 2012. 9. 5.]

제6조(실증자료의 공개)

- ① 공정거래위원회는 법 제5조제4항 본문에 따라 실증자료를 열람하게 하거나 공개하는 경우에는 소비자의 구매 선택에 필요한 정보를 요약·정리하여 할 수 있다.
- ② 법 제5조제4항 단서에 따른 영업상 비밀은 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀로 한다.

[전문개정 2012. 9. 5.]

제7조(사업자단체의 표시·광고 제한행위의 인정 절차)

- ① 사업자단체가 법 제6조제1항 단서에 따라 그 사업자단체에 가입한 사업자의 표시·광고를 제한하기 위하여 공정거래위원회의 인정을 받으려는 경우에는 그 사유 및 내용을 적은 신청서를 공정거래위원회에 제출하여야 한다.
- ② 공정거래위원회는 제1항에 따른 신청을 받은 경우에는 신청일부터 60일 이내에 인정 여부를 결정하여 신청인에게 서면으로 통보하여야 한다.

[전문개정 2012. 9. 5.]

제8조(시정명령을 받은 사실의 공표방법 등)

- ① 공정거래위원회는 법 제7조제1항제2호 또는 제3호에 따라 사업자등에 대하여 시정명령을 받은 사실의 공표 또는 정정광고를 명할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여 공표 또는 정정광고의 내용과 횟수·크기·매체 등을 정하여 명하여야 한다.

- 1. 위반행위의 내용 및 정도
- 2. 위반행위의 기간 및 횟수

- ② 공정거래위원회가 제1항에 따라 시정명령을 받은 사실의 공표 또는 정정광고를 명할 때에는 해당 사업자등에게 미리 그 문안(文案) 등에 관하여 공정거래위원회와 협의하도록 할 수 있다.

[전문개정 2012. 9. 5.]

제8조의2(동의를결 이행관리 업무의 위탁)

공정거래위원회는 법 제7조의2제5항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제90조제7항에 따라 같은 법 제90조제6항에 따른 동의를결 이행계획의 이행 여부 점검 및 그 이행에 관련된 자료의 제출 요청 업무를 「소비자기본법」 제33조에 따른 한국소비자원(이하 “한국소비자원”이라 한다)에

위탁한다.

[본조신설 2024. 1. 2.]

제9조(임시중지명령의 요건 등)

- ① 법 제8조제1항제1호에 따른 표시·광고 행위가 법 제3조제1항을 위반한다고 명백하게 의심되는 경우는 다음 각 호의 경우로 한다.
 1. 법 제4조에 따라 공정거래위원회가 고시한 중요정보를 포함하지 아니하고 표시·광고 행위를 한 경우
 2. 법 제5조제3항에 따라 제출하여야 하는 실증자료를 제출하지 아니한 경우
 3. 제3조제5항에 따라 공정거래위원회가 정하여 고시한 부당한 표시·광고의 세부적인 유형 및 기준에 명백하게 해당한다고 판단되는 경우
 4. 기존 판례나 심결례(審決例)에 비추어 부당한 표시·광고 유형과 동일하거나 상당히 유사하다고 명백하게 판단되는 경우
 - ② 법 제8조제1항제2호에 따른 소비자나 경쟁사업자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있는 경우는 다음 각 호의 경우로 한다.
 1. 소비자의 생명·신체의 안전에 심각한 위해(危害)나 재산상 중대한 손해가 발생할 우려가 있는 경우
 2. 경쟁사업자가 사업 자체를 계속할 수 없거나 중대한 경영상의 위기를 맞게 될 것으로 보이는 손해가 발생할 우려가 있는 경우
 - ③ 법 제8조제2항에서 “대통령령으로 정하는 기관·단체”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·단체를 말한다. <개정 2024. 1. 2.>
 1. 「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제18조에 따른 방송통신심의위원회
 2. 한국소비자원
 3. 「민법」 제32조에 따라 설립된 사단법인 한국신문윤리위원회 및 사단법인 한국광고자율심의기구
 4. 그 밖에 사업자들이 한 표시·광고를 심의하기 위하여 다른 법령에 따라 설립된 기관 또는 단체
- [전문개정 2012. 9. 5.]

제10조(임시중지명령 요청의 방법)

소비자단체 또는 제9조제3항 각 호에 따른 기관·단체는 법 제8조제2항에 따라 임시중지명령을 요청하려면 다음 각 호의 사항을 적은 요청서를 공정거래위원회에 제출하여야 한다.

1. 소비자단체 또는 기관·단체의 명칭, 대표자의 성명·주소·전화번호
2. 표시·광고 행위를 한 사업자등의 명칭
3. 임시중지명령의 대상이 되는 표시·광고의 내용
4. 임시중지명령을 요청한 사유

[전문개정 2012. 9. 5.]

제11조(임시중지명령에 대한 이의제기)

법 제8조제3항에 따라 임시중지명령에 이의를 제기하려는 자는 이의제기 대상 및 내용, 이의제기 사유 등을 적은 신청서에 이의제기 사유나 내용을 증명하는 데 필요한 서류를 첨부하여 공정거래위원회에 제출하여야 한다.

[전문개정 2012. 9. 5.]

제12조(과징금의 산정방법)

- ① 법 제9조제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 매출액”이란 법 제3조제1항을 위반하여 표시·광고 행위를 한 사업자등(이하 “위반사업자등”이라 한다)이 위반기간 동안 판매하거나 매입한 관련 상품 등의 매출액이나 매입액 또는 이에 준하는 금액(이하 “관련매출액”이라 한다)을 말한다.
- ② 제1항에 따른 위반사업자등의 관련매출액 산정 기준 및 방법 등에 필요한 사항은 공정거래위원회가 정하여 고시한다.

[전문개정 2012. 9. 5.]

제13조(영업수익 적용 사업자의 범위)

법 제9조제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 사업자”란 상품등의 대가를 합한 금액을 재무제표 등에서 영업수익 등으로 적는 사업자를 말한다.

[전문개정 2012. 9. 5.]

제14조(매출액이 없는 경우 등)

법 제9조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 사업자등인 경우”란 사업자등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2024. 1. 2.>

1. 영업을 시작하지 아니하거나 영업 중단 등으로 인하여 영업실적이 없는 경우
2. 재해 등으로 매출액 산정자료가 소멸되거나 훼손되는 등의 사유로 객관적인 매출액의 산정이 곤란한 경우
3. 위반기간 또는 관련 상품등의 범위를 확정할 수 없어 관련매출액의 산정이 곤란한 경우

[전문개정 2012. 9. 5.]

제15조(과징금 부과기준)

- ① 법 제9조제1항 및 제2항에 따른 과징금의 부과기준은 별표 1과 같다.
- ② 이 영에서 규정한 사항 외에 과징금 부과에 필요한 세부 기준은 공정거래위원회가 정하여 고시한다.

[전문개정 2012. 9. 5.]

제16조(과징금의 부과 및 납부)

- ① 공정거래위원회는 법 제9조에 따라 과징금을 부과할 때에는 위반행위의 종류와 과징금의 금액을 적은 서면으로 알려야 한다.
- ② 제1항에 따라 통지를 받은 자는 통지를 받은 날부터 60일 이내에 과징금을 공정거래위원회가 정하는 수납기관에 내야 한다. <개정 2023. 12. 12.>

[전문개정 2012. 9. 5.]

제16조의2(자율심의기구등을 운영하는 자의 신고 등)

- ① 법 제14조의2제1항에 따른 자율심의기구등(이하 “자율심의기구등”이라 한다)을 운영하는 자가 공정거래위원회에 신고하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 서면이나 전자문서로 하여야 한다.
 1. 신고자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명, 법인격 없는 사단인 경우에는 그 명칭 및 대표자의 성명)
 2. 신고자의 주소·전화번호 및 전자우편주소
 3. 심의 대상
 4. 심의 기준
 5. 자율심의기구등의 설립 근거
- ② 제9조제3항제1호·제3호 및 제4호에 해당하는 기관 또는 단체는 제1항에 따른 신고를 한 것으로 본다.

[전문개정 2012. 9. 5.]

제16조의3(조사반의 구성 등)

- ① 법 제16조의2제1항에 따른 조사반(이하 “조사반”이라 한다)은 반장 및 반원으로 구성한다.
- ② 조사반의 반장은 공정거래위원회 소속 공무원으로 하고, 반원은 공정거래위원회 소속 공무원과 한국소비자원의 원장이 지정한 소속 직원으로 한다. <개정 2024. 1. 2.>
- ③ 공정거래위원회는 조사반을 구성하려는 경우 미리 조사기간, 조사대상 및 조사에 필요한 인원 등을 적은 문서로 한국소비자원의 원장에게 반원을 지정하여 줄 것을 요청하여야 한다. <개정 2024. 1. 2.>
- ④ 조사반의 조사 등의 활동은 반장의 지휘·감독을 받아 실시한다.

[본조신설 2013. 11. 5.]

제16조의4 삭제 <2020. 3. 3.>**제17조(과태료의 부과기준)**

- ① 법 제20조제1항부터 제4항까지의 규정(같은 조 제2항제1호는 제외한다)에 따른 과태료의 부과기준

은 별표 2와 같다. <개정 2018. 12. 4.>

- ② 법 제20조제2항제1호에 따른 과태료의 부과기준은 별표 3과 같다. <개정 2018. 12. 4.>
[전문개정 2012. 9. 5.]

부칙 <제16430호, 1999. 6. 30.>

- ① (시행일) 이 영은 1999년 7월 1일부터 시행한다.
② (다른 법령의 개정) 독점규제및공정거래에관한법률시행령중 다음과 같이 개정한다.
제8조중 “정정광고 또는 범위반사실의 공표”를 “범위반사실의 공표”로 한다.
별표 1 제9호를 삭제한다.

부칙 <제18312호, 2004. 3. 17.> (전자적민원처리를위한가석방자관리규정등중개정령)

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제19429호, 2006. 3. 29.>

- ① (시행일) 이 영은 2006년 3월 30일부터 시행한다.
② (과징금에 관한 경과조치) 이 영 시행 전의 행위로서 이 영 시행 전에 종료되거나 이 영 시행 후에도 그 상태가 지속되는 행위에 대한 과징금의 적용에 있어서는 종전의 규정에 따른다.

부칙 <제19958호, 2007. 3. 27.> (소비자기본법 시행령)

제1조 (시행일)

이 영은 2007년 3월 28일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조

내지 제6조 생략

제7조 (다른 법령의 개정)

- ① 내지 ⑭ 생략
⑮ 표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.
제9조제3호를 다음과 같이 한다.
3. 「소비자기본법」 제33조에 따라 설립된 한국소비자원
⑮ 생략

제8조 생략

부칙 <제21349호, 2009. 3. 12.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제22774호, 2011. 3. 29.>

제1조(시행일)

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(과태료에 관한 경과조치)

- ① 이 영 시행 전의 위반행위에 대하여 과태료의 부과기준을 적용할 때에는 별표 2 및 별표 3의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
- ② 이 영 시행 전의 위반행위로 받은 과태료 부과처분은 별표 3의 개정규정에 따른 위반행위의 횟수 산정에 포함하지 아니한다.

부칙 <제23230호, 2011. 10. 17.>

제1조(시행일)

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(과징금 부과기준에 관한 경과조치)

이 영 시행 전의 위반행위에 대하여 과징금을 부과할 때에는 별표 1의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

제3조(과태료 부과기준에 관한 경과조치)

이 영 시행 전의 위반행위에 대하여 과태료 부과기준을 적용할 때에는 별표 3의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

부칙 <제24081호, 2012. 9. 5.>

제1조(시행일)

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(과징금 부과기준에 관한 경과조치)

이 영 시행 전의 위반행위에 대하여 과징금을 부과할 때에는 제15조 및 별표 1의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

부칙 <제24835호, 2013. 11. 5.>

제1조(시행일)

이 영은 2013년 11월 14일부터 시행한다.

제2조(과태료의 부과기준에 관한 경과조치)

이 영 시행 전의 위반행위에 대하여 과태료의 부과기준을 적용할 때에는 별표 2의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

부칙 <제25050호, 2013. 12. 30.> (행정규제기본법 개정에 따른 규제 재검토기한 설정을 위한 주택법 시행령 등 일부개정령)

이 영은 2014년 1월 1일부터 시행한다. <단서 생략>

부칙 <제29333호, 2018. 12. 4.>

이 영은 2018년 12월 13일부터 시행한다.

부칙 <제30509호, 2020. 3. 3.> (규제 재검토기한 해제 등을 위한 144개 대통령령의 일부개정에 관한 대통령령)

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제32274호, 2021. 12. 28.> (독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령)

제1조(시행일)

이 영은 2021년 12월 30일부터 시행한다.

제2조 부터 제12조까지 생략

제13조(다른 법령의 개정)

① 부터 <66>까지 생략

〈67〉 표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제2항제1호 중 “「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호”를 “「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제12호”로 하고, 같은 항 제2호 중 “「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제3조”를 “「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제4조”로, “같은 법 시행령 제3조의2제1항제2호”를 “같은 법 시행령 제5조제1항제2호”로 한다.

〈68〉 생략

제14조 생략

부칙 〈제33140호, 2022. 12. 27.〉 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령)

제1조(시행일)

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법령의 개정)

① 부터 ⑥까지 생략

⑦ 표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제2항제2호 중 “「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제4조”를 “「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제4조제1항”으로 한다.

부칙 〈제33913호, 2023. 12. 12.〉 (행정법제 혁신을 위한 가덕도신공항 건설을 위한 특별법 시행령 등 123개 법령의 일부개정에 관한 대통령령)

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 〈제34096호, 2024. 1. 2.〉

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

인터넷 광고에 관한 심사지침

[시행 2016. 12. 23.] [공정거래위원회예규 제272호, 2016. 12. 23., 일부개정.]



공정거래위원회(소비자정책총괄과), 044-200-4416

I. 목적

이 심사지침은 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제3조(부당한 표시·광고행위의 금지) 및 같은 법 시행령 제3조(부당한 표시·광고의 내용)의 규정에 의한 부당한 표시·광고를 심사함에 있어서 인터넷 광고에 관한 구체적인 심사기준을 제시하는데 그 목적이 있다.

II. 적용범위

이 심사지침은 사업자(사업자단체를 포함한다. 이하 같다)가 법 제2조제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항과 관련하여 인터넷 프로토콜에 기반한 정보통신망을 매체 또는 수단으로 이용하는 광고에 대하여 적용한다.

이 심사지침은 광고의 위법성 판단과 관련하여 매체의 특성에 따라 특별히 고려되어야 할 사항을 규정 한 것이므로 인터넷 광고에 대해서는 이 심사지침 외에 품목별, 광고 유형별 심사지침도 함께 적용된다.

III. 용어의 정의

이 심사지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “인터넷 광고”란 법 제2조 제2호의 “광고” 중 사업자가 인터넷 프로토콜에 기반한 정보통신망, 즉 인터넷을 매체 또는 수단으로 이용하는 광고로서, 배너광고, 팝업·팝언더 광고, 검색광고, 이용후기 광고, 사업자 자기 또는 다른 사업자의 인터넷 홈페이지, 블로그 등을 통한 광고 등이 포함된다.
2. “배너광고”란 사업자가 인터넷 포털사이트 등 특정 인터넷 사이트에 사각형의 띠 모양 등의 광고를 게시하고 이를 자기의 인터넷 홈페이지 등과 연결하여 광고하는 것을 말한다.(텍스트 형식의 광고에 자기의 인터넷 홈페이지 등을 연결하여 광고하는 경우를 포함한다.)
3. “팝업·팝언더광고”란 소비자가 사업자의 인터넷 홈페이지 등에 접속할 때, 해당 인터넷 홈페이지 등의 화면 앞 또는 뒤에 새로운 인터넷 페이지가 나타나게 하여 광고하는 것을 말한다.
4. “검색 광고”란 소비자가 인터넷 포털사이트 등의 검색창에 특정 검색어를 입력하였을 때 사업자가 자기의 인터넷 홈페이지 등이 검색결과에 나타나게 하여 광고하는 것을 말한다.

5. "이용후기 광고"란 사업자의 인터넷 홈페이지 등에 게시한 소비자의 상품에 대한 이용후기를 이용하여 광고하는 것을 말한다.

IV. 일반원칙

1. 인터넷 광고는 내용의 진실성 및 명확성, 글자 또는 도안의 상대적인 위치, 크기 및 색상 등을 종합적으로 고려하여 그 부당성을 판단한다.
2. 사업자는 자기의 인터넷 광고와 관련된 사실에 변화가 있는 경우에는 즉시 해당 광고를 수정하는 등 최신성을 유지하여야 하며, 그 부당성은 사업자가 광고내용을 변경된 사실에 부합하게 수정하였는지 여부, 수정한 시기 등을 고려하여 판단한다. 다만, 해당 광고에 광고내용이 유효한 기간이 별도로 표시되어 있는 등 소비자가 특정 시기의 광고라는 것을 알 수 있는 경우에는 그러하지 아니한다.
3. 사업자는 자기의 인터넷 광고와 관련하여 소비자의 구매선택에 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용을 가능한 한 하나의 인터넷 페이지에서 제공하여야 하며, 그 부당성은 주된 광고가 포함된 인터넷 페이지를 중심으로 판단한다. 다만, 배너광고, 팝업·팝언더광고, 검색광고 등과 같이 이용 가능한 광고지면이 제한적인 경우에는 해당 광고와 연결된 인터넷 페이지까지 종합적으로 고려하여 광고의 부당성을 판단한다.
4. 이 심사지침에서 규정한 부당한 인터넷 광고 유형은 인터넷 광고에서 발생하기 쉬운 유형을 제시한 것에 불과하므로 이 심사지침에서 명시적으로 열거되지 않은 사항이라고 해서 모두 부당한 광고행위에 해당되지 않는 것은 아니다. 또한 특정 행위가 이 심사지침에서 제시된 법 위반에 해당될 수 있는 행위(예시)에 해당되더라도 소비자를 오인시킬 우려가 없거나 공정한 거래질서를 저해할 우려가 없는 경우에는 부당한 광고행위에 해당되지 않을 수 있다.

V. 세부심사지침

1. 배너광고, 팝업·팝언더 광고 등(이하 "배너광고 등"이라 한다)
사업자가 배너광고 등과 관련하여 소비자의 구매선택에 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용을 해당 배너광고 등 또는 이와 연결된 인터넷 페이지에서 은폐 또는 축소하는 등 구체적으로 명시하지 않은 경우에는 부당한 광고에 해당할 수 있다.
 - 사업자가 인터넷 포털사이트의 배너광고를 통해 "OO휘트니스 3개월에 10만원, 골프·수영 가능"이라고 광고하면서 실제로는 골프·수영을 같이 하는 경우 추가요금을 받고 있음에도 이러한 사실을 해당 배너광고 또는 이와 연결된 인터넷 페이지에서 명시하지 않은 경우
 - 금니 하나가격으로 임플란트 시술을 받는 것은 현실적으로 불가능함에도 사업자가 자기의 인터넷 홈페이지의 팝업광고를 통해 "금니 하나 가격으로 임플란트를"이라고 광고하면서, 해당 팝업광고 또는 이와 연결된 인터넷 페이지에서 실제 소요되는 임플란트 시술비용에 대한 내용을 명시하지

않은 경우

- 사업자가 자기의 인터넷 홈페이지의 팝업광고를 통해 고가의 최신 라식 수술기기의 이미지와 함께 "라식 100만원"이라고 광고하면서 실제로는 100만원의 비용이 소요되는 라식수술은 상대적으로 저렴한 수술기기를 이용하는 것임에도 이러한 사실을 해당 팝업광고 또는 이와 연결된 인터넷 페이지에서 명시하지 않은 경우

2. 검색 광고

사업자가 자기 또는 자기가 취급하고 있는 상품과 관련하여 거짓 또는 과장된 검색어를 통해 광고를 하는 경우에는 부당한 광고에 해당할 수 있다.

또한, 인터넷 포털사이트를 운영하는 사업자 또는 검색광고를 대행하는 사업자 등은 광고주가 아니더라도 관련법에 의해 허용되지 않는 것이 명백한 표현 등의 검색어를 사업자에게 지속적으로 노출 시키거나, 인터넷 포털사이트 등에 나타난 검색결과가 광고라는 것을 명시하지 않아 마치 검색광고에 나타난 특정 사업자의 인터넷 홈페이지 등이 검색어와 관련한 인기 인터넷 사이트인 것처럼 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 경우 등에는 부당한 광고행위에 대한 책임을 질 수 있다.

- 의료법상 임플란트 전문병원이 없음에도 소비자가 인터넷 포털사이트등의 검색창에 "임플란트 전문"을 입력하였을 때 "임플란트 전문 OO치과"가 검색결과에 나타나게 하여 마치 임플란트 전문병원인 것처럼 광고하는 경우

3. 이용후기 광고

- 1) 사업자가 자기의 인터넷 홈페이지 등에 게시된 소비자의 이용후기 중 자기에게 불리한 내용을 합리적인 이유 없이 삭제하거나 비공개 처리하는 경우에는 부당한 광고에 해당할 수 있다.

- 사업자가 자기의 인터넷 홈페이지 게시판에 올라온 소비자의 이용후기 중 자기에게 불리한 내용을 합리적인 이유 없이 삭제하여 다른 소비자가 볼 수 없도록 하는 경우

- 2) 기타 인터넷을 통해 이루어지는 이용후기 형식의 광고에 대한 위법성 판단은 「추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침」에 따른다.

4. 기타 인터넷 광고

가. 사업자가 소비자의 구매선택에 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용을 글자의 색이나 크기 등을 이용하여 소비자가 인식하기 어렵게 하는 경우에는 부당한 광고에 해당할 수 있다.

- 사업자가 자기의 인터넷 홈페이지에 "한 달 만에 7Kg 감량"이라고 눈에 띄게 광고한 뒤, 체중 감량 전후 대비 사진에서 소비자가 쉽게 인식할 수 없을 정도의 작은 글자로 "3개월 복용 시"라고 쓴 경우

나. 사업자가 자기의 인터넷 홈페이지 등에서 소비자가 스크롤바를 이동하는 것을 방해하는 등의 방법으로 소비자의 구매선택에 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용을 소비자가 확인하기 어렵게

하는 경우에는 부당한 광고에 해당할 수 있다.

- 소비자가 사업자의 인터넷 홈페이지에서 광고와 관련된 구체적인 사실이나 내용을 확인할 때 실시간 상담 창이 마우스 포인터를 지속적으로 따라오게 하는 등 소비자의 주의를 분산시키는 방법으로 소비자의 구매선택에 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용을 확인하기 어렵게 하는 경우

다. 사업자가 소비자의 구매선택에 영향을 미칠 수 있는 사실이나 내용을 합리적인 이유 없이 주된 광고가 포함된 인터넷 페이지가 아닌 다른 인터넷 페이지에 게시하였음에도 이러한 사실을 별도로 표시하지 않는 등 소비자가 확인하기 어렵게 하는 경우에는 부당한 광고에 해당할 수 있다.

- 사업자가 자기의 인터넷 홈페이지에 "자격증 취득시 취업보장"이라고 광고하면서, 실제로는 자격증 취득 후 6개월간의 무급 인턴ships을 거쳐야만 취업이 가능함에도, 합리적인 이유 없이 이러한 사실을 해당 광고가 포함된 인터넷 페이지에 게시하지 않고 소비자가 찾기 어려운 인터넷 페이지에 별도로 게시하여 쉽게 확인할 수 없도록 한 경우

라. 상품 분류를 일반적으로 사용되는 의미와 다르게 사용하는 경우에는 부당한 광고에 해당할 수 있다.

- 사업자가 자기의 인터넷 홈페이지에 일부 중고차를 인기상품으로 광고하였으나, 실제 조회수나 구매횟수 등이 높은 인기상품이 아니라 해당 중고차 중개인으로부터 별도의 광고비를 받고 인기상품으로 광고하는 경우
- 사업자가 자기의 인터넷 홈페이지를 통해 서적을 판매하면서 일부 서적을 베스트셀러로 광고하였으나, 실제 많이 판매되고 있는 서적이 아니라 해당 출판사로부터 별도의 광고비를 받고 베스트셀러로 광고하는 경우

VI. 재검토기한

공정거래위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2017년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제272호, 2016. 12. 23.>

이 예규는 2016년 12월 23일부터 시행한다.

추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침

[시행 2020. 9. 1.] [공정거래위원회예규 제350호, 2020. 6. 22., 일부개정.]



공정거래위원회(소비자정책총괄과), 044-200-4416

I. 목적

이 심사지침은 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제3조(부당한 표시·광고행위의 금지) 및 같은 법 시행령 제3조(부당한 표시·광고의 내용)의 규정에 의한 부당한 표시·광고를 심사함에 있어서 추천·보증 등과 관련된 부당한 표시·광고에 관한 구체적 심사기준을 제시하는데 그 목적이 있다.

II. 적용범위

이 심사지침은 사업자(사업자단체를 포함한다. 이하 같다)가 법 제2조제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항과 관련하여 추천·보증 등과 관련된 내용을 포함하여 행하는 표시·광고(추천·보증인이 광고 주와의 경제적 이해관계에 따라 직접 소비자에게 추천·보증 등의 형태로 하는 표시·광고를 포함한다)에 적용한다.

III. 용어의 정의

이 심사지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “추천·보증 등”이란 광고주의 의견이 아닌 제3자의 독자적인 의견으로 인식될 수 있는 다음 각 목의 내용이 음성, 문자, 도형(서명, 도장 등), 사진, 영상 등으로 표현되어 있는 것을 말한다.
 - 가. 본인의 사용 경험 또는 체험 등에 근거하여 당해 상품을 효능, 효과, 성능 등의 면에서 좋은 상품으로 인정·평가하거나 당해 상품(용역을 포함한다. 이하 같다)의 구매·사용 등을 권장하는 내용
 - 나. 전문가, 단체 등이 당해 상품을 효능, 효과, 성능 등의 면에서 좋은 상품이라고 알리거나 일반 소비자에게 당해 상품의 구매·사용 등을 권장하는 내용
2. “유명인”이란 연예인, 문화예술인, 운동선수, 의사, 교수, 종교인, 블로거 등과 같이 특정 분야의 업적 등으로 인해 TV, 인터넷, 사회관계망서비스(SNS) 등의 매체를 통해 일반 소비자들에게 널리 알려지거나 소비자에게 영향력을 행사할 수 있는 자를 말한다.

IV. 일반원칙

1. 추천·보증 형식의 표시·광고에 대한 부당성 판단은 다음 각 원칙에 입각하여 심사한다.

- 가. 추천·보증 등의 내용이 ‘경험적 사실’에 근거한 경우에는 당해 추천·보증인이 실제로 경험한 사실에 부합하여야 하고, 추천·보증 등의 내용이 ‘전문적 판단’에 근거한 경우에는 해당 분야의 전문적 지식을 보유한 추천·보증인의 합리적 판단에 부합하여야 한다.
- 나. 추천·보증 등의 원래 내용이 광고주의 가공이나 재구성 등으로 왜곡되어서는 아니 된다.
- 다. 추천·보증인이 자신이 제시한 추천·보증 등의 내용을 사후에 변경하거나 철회한 경우, 당초 추천·보증 등의 내용은 더 이상 사용할 수 없다. 또한, 추천·보증 등을 받은 제품이나 환경에 추천·보증 등을 변경할 사항이 있을 경우, 광고주가 추천·보증인에게 이러한 내용을 알리고 추천·보증 등을 재확보한 경우가 아니면 기존의 추천·보증 등을 계속 사용할 수 없다.
- 라. 표시·광고내용이 추천·보증인이 추천·보증 등을 한 상품을 계속해서 사용하고 있는 것처럼 나타난 경우에, 추천·보증인은 추천·보증 등이 이루어진 시점에 당해 상품을 사용하고 있어야 한다.
- 마. 추천·보증인의 경험내용이나 판단내용이 일반 소비자들에게 보편적으로 발생하는 현상이 아니거나 학계·산업계 등 관련 전문분야에서 일반적으로 받아들여지고 있는 견해가 아닌 경우에는, 표시·광고의 전체적인 전달내용이 당해 경험내용이나 판단내용이 보편적으로 발생하거나 학계·산업계 등에서 일반적으로 받아들여지고 있는 견해인 것처럼 표현되어서는 아니 된다.
- 바. 광고주는 추천·보증인이 추천·보증 등을 하는 내용에 대한 입증책임을 진다. 추천·보증 등의 내용이 소비자 등에게 추천·보증인의 개인적 경험을 넘어 일반 소비자들에게도 가능한 사실로 받아들여지는 경우에는 이에 대해서도 입증책임이 있다.
2. 광고주와 추천·보증인 사이의 경제적 이해관계를 공개하지 않았을 경우 부당한 표시·광고에 해당될 수 있다. 이 경우 추천·보증인이 상품을 실제 사용하고 추천·보증 등을 하는 것처럼 글을 작성하였는지 여부, 추천·보증의 내용, 보통의 소비자가 받아들이는 인상, 경제적 이해관계를 공개하지 않는 행위가 소비자의 구매선택에 미치는 영향의 정도 등을 종합적으로 고려하여 부당성을 판단한다.
3. 이 심사지침은 상품에 관한 표시·광고에 있어서 추천·보증 등과 관련하여 부당한 표시·광고행위가 될 수 있는 대표적인 사항을 중심으로 작성한 것이므로 이 심사지침에서 명시적으로 열거되지 않은 사항이라고 해서 모두 부당한 표시·광고행위에 해당되지 않는 것은 아니며, 또한 특정행위가 이 심사지침에서 제시된 법 위반에 해당될 수 있는 행위(예시)에 해당되더라도 소비자를 오인시킬 우려가 없거나 공정한 거래질서를 저해할 우려가 없는 경우에는 부당한 표시·광고행위에 해당되지 않을 수 있다.

V. 세부심사지침

이하의 세부심사지침은 추천·보증 등에 관한 표시·광고의 부당성 여부를 판단함에 있어 고려되어야 할 사항을 추천·보증 주체에 따라 소비자, 유명인, 전문가 및 단체·기관의 추천·보증으로 유형화하여 예시적으로 제시한 것이다. 따라서 개별 추천·보증 등에 관한 표시·광고의 부당성 여부에 관한 심사는 이하

의 세부심사지침을 참작하여 법 제3조 및 같은 법 시행령 제3조에 따라 판단하여야 한다.

1. 소비자의 추천·보증 등

소비자가 특정 상품을 사용해 본 경험적 사실에 근거하여 해당 상품을 추천·보증 등을 하는 내용이 표시·광고에 포함된 경우에는 동 소비자가 당해 상품을 실제로 사용해 보았어야 하고 표시·광고상에 표현된 추천·보증 등의 내용이 실제 발생한 경험적 사실에 부합하는 것이어야 한다.

〈추천·보증인의 존재 여부와 관련된 부당한 표시·광고의 예시〉

- 주름살이 퍼지는 얼굴미용기구를 광고하면서 동 상품을 사용한 경험이 있는 소비자의 감사편지를 게재하여 광고하였으나, 소비자가 실존 인물이 아닌 경우
- 홈쇼핑TV를 통해 다이어트식품을 광고하면서 특정 소비자의 성공사례를 표시하였으나 해당 소비자가 실존 인물이 아닌 경우

〈추천·보증인의 상품사용 여부와 관련된 부당한 표시·광고의 예시〉

- 인터넷 블로그, 카페, 사회관계망서비스(SNS) 또는 포털사이트의 문답식 서비스 등에 특정 화장품을 추천하면서 당해 상품을 실제로 구입해 사용해본 사실이 없음에도 이용후기 또는 사진을 올려 마치 실제 사용한 것처럼 게재하는 경우
- 추천·보증인이 특정 상품을 계속해서 사용하고 있는 것처럼 광고하였으나 추천·보증 등이 이루어진 시점에 추천·보증인이 동 상품을 사용하고 있지 않은 경우

〈추천·보증 등 내용의 사실여부와 관련된 부당한 표시·광고의 예시〉

- 다이어트식품에 관한 광고를 하면서 다이어트 성공사례를 소비자의 체험담 형식으로 소개하였으나 그 내용이 사실보다 과장된 경우
- 전자학습보조장치에 관한 광고를 하면서 어떤 고등학생이 구체적인 석차를 언급하지 않고 단지 석차가 올랐다는 사실만을 담아 감사편지를 보냈음에도 불구하고 광고주가 광고효과를 높이기 위해 구체적인 등수를 언급하면서 월등하게 석차가 향상된 것처럼 표현하는 내용을 첨가해 감사편지를 게재한 경우
- 건강보조식품에 대한 광고를 하면서 실제 건강증진효과가 있고 부작용이 없다는 전문가의 추천·보증 내용을 광고한 후 주요성분변경 또는 새로운 부작용의 발견 등 사정변경을 이유로 전문가가 당초 추천·보증내용을 변경하거나 철회하였음에도 불구하고 계속해서 당초 추천·보증내용을 광고하는 경우
- 다이어트 식품을 광고하면서 동 식품을 사용한 특정 소비자의 성공사례를 체험담 형식으로 소개하면서 일반 소비자들도 동 식품을 복용하면 광고상의 소비자와 동일한 효과를 기대할 수 있는 것처럼 광고하였으나 사실은 동 식품이 특별한 체질과 일정조건을 갖춘 일부의 소비자들에게만 효능이 있는 경우

2. 유명인의 추천·보증 등

가. 유명인이 특정 상품을 사용해 본 경험적 사실에 근거해서 해당 상품을 추천·보증 등을 하는 내용이

표시·광고에 포함되는 경우에는 동 유명인이 당해 상품을 실제로 사용해 보았어야 하고 표시·광고 상에 표현된 추천·보증 등의 내용이 실제 발생한 경험적 사실에 부합하는 것이어야 한다.

나. 유명인이 자신의 직업 등과 관련된 제품광고에 출연하여 전문가적 입장에서 제품평 등의 추천·보증 등을 하는 경우, 자신과 실제 관련된 분야의 제품이어야 한다.

다. 제품명 또는 업소명에 유명인의 이름이 사용될 경우 유명인이 동 제품을 추천·보증 등을 하는 것으로 볼 수 있다.

라. 유명인이 SNS 등을 통하여 특정 상품을 의도적으로 노출시키거나 특정 브랜드 또는 상품명을 언급하거나 해당 상품의 정보를 확인할 수 있는 사이트를 링크하는 것은 해당 상품을 추천·보증하는 것으로 볼 수 있다.

〈유명인의 추천·보증 등 여부와 관련한 부당한 표시·광고의 예시〉

- 다이어트식품 광고를 하면서 유명인이 동 제품을 복용하여 감량에 성공한 것처럼 광고를 하였으나, 광고주가 유명인의 이름을 무단으로 도용하였거나 제품복용에 대한 약정없이 광고모델 계약만을 한 경우

〈유명인의 상품사용 여부와 관련된 부당한 표시·광고의 예시〉

- 의료가기 광고에 출연한 유명인이 자신이 직접 사용한 경험이 없음에도 사용경험 등을 언급하면서 제품의 효과를 광고하는 경우

〈추천·보증 등 내용의 사실 여부와 관련 부당한 표시·광고의 예시〉

-최근에 체중감량에 성공하여 화제가 된 유명인이 다이어트식품 광고에 출연하여 동 제품을 복용하여 몇 킬로그램의 감량에 성공하였다고 하였으나, 실제로는 제품복용 외에 지방제거, 식이요법, 운동 등을 통한 감량이 포함되었을 경우

〈유명인의 전문분야와 관련된 부당한 표시·광고의 예시〉

- 의사이자 방송인으로 유명한 인사가 소화제 광고에 출연하여 제품의 효능에 대해 전문적 견해를 언급하였으나, 실제로는 내과 의사가 아니라 치과 의사였을 경우

〈제품명에 유명인의 이름을 사용하는 부당한 추천·보증의 예시〉

- 유명인으로부터 단순히 이름만을 빌려 “000의 슬림”이란 다이어트 제품을 판매하면서, 이러한 사실을 소비자들에게 충분히 알려주지 않아 해당 연예인이 동 제품과 직접 관련이 있는 것으로 소비자를 오인케 하는 경우

3. 전문가의 추천·보증 등

표시·광고내용의 전체 의미상 전문가로 인식될 수 있는 자의 판단이 추천·보증 등의 형식으로 표시·광고에 포함된 경우에는 당해 추천·보증인이 추천·보증 등을 한 내용에 대해 실제 전문지식을 보유하고 있어야 하고 표시·광고상 표현된 추천·보증 등의 내용이 해당 추천·보증인의 판단내용에 부합하는 것이어야 한다.

〈추천·보증인의 전문지식 보유 여부와 관련된 부당한 표시·광고의 예시〉

- 대학명과 여러 교수이름을 구체적으로 명시하면서 어떤 상품이 이들의 오랜 기간에 걸친 연구에 의해 개발되었다고 광고하였으나 소개된 교수들이 동 상품과는 관련이 없는 다른 분야의 교수들인 경우
- 광고에서 어떤 상품에 대한 전문가의 추천서를 소개하고 있으나, 당해 상품과 관련성이 없는 다른 분야 전문가의 추천서인 경우
- 어린이 아토피 제품 광고에 내과의사가 ‘아토피 전문가’로 등장하여 제품의 효과를 광고하였으나 전공분야, 논문, 경력 등의 측면에서 ‘아토피 전문가’로 볼 수 없는 경우

〈추천·보증 등 내용의 사실여부와 관련된 부당한 표시·광고의 예시〉

- 특정 상품을 광고하면서 해당 분야 전문가가 동 상품에 대해 실제로 시험, 조사, 검사 등을 행한 사실이 없음에도 불구하고 전문가 명의의 시험·조사·검사결과를 광고주 임의로 광고에 담아 표현하는 경우
- 전문가가 추천·보증 등을 한 내용을 광고주가 자의적으로 왜곡해서 인용함으로써 표시·광고된 상품의 효능, 효과, 성능 등이 실제보다 우수한 것처럼 소비자가 오인하거나 오인할 우려가 있는 경우

4. 단체·기관의 추천·보증 등

단체·기관명의를 권장·권유 등을 내용으로 하는 추천·보증 등이 표시·광고에 포함된 경우에는 당해 단체·기관이 해당 상품이나 용역의 품질·성능에 대한 평가를 할 수 있는 지위에 있고 추천·보증 등의 내용이 단체·기관의 공식의사를 반영하는 것으로 볼 수 있는 합당한 내부절차를 거친 것으로서 실제 단체·기관의 의사에 부합하는 것이어야 한다.

〈단체·기관의 자격·능력과 관련된 부당한 표시·광고의 예시〉

- 특정 건강식품을 광고하면서 ○○연구소가 동 건강식품을 추천하는 것처럼 표현하였으나, ○○연구소가 실제로 존재하지 않는다거나 또는 건강식품과는 무관한 분야의 연구소인 경우
- 해외에 소재한 연구소의 추천·보증서를 기재하였으나 실제로 해당 연구소는 수수료만 지급하면 품질·성능에 대한 평가 없이 추천·보증서를 바로 발급하는 곳인 경우

〈단체·기관의 공식의사인지 여부와 관련된 부당한 표시·광고의 예시〉

- 특정 상품을 광고하면서 관련 협회의 추천을 받은 것처럼 표현하였으나, 동 추천이 당해 협회의 내부 의사결정에 따른 추천이 아니라 당해 협회에 소속된 개인이나 일부의 의견인 경우

〈추천·보증 등 내용의 사실여부와 관련된 부당한 표시·광고의 예시〉

- 특정 상품을 광고하면서 관련 단체·기관이 추천보증 등을 하지 않았음에도 불구하고 추천·보증 등이 있었던 것처럼 표현하거나, 관련 단체·기관의 추천내용을 광고주 임의로 왜곡해서 인용함으로써 표시·광고된 상품의 효능, 효과, 성능 등이 실제보다 우수한 것처럼 소비자가 오인하거나 오인할 우려가 있는 경우

5. 광고주와 추천·보증인과의 경제적 이해관계 공개

가. 광고주와 추천·보증인과의 사이에 추천·보증 등의 내용이나 신뢰도 등에 영향을 미칠 수 있는 경

제적 이해관계가 존재하는 경우에는 광고주 또는 추천·보증인은 이러한 경제적 이해관계를 공개하여야 한다.

예를 들어 추천·보증인이 광고주로부터 현금이나 해당 상품, 상품권, 적립포인트, 할인 혜택 등 경제적 대가를 받거나 광고주로부터 직접 고용된 상태에서 추천·보증, 공동구매 주선 등을 하는 경우, 추천·보증 등을 하는 때 건마다 당해 추천·보증 등이 상업적 표시 또는 광고에 해당된다는 사실을 소비자들이 알 수 있도록 경제적 이해관계를 명확히 표시하여야 한다.

〈경제적 이해관계가 해당 추천·보증 등의 신뢰도에 영향을 미치는 경우의 예시〉

- 광고주로부터 상품권을 받고 SNS 상에서 해당 상품의 후기를 작성한 경우
- 광고주로부터 상품을 지급받고 상품 추천글을 작성하기로 한 후 인터넷 카페에 해당 상품 추천글을 작성한 경우
- 상품 구매 시 할인 혜택을 받고 후기를 작성하기로 한 후 상품 구매 홈페이지에 댓글로 사용후기를 작성한 경우
- 광고주 또는 광고대행사 소속 직원이 인터넷 블로그, 카페, 사회관계망서비스(SNS) 또는 포털사이트의 문답식 서비스 등에 특정 상품을 추천·보증하는 글을 게재하는 경우
- 의사인 유명인이 건강기능식품 사업자와 공동개발한 특정 상품에 대하여 홈쇼핑TV의 해당 광고에 출연하여 추천하는 경우

다만, 경제적 이해관계가 존재하더라도 추천·보증 등의 내용이나 신뢰도 등에 영향을 미치지 아니하는 예외적인 경우에는 이를 표시하지 않을 수 있다.

〈경제적 이해관계가 해당 추천·보증 등의 신뢰도에 영향을 미치지 아니하는 경우의 예시〉

- 광고주 홈페이지 신청자 전원에게 지급되는 화장품 샘플을 제공받아 사용한 후 자발적으로 사용후기를 게재한 경우
- 대규모 행사(마라톤 등)에 참가하여 참가인 전원에게 지급된 기념품을 받은 후 자발적으로 참가후기를 게재한 경우
- 업계전문가 A가 일반인 대상 신제품(향수) 공개행사의 주최측으로부터 참가 기념품(소형 샘플)을 지급받아 사용해본 후 자발적으로 그 후기를 게재한 경우

나. 경제적 이해관계를 표시할 때, 다음의 원칙을 충족하는 경우 적절한 공개 방법으로 본다.

- (1) 경제적 이해관계를 표시하는 문구(이하 ‘표시문구’라고 한다)는 소비자가 쉽게 찾을 수 있도록 추천·보증 등의 내용과 근접한 위치에 표시한다. 이때, 표시문구는 추천·보증 등과 연결되어 소비자가 이를 단일한 게시물로 인식할 수 있도록 표시한다.

〈표시문구가 쉽게 찾을 수 없는 위치에 있는 경우의 예시〉

- 표시문구를 본문의 중간에 본문과 구분 없이 작성하여 소비자가 쉽게 인식하기 어려운 경우
- 표시문구를 댓글로 작성한 경우

- ‘더보기’를 눌러야만 표시문구를 확인할 수 있는 경우
 - (2) 소비자들이 쉽게 인식할 수 있는 형태로 표현한다. 문자 형태의 경우, 배경과 명확히 구분되며 소비자가 쉽게 인식할 수 있도록 적절한 문자 크기, 폰트, 색상 등을 선택하며, 음성 형태의 경우, 소비자가 소리 크기나 속도 등의 조절 없이도 명확하게 이해할 수 있도록 표현한다.
 〈쉽게 인식할 수 있는 형태의 표현에 해당하지 않는 경우의 예시〉
 - 문자 크기가 발견하기 어려울 정도로 작은 경우
 - 문자 색상이 배경과 유사하여 문자를 알아보기 힘든 경우
 - 너무 빠르게 말해서 소비자가 표시문구를 명확하게 이해하기 어려운 경우
 - (3) 명확한 내용으로 표시한다. 금전적 지원, 할인, 협찬 등 경제적 이해관계의 내용을 소비자가 이해하기 쉽도록 명확하게 표시한다.
 〈명확한 내용에 해당하는 경우의 예시〉
 - ‘위 ○○ 상품을 추천(보증, 소개, 홍보 등)하면서 ◇◇사로부터 경제적 대가(현금, 상품권, 수수료, 포인트, 무료상품 등)를 받았음’
 - ‘금전적 지원’, ‘대가성 광고’, ‘무료 상품’, ‘상품 협찬’, ‘상품 할인’ 등
 - ‘#광고’, ‘#협찬’ 등
 〈명확한 내용에 해당하지 않는 경우의 예시〉
 - ‘체험 후기’, ‘일주일동안 사용해 보았음’, ‘체험단’, ‘이 글은 정보/홍보성 글임’, ‘이 글은 홍보문구가 포함되어 있음’, ‘선물’, ‘○○ 회사 사장님 감사합니다.’, ‘~에서 보내주셨어요.’ 등
 - ‘#[브랜드명]’, ‘@[상품명]’ 등과 같이 단순히 브랜드나 상품을 해시태그 형태로 언급하는 경우
 - ‘[브랜드명]×[계정명]’과 같이 ×자를 통하여 협업관계를 나타내는 경우
 - 기타 이해하기 어려운 줄임말
 - (4) 추천·보증 등의 내용과 동일한 언어를 사용한다. 다만, 동일하지 않은 언어를 일부 포함하더라도, 표시문구를 전체적으로 보아 동일한 언어라고 볼 수 있는 등 소비자가 쉽게 이해할 수 있는 경우에는 예외적으로 외국어를 사용할 수 있다.
 〈동일한 언어로 볼 수 없는 경우의 예시〉
 - 우리나라의 소비자를 대상으로 추천·보증 등을 하는 경우 ‘Advertisement’, ‘AD’, ‘PR’, ‘컬래버레이션(Collaboration)’, ‘파트너십(Partnership)’, ‘Sponsor’, ‘spon’, ‘sp’, ‘Collabo’, ‘땡스 투(Thanks to) ~’, ‘앰버서더(Ambassador)’ 등
 〈표시문구를 전체적으로 보아 동일한 언어라고 볼 수 있는 경우의 예시〉
 - 우리나라의 소비자를 대상으로 추천·보증 등을 하는 경우 ‘디스카운트 받는 대가로 작성’, ‘적립포인트 받는 대가로 작성’ 등
- 다. 이하의 내용은 경제적 이해관계를 공개하는 구체적인 표시 방법을 매체별로 구분하여 제시한 것이

며, 이에 따른 공개문구 표시는 적절한 것으로 본다. 다만, 제시된 내용이 아니더라도 나.의 일반원칙들을 모두 충족하면 적절한 공개 방법에 해당할 수 있다.

(1) 문자를 통해 추천·보증 등을 하는 경우

블로그 게시물, 인터넷 카페 게시물 등 추천·보증 등의 내용을 문자를 통하여 표시하는 경우 이에 해당한다.

(가) 공개 형식

표시문구는 각 게재물의 첫 부분 또는 끝 부분에 본문과 구분될 수 있도록 게재하며, 글자 크기를 본문보다 크게 하거나 글자색을 본문과 달리하는 등 소비자가 쉽게 인식할 수 있도록 게재한다. 덧글로 작성하거나 ‘더보기’ 또는 링크를 누르는 등 추가적인 행위를 요하는 경우에는 적절한 표시방법에 해당하지 않을 수 있다.

(나) 예시

〈경제적 이해관계를 적절하게 표시한 경우의 예시〉

- 파워블로거가 자신의 블로그에 ○사의 살균세척기 추천글을 게재하면서 수수료를 받기로 한 경우, ‘소정의 수수료를 지급받음’
- 인플루언서가 ○○사로부터 일정금액을 받고 자신의 SNS에 ○○사 상품에 대한 실제 이용후기를 올린 경우, ‘소정의 원고료를 지급받았지만, 저의 솔직한 후기입니다’
- 포털사이트 이용자가 전체 공개된 인터넷 카페 또는 포털사이트의 질의응답 게시판에 ◇◇사와 관련된 상품 등의 추천·보증글 또는 답변글을 게재하고 ◇◇사로부터 수수료를 받기로 한 경우, ‘수수료를 받았음’, ‘대가성 광고’

〈경제적 이해관계를 적절하게 표시하지 않은 경우의 예시〉

- 인플루언서가 ○○사로부터 대가를 받고 개인 블로그에 ○○사의 상품 홍보글을 게재하였으나, 대가를 받았다는 사실을 본문과 구분되지 않는 형태로 중간에 삽입하여, 소비자가 이를 인식하기 어려운 경우

(2) 사진을 통해 추천·보증 등을 하는 경우

(가) 공개 형식

- ① 표시문구를 사진 내에 게재한다.
- ② 사진과 본문이 연결되어 소비자가 쉽게 인식할 수 있는 경우에는, 표시문구를 사진 내에 게재하지 않을 수 있다. 다만 이 경우, 표시문구를 글의 첫 부분에 게재한다.
- ③ 해시태그의 형태로 입력할 경우, 원칙적으로 첫 번째 해시태그에 입력한다. 다만, 소비자들이 쉽게 인식할 수 있게 표현하는 경우에는 첫 번째 해시태그가 아닌 위치에 표시할 수 있다.
- ④ ‘더보기’ 또는 링크를 누르는 등 추가적인 행위를 요하는 경우에는 적절하지 않을 수 있다.

(나) 예시

〈경제적 이해관계를 적절하게 표시한 경우의 예시〉

- 문자를 통해 주문자를 통해 추화장품을 제공받은 대가로 SNS에 후기를 남기는 경우, 업로드한 사진 속에 '협찬 받았음'이라는 문구를 배경과 명확히 구분이 되도록 삽입
- 문자를 통해 주문자를 통해 추인플루언서가 광고료를 지급받아 SNS에 다이어트 보조제 후기를 남기는 경우, 본문의 첫 줄에 '광고입니다'라고 작성

〈경제적 이해관계를 적절하게 표시하지 않은 경우의 예시〉

- 사진 내에 삽입한 표시문구가 배경에 의해 명확하게 드러나지 않는 경우
- 여러 해시태그 사이에 표시문구를 입력하여 소비자가 이를 인식하기 어려운 경우

(3) 동영상을 통해 추천·보증 등을 하는 경우

추천·보증 등에 동영상을 주로 활용하는 경우이며, 동영상과 별개로 문자를 입력할 수 있으나 문자는 보조적 수단에 불과한 경우에도 이에 해당한다.

(가) 공개 형식

- ① 게시물의 제목 또는 동영상 내에 표시문구를 포함한다.
- ② 게시물의 제목에 입력하는 경우, 표시문구가 생략되지 않도록 제목의 길이를 적절하게 조절한다.
- ③ 문자를 통해 추동영상 내에 표시문구를 포함하는 경우, 하나의 동영상 전체가 상품을 추천·보증 등을 하는 내용에 해당한다면 동영상의 시작부분과 끝부분에 표시문구를 삽입하며 영상 중에 반복적으로 이를 표시한다. 동영상의 내용 일부가 이에 해당한다면 해당 구간의 시작부분과 끝부분에 표시문구를 삽입하며 추천·보증 등을 하는 동안 영상 중에 반복적으로 이를 표시한다. 단, 유명인이 특정 상품이나 브랜드를 의도적으로 언급하거나 노출시키는 등의 방법을 통하여 추천·보증 등을 하는 경우, 동영상의 시작부분과 끝부분에 표시문구를 삽입할 수 있다.

(나) 예시

〈경제적 이해관계를 적절하게 표시한 경우의 예시〉

- 금전적 대가를 지급받아 상품을 추천하는 동영상을 업로드하면서, 게시물의 제목에 '[광고] ○○ 솔직 리뷰'라고 입력
- 금전적 대가를 지급받아 상품 사용 후기만을 위한 동영상을 업로드하면서, 영상 시작부분과 끝부분에 '소정의 광고료를 지급받았습니다.'를 언급하고, 자막 등을 통해 5분마다 반복적으로 표시
- 상품을 무료로 지급받고 동영상의 일부를 상품 후기로 활용하는 경우, 상품 후기의 시작부분과 끝부분에 '협찬받음'이라는 자막을 삽입하고 5분마다 반복적으로 표시
- 광고에 해당하는 부분이 재생되는 동안 '유료 광고' 등 광고임을 쉽게 알 수 있는 배너를 활용하여 동영상에 표시
- 유명인의 의도적인 상품·브랜드 노출을 통한 추천·보증 등이 포함된 동영상의 경우, 동영상의 시작부분과 끝부분에 '협찬 광고 포함' 문구를 삽입

〈경제적 이해관계를 적절하게 표시하지 않은 경우의 예시〉

- 동영상을 업로드하면서 제목에 ‘○○상품을 사용해보고 촬영한 후기(협찬 받았어요)’라고 길게 입력하여, 모바일 화면에는 ‘○○상품을 사용해보고 촬영...’이라고만 표시되어 소비자가 광고임을 인식하기 어려운 경우

(4) 실시간 방송을 통해 추천·보증 등을 하는 경우

(가) 공개 형식

- ① 원칙적으로 제목 또는 동영상 내에 표시문구를 포함하며, 이때 구체적인 공개 형식은 (3) 동영상을 통해 추천·보증 등을 하는 경우와 같다.
- ② 다만, 실시간으로 송출함에 따라 제목 또는 자막 등의 형태로 표시문구를 삽입하는 것이 어려운 경우에는 음성 형태의 표시문구를 나타낼 수 있다. 이 경우 표시문구는 추천·보증 등의 시작부분과 끝부분에 표시하며, 방송의 일부만을 시청하는 소비자들도 쉽게 인식할 수 있도록 반복적으로 표시한다. 단, 유명인이 특정 상품이나 브랜드를 의도적으로 언급하거나 노출시키는 등의 방법을 통하여 추천·보증 등을 하는 경우, 동영상의 시작부분과 끝부분에 표시할 수 있다.

(나) 예시

〈경제적 이해관계를 적절하게 표시한 경우의 예시〉

- 금전적 대가를 지급받고 실시간 방송을 통하여 화장품 리뷰를 하는 경우, 방송 중간부터 시청하는 소비자들도 경제적 이해관계가 있음을 알 수 있도록 5분마다 ‘광고료를 지급받았음’ 등을 언급
- 협찬을 받아 상품을 추천하는 실시간 방송을 송출하는 경우, 소비자가 쉽게 인식할 수 있도록 방송의 제목에 ‘협찬 광고 중’이라고 명시

〈경제적 이해관계를 적절하게 표시하지 않은 경우의 예시〉

- 1인 방송에서 상품 리뷰를 약 30분 동안 진행하면서 경제적 이해관계가 있음을 단 한 차례만 언급하여 중간부터 시청하는 소비자들이 이를 인식할 수 없는 경우

VI. 재검토기한

공정거래위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2021년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제350호, 2020. 6. 22.>

이 예규는 2020년 9월 1일부터 시행한다.



KPBMA 한국제약바이오협회
Korea Pharmaceutical and Bio-Pharma Manufacturers Association

05

식품의약품안전처 가이드라인

I. 의약품광고 및 전문의약품 정보제공 가이드라인 168

II. 2022 자주하는 질문집 발췌자료 211

I

의약품광고 및 전문의약품 정보제공 가이드라인

발 간 등 록 번 호

안내서-0017-03

청렴^한세상

의약품광고 및 전문의약품 정보제공 가이드라인

2022. 11.



식품의약품안전처

의 약 품 안 전 국
의 약 품 관 리 과

지침서·안내서 제·개정 점검표

명칭

의약품광고 및 전문의약품 정보제공 가이드라인

아래에 해당하는 사항에 체크하여 주시기 바랍니다.

등록대상 여부	☐ 이미 등록된 지침서·안내서 중 동일·유사한 내용의 지침서·안내서가 있습니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☞ 상기 질문에 '예'라고 답하신 경우 기존의 지침서·안내서의 개정을 우선적으로 고려하시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 동 지침서·안내서의 제정이 필요한 경우 그 사유를 아래에 기재해 주시기 바랍니다. (사유 :)	
	☐ 법령(법·시행령·시행규칙) 또는 행정규칙(고시·훈령·예규)의 내용을 단순 편집 또는 나열한 것입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 단순한 사실을 대외적으로 알리는 공고의 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 1년 이내 한시적 적용 또는 일회성 지시·명령에 해당하는 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 외국 규정을 번역하거나 설명하는 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 신규 직원 교육을 위해 법령 또는 행정규칙을 알기 쉽게 정리한 자료입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
☞ 상기 사항 중 어느 하나라도 '예'에 해당되는 경우에 지침서·안내서 등록 대상이 아닙니다. 지침서·안내서 제·개정 절차를 적용할 필요는 없습니다.		
지침서·안내서 구분	☐ 내부적으로 행정사무의 통일을 기하기 위하여 반복적으로 행정 사무의 세부기준이나 절차를 제시하는 것입니까? (공무원용)	☐ 예(☞지침서) ☒ 아니오
	☐ 대내외적으로 법령 또는 고시·훈령·예규 등을 알기 쉽게 풀어서 설명하거나 특정한 사안에 대하여 식품의약품안전처의 입장을 기술 하는 것입니까? (민원인용)	☒ 예(☞안내서) ☐ 아니오
기타 확인 사항	☐ 상위 법령을 일탈하여 새로운 규제를 신설·강화하거나 민원인을 구속하는 내용이 있습니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☞ 상기 질문에 '예'라고 답하신 경우 상위법령 일탈 내용을 삭제하시고 지침서· 안내서 제·개정 절차를 진행하시기 바랍니다.	
상기 사항에 대하여 확인하였음.		
2022 년 11 월 30 일		
담당자 확 인(부서장)		최 원 준 오 정 원

이 가이드라인은 의약품광고 및 전문의약품 정보제공에 대하여 알기 쉽게 설명하거나 식품의약품안전처의 입장을 기술한 것입니다.

본 안내서는 대외적으로 법적 효력을 가지는 것이 아니므로 본문의 기술방식('~하여야 한다' 등)에도 불구하고 민원인 여러분께서 반드시 준수하셔야 하는 사항이 아님을 알려드립니다. 또한, 본 안내서는 2022년 11월 30일 현재의 과학적·기술적 사실 및 유효한 법규를 토대로 작성되었으므로 이후 최신 개정 법규 내용 및 구체적인 사실관계 등에 따라 달리 적용될 수 있음을 알려드립니다.

※ "민원인 안내서"란 대내외적으로 법령 또는 고시·훈령·예규 등을 알기 쉽게 풀어서 설명하거나 특정한 사안에 대하여 식품의약품안전처의 입장을 기술하는 것(식품의약품안전처 지침서등의 관리에 관한 규정 제2조)

※ 본 안내서에 대한 의견이나 문의사항이 있을 경우 식품의약품안전처 의약품 안전국 의약품관리과에 문의하시기 바랍니다.

전화번호: 043-719-2663

팩스번호: 043-719-2650

목 차

I. 일반사항	1
1. 목적	
2. 관련 법령	
3. 적용 범위	
4. 의약품 광고란	
II. 의약품광고 가이드라인	2
1. 거짓·과장광고	
2. 의·약전문가 추천광고	
3. 근거문헌 인용 광고	
4. 소비자 오인 우려가 있는 광고	
5. 현상품·사은품 등 경품류 제공광고	
6. 비방광고	
7. 체험담을 이용하는 광고	
8. 저속하거나 혐오감을 주는 광고	
9. 의약품 오남용 우려 광고	
10. 보증 및 최고·최상 절대적 표현 광고	
11. 안전성을 강조하는 광고	
12. 특정대상자를 한정하는 광고	
13. 의약품을 의약품이 아닌 것으로 오인우려 광고	
14. 주성분이 아닌 성분 광고	
15. 인터넷 및 그와 유사한 매체를 통한 광고	
16. 방송법에 따른 간접광고	
17. 기사형 광고 및 보도자료	
18. 소비자 대상 강연 등	
19. 사전피임제 대중광고	
III. 전문의약품 정보제공 가이드라인	22
1. 전문의약품 광고 제한적 허용	
2. 전문가 대상 전문의약품 정보제공 일반사항	
3. 인터넷 "자사 홈페이지"에서 정보제공	
4. 복약지도에 도움이 되는 환자용 사용설명서	
[참고1] 관련 약사법령	
[참고2] 표시·광고의 공정화에 관한 법령	

제·개정 이력

연번	제·개정번호	승인일자	주요내용
1	안내서-0017-01	2017. 2. 28.	제 정
2	안내서-0017-02	2019. 2. 22.	개 정 (질환정보제공 활동, 근거문헌자료 범위 구체화 등 세부적 설명·예시 보완)
3	안내서-0017-03	2022. 11. 30.	개 정 (근거문헌 인용 광고, 경품류 제공 광고, 비방광고, 전문의약품 광고 등 예시 추가)

I. 일반사항

1. 목적

이 가이드라인은 의약품 제조·수입자가 약사법령에 규정된 의약품 광고 시 준수사항에 대한 설명, 적부사례 등을 참고할 수 있도록 함으로써, 의약품에 대한 올바른 정보를 제공하여 허위·과장광고로부터 소비자를 보호하고, 의약품 오남용을 방지하는 등 국민 보건 향상에 기여함을 목적으로 한다.

2. 관련 법령

가. 약사법 제68조(과장광고 등의 금지), 제68조의2(광고의 심의)

나. 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(이하 총리령) 제78조(의약품등의 광고의 범위), 제79조(광고심의 대상 등), 제80조(광고심의 절차), 제81조(심의내용의 변경), 제82조(심의 결과의 표시), 제83조(의약품광고심의위원회의 구성 및 운영 등), [별표7] 의약품등을 광고하는 경우에 준수하여야 할 사항

3. 적용 범위

가. 이 가이드라인은 의약품 제조업자, 품목 허가를 받은 자, 수입자가 의약품을 광고하고자 하거나, 전문의약품의 정보를 제공하고자 할 경우 적용한다.

나. 마약류는 「마약류 관리에 관한 법률」에 따라 규정을 적용받게 되므로 이 가이드라인 적용범위에서 제외한다.

4. 의약품 광고란

이 가이드라인에서 ‘의약품 광고’란, 의약품 제조업자·품목 허가를 받은 자·수입자 등이 의약품의 명칭, 제조방법, 효능이나 성능 등을 널리 알릴 목적으로 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제78조제1항에 따른 매체를 이용하여 불특정 다수*에게 널리 알리거나 제시하는 것을 말한다.

* 일반 소비자 및 의·약학 전문가 등을 모두 포함

【참고】 관련 법령 및 판례

「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령)

제78조(의약품등의 광고 범위 등) ① 법 제68조제6항에 따른 의약품등의 광고 매체 또는 수단은 다음 각 호와 같다.

1. 신문·방송 또는 잡지

2. 전단·팸플릿·전본 또는 입장권
3. 인터넷 또는 컴퓨터통신
4. 포스터·간판·네온사인·에드빌론 또는 전광판
5. 비디오물·음반·서적·간행물·영화 또는 연극
6. 방문광고 또는 실연에 의한 광고
7. 자기의 의약품등의 용기나 포장 또는 다른 상품의 용기나 포장 (법 제56조부터 제58조까지 및 법 제65조에 따라 자기의 의약품등의 용기나 포장 등에 기재된 사항은 의약품등의 광고에 해당하지 아니한다)
8. 그 밖에 제1호부터 제7호까지와 유사한 매체 또는 수단

「표시·광고의 공정화에 관한 법률」

제2조(정의) 2. “광고”란 사업자등이 상품등에 관한 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항을 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신문·인터넷신문, 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 정기간행물, 「방송법」 제2조제1호에 따른 방송, 「전기통신기본법」 제2조제1호에 따른 전기통신, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 소비자에게 널리 알리거나 제시하는 것을 말한다.

대법원 2002.1.22. 선고 2001도5530판결

“의약품 광고”란, 의약품의 명칭, 제조방법, 효능, 성능 등을 불특정 다수의 일반인에게 널리 알릴 목적으로 이루어지는 일체의 수단

II. 의약품광고 가이드라인

- ◆ ‘II. 광고가이드라인’은 의약품을 광고하는 경우에 준수하여야 할 사항에 대한 세부기준과 적절(✓) 또는 부적절(✗)한 예시를 제시하는 내용으로 작성되었다.
- ◆ 다만, 광고의 적정성 여부는 광고주체와 목적, 구체적인 내용과 허가사항 및 일반소비자가 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 **종합적으로 검토하여 개별 판단**되어야 하며, 기준과 예시는 **해당 사항별에 한하여 참고 또는 권고사항**으로 활용되어야 한다.

1. 거짓·과장광고

약사법 제68조(과장광고 등의 금지) 제1항 및 제5항

- ① 의약품등의 명칭·제조방법·효능이나 성능에 관하여 거짓광고 또는 과장광고를 하지 못한다.
- ⑤ 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따른 허가를 받거나 신고를 한 후가 아니면 의약품등의 명칭·제조 방법·효능이나 성능에 관하여 광고하지 못한다.

- (1) 의약품 품목허가를 받거나 신고한 사항과 다른 내용의 광고나 과학적·객관적으로 사실여부를 확인·증명할 수 없는 거짓·과장 광고는 소비자가 오인·혼동하여 의약품을 오남용할 우려가 있어 못한다는 취지이다.

【참고】 「표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령」 제3조제1항

- ① 법 제3조제1항제1호에 따른 거짓·과장의 표시·광고는 사실과 다르게 표시·광고 하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로 한다.

예시	
x	▪ 효능효과를 ‘셀레늄 보급제’로 허가받은 제품에 대해 “항암, 종양치료제”라고 광고 ▪ 특정질환에 대해 허가받지 않은 종합비타민제에 대해 “면역방패, 성인병 예방, 메르스예방, 스트레스 치료, 체질개선”으로 광고 ▪ 효능효과를 ‘정장, 묽은 변 증상개선’으로 허가받은 유산균제에 대해 “면역력을 증진시켜, 아토피 예방 및 개선효과가 입증된 유일한 제제”로 광고

2. 의·약전문가 추천광고

약사법 제68조(과장광고 등의 금지) 제2항

- ② 의약품등은 그 효능이나 성능에 관하여 의사·치과의사·한의사·수의사 또는 그 밖의 자가 보증한 것으로 오해할 염려가 있는 기사를 사용하지 못한다.

총리령 [별표7] 제1호다목

- 다. 의사·치과의사·한의사·약사 또는 그 밖의 자가 특정 의약품등을 지정·공인·추천·지도 또는 사용하고 있다는 내용 등의 광고를 하지 말 것. 다만, 국민보건을 위하여 국가·지방자치단체 또는 공공단체가 특정 의약품등을 지정하여 사용하고 있는 사실을 광고하는 경우는 제외한다.

- (1) 의약전문가 추천광고는 의료인에 대한 사회적 인식의 특성상 소비자로 하여금 의약품에 대한 인식에 미칠 영향이 크다는 것을 감안할 때 오남용을 유발할 우려가 있어 이를 방지하고자 제한한다는 취지이다.
- (2) ‘의사·치과의사·한의사·약사 또는 그 밖의 자’란 일반적으로 의약품에 대한 인식에 미칠 영향이 클 수 있는 의사, 치과의사, 한의사, 약사, 한약사 또는 그에 준하는 의·약전문가 집단(단체, 기관을 포함)으로 볼 수 있으며, 동 규정

해당 여부는 그 취지를 고려하여 개별 사안에 따라 판단한다.

- (3) 실제 의료인이 아닌 연예인·일반인 등(애니메이션 캐릭터를 포함한다)이 대역으로 가운을 착용하여 의약전문가처럼 보이도록 하는 경우도 상기 규정에 위반될 것으로 판단하고 있다.

예시	
X	▪ ○○산부인과 전문의는 여성세정제를 사용하는 경우 △△제품을 권장한다는 내용의 광고 (또는 전문의 본인이 특정 △△제품만 사용한다는 내용의 광고) ▪ 광고물에 의·약사 가운을 착용한 자(또는 캐릭터)가 등장하는 광고 ▪ 의·약사 단체에서 수상한 제품에 대해 의·약사가 인정하는 의약품이라는 내용의 광고

3. 근거문헌 인용 광고

약사법 제68조(과장광고 등의 금지) 제5항

- ⑤ 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따른 허가를 받거나 신고를 한 후가 아니면 의약품등의 명칭·제조 방법·효능이나 성능에 관하여 광고하지 못한다.

총리령 [별표7] 제2호가목

가. 제품의 명칭·품질·제조방법·용법·용량·효능 또는 성능 등에 관하여 법 제31조 또는 법 제42조제1항에 따라 허가를 받거나 신고한 사항 외의 광고를 하지 말 것. 다만, 식품의약품안전처장이 인정하는 공정서 및 의약품집에 실려 있는 내용이나 의학적·약학적으로 공인된 범위의 임상결과 등 근거문헌을 인용하는 경우에는 그렇지 않다. 이 경우 인용한 문헌의 본뜻을 정확히 전달하여야 하며, 연구자의 성명·문헌명과 발표 연월일을 구체적으로 밝혀야 한다.

- (1) 약사법 제68조제5항에 따라 명칭·제조 방법·효능이나 성능은 허가를 받거나 신고를 한 후가 아니면 광고하지 못한다.
- (2) 품목허가증에 명시되지 않은 제품의 특징, 약리기전, 효능이나 성능을 광고하는 경우 근거문헌 등의 인용을 통해 공인된 객관적 내용임을 입증할 수 있어야

한다. 예를 들어 약사법 제31조에 따라 허가 시 제출되어 인정된 근거문헌자료 또는 의학적·약학적으로 공인된 범위의 근거문헌 등이 여기에 해당할 수 있다. 예를 들면, 공인된 학술지로는 과학논문인용색인(Science Citation Index) 등에 등재된 학술지가 해당되며, 이를 인용하는 경우에는 연구자명·문헌명·저널명·발표 연월일·권호·쪽수 등을 구체적으로 기재하여 출처를 정확히 알 수 있도록 하여야 한다.

예시	
✓	▪ 국내 허가받은 적응증은 A이고, 홍보용 브로셔에 SCI 등 등재 학술지에 게재된 임상결과 등 논문을 인용하여 국내 허가받은 적응증(효능·효과) 범위 내에서 관련 약리 기전 제공(이 때, 연구자명·문헌명·저널명·발표 연월일·권호·쪽수 등을 구체적으로 기재)
✗	▪ FDA 승인자료를 근거로, ‘국내 미허가된’ 여드름 치료제의 광고 유인물을 제작하여 배포 ▪ 국내에는 적응증 A(우울증)만으로 허가받았으나, 최근 미FDA에서 적응증 B(비만)가 추가된 것을 근거로 하여, 비만치료에도 사용가능하다는 광고 인쇄물을 제작하여 배포 ▪ 국내에서 허가받은 적응증은 A이나, 동일 성분의 다른 품목이 새로운 적응증 B를 추가된 것을 근거로 B 적응증에도 사용가능하다는 광고 인쇄물을 제작하여 배포 ▪ 홍보용 제품 브로셔에, 회사에서 자체적으로 수행한 내부보고서를 근거 자료로 인용하여 특정 부작용이 감소했다는 광고문구 기재 ▪ (일반소비자 대상 대중광고물에 1개 병원 10명의 환자를 대상으로 한 탈모 치료사례를 근거로) “(치료전후 사진과 함께) 80%이상의 탈모효과를 확인하였다”고 광고 ▪ 국내 허가받은 적응증은 A이나 홍보 브로셔에 SCI 등 등재 학술지에 게재된 임상결과 등 논문을 인용하여 허가받거나 신고되지 않은 적응증 B에 대하여 광고(예: 허가받은 적응증(효능·효과)는 “소화기능 개선”이나 “탈모치료제”로 광고)

4. 소비자 오인 우려가 있는 광고

총리령 [별표7] 제2호나목

나. 사실과 다르거나, 부분적으로는 사실이더라도 전체적으로 보면 소비자가 오인할 우려가 있는 광고 또는 소비자를 속이거나 소비자가 속을 우려가 있는 광고를 하지 말 것

- (1) 광고가 일반 소비자를 대상으로 하는 경우 소비자를 오인시킬 우려가 있는지 여부는 전문가가 아닌 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 광고를 받아 들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단되어야 한다. (대법원 2003.2.28 선고 2002두6170,판결)
- (2) 특정 의약품 원료의 원산지를 광고하여, 해당 제품에 대한 안전성과 효능 등 품질에 대한 논의보다 원료의 원산지로 의약품 품질우수성을 대변하거나, 국내 제조 품목을 수입 완제품으로 오인우려 및 타제품 비방우려가 없도록 주의 하여야 한다.
- (3) 해당 의약품의 제조·수입자가 아닌 자의 상호, 상표, 로고 등을 제품에 단독 으로 기재 또는 과다하게 부각시키는 광고를 통해 그 자가 품목허가를 받은 자 또는 다른 특수한 관계가 있는 자로 오인되지 않도록 하여야 한다.
- (4) ‘판매 1위’ 등과 같은 경우에는, 최근 3년 이내, 해당연도, 대상품목, 분야 등 객관성이 있는 자료를 근거로 구체적이고 정확하게 광고하는 경우에는 상기 규정 위반으로 보지 않을 수 있다.

예시	
✓	“본 OO점안제는 일회용(무보존제)으로 개봉 후 즉시 사용하고, 남은 액과 용기는 버리세요”와 같이 우리처 ‘안전성 서한’의 복약지도 내용 등을 소비자에게 제공한 문구는 소비자 오인광고로 판단되지 않음 “16년도 OOO 부문 국내 판매 1위(최근 3년 이내의 IMS 데이터 구체적 병기 필요)”
✗	“대한민국 대표OO 치료제”라고 광고 “아직도! 방부제가 들어있는 인공눈물을 사용하세요?”(사용하지 않은 성분을

부각하여 제품의 안전성을 과장하고 보존제 사용시 위해한 것으로 오해할 우려 및 다른 제품을 비방하는 것으로 의심될 수 있음)

- “무설탕, 무보존제로 어린이도 안심하고 복용!”(의약품의 안전성을 과장하거나 설탕, 보존제 사용을 위해한 것으로 소비자가 오인할 우려)
- “이제 비타민도 원산지까지 따져보세요. 자사 □□□은 유럽○○회사의 프리미엄 비타민원료를 사용했어요”(유럽산 원료를 사용한 의약품이 더 우수하다고 소비자가 오인할 우려)
- 제품의 전면부에 ‘제조자 및 제조의뢰자가 아닌 자의 상호나 상표’를 강조하거나 단독으로 광고, 또는 해당 상호나 상표의 위치에 지위를 미기재(소비자들이 드러난 상호나 상표를 해당 제품의 제조자로 오인할 우려)

5. 현상품 · 사은품 등 경품류 제공광고

총리령 [별표7] 제2호라목 및 타목

라. 현상품 · 사은품 등 경품류를 제공하는 방법으로 광고하지 말 것

타. 의약품을 현상품 · 사은품 등 경품이나 무료로 제공하는 방법으로 광고하지 말 것

- (1) 경품류를 제공하는 방법으로 광고하는 것은, 이로 인해 의약품의 오·남용이 조장될 수 있어 부적절하다는 취지이다.
- (2) 경품류 광고 여부는 의약품 오남용, 소비자 유인의 불공정거래 및 판매질서 혼란 등 다각적 측면을 고려하여 판단할 사항이다. 참고로, 판례 및 사전적 의미 등을 고려할 때 의약품 구매자에게 사행성 상품을 곁들여 제공하거나, 상품 구매 여부와 관계없이 응모자에게 추첨을 통해 물품이나 유가증권 등을 제공하는 경우에는 명백히 경품류 광고로 판단하고 있다.

【참고1】 서울동부지방법원 2005.5.20. 선고 2005노273 판결

경품의 사전적 의미가 ① 상품에 곁들여 고객에게 거저 주는 물건 또는 ② 어떤 모임의 여흥으로 참가한 사람에게 제비를 뽑거나 하여 선물로 주는 물건인 점에 비추어 음반·비디오물 및 게임물에 관한 법률 제32조제3호에서 규정하는 경품제공행위의 의미는 ‘게임물이 용자에게 게임을 통하여 그 결과에 따라 물품이나 유가증권등을 제공하는 행위’로 볼 수 있고 ……(이하 생략).

【참고2】 표준국어대사전 ‘경품(景品)’ 정의

1. 특정한 기간 동안 많은 상품을 팔고 손님의 호감을 얻기 위해, 일정한 액수 이상의 상품을 사는 손님에게 곁들여 주는 물품
2. 어떤 모임에서 제비를 뽑아 선물로 주는 물품·'덤 상품'으로 순화.

(3) 아래의 경우는 사회 통념상 경품류 제공 광고로 보기 어려울 것으로 판단된다.
다만, 특정물품 제공을 표시·광고하는 등 사행심 조장, 판매질서 혼란 등 의약품 오남용을 유발하는 경우는 경품류 제공광고에 해당할 수 있다.

- ① 의약품의 사용에 도움을 주기 위한 물품*(예: 흡입제 파손방지용기, 니트로글리세린 차광병)을 의·약사를 통해 구매자 또는 처방받은 환자에게 별도 제공하는 경우
- ② 제품개선을 위한 소비자 설문조사·공모 후 통상적으로 지급하는 정당한 대가
- ③ 제품홍보 목적이 아닌 공익적 목적의 기부 등

* 제조단계에서 용기개선 등의 조치를 하는 것이 바람직함. 의·약사에게 경제적인 이익을 제공하는 수단 또는 제품 판매촉진목적으로 이용하는 경우 관련 법령에 위반될 수 있음.

【참고】

최근의 경품류에 대해 일반 소비자가 받아들이는 사회적 인식은 공정거래위원회의 '구. 경품류 제공에 관한 불공정거래행위의 유형 및 기준 지정고시(이하 경품고시)'에서 정하고 있는 경품의 종류 및 경품류 제외 범위로 볼 때 아래 내용을 참고할 수 있음

※ 동 고시는 소비자 인식과 역량, 유통분야 경쟁환경 변화 등을 감안, 규제완화 차원에서 '16년 폐지

· 경품류 종류(구.경품고시)

- 공개현상경품: 소비자의 상품 구매 여부 관계없이 응모권 부여 후 경품 추첨 지급
- 소비자경품 : 상품을 구매한 소비자에게 일률적으로 지급하는 경품
- 소비자현상경품: 사업자가 상품(용역)을 구매하는 소비자에게 추첨 등 현상의 방법으로 제공하는 경품류

· 다만, 아래의 경우는 경품류 범위에서 제외(구.경품고시)

- 사회통념상 정상적인 상관행으로 인정되는 대가의 감액, 인하 또는 수취한 대가의 일부 반환
- 사회통념상 정상적인 상관행으로 인정되는 애프터서비스
- 사회통념상 정상적인 상관행으로 인정되는 거래상대방의 노고에 대한 보수
- 상품의 판매 또는 사용이나 용역의 제공에 부수적으로 필요한 물품 또는 용역을 제공하는 경우로서 사회통념상 정상적인 상관행으로 인정되는 경우
- 2이상의 상품을 함께 판매하는 것이 상관행으로 되어 있기 때문에 그중 하나를 무료로 제공받았다고 인식하지 아니하는 경우
- 2이상의 상품에 각각 판매가격이 표시되어 있고 거래상대방이 희망하면 그중 하나만을 구입할 수 있는 경우
- 기타 당해 상품이나 용역의 성질 또는 내용등에 비추어 사회통념상 정상적인 상관행으로 인정되는 경우

(4) 약사법 시행규칙 제44조에 따른 의약전문가를 대상으로 하는 경제적 이익 제공에 대해서는 이 가이드라인 'II-5. 경품류 광고'는 적용하지 않는다.

예시	
✓	▪ 광고심의위원회의 심의에 따라 추천·응모 등 별도의 조건 없이, 경제적 가치가 없는 이모티콘 10종 무료 다운로드
✗	▪ △△품목 출시 5주년을 맞이하여 추천을 통해 ○○원 상당의 경제적 이익 제공 ▪ 탈모치료제 제품명의 이벤트를 개최하고, 참가자에게 샴푸 등을 제공하는 방법으로 해당 의약품을 광고 ▪ 홈페이지 팝업창에 여름을 겨냥하여 무좀치료제를 광고하면서, 이벤트 경품(커피전문점 기프티콘)을 제공 ▪ 피임약 광고 경품에 콘돔 제공하는 문구 기재

6. 비방광고

총리령 [별표7] 제2호마목

마. 사실 여부와 관계없이 다른 제품을 비방하거나 비방하는 것으로 의심되는 광고를 하지 말 것

- (1) 사실에 기초해 비교하는 형식의 표시·광고라고 하더라도 ‘다른 의약품’에 관한 단점을 부각시키는 방법 등으로 다른 의약품의 효능, 용법, 품질 등이 자사 의약품보다 열등 또는 불리한 것처럼 소비자가 오인할 수 있도록 표시·광고하는 경우에는 이를 비방적인 표시·광고로 본다.
- (2) 가격이나 품질 등을 비교하며 “값싼, 저질의”등의 표현으로 비하하는 경우 비방으로 간주될 수 있다.
- (3) 유용하고 정확한 정보제공을 목적으로 ‘비교’하는 경우 문헌에 근거한 성분 또는 제형등과 비교하고, 비교대상 의약품은 유효성분의 일반명칭으로 하되 타사 제품명을 직접 또는 암시적 방법으로 거론하는 것은 부적절하다. 일반 소비자 대상으로 비교 광고하는 경우는 의약품광고심의위원회의 심의를 통해 객관성을 확보할 것을 권장한다.

【참고】 일반적인 광고 시 준수사항인 ‘비교표시·광고에 관한 심사지침’ (공정위 예규)에서 아래의 경우를 비방광고로 보아 금지하고 있음

표시·광고의 내용이 다른 사업자 또는 다른 사업자의 상품과 비교하는 형식을 갖추고 있으나, 자기 또는 자기 상품의 우수성을 알리기 위하여 소비자에게 정보를 제공하는 것이라기보다는

다른 사업자 또는 다른 사업자의 상품에 관한 단점을 부각시킴으로써 다른 사업자 또는 다른 사업자의 상품이 실제로 현저히 열등 또는 불리한 것처럼 소비자가 오인할 수 있도록 표시·광고하는 경우에는 이를 비방적인 표시·광고로 본다.

따라서, 비록 **사실에 기초하여 비교하는 형식의 표시·광고라고 하여도** 다른 사업자 또는 다른 사업자의 상품에 대한 중대한 이미지 훼손에 이르는 등 표시·광고의 전체 내용이 전달하는 바가 **다른 사업자 또는 다른 사업자의 상품이 실제로 현저히 열등 또는 불리한 것처럼 소비자가 오인할 수 있도록** 한다면 이는 비방적인 표시·광고에 해당된다.

예시	
✓	▪ (허가 시 제출·검토된 SCI 등재 학회지에 게재된 논문을 근거로 하여) “자사제품 중, ‘○○○정’와 서방형제제 ‘○○○엑스알정’의 비교자료”
✗	▪ “아직도 이중불순 단백이 가득한 저순도 ○○성분을 사용하십니까?” ▪ “4회 집중하는 ○○(타사제품명)과 달리 △△(자사제품명)은 2회만 간편 집중” ▪ “왜, 비타민C 원료를 이 먼 곳에서 가져올까요? 전 세계적으로 비타민C 공급업체는 중국5곳, 영국 1곳으로 우리 제품은 영국산입니다.” (중국산 원료를 사용하는 타사제품은 영국산 원료를 사용하는 자사제품보다 상대적으로 품질이 낮은 제품이라는 비방이 의심되는 내용으로 광고) ▪ “4회 집중하는 ○○(타사제품명)과 달리 △△(자사제품명)은 2회만 간편 집중” ▪ 개인 블로그에 탈모 치료로 허가받은 유사 제품(A, B, C)을 언급하면서 “효과가 없고 부작용이 많다”고 강조, 특정 탈모 치료제(D)의 효과에 대하여 우수하다고 강조하는 광고

7. 체험담을 이용하는 광고

총리령 [별표7] 제2호바목

바. 사용자의 감사장(感謝狀) 또는 체험담을 이용하거나 구입·주문이 쇄도한다거나 그 밖에 이와 유사한 표현을 사용한 광고를 하지 말 것

- (1) 동 조항은 해당 당사자의 주관적 경험을 피력하는 것으로서 개인별로 약리학적 특성, 부작용 발현 등이 다양할 수 있어 모든 사람들에게 그대로 적용될 수 없으므로, 사실여부와 관계없이 의약품 오남용 및 이로 인한 안전성·유효성 문제가 발생할 수 있어 이러한 광고를 하지 말라는 취지이다.

(2) 제조·수입자가 소비자가 작성한 사용 후기 등 체험담을 캡처·인용·요약하여 광고에 사용하거나, 이 같은 내용이 제품 관련 SNS, 인터넷사이트 및 광고물에 포함되는 경우 동 규정 위반으로 판단될 수 있다.

- ① 여기서 ‘제품 관련 SNS, 인터넷사이트’는 업체 또는 제품과 상관없는 제3자나 일반개인이 운영하는 사이트가 아닌 ‘제조·수입업자의 영향력 또는 관리 하에 있는 트위터, 블로그, 페이스북 등의 SNS와 기타 인터넷 사이트’를 의미한다.
- ② 제조·수입업자는 상기 ①에 해당하는 SNS, 사이트 내에 개인이 작성한 “사용 후기 :△△제품사용 1개월 만에 완전히 흉터가 사라졌어요” 등의 댓글을 방치하지 않고 정기적으로 삭제조치 하는 등 관리하는 것이 필요하다.

예시	
X	▪ 업체에서 다수의 개인 블로거를 고용하여 “OO질환으로 고생하다, 의사 삼촌소개로 복용해보았는데 일주일 만에 효과가 나타났어요”라는 체험담을 게시하도록 하는 광고 ※ 블로그 하단에 상기 내용이 광고임을 밝히더라도(또는 관련 업체와의 경제적 이해관계를 공개하더라도), 체험담을 이용한 의약품광고는 약사법령 위반

8. 저속하거나 혐오감을 주는 광고

총리령 [별표7] 제2호사목

사. 노래 가사에 제품명을 사용한 광고, 제품명을 계속해서 부르는 방법에 의한 광고 또는 저속하거나 혐오감을 주는 표현을 사용한 광고를 하지 말 것

- (1) 의약품의 본질을 감안하여 저속하거나 혐오감을 주는 표현을 사용한 광고는 금지하고 있다.
- (2) 국민권익위원회 의결 제2014-439호(청소년보호를 위한 인터넷상의 선정적 광고 개선방안)에 따라, 우리처 및 의약품광고심의위원회는 사회적 통념을 감안해 폭력·선정적 광고(예: 성관계 연상, 신체부위 과다노출 이미지 등)는 엄격히 제한하고 있다.

예시	
X	▪ “수박씨발라서 ~ 요단강으로 허니문 한 번 가볼거야” ▪ “북어 때릴 힘 있으면 그 힘으로 남편이나 때리세요”

9. 의약품 오남용 우려 광고

총리령 [별표7] 제2호아목

아. 의약품을 오용하게 하거나 남용하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것

- (1) 소비자 주의문구(예: “부작용이 있을 수 있으니 첨부된 ‘사용상의 주의사항’을 잘 읽고, 의사·약사와 상의 하십시오”)를 광고심의규정에 따라 광고물에 표시하여 소비자에게 부작용에 대한 주의를 주어야 한다.
- (2) 어린이 약물중독사고 예방 등을 위해, 어린이가 광고모델로 나오는 모든 의약품 광고에서 어린이가 직접 의약품을 복용(사용)하는 장면은 광고하지 않아야 한다.
- (3) 의약품의 용기·포장에 어린이가 좋아하는 캐릭터 등으로 디자인할 경우, 어린이가 의약품으로 인식하지 못하여 오용할 가능성에 대한 충분한 고려가 필요하다.
※ 예: 안전용기설계, ‘어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관’ 하라는 주의문구를 알기 쉽게 표시하는 등의 조치

예시

x

- 수험생용! 집중력 있게 공부하기, 수능 100점 올리기
- 유아가 해열진통제를 직접 계량하여 복용하는 장면

10. 보증 및 최고·최상 절대적 표현 광고

총리령 [별표7] 제2호자목

자. 효능·효과를 광고할 때에 “이를 확실히 보증한다”라는 내용 등의 광고 또는 “최고”, “최상” 등의 절대적 표현을 사용한 광고를 하지 말 것

- (1) 자사제품이 경쟁사업자의 것보다 현저히 우량 또는 유리하다고 나타내기 위한 배타성을 띤 절대적 표현의 용어를 사용하여 소비자를 오인시킬 우려가 있는 광고행위는 부적절하다는 취지이다.
- (2) ‘확률적으로 0% 또는 100%의 의미를 내포한 단어’는 실제 연구결과라도 ‘부작용이 없거나 안전한’, ‘완치’ 등의 보증으로 오인될 수 있어 일반소비자 대상으로 무분별하게 사용하는 것은 바람직하지 않다. 참고로, 100% 완치, 부작용 없음은 이론적으로나 현재의 과학적 수준으로 입증할 수 없는 내용이므로 총리령 [별표7] 제2호나목에도 위반될 수 있다.

예시

<다음 표현은 '보증·최고·최상'의 표현으로 간주될 수 있다.>

✕

- 최고 / 최상 / 세계에서 가장 뛰어난 / 최고급 / 캡이다
- Best / Perfect
- 대중광고 시 “100%치료/99.9%예방·완치/부작용 0%/항체생성률 100%”로 부각하여 표시·광고해 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 경우

11. 안전성을 강조하는 광고

총리령 [별표7] 제2호차목

차. 부작용이 있는 의약품에 대해서는 그 부작용을 부정하는 표현 또는 부당하게 안전성을 강조하는 표현의 광고를 하지 말 것

- (1) 모든 의약품은 과학적으로 부작용이 발생할 수 있으므로, 부작용이 없거나 안전성을 보증하는 듯한 표현 등으로 안전성에 대한 사실에 반하는 인식을 주거나 소비자를 오인시킬 우려가 있는 광고는 할 수 없다.

예시

✕

- “영유아에게 안전성이 입증된 △△세포를 사용한 백신”
- “여성에게 사용상 금기가 없는 안전한 ○○○치료제”
- “임신·수유 중에도 복용 가능한 □□□ 위장약” (일반적으로 약물복용에 주의하여야 할 임부·수유부에 대해 안전성을 강조하여 지속복용을 권장할 우려가 있음)

12. 특정 대상자를 한정하는 광고

총리령 [별표7] 제2호카목

카. 광고대상을 효능·효과와 무관하게 특정 대상자로 한정함으로써 해당 대상자에게 의약품을 오용하게 하거나 남용하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것

- (1) “소아용”, “남성용” 등의 표현은 허가받은 효능효과, 용법용량으로 판단해서 특정 연령층, 성별 등이 대상이라고 판단할 수 있는 경우에 한하여 사용가능하다.

예시	
✓	▪ (어린이용타이레놀정80mg에 대해) “어린이에게 먹이는 해열제”
x	▪ (종합비타민제에 대해) “집중력을 강화하는 수험생 전용 비타민” ▪ (스테로이드제제에 대해) “소아·여성 전용 피부질환 전문치료제”

13. 의약품을 의약품이 아닌 것으로 오인우려 광고

총리령 [별표7] 제2호파목

파. 의약품을 의약품이 아닌 것으로 오인하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것

예시	
x	▪ “여배우의 눈동자를 갖고 싶지 않니?” (인공누액 점안액을 화장품이나 미용 제품으로 오인하는 표현)

14. 주성분이 아닌 성분 광고

총리령 [별표7] 제2호너목

너. 주성분이 아닌 성분의 효능·효과를 표시하는 광고를 하지 말 것

- (1) 유효성분으로 허가받은 효능·효과 등과 관련이 있는 경우 이외에는 특정하여 부각하는 광고는 하지 말아야 한다. 참고로, 효능·효과를 광고하는 것이 아니라, 패키지 제품의 맛, 향에 대하여, “첨가제”라는 내용과 허가받은 배합목적 정보를 제공하는 것은 가능할 것으로 사료되나, 이 경우도 유효성분처럼 광고하지 않아야 한다.

예시	
✓	▪ 패키지 허가받은 품목 A(제품명은 A-1, A-2)에 대해, “자사 A-1 제품 대비 A-2 제품은 첨가제로 멘톨을 함유해 청량감이 있다”고 설명하는 수준의 내용
x	▪ “숯이 함유된 강력한 진통, 흡착효과” (직접적인 약리효과가 인정되지 않은 첨가제인 약용탄을 부각하여 광고한 사례)

15. 인터넷 및 그와 유사한 매체를 통한 광고

총리령 제78조(의약품등의 광고 범위 등) ② 법 제68조제7항에 따른 의약품등의 광고 매체 또는 수단은 다음 각 호와 같다.

1. 신문·방송 또는 잡지
2. 전단·팸플릿·견본 또는 입장권
3. 인터넷 또는 컴퓨터통신
4. 포스터·간판·네온사인·애드벌룬 또는 전광판
5. 비디오물·음반·서적·간행물·영화 또는 연극
6. 방문광고 또는 실연에 의한 광고
7. 자기의 의약품등의 용기나 포장 또는 다른 상품의 용기나 포장(법 제56조부터 제58조까지 및 법 제65조에 따라 자기의 의약품등의 용기나 포장 등에 기재된 사항은 의약품등의 광고에 해당하지 아니한다)
8. 그 밖에 제1호부터 제7호까지와 유사한 매체 또는 수단

(1) 블로그, SNS, 온라인 커뮤니티, 모바일 앱 등을 이용하여 광고하는 경우, 현행 총리령 제78조제1항제3호 및 제8호에 따른 인터넷이나 그 밖에 유사한 매체 또는 수단으로 판단되므로, 광고 관련 약사법령을 준수하여야 한다.

① 총리령 제78조 및 제79조에 따라 인터넷을 통한 광고는 심의대상이므로, 제품 또는 업체 홈페이지, 블로그, SNS, 온라인 커뮤니티, 모바일 앱에서 보여지는 광고성 내용(예: 제품을 광고하는 팝업창) 등도 의약품광고심의기관의 심의를 받아야 하고, 모든 페이지는 약사법령에 따른 광고관련 규정을 준수하여야 한다.

② 사이트 내부 및 양방향 커뮤니케이션에서 제조·수입업체(관련 광고대행업체 및 판매업체를 포함)가 생산하는 실시간 정보에 광고성 내용이 포함되는 경우, 광고 관련 약사법령을 준수하여야 한다.

【참고】 ‘인터넷 광고에 관한 심사지침’(공정거래위원회 예규) Ⅲ. 용어의 정의

1. “인터넷 광고”란 법 제2조 제2호의 “광고” 중 사업자가 인터넷 프로토콜에 기반한 정보 통신망, 즉 인터넷을 매체 또는 수단으로 이용하는 광고로서, 배너광고, 팝업·팝언더 광고, 검색광고, 이용후기 광고, 사업자 자기 또는 다른 사업자의 인터넷 홈페이지, 블로그 등을 통한 광고 등이 포함된다.

(2) 제조·수입자는 자사가 소유·관리·제작·영향력을 행사하거나 판매원·광고대행사에 의뢰해 운영하는 사이트에 대해, 인터넷을 통해 부정확한 정보가 생산되어 지속유통되는 것을 방지하는 등 주기적으로 관리(예: 월별 스크린샷 또는 사이트 목록관리)할 것을 권장한다.

- ① 제조·수입자는 자사가 기획·지원하는 제3자 게재 내용의 적절성을 확인할 의무가 있으며 승인 외 사용, 자사·타사 제품의 정보 왜곡, 비판, 비방 등 잘못된 정보가 게재 되지 않도록 당해 회사의 책임 아래 적절한 조치(기술적·물리적)를 취하는 것이 권장된다.

- (3) 블로그 등의 인터넷 광고는 소비자 오인이 최소화 되도록 해당 정보가 광고임을 알기 쉽게 밝히는 등 영리목적의 광고임을 알리는 조치가 필요하다.

* 예 : 작은 사진 게재등 공간이 부족한 경우, 왼쪽상단에 [AD] 또는 [광고]라고 표시

** 참고 : ‘추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침’(공정거래위원회예규)

- (4) 용기·포장에 QR코드를 기재하여 허가받거나 신고한 의약품 정보를 확인할 수 있게 하는 경우 약사법령에 따른 광고 관련 규정을 위반하지 않도록 해야 한다.

예시	
✓	의약품 포장의 QR코드를 통해 허가사항만을 확인할 수 있도록 하는 경우
✗	- 개인 블로거가 특정 의약품의 제조·수입·판매업체로부터 직·간접적인 경제적 지원을 받아 ‘체험담, 허가받은 사항외 효능효과’등 광고금지사항을 광고하는 경우 - 특정 비타민 제품명으로 업체에서 개설한 블로그에 “고3 건강 관리”, “메르스 예방법” 글을 올리며, 비타민제가 도움이 된다는 내용을 덧붙이고 제품사진 또는 로고 등을 노출하는 경우

16. 방송법에 따른 간접광고

방송법 제73조제2항제7호

7. 간접광고 : 방송프로그램 안에서 상품, 상표, 회사나 서비스의 명칭이나 로고 등을 노출시키는 형태의 광고

방송법시행령 제59조의3제2항

- ② 다른 법령 또는 심의규정에 따라 방송광고가 금지되거나 방송광고의 허용 시간을 제한받는 상품 등은 간접광고를 할 수 없다.

약사법 제68조제6항

- ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의약품은 광고하여서는 아니 된다.
다만, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호부터 제12호까지의 감염병의 예방용 의약품은 광고하는 경우와 의학·약학에 관한 전문가 등을 대상으로 하는 의약전문매체에 광고하는 경우 등 총리령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 전문의약품
 2. 전문의약품과 제형, 투여 경로 및 단위제형당 주성분의 함량이 같은 일반의약품
 3. 원료의약품

- (1) 간접광고는 방송법에서 규정한 용어로서 방송프로그램 안에서 상품을 소품으로 활용하여 그 상품을 노출시키는 형태의 광고로, 의약품의 경우 방송법 및 광고관련 약사법령을 준수하여야 한다.
- ① 총리령 제78조제2항 및 방송법 시행령 제59조의3제2항에 따라 대중광고가 금지된 전문의약품은 방송매체를 통한 광고를 금지하고 있다.
- (2) 방송이 청소년 등 일반대중에게 광범위하게 노출되는 매체인 점을 고려할 필요가 있다. 제조·수입업자 등 의약품 광고주는 특정 의약품에 대하여 약사법령 위반내용이 방송되지 않도록 주의가 필요하며, 프로그램 제작자에 주의사항을 충분히 전달하는 등의 조치를 할 것을 권장한다.

예시

×

- 12세 이상 복용으로 허가받은 의약품을, 5세 유아에게 복용시키는 장면
- 효능·효과를 '비타민B의 보급'으로 허가받은 제품명을 특정 노출하면서, 신종바이러스 치료제로 복용·권고 하는 장면

17. 기사형 광고 및 보도자료

약사법 제68조(과장광고 등의 금지)

- ② 의약품등은 그 효능이나 성능에 관하여 의사·치과의사·한의사·수의사 또는 그 밖의 자가 보증한 것으로 오해할 염려가 있는 기사를 사용하지 못한다.
- ③ 의약품등은 그 효능이나 성능을 암시하는 기사·사진·도안, 그 밖의 암시적 방법을 사용하여 광고하지 못한다.

【참고】

〈기사〉 취재를 통한 기자의 보도기사는 약사법에 의한 광고로 판단하지 않고 있다.

※ 기자의 취재요청에 응한 사실만으로는 의약품광고에 해당하지 않으나, 업체가 고의성을 가지고 허위과대성 광고문구를 제공한 경우는 약사법 위반으로 간주될 수 있음

〈보도자료〉 객관적이고 입증 가능한 자료를 바탕으로 기업의 정상적인 활동의 일환으로 판단되는 보도자료 배포행위만으로는 의약품광고에 해당하지 않는 것으로 사료된다.

☞ ‘보도자료 및 기사’의 광고 해당 여부와 약사법령 위반여부는 “**광고 주체 및 광고의뢰 여부, 기사화된 경위, 업체와 신문사의 관련성, 기사내용**” 등 구체적인 사실 관계를 종합하여 사례별로 판단하고 있다.

- (1) 광고내용이 허가받은 사항과 동일하더라도 언론에서 그 효능을 인정하는 것처럼 암시하여 오남용을 유발할 우려가 있는 등 ‘기사와 같은 형식으로 만들어진 광고’는 소비자 오인우려가 있으므로 광고 준수사항에 위반될 수 있다.
- (2) 제조·수입·판매업자 등 제품과 관련된 업체가 경제적 대가를 지급하여 기사화하는 경우에는 광고행위로 간주될 수 있으니 주의가 필요하다.

예시	
✓	▪ 제약사가 공익 활동 차원에서 다른 기관에 기부한 사실을 단순히 소개하는 내용의 보도자료 배포
✗	▪ (업체가 허위·과대 문구를 작성하여 주도적으로 기자에게 제공한 경우) '진해거담제'로 허가받은 의약품에 대해 '전 세계 20년간 사용으로 안전 확보된 다이어트 특효약 출시!' ▪ (일상적인 동향자료배부 행위로 보기 어려운, 전문의약품 대중광고로 판단된 사례) 유명연예인을 대중광고가 금지된 전문의약품의 홍보대사로 기용·초청하여 호텔에서 발매식 및 기자간담회를 열고, 제품사진, 모델과 함께 제품명, 효능이 소개된 홍보자료를 일반소비자가 구독하는 주요 일간지 다수에 배포 ▪ (기사형식의 광고물로 판단 된 사례) 지하철 등 무료로 배부하는 특정 일간지 1개 면에 “또렷하고 깊은 눈매, 풍성한 속눈썹 미인. 글 OO기자” 등의 헤드라인으로 특정 전문의약품의 '제품명, 효능·효과, 구매방법, 업체 연락처' 등을 제품사진과 함께 상세하게 소개하는 내용을 게재

18. 소비자 대상 강연 등

총리령 제78조(의약품등의 광고 범위 등) ② 법 제68조제7항에 따른 의약품등의 광고 매체 또는 수단은 다음 각 호와 같다.

6. 방문광고 또는 실연에 의한 광고
8. 그 밖에 제1호부터 제7호까지와 유사한 매체 또는 수단

(1) 의약품 관련 업체가 자사제품과 관련하여 일반소비자 대상 주관 강연 등 행사는 총리령 제78조(의약품등의 광고 범위 등) 제1항제6호에 따른 방문광고 또는 실연에 의한 광고로 해석할 수 있다.

- ① 의약전문가를 초빙한 강좌는 총리령 [별표7] 제1호다목에 따른 '전문가 추천광고' 등 광고관련 법령위반의 우려가 없도록 주의하여 진행되어야 한다.
- ② 의약전문가를 대상으로 하는 제품설명회는 이 가이드라인 II-18. 적용범위에 포함하지 않는다.

예시	
✓	▪ 특정 제품 스폰서를 언급하지 않는 “건강강좌”에서 질환 및 치료법에 대한 설명으로서 시중에 출시되어 사용 중인 대표적인 일반의약품의 객관적이며 과학적인 근거를 바탕으로 소비자가 알기 쉽게 설명 ▪ △△소아전문의를 초청하여 해열제(일반의약품)의 사용법·주의사항에 대해 종합적 교육 등 특정제품을 강조하지 않는 약물정보제공
✗	▪ “○○○(무좀약 제품명) 및 유명 피부과 전문의가 함께하는 무좀 바로알기 건강강좌” 개최 및 홍보 ▪ △△소아전문의 해열제 관련 강의 중, 특정 제품명을 언급하여 추천하는 광고 ▪ □□백신 관련 강의 중, 해당 제품명의 포스터와 의사를 한 화면에 배치한 사진을 찍어 널리 배포하여, 마치 의사가 특정 품목을 추천·보증하는 것으로 연상되는 광고 ▪ 강의를 주관(또는 지원)하는 업체 제품이 더 안전(또는 효과적)하다고 강조하는 경우 ▪ 참석자에게 간단한 식음료 및 책자(해당 강연시간 중 섭취를 목적으로 제공되는 다과 및 관련 책자)외에 참석의 대가로 지급되는 물품(예: 로션세트, 구급함세트 등) 및 그 물품을 준다는 내용으로 강연개최를 홍보하는 경우 경품제공광고로 해석될 수 있음.

19. 사전피임제 대중광고

(1) 우리처는 ‘피임제 사용실태 조사연구(13년~15년)’ 결과를 근거로 한 ‘피임제 안전사용 지원정책’에 따라, 사전피임제 대중광고 시 그 내용에 복용법, 부작용, 여성의 선택권 등 공익성 강화정책을 추진 중이다.

① 사전피임제를 대중광고 하는 경우에는, 다음 ‘예시’의 변경안과 같이 부작용 등의 소비자 주의사항이 광고내용에 포함될 수 있도록 한다.

예 시

		기존	변경안
형 식		문자	음성 및 문자(동시 표시)
내 용	복용법	-	21일 복용후 7일간 복용을 하지 않습니다.
	부작용	-	두통이나 메스꺼움, 혈전 등 부작용이 있습니다.
	여성의 선택권	-	피임약은 여성이 선택할 수 있는 피임방법 중의 하나입니다.
	의료전문가와 상담	의사약사와 상의하십시오. 장기 사용할 경우 주기적으로 병의원 진료를 받으시기 바랍니다.	의사약사와 상의하십시오. 장기 사용할 경우 주기적으로 병의원 진료를 받으시기 바랍니다.

※ 의약품광고심의기관의 심의를 받는 경우에는, **의약품광고심의위원회에서 매체별 특성을 고려하여 정한 사항**(예: ‘의약품광고사전심의규정’ 별표1)에 따른다.

② 청소년 등의 피임제 안전사용을 위해 의약품광고심의위원회, 제약사의 자율정화 결정 및 사전피임제 대중광고 공익성 강화정책에 따라 ‘주기를 변경하거나 연장하는 용법’을 부각하는 광고는 부적절하다.

Ⅲ. 전문의약품 정보제공 가이드라인

- ◆ ‘Ⅲ. 전문의약품 정보제공 가이드라인’은 의·약사등 전문가 대상으로 전문의약품의 정보를 제공하는 방법에 대한 세부기준을 제시하는 내용으로 작성되었다.
- ◆ 전문의약품 광고는 제한적으로 허용하고 있으며, 정보통신기술 발달 등 소통수단 다변화를 감안해 전문의약품에 대한 최신 정보와 임상정보 등이 전문가에게 원활히 제공되는 것을 지원하고자 하는 목적이다.
- ◆ 이 기준에 따라 정보를 제공하는 경우에도 **광고 관련 약사법령을 준수**하여야 한다.

1. 전문의약품 광고 제한적 허용

약사법 제68조제6항

- ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의약품을 광고하여서는 아니 된다.
다만, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호부터 제12호까지의 감염병의 예방용 의약품을 광고하는 경우와 의학·약학에 관한 전문가 등을 대상으로 하는 의약전문매체에 광고하는 경우 등 총리령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2017. 10. 24.>

1. 전문의약품
2. 전문의약품과 제형, 투여 경로 및 단위제형당 주성분의 함량이 같은 일반의약품
3. 원료의약품

총리령 [별표7] 제2호러목

- 러. 대중광고가 금지된 품목을 특정 질병 등으로 나타내어 암시하는 광고를 하지 말 것

- (1) 전문의약품은 의사 또는 치과의사의 전문적인 지식에 따라 사용하는 특성을 고려할 때, 오·남용 우려, 광고비용의 소비자 부담증가 등을 고려하여 대중광고를 금지하고 있으며, 접종률을 고려한 예방용 의약품(예: 독감백신) 및 의학·약학 전문가 대상에 한하여 제한적으로 허용하고 있다.

- ① 총리령 제78조제2항 제1호 및 2호에 따른 전문의약품 광고 시에도 광고 관련 약사법령을 준수하여야 한다.

- (2) 전문의약품 광고물을 환자대기실, 의료기관 복도 등에 비치하는 행위는 전문의약품 대중광고로 간주될 수 있으므로, 자사 직원 및 의료진을 대상으로 사전 조치할 것을 권장한다.(예: 자료 배포 시 해당 자료가 일반인 등 불특정 다수에게 노출되지 않도록 고지 또는 사전교육)

※ 위반행위에 대한 조치는 광고물을 제약업체 및 판매업체의 요청(또는 직접)에 따라 비치한 것인지 등 귀책 사유별로 조치하게 된다.

- (3) 전문의약품과 같이 대중광고가 금지된 품목은 특정 질병 등으로 나타내어 암시하는 광고를 금지하고 있다. 참고로 ‘제약회사 광고’ 및 제약회사가 주관하는 ‘질환정보제공 활동’(국민 건강 또는 공중 보건에 영향을 미칠 수 있는 특정 질환에 대한 사회적 인식 제고를 위하여 일반 대중을 상대로 해당 질환의 정보를 제공하는 활동을 말한다)에 대해 약사법령에서 별도로 제한하고 있지 않으나, 특정 품목과의 연계성 등 구체적인 내용에 따라 법령 적용을 달리할 수 있다. ‘질환정보제공 활동’ 시에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

- ① 특정 의약품명을 직접적 또는 간접적으로라도 누구나 쉽게 추론 가능하게 언급한 경우*는 의약품 광고로 취급될 수 있다.

* 특정 의약품 또는 성분의 특징적인 약리작용·효능·성능 등을 설명하면서 질환의 치료요법을 소개하는 경우

- ② 전문학회 등 의학학적으로 공인된 정보를 근거로 질환의 특징, 원인, 예후, 진단, 예방, 처치, 치료요법 등 의학학적 정보를 객관적·중립적으로 전달하여야 하며, 예방·처치·치료요법 설명 시 식이요법, 생활습관 개선, 수술요법 등을 균형적으로 전달하여야 한다.

- ③ 정확한 진단은 의·약사 등 전문가와 상의하도록 안내하여야 한다.

- ④ 광고심의위의 자문을 받을 수 있다.

- ⑤ 본 활동의 목적을 충분히 달성할 수 있도록 정보 작성일을 표기하고 주기적으로 업데이트하여 올바른 정보가 제공되도록 노력하여야 한다.

- (4) 일상생활에 지장이 없는 질환에 대한 치료, 예방진료로서 질병·부상의 진료를 직접 목적으로 하지 아니하는 경우 등 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2] 비급여대상으로 열거한 질환 또는 진료에 대한 정보제공활동을 하는 경우 구체적인 내용에 따라 ‘의약품의 오·남용을 조장하는 광고*’에 해당할 수 있으니 유의하여야 한다.

* 미용, 성형 등에 관한 정보 제공으로서 의약품의 오남용을 조장할 위험이 있는 경우

예시	
✓	인플루엔자(독감)백신의 대중광고
✗*	- 전문의약품 광고배너를 병원입구에 비치 - 특정제품에 대해 안내하는 환자 교육용 소책자를 의료기관 내 환자대기실에 비치하여 불특정 다수에게 노출 - 인터넷 검색사이트에 광고비를 지급하여 '파워링크' 등의 방법으로 전문의약품의 제품명 또는 효능·효과가 쉽게 노출되도록 광고 - 전문의약품 제품명이 기재된 불펜, 우산 등을 불특정 다수 일반인에게 제공 - 질환정보제공 활동 페이지에 특정 의약품의 정보를 확인할 수 있는 링크를 연결하는 경우 - 인플루엔자(독감)백신의 대중 광고 시 지나친 공포감을 유발하는 위협적인 표현을 사용 - 불특정 다수가 접근가능한 사이트, SNS(앱 등)을 개설하여 전문의약품인 다이어트 보조제, 탈모치료제, 여드름 치료제 등의 효능을 적시하면서 처방·투약을 추천

* 대중광고가 허용되지 않는 전문의약품을 전제로 한 예시임

2. 전문가 대상 전문의약품 정보제공 일반사항

- (1) 이 가이드라인 III-3 및 III-4에 따른 전문의약품 정보제공은, 약사법 제68조 제6항 단서조항에 따라 의학·약학에 관한 전문가 등을 대상으로 하는 의약 전문매체에 광고하거나 의학·약학에 관한 전문가 등을 대상으로 하는 학술적 성격의 매체 또는 수단을 이용하여 광고하는 것으로 본다.
- (2) 전문의약품 정보제공 시에는 다음 사항을 고려하여야 한다.
 - ① 전문의약품은 인체에 미치는 부작용이 크고, 의사·치과의사의 전문적인 판단에 따라 처방되고 약사의 복약지도에 따라 사용되어야 하는 점을 충분히 고려하여 의약품의 안전하고 유효한 사용을 위한 목적으로 정보를 제공하여야 한다.
 - ② 제조·수입자는 제공되는 정보가 의약학적 공인여부 및 객관적 사실여부 등에 대해 입증 가능한 경우에만 정보제공을 하여야 한다. 제조·수입자는 근거자료의 원문, 초록 등의 형태로 정보제공을 할 수 있으며(원문과 함께 국문으로 번역본을 제공할 수 있다. 다만, 정보제공의 경우 약사법 등 관련 법령을 위반하지 않아야

한다), 이 경우 의약학적 공인여부 및 객관적 사실여부 등을 확인할 수 있도록 해당 연구자명·문헌명·저널명·발표 연월일·권호·쪽수 등을 구체적으로 기재하여 출처를 정확히 알 수 있도록 하여야 한다. 정보에 대한 책임소재 및 투명성 확보를 위해 관련 자료에 업체명 등 제공주체가 확인되어야 하나 업체명이나 제품명을 두드러지게 표시하는 경우 전문의약품 대중광고로 간주될 수 있으니 주의하여야 한다.

- ③ 우리처 ‘온라인의약도서관’ 홈페이지에서 제공하는 의약품 안전사용매뉴얼, 환자용 설명서 등을 우선 활용할 것을 권장한다.
- ④ 허가받지 않은 효능·효과, 허위 논문자료 등 거짓 정보를 제공할 경우에는 전문의약품의 거짓·과장광고로 간주될 수 있는 등, 정보제공 시 광고관련 법령을 준수하여야 한다.

(3) 일반소비자 오인을 최소화하기 위해 다음사항에 대해서도 고려하여야 한다.

- ① 전문의약품 정보제공과 관련한 내용을 일반 소비자를 대상으로 널리 알리는 경우, 전문의약품 대중광고로 간주될 수 있으니 주의가 필요하다.

※ 예 : ‘전문의약품인 □□주사의 자세한 사용동영상을 △△△웹사이트에서 확인하라’는 내용으로 일간지에 보도자료를 배포하거나 인터넷 등을 통해 불특정 다수 일반인 대상으로 홍보하는 경우

- ② 소비자가 업체에서 제공하는 정보를 일반화하여 받아들이는 등의 오인 우려를 고려하여 소비자 주의문구 삽입이 필요하다.

※ 예 : 전문의약품의 특성 상 질병 상태 등에 따라 의·약사의 처방 및 복약지도가 우선적이며, 전문가와 상담하라는 내용을 ‘쉽게 볼 수 있도록’ 표시(웹사이트 팝업창, 인쇄물 전면상단 등)

- (4) 약사법 시행규칙 제44조에 따른 의약전문가를 대상으로 하는 경제적 이익 제공에 대해서는 ‘Ⅲ. 정보제공 가이드라인’을 적용하지 않는다.

3. 인터넷 “자사 홈페이지” 에서 정보제공

- (1) ‘자사홈페이지’란 의약품 품목허가자 또는 수입자의 명칭으로 개설한 공식 대표홈페이지를 말하며, 사전에 의약품광고심의위원회로 통보한 사이트에서 다음의 내용을 준수하여 전문의약품 정보제공이 가능하다.

(2) 제공할 수 있는 정보의 예시는 다음과 같다.

- ① 허가사항 범위 내에서의 제품명, 효능·효과, 용법·용량, 부작용 등 정보제공. 이때, 허가받은 사실과 다르거나 과장된 내용 등 홍보·판매촉진 목적의 내용은 거짓·과장광고 등으로 약사법에 위반될 수 있다.
- ② 어르신, 시각장애인 등 취약계층을 위한 큰 글씨 첨부문서 파일 또는 음성변환 출력이 가능한 첨부문서 파일(예: 보이스아이코드를 문서 우측상단에 표시한 첨부문서 파일)
- ③ “흡입기, 점안(이)제, 인슐린, 성장호르몬제” 등의 경우, 사용 시 주의가 필요한 내용을 쉽게 복약지도하기 위해 ‘안전하고 효과적인 사용을 위한 동영상·이미지 자료’를 제공 가능하며, 적정성 여부에 대한 증빙자료와 함께 사전에 의약품광고 심의위원회에 제출하여 검토를 요청할 수 있다.
- ④ 허가받은 전문의약품의 효능, 주의사항 등에 대한 “논문 전문” 또는 “논문의 초록 (abstract)”과 같이 의학학적 전문적인 판단이 필요한 상세자료를 게재할 수 있다. 이 경우에는 구독자가 전문가임을 확인하는 등의 접근경로 구축, 알람 팝업창 등을 통해 소비자 오인우려를 최소화하는 조치가 필요하다.

(3) 자사홈페이지를 통한 정보제공 시 다음의 사항을 주의한다.

- ① 첫 화면에서 팝업창 등을 통해 특정 제품을 일방적으로 노출시키는 경우 대중광고로 간주될 수 있다. 사용자가 필요한 정보를 검색하여 제공받도록 한다.
- ② 정보제공이 판매촉진을 위한 우회수단이 되지 않도록 주의하여야 한다. 예를 들어 자사홈페이지 정보의 활용방법은 해당의약품을 처방·조제하는 의·약사를 통해 환자에게 개별 제공될 수 있도록 하거나 처방받은 의약품의 바코드연동을 통해 해당정보에 접근하는 방법 마련 등을 고려한다.
- ③ 상기 정보가 인터넷을 통해 유통되어 본래의 목적과 다르게 사용되거나 부정확한 정보가 추가생산되는 것을 방지하기 위한 기술적 조치 등을 할 것을 권장한다 (예: 다운로드 금지조치 또는 고지). 이는 콘텐츠 퍼나르기 등을 통해 다른 사이트에 전파된 경우 전문의약품 대중광고로 간주될 수 있어 주의가 필요하기 때문이다.

예시	
✓	▪ 흡입제의 정확한 사용방법에 대한 동영상 ▪ ‘첨부문서’ 내용을 쉬운 용어와 큰 글씨, 그림으로 설명한 안내문 파일

✖ *	▪ 자사홈페이지 첫 화면에서 제품관련 팝업창이나 배너 등을 생성하여, 처방여부와 관련 없이 홈페이지를 방문한 소비자에게 일방적으로 제품정보(제품명, 효능·효과 등)를 부각하여 노출한 경우는 정보제공이 아닌 광고로 간주될 수 있음 ▪ 자사홈페이지 내 특정 전문의약품의 URL주소를 업체직원이 SNS에 게시하는 경우 광고로 간주될 수 있음 ▪ 제품명 ‘△△△’이 포함된 URL(예: www.△△△.com) 또는 URL에는 제품명이 포함되지 않았으나 특정 제품에 대한 정보를 제공하는 제품 홈페이지 개설
------------	--

* 대중광고가 금지된 전문의약품에 대한 내용임

【참고 가능사례】 흡입제 사용자료 (안내서 및 동영상)



【참고】 일반소비자 대상, 전문의약품 환자지원웹사이트 개설가능여부

- Q. 일반 소비자를 대상으로, 처방받은 환자만 접근 가능한 ‘환자지원웹사이트’를 구축하여 의학적으로 공인된 수준의 질환관리정보 제공 및 안전한 복약과 복약순응도 향상을 위한 정보를 제공하는 것이 가능한지?
 - A. 해당 질환 관련 특정 전문의약품을 판매하고 있는 회사가 직접 일반인을 대상으로 전문의약품의 정보를 제공하는 별도의 웹사이트를 개설하는 것은 전문의약품 대중광고를 제한적으로 허용하고 있는 현행 규정에 위반될 것으로 판단됨. 참고로, 현재 발기부전치료제의 경우 제약관련단체가 운영하고 있는 SOS사이트에서 정품 확인 및 허가정보 등의 서비스를 제공하고 있으므로 필요시 관련단체와 논의 등을 거쳐 상기 사이트에 해당 제품군 추가 방안을 협의하는 것이 바람직함
- ※ 우리처 ‘위해성 관리 계획’에 따라 적정하게 마련된 환자용 설명서 및 관련 프로그램은 일반적으로 광고로 사료되지 않는다. 다만 관련사항을 불특정다수에게 널리 알리거나, 관련 매체에 판촉성 내용 및 허가외 효능효과 등이 포함되는 경우에는 광고로 관리될 수 있으므로, 전문의약품 대중광고로 오인되지 않도록 적절한 조치(예: 처방받은 환자만 접근 가능한 로그인 절차구축 등)를 하여야 한다.

4. 복약지도에 도움이 되는 환자용 사용설명서

- (1) 바이오의약품을 포함한 전문의약품의 첨부문서 기재사항 등 허가범위 내의 전문적인 정보(효능·효과, 용법·용량 등)를 이해하기 쉬운 형태의 환자용 사용설명서로 제작하여 ‘의·약사를 통해’ 처방받은 환자에게 개별 제공하는 것은 대중광고가 아닌 것으로 해석할 수 있다.
- (2) 다양해진 의약품의 제형별 투약법에 대하여 제품의 광고 목적이 아닌 복약 순응도를 높일 수 있는 정보를 제공하기 위한 목적으로 특별히 투약법 등을 제공할 필요성이 있는 경우에 한하여 환자지원 웹사이트·모바일 앱 등을 개설할 수 있다. 환자지원 웹사이트·모바일 앱 개설시 다음 사항을 유의하여야 한다.
 - ① 환자지원 웹사이트·모바일 앱에는 그 목적과 대상을 명확히 사용자에게 고지하고 (예: 000 제품의 환자 정보 사이트, 000 처방 환자 전용 등), 처방받은 제품 정보 외 회사홈페이지, 다른 제품의 정보 사이트로 이동 또는 다른 제품의 정보를 제공할 수 없다.
 - ② 처방받은 환자 또는 보호자만 접근이 가능하도록 조치를 취해야 한다.(예. 의·약사 및 자사 홈페이지를 통하여 환자 또는 보호자에게만 개별 제공되는 ID/PW, QR 코드, 바코드 등)
 - ③ 의약품의 투약과 복약 순응도에 도움이 되는 정보·기능(예: 제품 설명서 내용 및 투약 방법 안내, 복용시간 알람, 환자용 사용설명서(RMPs), 안전성 정보 및 보고 등)만 제공하도록 하고, 반드시 의·약사에게 복약지도를 받을 것을 명시하여야 한다.
 - ④ 일반적인 복용량 정보를 제공하는 것이 아닌 별도로 의약품 투약법에 대한 정보 안내가 필요한 경우에 한하여야 한다.
- (3) 전문의약품의 복약지도는 의·약사 등 전문가가 해당의약품을 처방받은 환자에게 개별적으로 시행하여야 하므로, 제작자는 추가 정보제공의 내용 및 배부방식을 해당 의약품을 취급하는 의약사가 사전에 인지할 수 있도록 조치*할 것을 권장한다.

* 예: 해당 자료는 의약사를 통해 직접 제공하거나, 완제품의 용기나 포장 안에 포함되어 있는 경우는 해당 사실을 공급업소에 알려 의약사가 사전에 알 수 있도록 한다.

예시	
✓*	▪ 통증패치 등 피부에 점착하는 품목의 탈·부착 부위, 방법, 주의사항 안내문 ▪ 치매치료제, 골다공증약의 복용일자 시간을 기록하는 달력 ▪ 냉장보관이 필요한 제품의 보관방법, 장거리 이동시 주의사항 안내 ▪ 대장내시경 전처치 약물의 희석 및 복용방법 안내 ▪ 긴급한 조치가 필요한 부작용 사례에 대한 구체적인 안내자료
✗	▪ 의·약사를 통하지 않고 제약업체가 직접 환자에게 복약지도용 자료 배포

* 환자의 개인정보를 이용하는 경우, 동의를 받는 등 관계법령에 적법하게 진행되어야 함

<약사법>

제68조(과장광고 등의 금지) ① 의약품등의 명칭·제조방법·효능이나 성능에 관하여 거짓광고 또는 과장광고를 하지 못한다.

- ② 의약품등은 그 효능이나 성능에 관하여 의사·치과의사·한의사·수의사 또는 그 밖의 자가 보증한 것으로 오해할 염려가 있는 기사를 사용하지 못한다.
- ③ 의약품등은 그 효능이나 성능을 암시하는 기사·사진·도안, 그 밖의 암시적 방법을 사용하여 광고하지 못한다.
- ④ 의약품에 관하여 낙태를 암시하는 문서나 도안은 사용하지 못한다.
- ⑤ 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따른 허가를 받거나 신고를 한 후가 아니면 의약품등의 명칭·제조 방법·효능이나 성능에 관하여 광고하지 못한다. <개정 2007.10.17.>
- ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의약품을 광고하여서는 아니 된다. 다만, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호부터 제12호까지의 감염병의 예방용 의약품을 광고하는 경우와 의학·약학에 관한 전문가 등을 대상으로 하는 의약전문매체에 광고하는 경우 등 총리령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1. 전문의약품
- 2. 전문의약품과 제형, 투여 경로 및 단위제형당 주성분의 함량이 같은 일반의약품
- 3. 원료의약품
- ⑦ 의약품등의 광고 방법과 그 밖에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

제68조의2(광고의 심의) ① 의약품 제조업자·품목허가를 받은 자 또는 수입자가 그 제조 또는 수입한 의약품을 광고하려는 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 식품의약품안전처장의 심의를 받아야 한다.

- ② 식품의약품안전처장은 제1항에 따른 의약품 광고심의에 관한 업무를 제67조에 따라 설립된 법인에 위탁할 수 있다.
- ③ 제1항에 따른 광고심의의 절차와 방법, 심의 결과에 대한 이의신청, 심의 내용의 변경과 심의 결과의 표시 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

<약사법 시행령>

제32조의6(광고심의 업무의 위탁) 식품의약품안전처장은 법 제68조의2제2항에 따라 의약품 광고심의에 관한 업무를 법 제67조에 따라 설립된 사단법인 중 식품의약품안전처장이 지정·고시하는 사단법인에 위탁한다.

<의약품 등의 안전에 관한 규칙>

제78조(의약품등의 광고 범위 등) ① 법 제68조제6항 각 호 외의 부분 단서에서 "총리령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

- 1. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호부터 제12호까지의 감염병의 예방용 의약품을 광고하는 경우
- 2. 의학·약학에 관한 전문가 등을 대상으로 하는 의약전문매체에 광고하는 경우

3. 의학·약학에 관한 전문가 등을 대상으로 하는 학술적 성격의 매체 또는 수단을 이용하여 광고하는 경우
- ② 법 제68조제7항에 따른 의약품등의 광고 매체 또는 수단은 다음 각 호와 같다.
 1. 신문·방송 또는 잡지
 2. 전단·팸플릿·견본 또는 입장권
 3. 인터넷 또는 컴퓨터통신
 4. 포스터·간판·네온사인·애드벌룬 또는 전광판
 5. 비디오물·음반·서적·간행물·영화 또는 연극
 6. 방문광고 또는 실연에 의한 광고
 7. 자기의 의약품등의 용기나 포장 또는 다른 상품의 용기나 포장(법 제56조부터 제58조까지 및 법 제65조에 따라 자기의 의약품등의 용기나 포장 등에 기재된 사항은 의약품등의 광고에 해당하지 아니한다)
 8. 그 밖에 제1호부터 제7호까지와 유사한 매체 또는 수단
- ③ 의약품등을 광고하는 경우에 준수하여야 할 사항은 별표 7과 같다

제79조(광고심의 대상 등) ① 법 제68조의2제1항에 따라 의약품 제조업자, 품목허가를 받은 자 또는 수입자(이하 "광고신청인"이라 한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 매체 또는 수단을 이용하여 의약품 광고를 하려면 법 제68조의2제2항 및 영 제32조의5에 따라 의약품 광고심의에 관한 업무를 위탁받은 기관(이하 "광고심의기관"이라 한다)의 심의를 받아야 한다.

1. 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호·제2호에 따른 신문·인터넷신문 및 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 정기간행물. 다만, 의학·약학에 관한 전문가 등을 대상으로 전문적인 내용을 전달하거나 학술적 성격을 지니고 있는 매체 또는 수단을 이용하여 광고하는 경우를 제외한다.
2. 「방송법」 제2조제1호가목 및 나목에 따른 텔레비전방송과 라디오방송
3. 「표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령」 제2조제2호에 따른 인터넷
4. 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 매체 또는 수단
- ② 제1항에도 불구하고 광고신청인이 광고신청인의 상호, 허가 또는 신고한 제품명 및 의약품의 효능·효과와 용법·용량만을 제1항제1호 본문에 따른 매체를 이용하여 광고하려는 경우에는 광고심의기관의 심의를 받지 아니하고 광고할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 광고신청인이 의약품 광고를 하려는 경우에는 그 사실을 미리 광고심의기관에 알려야 한다. 이 경우 광고심의기관은 해당 광고가 심의를 받을 필요가 있다고 인정되면 지체 없이 광고신청인에게 해당 광고의 심의를 받을 것을 알려야 한다.

제80조(광고심의 절차 등) ① 광고신청인은 별지 제62호서식의 의약품 광고사전심의 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 광고심의기관에 제출하여야 한다.

1. 의약품 광고내용 1부
2. 의약품 설명서 1부
- ② 제1항에 따른 신청을 받은 광고심의기관은 제83조에 따른 의약품광고심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)의 심의를 거쳐 해당 의약품에 대한 광고심의 결과를 확정된 후 신청일부터 10일 이내에 광고신청인에게 서면으로 알려야 한다. 다만, 부득이한 사유로 그 기간 내에 심의 결과를 통지할 수 없는 경우에는 광고신청인에게 지연 사유와 처리예정기간을 알려야 한다.
- ③ 신청인은 제2항에 따라 통지받은 심의 결과에 이의가 있는 경우에는 별지 제62호서식의 의약품 광고사전심의 이의신청서에 이의신청의 취지와 사유를 밝혀 심의 결과를 통지받은 날부터 10일

이내에 광고심의기관에 이의신청을 할 수 있다.

- ④ 제3항에 따라 이의신청을 받은 광고심의기관은 심의위원회의 심의를 다시 거쳐 이의신청을 받은 날부터 10일 이내에 신청인에게 그 이의신청에 대한 심의 결과를 서면으로 알려야 한다.
- ⑤ 제1항에 따른 신청을 하는 자는 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 수수료를 납부하여야 한다.

제81조(심의내용의 변경) ① 제80조에 따라 의약품의 심의를 받은 자가 심의받은 광고내용을 변경하여 광고하려면 그 변경 내용에 관하여 제80조에 따라 심의를 받아야 한다. 다만, 광고내용을 변경하지 아니하는 범위에서 자구(字句)를 수정하거나 삭제하여 광고하려는 경우에는 심의를 받지 아니하고 광고할 수 있다.

- ② 제1항 단서에 따라 광고하려는 자는 그 사실을 미리 광고심의기관에 알려야 한다. 이 경우 광고심의기관은 통보받은 내용이 광고내용을 변경한 것이라고 인정되면 지체 없이 해당 광고를 하려는 자에게 심의를 받을 것을 알려야 한다.

제82조(심의 결과의 표시) 광고신청인이 제80조와 제81조에 따라 심의받은 내용을 광고하려면 심의받은 사실을 광고에 표시하여야 한다.

제83조(의약품광고심의위원회의 구성 및 운영 등) ① 광고심의기관은 의약품 광고를 심의하기 위하여 의약품광고심의위원회를 설치·운영하여야 한다.

- ② 심의위원회는 위원장 1명과 부위원장 2명을 포함하여 10명 이상 20명 이하의 위원으로 구성하되, 제3항제2호부터 제4호까지에 해당하는 자가 심의위원회 구성원의 과반수가 되어야 한다.
- ③ 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 광고심의기관의 장이 위촉하고, 위원장 및 부위원장은 심의위원회에서 호선(互選)한다.
 - 1. 광고심의기관의 회원사 소속 종사자
 - 2. 「소비자기본법」에 따른 소비자단체 또는 「비영리민간단체지원법」에 따른 민간단체의 장이 추천하는 사람
 - 3. 의약품 관련 학회·단체의 장이 추천한 사람
 - 4. 그 밖에 보건의료에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람
- ④ 위원의 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다. 다만, 제3항제1호에 따른 위원은 1회만 연임할 수 있다.
- ⑤ 광고심의기관의 장은 의약품 광고에 대한 심의 결과와 이의신청에 대한 심의 결과를 분기별로 분기가 끝난 후 20일 이내에 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에서 정한 사항 외에 심의위원회의 구성·운영 및 심의에 필요한 사항은 심의위원회의 의결을 거쳐 광고심의기관의 장이 정한다.

【별표기】 의약품등을 광고하는 경우에 준수하여야 할 사항

(제78조제3항 관련)

1. 공통사항

- 가. 의약품등이 오·남용되지 않도록 식품의약품안전처장이 정하는 사항을 표시할 것
- 나. 옥외광고를 하는 경우에는 제품명, 제조업소명, 효능·효과만을 표시할 것
- 다. 의사·치과의사·한의사·약사 또는 그 밖의 자가 특정 의약품등을 지정·공인·추천·지도 또는 사용하고 있다는 내용 등의 광고를 하지 말 것. 다만, 국민보건을 위하여 국가·지방자치단체

- 또는 공공단체가 특정 의약품등을 지정하여 사용하고 있는 사실을 광고하는 경우는 제외한다.
- 라. 외국제품을 국내제품으로 또는 국내제품을 외국제품으로 오인하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것
- 마. 불법적으로 외국 상표·상호를 사용하는 광고나 거짓으로 외국과의 기술제휴 등을 표현하는 광고를 하지 말 것

2. 의약품

- 가. 제품의 명칭·품질·제조방법·용법·용량·효능 또는 성능 등에 관하여 법 제31조 또는 법 제42조제1항에 따라 허가를 받거나 신고한 사항 외의 광고를 하지 말 것. 다만, 식품의약품안전처장이 인정하는 공정서 및 의약품집에 실려 있는 내용이나 의학적·약학적으로 공인된 범위의 임상결과 등 근거문헌을 인용하는 경우에는 그렇지 않다. 이 경우 인용한 문헌의 본뜻을 정확히 전달하여야 하며, 연구자의 성명·문헌명과 발표 연월일을 구체적으로 밝혀야 한다.
- 나. 사실과 다르거나, 부분적으로는 사실이더라도 전체적으로 보면 소비자가 오인할 우려가 있는 광고 또는 소비자를 속이거나 소비자가 속을 우려가 있는 광고를 하지 말 것
- 다. 효능이나 성능을 광고할 때에 사용 전후의 비교 등으로 그 사용결과를 표시 또는 암시하거나 적응증상을 위협적인 표현으로 표시 또는 암시하는 광고를 하지 말 것
- 라. 현상품·사은품 등 경품류를 제공하는 방법으로 광고하지 말 것
- 마. 사실 여부와 관계없이 다른 제품을 비방하거나 비방하는 것으로 의심되는 광고를 하지 말 것
- 바. 사용자의 감사장(感謝狀) 또는 체험담을 이용하거나 구입·주문이 쇄도한다거나 그 밖에 이와 유사한 표현을 사용한 광고를 하지 말 것
- 사. 노래 가사에 제품명을 사용한 광고, 제품명을 계속해서 부르는 방법에 의한 광고 또는 저속하거나 혐오감을 주는 표현을 사용한 광고를 하지 말 것
- 아. 의약품을 오용하게 하거나 남용하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것
- 자. 효능·효과를 광고할 때에 "이를 확실히 보증한다"라는 내용 등의 광고 또는 "최고", "최상" 등의 절대적 표현을 사용한 광고를 하지 말 것
- 차. 부작용이 있는 의약품에 대해서는 그 부작용을 부정하는 표현 또는 부당하게 안전성을 강조하는 표현의 광고를 하지 말 것
- 카. 광고대상을 효능·효과와 무관하게 특정 대상자로 한정함으로써 해당 대상자에게 의약품을 오용하게 하거나 남용하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것
- 타. 의약품을 현상품·사은품 등 경품이나 무료로 제공하는 방법으로 광고하지 말 것
- 파. 의약품을 의약품이 아닌 것으로 오인하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것
- 하. 아동을 대상으로 하는 방송프로그램이나 아동용 잡지 등 인쇄물을 통하여 소아용 의약품에 대한 광고를 하지 말 것
- 거. 의약품의 효능·효과와 관련되는 병의 증상이나 수술장면을 위협적으로 표시하는 광고를 하지 말 것
- 너. 주성분이 아닌 성분의 효능·효과를 표시하는 광고를 하지 말 것
- 더. 멸종 위기에 놓인 야생 동·식물의 가공품임을 표현하거나 암시하는 광고를 하지 말 것
- 러. 대중광고가 금지된 품목을 특정 질병 등으로 나타내어 암시하는 광고를 하지 말 것

3. 의약외품 (이하 생략)

< 표시·광고의 공정화에 관한 법률 >

공정거래위원회(소비자안전정보과)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 상품 또는 용역에 관한 표시·광고를 할 때 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 하는 부당한 표시·광고를 방지하고 소비자에게 바르고 유용한 정보의 제공을 촉진함으로써 공정한 거래질서를 확립하고 소비자를 보호함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "표시"란 사업자 또는 사업자단체(이하 "사업자등"이라 한다)가 상품 또는 용역(이하 "상품등"이라 한다)에 관한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항을 소비자에게 알리기 위하여 상품의 용기·포장(첨부물과 내용물을 포함한다), 사업장 등의 게시물 또는 상품권·회원권·분양권 등 상품등에 관한 권리를 나타내는 증서에 쓰거나 붙인 문자·도형과 상품의 특성을 나타내는 용기·포장을 말한다.
가. 자기 또는 다른 사업자에 관한 사항
나. 자기 또는 다른 사업자의 상품등의 내용, 거래 조건, 그 밖에 그 거래에 관한 사항
2. "광고"란 사업자등이 상품등에 관한 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항을 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신문·인터넷신문, 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 정기간행물, 「방송법」 제2조제1호에 따른 방송, 「전기통신기본법」 제2조제1호에 따른 전기통신, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 소비자에게 널리 알리거나 제시하는 것을 말한다.
3. "사업자"란 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 사업자를 말한다.
4. "사업자단체"란 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 사업자단체를 말한다.
5. "소비자"란 사업자등이 생산하거나 제공하는 상품등을 사용하거나 이용하는 자를 말한다.

제2장 부당한 표시·광고 행위의 금지 등

제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지) ① 사업자등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고 행위로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓·과장의 표시·광고
2. 기만적인 표시·광고
3. 부당하게 비교하는 표시·광고
4. 비방적인 표시·광고

② 제1항 각 호의 행위의 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다.

제4조(중요정보의 고시 및 통합광고) ① 공정거래위원회는 상품등이나 거래 분야의 성질에 비추어 소비자 보호 또는 공정한 거래질서 유지를 위하여 필요한 사항으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항인 경우에는 사업자등이 표시·광고에 포함하여야 하는 사항(이하 "중요정보"라 한다)과 표시·광고의 방법을 고시(인터넷 게재를 포함한다. 이하 같다)할 수 있다. 다만, 다른 법령에서 표시·광고를 하도록 한 사항은 제외한다.

1. 표시·광고를 하지 아니하여 소비자 피해가 자주 발생하는 사항

2. 표시·광고를 하지 아니하면 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우가 생길 우려가 있는 사항
 - 가. 소비자가 상품등의 중대한 결함이나 기능상의 한계 등을 정확히 알지 못하여 구매 선택을 하는데 결정적인 영향을 미치게 되는 경우
 - 나. 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해(危害)를 끼칠 가능성이 있는 경우
 - 다. 그 밖에 소비자의 합리적인 선택을 현저히 그르칠 가능성이 있거나 공정한 거래질서를 현저히 해치는 경우
- ② 공정거래위원회는 제1항에 따라 고시를 하려면 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다. 이 경우 필요하다고 인정하면 공청회를 개최하여 사업자단체, 「소비자기본법」 제29조에 따라 등록된 소비자단체(이하 "소비자단체"라 한다), 그 밖의 이해관계인 등의 의견을 들을 수 있다.
- ③ 공정거래위원회는 중요정보를 고시할 때 소비자, 사업자등 이해관계인에게 종합적인 정보를 제공하기 위하여 다른 법령에서 표시·광고를 하도록 한 사항과 표시·광고를 제한하거나 금지하고 있는 사항을 통합하여 공고(이하 이 조에서 "통합공고"라 한다)할 수 있다.
- ④ 관계 행정기관의 장은 통합공고 사항에 관한 법령이 제정되거나 개정된 경우에는 그 사항이 통합 공고될 수 있도록 그 법령의 시행일 전에 공정거래위원회에 통보하여야 한다.
- ⑤ 사업자등은 표시·광고 행위를 하는 경우에는 제1항에 따라 고시된 중요정보를 표시·광고하여야 한다.

제4조의2 삭제

제5조(표시·광고 내용의 실증 등) ① 사업자등은 자기가 한 표시·광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여는 실증(實證)할 수 있어야 한다.

- ② 공정거래위원회는 사업자등이 제3조제1항을 위반할 우려가 있어 제1항에 따른 실증이 필요하다고 인정하는 경우에는 그 내용을 구체적으로 밝혀 해당 사업자등에게 관련 자료를 제출하도록 요청할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 실증자료 제출을 요청받은 사업자등은 요청받은 날부터 15일 이내에 그 실증자료를 공정거래위원회에 제출하여야 한다. 다만, 공정거래위원회는 정당한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 그 제출기간을 연장할 수 있다.
- ④ 공정거래위원회는 상품등에 관하여 소비자가 잘못 아는 것을 방지하거나 공정한 거래질서를 유지하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제3항에 따라 사업자등이 제출한 실증자료를 갖추어 두고 일반이 열람할 수 있게 하거나 그 밖의 적절한 방법으로 이를 공개할 수 있다. 다만, 그 자료가 사업자등의 영업상 비밀에 해당하여 공개하면 사업자등의 영업활동을 침해할 우려가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 공정거래위원회는 사업자등이 제2항에 따라 실증자료의 제출을 요구받고도 제3항에 따른 제출기간 내에 이를 제출하지 아니한 채 계속하여 표시·광고를 하는 경우에는 실증자료를 제출할 때까지 그 표시·광고 행위의 중지를 명할 수 있다.

제6조(사업자단체의 표시·광고 제한행위의 금지) ① 사업자단체는 법령에 따르지 아니하고는 그 사업자단체에 가입한 사업자에 대하여 표시·광고를 제한하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 공정거래위원회가 소비자의 이익을 보호하거나 공정한 거래질서를 유지하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ② 공정거래위원회는 제1항 단서에 따라 사업자단체의 표시·광고 제한행위를 인정하려는 경우에는 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다.
- ③ 공정거래위원회는 사업자단체가 제1항 본문을 위반하는 행위를 하는 경우에는 다음 각 호의 조치를 명할 수 있다.
 1. 해당 위반행위의 중지
 2. 해당 위반행위를 정한 정관·규약 등의 변경
 3. 그 밖에 위반행위의 시정을 위하여 필요한 조치

제7조(시정조치) ① 공정거래위원회는 사업자등이 제3조제1항을 위반하여 부당한 표시·광고 행위를 하는 경우에는 그 사업자등에 대하여 그 시정을 위한 다음 각 호의 조치를 명할 수 있다.

1. 해당 위반행위의 중지
 2. 시정명령을 받은 사실의 공표
 3. 정정광고
 4. 그 밖에 위반행위의 시정을 위하여 필요한 조치
- ② 제1항제2호 및 제3호에 따른 시정명령을 받은 사실의 공표 및 정정광고에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조의2(동의의결) ① 공정거래위원회의 조사나 심의를 받고 있는 사업자등(이하 이 조부터 제7조의5까지의 규정에서 "신청인"이라 한다)은 해당 조사나 심의의 대상이 되는 행위(이하 이 조부터 제7조의5까지의 규정에서 "해당 행위"라 한다)로 인한 소비자 오인상태의 자발적 해소 등 거래질서의 개선, 소비자 피해구제 등을 위하여 제3항에 따른 동의의결을 하여 줄 것을 공정거래위원회에 신청할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 공정거래위원회는 동의의결을 하지 아니하고 이 법에 따른 심의 절차를 진행하여야 한다.

1. 제16조제3항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제71조제2항에 따른 고발요건에 해당하는 경우
 2. 동의의결이 있기 전 신청인이 신청을 취소하는 경우
- ② 신청인이 제1항에 따른 신청을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 기재한 서면으로 하여야 한다.
1. 해당 행위를 특정할 수 있는 사실관계
 2. 해당 행위의 중지, 소비자 오인상태의 해소 등 거래질서의 적극적 개선을 위하여 필요한 시정방안
 3. 소비자, 다른 사업자등의 피해를 구제하거나 예방하기 위하여 필요한 시정방안
- ③ 공정거래위원회는 해당 행위의 사실관계에 대한 조사를 마친 후 제2항제2호 및 제3호에 따른 시정방안(이하 "시정방안"이라 한다)이 다음 각 호의 요건을 모두 충족한다고 판단되는 경우에는 해당 행위 관련 심의 절차를 중단하고 시정방안과 같은 취지의 의결(이하 "동의의결"이라 한다)을 할 수 있다. 이 경우 신청인과의 협의를 거쳐 시정방안을 수정할 수 있다.
1. 해당 행위가 이 법을 위반한 것으로 판단될 경우에 예상되는 시정조치, 그 밖의 제재와 균형을 이룰 것
 2. 공정하고 자유로운 거래질서를 회복시키거나 소비자, 다른 사업자등을 보호하기에 적절하다고 인정될 것
- ④ 공정거래위원회의 동의의결은 해당 행위가 이 법에 위반된다고 인정한 것을 의미하지 아니하며, 누구든지 신청인이 동의의결을 받은 사실을 들어 해당 행위가 이 법에 위반된다고 주장할 수 없다.

< 표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령 >

제2조(광고의 방법) 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제2호에서 "대통령령으로 정하는 방법"이란 다음 각 호의 매체 또는 수단을 이용하는 것을 말한다.

1. 전단·팸플릿·견본 또는 입장권
2. 인터넷 또는 PC통신
3. 포스터·간판·네온사인·애드벌룬 또는 전광판
4. 비디오물·음반·서적·간행물·영화 또는 연극
5. 자기 상품 외의 다른 상품
6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 매체 또는 수단과 유사한 매체 또는 수단

제3조(부당한 표시·광고의 내용) ① 법 제3조제1항제1호에 따른 거짓·과장의 표시·광고는 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로 한다.

- ② 법 제3조제1항제2호에 따른 기만적인 표시·광고는 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 표시·광고하는 것으로 한다.
- ③ 법 제3조제1항제3호에 따른 부당하게 비교하는 표시·광고는 비교 대상 및 기준을 분명하게 밝히지 아니하거나 객관적인 근거 없이 자기 또는 자기의 상품이나 용역(이하 "상품등"이라 한다)을 다른 사업자 또는 사업자단체(이하 "사업자등"이라 한다)나 다른 사업자등의 상품등과 비교하여 우량 또는 유리하다고 표시·광고하는 것으로 한다.
- ④ 법 제3조제1항제4호에 따른 비방적인 표시·광고는 다른 사업자등 또는 다른 사업자등의 상품등에 관하여 객관적인 근거가 없는 내용으로 표시·광고하여 비방하거나 불리한 사실만을 표시·광고하여 비방하는 것으로 한다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 부당한 표시·광고의 세부적인 유형 또는 기준은 공정거래위원회가 정하여 고시할 수 있다. 이 경우 공정거래위원회는 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다.

제4조(실증방법 등) ① 사업자등이 법 제5조제1항에 따라 자기가 한 표시·광고 중 사실과 관련한 사항을 실증(實證)하기 위하여 시험이나 조사를 하려는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 실증에 사용되는 시험 또는 조사의 방법은 학술적으로 또는 산업계에서 일반적으로 인정된 방법 등 객관적이고 타당한 방법일 것
2. 시험 또는 조사는 법령에 따른 시험·조사기관이나 사업자등과 독립적으로 경영되는 시험·조사기관에서 할 것. 다만, 법령에 따른 시험·조사기관이나 사업자등과 독립적으로 경영되는 시험·조사기관에서 시험·조사는 것이 불가능하거나 적당하지 아니하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항제2호에 따른 사업자등과 독립적으로 경영되는 시험·조사기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시험·조사기관이 아닌 시험·조사기관으로 한다.
 1. 사업자등 또는 사업자의 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 계열사를 말한다)가 운영하는 시험·조사기관
 2. 사업자등이 속한 기업집단의 범위(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제3조에 따른 기업집단의 범위를 말한다)에 속하였으나 같은 법 시행령 제3조의2제1항제2호에 따라 그 기업집단으로부터 제외된 회사가 운영하는 시험·조사기관
- ③ 공정거래위원회는 법 제5조에 따른 표시·광고 내용의 실증과 관련하여 실증자료의 요청, 심사 및 심사 결과에 따른 처리 등에 필요한 세부 사항을 정하여 고시할 수 있다.

제5조(실증자료) 사업자등은 법 제5조제3항 본문에 따라 실증자료를 제출할 때에는 다음 각 호의 사항을 적은 서면에 그 내용을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

1. 실증방법
2. 시험·조사기관의 명칭, 대표자의 성명·주소·전화번호(시험·조사를 하는 경우만 해당한다)
3. 실증 내용 또는 결과
4. 실증자료 중 영업상 비밀에 해당하여 공개를 원하지 아니하는 경우에는 그 내용 및 사유

제6조(실증자료의 공개) ① 공정거래위원회는 법 제5조제4항 본문에 따라 실증자료를 열람하게 하거나 공개하는 경우에는 소비자의 구매 선택에 필요한 정보를 요약·정리하여 할 수 있다.

- ② 법 제5조제4항 단서에 따른 영업상 비밀은 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀로 한다.

의약품광고 및 전문의약품 정보제공 가이드라인

발 행 일 2022 년 11 월 30 일

발 행 인 강석연(식품의약품안전처 의약품안전국장)

편 집 위 원 장 오정원

편 집 위 원 의약품관리과 이유빈, 최원준

도 움 주 신 분 바이오의약품품질관리과

한국제약바이오협회 의약품광고심의위원회

발 행 처 식품의약품안전처 의약품안전국 의약품관리과



【알 림】

‘자주하는 질문집’은 식품의약품안전처 국민신문고를 선별·정리하여 일반 국민, 영업자 및 관련 공무원이 참고 자료로 활용할 수 있도록 제작하였습니다.

이 책자는 해당 질의에 대한 답변이며 사실관계 변동이 있을 경우 다른 해석이 있을 수 있고,

법령 및 고시 등의 제·개정 등에 따라 내용이 달라질 수 있음을 알려드립니다.

5

의약품 표시 및 광고

Q 88

동일한 회사의 두 공장에서 같은 제품 같은 포장단위를 생산하는 경우 표시 자재(예, 설명서, 카톤) 내에 두 공장 주소를 둘 다 기입하는 것이 맞는지 문의드립니다.

- ☞ 「약사법」 제56조 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제69조에 따라 의약품의 용기나 포장에 기재하는 제조소는 해당 제품을 실제 제조한 제조소의 명칭과 주소를 기재하는 것이 원칙이며,
- 아울러 하나의 제품에 대하여 허가된 복수의 제조소를 모두 기재하는 경우에는 소비자가 해당 제품이 실제 제조된 제조소를 확인할 수 있는 방법을 함께 기재하여야 함을 알려드립니다.

Q 89

수입 원료의약품 유효기한 표기 관련하여 문의드립니다.
현재 의약품등 품목은 유효기한을 "연월일"로 기재하고 있으나
수입하는 원료의약품 중 "연월" 또는 "연주"단위로 표기 되어 수입되는 품목들의 "연월일"로 기재하는 표시 기준 규정이 있나요?

- ☞ 「약사법」 제56조제1항제3호 및 「의약품 표시 등에 관한 규정」(식약처 고시) 제4조 제4항에 따라 의약품(원료의약품 포함)의 용기 또는 포장에 유효기한 또는 사용기한을 '○○년○○월○○일', '○○.○○.○○'(연. 월. 일), '○○○○년○○월○○일' 또는 '○○○○.○○.○○'(연. 월. 일)의 방법으로 표시하도록 정하고 있음을 알려드립니다.

Q 90

허가사항 변경에 따라 관련된 표시사항(카톤, 라벨, 설명서 등) 적용 시점 문의 드립니다.

허가사항 변경일 이전에 제조되는 제품의 경우 변경된 표시사항은 적용하지 않아도 되나요?

즉, 허가변경이 2022.07.30이라면, 그 전인 2022.07.29 제조가 시작된 제품은 제조를 거친 후 출하(제품이 GMP 보관소를 떠남)될 경우 허가변경 이후 시점에 출하가 될 텐데, 변경 전 표시사항을 적용해도 되는지 문의 드립니다.

- 제조 품목의 용기·포장과 첨부문서에 기재된 표시사항은 모두 제조일 시점에서 해당 의약품의 허가·신고 사항과 일치하여야 하고, 수입 품목의 용기·포장과 첨부문서에 기재된 표시사항은 모두 수입(통관)일 시점에서 해당 의약품의 허가·신고 사항과 일치하여야 하므로,
- 질의하신 '허가사항 변경 전'의 경우, 제조 품목은 변경 전 허가사항을 표시하는 것이 타당하며, 수입 품목은 수입 시점에서 허가·신고 사항과 일치하는 변경 후 허가사항을 표시하는 것이 타당함을 알려드립니다.



06

한국제약바이오협회 의약품광고심의위원회 규정

I. 의약품광고사전심의규정	218
II. 의약품 과대광고 등 세부 심의기준	228

I

의약품광고사전심의규정

1989.02.22. 제정 / 1990.03.20. 개정 / 1990.06.29. 개정 / 1993.07.08. 개정 /
1997.06.24. 개정 / 1999.05.01. 개정 / 2004.06.08. 개정 / 2004.08.30. 개정 /
2006.05.18. 개정 / 2008.05.08. 개정 / 2008.12.23. 개정 / 2009.06.30. 개정 /
2011.01.25. 개정 / 2011.11.15. 개정 / 2013.01.08. 개정 / 2013.03.05. 개정 /
2014.01.21. 개정 / 2015.04.21. 개정 / 2015.06.02. 개정 / 2016.03.09. 개정 /
2016.11.29. 개정 / 2017.04.07. 일부개정 / 2018.03.21. 일부개정 / 2020.04.07. 개정 /
2020.10.20. 일부개정 / 2021.12.07. 일부개정 / 2023.06.23. 일부개정 /
2023.11.07. 일부개정 / 2024.07.29. 일부개정

제 1 장 총칙

제1조(목적)

이 규정은 「약사법」 제68조, 제68조의2, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제78조, 제79조 및 제80조에 의하여 실시하는 의약품 광고물(이하 ‘광고물’이라 한다)의 사전심의와 사후관리에 필요한 사항을 정함으로써 의약품에 대한 정확한 정보전달과 원활한 광고활동을 유도하고 광고심의 업무에 적정을 기함을 목적으로 한다.

제2조(정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “의약품 광고”란 의약품 제조업자·품목 허가를 받은 자·수입자가 의약품의 명칭, 제조방법, 효능이나 성능 등을 널리 알릴 목적으로 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제78조제1항에 따른 매체를 이용하여 불특정 다수에게 널리 알리거나 제시하는 것을 말한다.
2. “광고심의”란 의약품 광고를 하려는 의약품 제조업자·품목 허가를 받은 자·수입자(이하 ‘광고신청인’라 한다.)가 한국제약바이오협회(이하 ‘협회’라 한다)에 심의를 신청한 의약품 광고물에 대해 심의하는 업무를 말한다.

제3조(광고범위와 심의대상)

- ① 광고범위는 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제78조(의약품등의 광고 범위 등)에 따른다.

- ② 심의대상은 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제79조(광고심의 대상 등)에 따른다. 단, 다음 각 호의 경우에도 심의할 수 있다.
1. 광고신청인이 광고의 목적이 있다고 판단하여 심의를 요청하는 경우
 2. 제79조제1항제1호 단서에 의해 심의의 예외에 해당되는 경우라고 하더라도 대중에게 노출될 가능성이 높아 광고신청인이 심의를 요청하는 경우

제3조의2(광고심의의 위임)

- ① 광고신청인은 다음 각 호의 자에게 광고심의에 관한 업무를 위임할 수 있다.
1. 광고대행사
 2. 의약품 제조업자, 품목 허가를 받은 자, 수입자
 - ② 전항

제 2 장 의약품광고심의위원회

제4조(설치)

「약사법 시행령」 제32조의6에 근거하여 협회는 의약품광고 사전심의를 위하여 협회 내에 의약품광고 심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

제5조(기능)

위원회의 기능은 다음 각 호와 같다.

1. 의약품광고사전심의규정의 제정 및 개정
2. 의약품 광고물 심의
3. 질환정보제공 활동의 광고여부에 대한 자문
4. 그 밖에 위원회의 운영을 위해 필요한 사항

제6조(구성)

- ① 위원회의 구성은 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제83조에 따르며, 광고심의의 형평성을 유지할 수 있도록 구성한다.
- ② 위원은 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제83조제3항제1호에 따라 ‘제약기업 추천위원’ 및 동 조항 제2호부터 제4호에 따라 ‘학회·단체 등 기타 추천위원’으로 구분하여 한국제약바이오협회장(이하 ‘협회장’)이 위촉한다. 다만 제약기업 추천위원은 중소기업과 다국적기업, 대기업의 임직원 등을 대상으로 하여 심의의 적정성을 기할 수 있는 범위 내에서 위촉한다.

- ③ 위원장 1인과 부위원장 2인은 위원회에서 호선하되, 위원장과 부위원장 1인은 ‘학회·단체 등 기타 추천위원’중에서, 다른 부위원장 1인은 ‘제약기업 추천위원’ 중에서 선임한다.
- ④ 협회장은 협회 내에 광고심의 담당 부서를 두며 부서의 장은 위원회의 간사 역할을 한다.

제7조(위원장 등의 업무)

- ① 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통할한다.
- ② 부위원장은 위원장을 보좌하며, 위원장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 ‘학회·단체 등 기타 추천’ 부위원장, ‘제약기업 추천’ 부위원장의 순서로 직무를 대행한다.

제8조(임기)

- ① 위원회의 임기는 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제83조제4항에 따라 1년으로 한다.
- ② ‘제약기업 추천위원’은 1회만 연임할 수 있고, ‘학회·단체 등 기타 추천위원’은 최대 4회까지 연임할 수 있다.
- ③ 위원장은 선임으로부터 최대 2회까지 연임할 수 있다.
- ④ 보궐위원은 협회장이 위촉하고, 보궐위원의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
- ⑤ ‘제약기업 추천위원’은 대상자 모집공고를 거쳐서 위촉하고, ‘학회·단체 등 기타 추천위원’은 관련 단체·기관에 추천을 요청하고 추천의견을 반영하여 위촉하되 추천 요청 시 의사, 약사, 변호사 등 특정 자격을 요구할 수 있다.
- ⑥ 위원회의 임기 중에도 위원회의 교체를 진행할 수 있으며, 추천 학회·단체에 재추천을 요청할 수 있다.

제 3 장 심의

제9조(회의의 소집·연기)

- ① 광고심의위원회 회의(이하 ‘회의’)는 정기적으로 개최하되, 다음 각 호의 경우 정기적인 회의 외 추가적인 회의를 개최하여야 한다.
 - 1. 식품의약품안전처장의 개최요구가 있을 때
 - 2. 재적위원의 과반수이상의 요구가 있을 때
 - 3. 협회장의 개최요구가 있을 때
- ② 협회는 휴가기간, 위원회 워크숍 등 회의의 연기가 필요할 경우, 사전에 이를 공지하고 회의를 연기할 수 있다.
- ③ 회의 참석 및 자문에 응한 자에게는 일정금액의 수당(이하 ‘수당’)을 다음 각 호의 기준에 따라 지급한다.

1. 수당은 위원회 의결을 거쳐 협회장이 정한다.
2. 제약기업 추천위원은 심의 1회당 10만원, 학회·단체등 기타 추천위원은 20만원이며 참석시간이 2시간 이상일 경우 1일 1회에 한하여 제약기업 추천위원은 5만원, 학회·단체등 기타 추천위원은 10만원을 추가 지급한다.
3. 학술 검토가 필요한 광고물의 문헌 근거자료를 사전검토하는 위원에게는 1회당 5만원을 지급한다.
4. 위원장(대행 포함) 수당은 1회당 5만원으로 한다.
5. 의약품 광고심의와 관련된 제반사항에 대해 외부 전문가에게 자문을 의뢰할 수 있으며, 자문 1회당 20만원을 지급한다.
6. 수당은 협회에서 참석위원 명의의 통장으로 지급한다.
- ④ 질환정보제공 활동 자문 등 세부업무의 수행을 위해 별도의 소위원회가 필요하다고 판단되는 경우, 이를 구성하여 운영할 수 있으며, 소위원회 회의에 참석한 위원에게 일정금액의 수당을 지급할 수 있고 제약사 추천위원은 10만원, 학회·단체등 추천위원에게는 15만원을 지급한다.

제10조(의사결정)

- ① 위원회는 재적위원 과반수이상의 출석과 출석위원 과반수이상의 찬성으로 의결한다.
- ② 유권해석이 필요한 경우 식품의약품안전처에 의뢰할 수 있다.

제11조(위원의 제척·기피·회피)

- ① 위원이 심의안전과 관련하여 다음 각 호에 해당하는 관계에 있는 경우 해당 안전의 심의에서 제척·기피한다.
 1. 위원의 소속 회사(계열사, 자회사, 판매·수입원 등 관계사의 광고물을 포함한다.)에서 제출된 심의안전의 경우
 2. 위원이 심의안전의 당사자와 친족인 경우
 3. 위원 또는 위원이 소속된 단체가 심의안전에 대한 자문, 대리 등의 방법으로 관여한 경우
 4. 기타 제출된 안전과 이해관계가 있는 경우
- ② 각 위원은 심의에 참여하는 위원 중 객관적인 심의를 진행하기 어려운 위원이 있다고 판단될 경우 위원회에 사유를 소명하고 해당 위원에 대한 제척을 신청할 수 있다.
- ③ 위원회는 제2항의 신청이 있는 경우 의결로써 해당 위원의 제척여부를 결정한다.
- ④ 위원 본인이 제1항 내지 제3항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 사실을 심의 전 즉시 보고해야 하며 안전의 심의를 회피해야 한다.
- ⑤ 제척 또는 기피된 위원은 심의의 개의 및 의결의 정족수 계산에 포함하지 않는다.

제12조(심의운영)

- ① 협회는 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제80조(광고심의 절차 등)에 준하여 심의를 운영하며 의약품광고심의위원회 홈페이지(<https://ad.kpbma.or.kr>, 이하 “홈페이지”라 한다)를 활용할 수 있다.
- ② 심의결과, 식품의약품안전처 전달사항, 광고심의 관련 규정 변경 등 의약품 광고심의와 관련한 정보는 홈페이지를 통해 공개한다.
- ③ 심의접수 시 광고매체를 ‘방송’, ‘인쇄’, ‘온라인’, ‘OOH’, ‘제작물(POP 등)’, ‘기타’ 등으로 세분화한다.
- ④ 전문가 판단이 필요한 경우 대한약학회, 대한약학회 등 관련 전문학회 중 해당 사항과 가장 관련성이 높은 학회에 문의할 수 있으며, 이 경우 광고신청인에게 심의유보 및 사유를 통보한다.
- ⑤ 다음 각 호의 경우 광고신청인에게 광고물을 더 이상 사용하지 않도록 하고 광고물 교체를 서면으로 권고할 수 있다.
 1. 동일품목 심의결과 중에서 최근의 심의결과가 기심의 결과와 다를 경우
 2. 의약품 재평가 등을 통해 제품의 효능·효과 등 관련 정보의 변동이 발생하여 기 심의된 광고의 내용과 허가사항에 차이가 있을 경우
 3. 실제 완성된 광고물이 심의 받은 내용과 차이가 있어 재심의가 필요하다고 판단될 경우
- ⑥ 제19조제3항에 따라 광고신청인이 자구수정 등 광고물을 변경하여 검토를 요청하는 경우 협회는 다음 각 호 중 하나를 조치할 수 있다.
 1. 변경된 사항이 기 심의된 광고내용 중 중대한 변경이 아니라고 판단되는 경우 변경된 광고물을 적합 판정할 수 있다.
 2. 변경된 사항이 중대하여 기 심의된 광고내용에 변경이 있다고 판단되는 경우 광고신청인에게 심의 받을 것을 통보한다.
- ⑦ 제19조제6항과 관련하여 협회는 해당 광고가 심의 받을 필요가 있다고 인정되면 지체 없이 광고신청인에게 광고의 심의를 받을 것을 알려야 한다.

제13조(심의기준)

- ① 광고물의 심의는 약사관계 법령(약사법, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 등)에 따라 심의하여야 하며 다음 각 호의 법령을 참조할 수 있다.
 1. 공정거래위원회 표시·광고의 공정화에 관한 법률
 2. 방송심의에 관한 규정
 3. 방송용 광고심의 세칙
- ② 협회장은 의약품의 과대광고, 오·남용조장광고, 허위광고 및 기타 필요한 사항에 대하여 별도의 세부 심의기준을 정할 수 있다.

제14조(광고의 제한 및 표시)

- ① 의약품의 오·남용 방지를 위하여 어린이가 의약품을 복용하는 장면을 광고하지 못한다.
- ② 광고심의의 받은 광고물에는 다음사항을 표시한다.
 1. 광고심의필 문구 (광고심의필 : ○○○○-○○○○-○○○○○○ 광고심의번호 14자리)
 2. 경고문구

가. 공통 : 부작용이 있을 수 있으니 첨부된 '사용상의 주의사항'을 잘 읽고, 의사·약사와 상의하십시오.

나. 진혼제(116), 최토제·진토제(235) : 졸릴 수 있으므로 운전 등 기계조작 주의

다. 기타의자양강장변질제(329) : 용법·용량 허가사항대로 명시

라. 사전피임제(254) : 매체(별) 특성에 따라 음성 및 문자 동시 표기

 - 1) (21정의 경우) 21일 복용후 7일간 복용을 하지 않습니다.
 - (28정의 경우) 28일간 복용한 후 휴약기 없이 연달아 복용합니다.
 - 2) 두통이나 메스꺼움, 혈전 등 부작용이 있을 수 있습니다.
 - 3) 피임약은 여성이 선택할 수 있는 피임방법 중의 하나입니다.
 - 4) 장기 사용할 경우 주기적으로 병의원 진료를 받으시기 바랍니다.
 3. 인터넷 블로그, 카페, SNS 등을 통한 추천·보증 등에 관한 광고시 공정거래위원회 「추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침」에 따라 경제적 이해관계를 표시하는 문구
 4. 표시방법

가. 경고문구의 크기, 노출시간 등은 해당 광고물 크기 및 광고 내용의 구성 등을 기준으로 적정하게 구성되어 소비자가 쉽게 인지할 수 있어야 한다.

나. 경제적 이해관계 표시 문구는 해당되는 각 게재물의 처음이나 마지막에 게재물 본문과 구별되게 표시하여야 하며, 본문의 글자보다 크게 하거나, 글자색을 본문과 달리하는 등 소비자가 쉽게 인식하도록 게재하여야 한다.
- ③ 제2항에도 불구하고, 라디오 또는 포털사이트 파워링크 광고 등과 같이 광고시간 및 광고물의 글자수가 제한되는 경우에는 광고심의필 및 경고문구를 표시하지 아니할 수 있다.

제15조(문서 관리 등)

- ① 협회는 광고물, 근거자료, 회의록 등 광고심의에 사용한 자료(이하 '광고심의자료'라고 한다)에 대하여 위원회 위원 및 협회 담당자 등 광고심의를 위해 필요한 최소의 인원 외에는 공개하지 않으며, 보관을 유지한다.
- ② 협회는 광고심의자료를 5년간 보존하고, 정기적으로 복사(백업)하여 물리적으로 복구할 수 있는 안전한 장소에 보관하여야 한다.

- ③ 제2항의 보존기간이 만료된 문서는 복구할 수 없는 방법으로 삭제하고, 출력문서는 사용목적이 달성된 즉시 폐기한다.
- ④ 이 조항에서 별도로 정하지 아니한 사항은 협회 「문서관리규정」에 따른다.

제16조(처리기간)

심의절차별 처리기간은 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제80조에 준한다.

제17조(심의절차 등)

- ① 심의업무의 흐름은 신청→접수→사전검토→심의→결과통보→(불복 시)이의신청 순으로 아래 표와 같다.

1) 신청	대상	- 최초 심의 신청하는 의약품광고물 - 부적합 후 재신청하는 의약품광고물
	방법	① 의약품광고심의 홈페이지(https://ad.kpbma.or.kr) 로그인 - 광고신청인 : 홈페이지에서 직접 회원가입 → 협회 가입승인 후 로그인 - 제3조의2제1항제1호의 광고대행사 : 별도의 회원가입 없이 광고신청인으로부터 부여받은 아이디와 패스워드로 로그인 - 제3조의2제1항제2호의 의약품 제조업자, 품목허가를 받은 자, 수입자 : 홈페이지에서 직접 회원가입 → 협회 가입승인 → 광고신청인이 수입자 등록 후 로그인 ② 로그인 후 양식에 맞추어 내용 등록 및 광고물 파일등 첨부 ③ 심의료 납부(건당 66,000원 VAT포함)
	기간	심의일 전주 월요일부터 화요일 오전 11시까지 ※ 신청기간 변경시 별도 공지
	제출서류	(필수) 의약품광고물1부, 의약품설명서 1부 (선택) 근거자료 1부, 허가변경정보표 1부
2) 접수	기간	심의일 전주 화요일 일괄접수
	확인	접수 후 접수필증 배부(홈페이지 출력가능)
3) 사전검토	접수된 안건을 광고심의위원회 회의에 상정하기 위해 취합, 서류보완 등 검토를 진행하고 위원회 사전검토를 위해 심의안건을 메일로 발송	
4) 심의	일자	매주 화요일 오후 4시 개최

5) 결과통보	일자	심의 다음날(공휴일인 경우에는 그 다음날)
	방법	홈페이지 게재
	판정	• 적합 : 심의필 번호 확인 후 즉시 집행 가능 • 수정적합 : 심의지적 된 부분 수정 시 협회 검토 후 적합 판정 가능 • 수정재심 : 심의지적 된 부분 수정 후 위원회 재심의(별도의 심의수수료 없음) • 부적합 : 해당 광고물을 집행할 수 없음 • 반려 : 심의대상 아님 ※ 방송매체일 경우 협회가 발행한 방송광고물심의필증을 첨부하여 방송심의 관련 기관에 제출
6) 이의신청	방법	판정결과(수정적합, 수정재심, 부적합)에 이의가 있을 경우 반증을 갖추어 재심청구
	기한	결과통보 받은 날로부터 10일 이내

② 의약품 광고심의 판정은 다음과 같다.

1. 적합 : 광고물이 적합하게 제작됨. 광고심의필 번호를 확인한 후 즉시 광고 집행 가능
2. 부적합 : 광고물이 의약품 관련 광고심의규정에 근본적으로 위배되어 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 불가능하거나, 삭제 시 광고가 성립되지 않아 광고할 수 없음. 광고물에 대한 전면 재제작 필요
3. 수정적합 : 광고물이 의약품 관련 광고심의규정에 일부 또는 경미한 정도로 위배되어 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능함. 결과 통보 후 1개월 이내에 1회 신청할 수 있으며 지적된 사항을 수정하여 협회에 제출하면 협회가 반영여부를 검토하여 적합으로 처리 가능
4. 수정재심 : 광고물이 의약품 관련 광고심의규정에 상당부분 또는 중대한 정도로 위배되어 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 불확실함. 결과 통보 후 1개월 이내에 지적된 사항을 광고물에 반영하여 재접수 후 위원회에서 재심의
5. 반려 : 위원회 검토에 따라 의약품 광고심의 대상에 해당하지 않음

제18조(이의신청·재심의 등)

- ① 이의신청은 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제80조제3항(이의신청)에 준한다.
- ② 약사관계법령 개정이나 행정처분 등으로 인하여 재심의를 받아야 할 사유가 발생한 광고는 재심의를 받아야 한다.
- ③ 광고심의필을 받은 광고라도 심의받은 내용과 다르거나 심의결과에 오류가 있다고 판단되는 경우에는 광고신청인에게 그 사실을 통보하고 동 위원회에서 재심의를 할 수 있다.

제19조(광고신청인 준수사항)

- ① 심의결과 적합 통보를 받지 않은 광고물(수정적합, 수정재심, 부적합)은 광고할 수 없다.
- ② 광고신청인은 심의대상이 되는 모든 광고물에 대해 광고심의필을 받은 광고물을 그대로 광고해야 한다.
- ③ 제2항에도 불구하고 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제81조제1항에 따라 광고내용을 변경하지 아니하는 범위에서 자구를 수정 또는 삭제하거나 광고물의 크기를 변경하는 경우에는 심의를 받지 아니하고 사전에 협회에 알린 후 광고할 수 있다. 단, 자구의 수정은 1회에 한한다.
- ④ 광고심의에서 적합 판정을 받아 광고하는 광고물에 대해 광고신청인이 식품의약품안전처장이나 협회 장으로부터 재심의 지시를 받은 때에는 즉시 기존 광고를 중지하고 재심을 받은 후 광고하여야 한다.
- ⑤ 광고신청인이 제12조 제5항에 따라 광고물을 교체하는 경우 다음 각 호에 따라 광고물 교체계획서 제출 및 이행결과를 보고해야 한다.
 1. 권고요청을 받은 날로부터 7일 이내에 광고물 교체계획서를 위원회에 제출하고, 이행결과를 광고물 교체계획서 제출일로부터 7일 이내에 위원회에 보고하여야 한다.
 2. 방송매체에 광고하는 경우, 위원회가 발행한 방송광고물심의필증을 첨부하여 방송심의 관련 기관에 제출한다.
- ⑥ 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제79조 제2항 및 제3항에 따라 상호, 허가 또는 신고한 제품명 및 의약품의 효능·효과와 용법·용량만을 같은 조 제1항제1호 본문에 따른 매체를 이용하여 광고하려는 경우에는 광고심의를 받지 아니할 수 있다. 다만, 광고신청인은 그 사실을 협회에 미리 알려야 한다.

제20조(무단게재)

사전심의를 거치지 아니하거나 위원회 결정대로 수정하지 아니하고 집행된 광고에 대하여는 이를 식품의약품안전처장에게 통보하여 행정조치를 의뢰할 수 있다.

제 4 장 보칙

제21조(기타)

- ① 의약품광고사전심의규정의 제·개정은 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제83조제6항에 의거하여 위원회의 의결을 거쳐 협회장이 정하며, 협회장은 제·개정 내용을 식품의약품안전처에 보고해야 한다.
- ② 협회장은 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제83조제5항에 따라 매체·시기별 심의결과를 식품의약품안전처장에 분기별 보고를 하며 이때 위원회 주요 결정사안 및 민원현황 등 주요내용을 포함시킨다.
- ③ 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 협회장이 따로 정할 수 있다.

부칙

이 규정은 의약품광고심의위원회 의결을 거쳐 협회장의 승인이 있는 날부터 효력을 발생한다.

〈제1호, 2008.12.23〉 〈제2호, 2009.6.30〉 〈제3호, 2011.1.25〉 〈제4호, 2011.11.15〉 〈제5호, 2013.1.8〉 〈제6호, 2013.3.5〉 〈제7호, 2014.1.21〉 〈제8호, 2015.4.21〉 〈제9호, 2015.6.2〉 〈제10호, 2016.3.9〉 〈제11호, 2016.11.29〉 〈제12호, 2017.4.7〉 〈13호, 2018.3.21.〉 〈14호, 2020.4.8.〉 〈15호, 2020.10.20.〉 〈16호, 2021.12.07.〉 〈17호, 2023.6.23.〉 〈18호, 2023.11.07.〉 〈19호, 2024.7.29.〉

II

의약품 과대광고 등 세부 심의기준

2016.03.22 제정 / 2016.11.29 일부개정 / 2017.03.14 일부개정 / 2018.04.03 일부개정
2020.04.21. 전면개정 / 2020.10.20. 일부개정 / 2021.12.07. 전면개정

제 1 장 총칙

제1조(목적)

이 기준은 의약품광고사전심의규정 제13조(심의기준)에 따라 의약품광고심의위원회(이하 위원회)가 의약품광고심의(이하 심의)의 수행에 필요한 세부사항을 규정함으로써 의약품의 과대광고, 오·남용 조장광고, 허위광고를 방지하고 관련 광고심의 업무에 적정을 기함을 목적으로 한다.

제 2 장 심의기준

제2조(거짓·과장 광고)

- ① 의약품 품목허가를 받거나 신고한 사항과 다른 내용의 광고나 과학적·객관적으로 사실여부를 확인·증명할 수 없는 거짓·과장 광고는 소비자가 오인·혼동하여 의약품을 오남용할 우려가 있으므로 할 수 없다.
- ② 위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
 1. 제품명, 품질·제조방법, 용법·용량이나 효능·효과 등 의약품 품목허가를 받거나 신고한 사항과 다른 내용의 광고. 단, 의·약학적 공인된 범위의 임상결과 등 근거문헌을 인용하는 경우에는 그렇지 않다.
 2. 임상·과학적·객관적으로 사실 여부를 확인·증명할 수 없는 거짓·과장 광고
- ③ 제2항제1호 단서에 따라 허가받지 않은 효능·효과를 광고하고자 하는 경우 제4조를 적용한다.

지적사례

광고표현	광고 내용
‘스트레스’ 치유 ‘면역력’ 강화 ‘만성’ 피로	‘육체피로, 근육통 완화 등’으로 허가받은 비타민제임에도 불구하고 허가 사항에 없는 ‘스트레스’나 ‘면역력’에 효능·효과가 있다고 거짓표현하거나 ‘만성’ 피로에 효과가 있는 것으로 과장
‘미세’먼지 제거	효능·효과가 ‘분비물로 인한 코막힘에 비강세척’이나 과학적·객관적으로 증명되지 않은 ‘미세’먼지 제거에도 효능·효과가 있는 것으로 거짓 광고
‘만성’ 비염	효능·효과가 ‘비염, 알레르기성 비염 등’이나 ‘만성’비염에도 효능·효과가 있는 것으로 과장
집중력 ‘강화’	효능·효과가 ‘집중력 장애 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료’를 집중력 ‘강화’로 과장
‘음주’로 인한 속쓰림 증상	제산제를 ‘음주’라는 특정 상황의 속쓰림에 효능·효과가 있는 것으로 거짓·과장하는 광고
숙면 ‘혁명’	모든 수면장애에 효과가 있는 것으로 과장
한번 바르면 끝	쉽게 또는 일회로 치료되지 않는 질병에 대해 한번 사용으로 완치될 수 있는 것으로 효능·효과를 과장
△△질병까지 예방하는 ○○백신	○○백신으로 예방 가능한 혈청형(질병)이 특정됨에도 불구하고 백신포함 혈청형에 상관없이 모든 혈청형에 의한 △△질병을 예방하는 것처럼 효능·효과를 과장
장수비결	효능·효과가 ‘자양강장’인 한약제제에 대해 동의보감 등을 인용하여 객관적·과학적 임상근거 없이 ‘장수’할 수 있는 것으로 효능·효과를 과장
탈모 ‘원인’을 잡으면	‘탈모’로 효능·효과를 받은 탈모치료제에 대해 객관적·과학적 임상근거 없이 탈모 ‘원인’까지 해결한다고 과장
전 세계에서 사랑받는	일부국가 수출사실을 근거로 ‘전 세계’에서 판매하는 것으로 과장
회사 자체설문, 잡지, 온라인 등 설문조사 결과	객관성 및 공신력이 담보되지 않은 기관의 설문결과를 인용한 경우

제3조(의·약전문가 및 전문가단체 추천광고)

- ① 의·약전문가가 추천하는 등의 광고는 의료인에 대한 사회적 인식의 특성상 소비자로 하여금 의약품에 대한 인식에 미칠 영향이 크다는 것을 감안할 때 오남용을 유발할 우려가 있으므로 할 수 없다. 다만, 국민보건을 위하여 국가·지방자치단체 또는 공공단체가 특정 의약품등을 지정하여 사용하고

있다는 사실을 광고하는 경우는 제외한다.

- ② 위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
 1. 의사, 치과의사, 한의사, 수의사, 약사, 한약사 또는 의약품 관련 연구원 등 의약 전문가 및 전문가집단(의약 단체 등)이 특정 의약품을 지정·공인·추천·지도·사용하는 내용의 광고
 2. 실제 의약전문가가 아닌 사람(애니메이션 캐릭터를 포함한다)이 대역으로 가운을 착용하는 등 의약 전문가로 오인될 가능성이 있는 광고

지적사례

광고표현	광고 내용
의·약사가 운영하는 SNS(블로그, 인스타그램, 트위터, 페이스북, 유튜브 등)에 광고하는 경우	
의·약사가 등장하거나, 모델이 의·약사로 오인 될 우려가 있는 경우	
의·약사가 아니라도 대학교수, 연구원 등 의·약학 관련 전문인이 제품을 홍보하는 내용	
의·약사 단체로부터 상을 받은 제품을 의·약사 또는 단체가 인정하는 제품이라고 광고하는 경우	
약국에 갔더니 약사님이 ○○을 추천해 주셨어요	약사 추천
약사님도 시험 준비를 위해 ○○을 복용	약사 사용
대학병원에서 처방하는 ○○○입니다.	의·약학 전문가 단체 사용

제3조의2(전문가 표현 비허용)

- ① ‘전문가’라는 표현은 의약품 광고에서 허용하지 않는다.
- ② 권위자 등 전문가의 개념을 암시하거나 나타내는 이미지, 단어 등 표현 등도 허용하지 않는다. 다만, 사실을 입증하기 위하여 근거자료를 제출한 경우 엄격하게 검토하여 허용여부를 결정할 수 있다.

제4조(근거문헌 인용 광고)

- ① 제품의 명칭·제조 방법·효능이나 성능은 허가를 받거나 신고를 한 후가 아니면 광고할 수 없다.
- ② 전항에도 불구하고 다음 각 호를 모두 준수하여 인용한 근거문헌에 따라 객관적 내용임을 입증한 경우에는 허가(신고)받은 사항과 관련되나 품목허가증에 명시되지 않은 제품의 특징, 약리기전 등을 광고할 수 있다.
 1. 광고대상 의약품을 사용하여 수행된 의·약학적으로 공인된 범위의 임상결과 등을 근거문헌으로 제시하여야 한다. 단, 광고대상 의약품과 유효성분, 함량, 제형, 효능·효과, 용법·용량, 투여경로 등이

동일한 의약품을 사용하여 수행한 임상시험 자료(비타민제제와 같이 비교적 부작용이 경미하고 널리 사용되어온 의약품의 경우에는 광고대상 의약품과 동일한 유효성분으로 수행된 임상시험 자료)로 갈음할 수 있다.

2. 광고의 범위는 제시한 근거문헌의 내용에 한한다.
3. 정보의 왜곡을 방지하고 근거문헌의 내용을 충실하게 전달하기 위하여 자료의 추가, 삭제 또는 임의적 재해석을 해서는 아니된다.
4. 근거문헌 인용시 연구자명, 문헌명, 저널명, 발표 연월일, 권호, 쪽수 등을 구체적으로 기재하여 출처를 정확히 알 수 있도록 하여야 한다.
- ③ 위원회는 제2항 각 호의 자료를 검토하여 임상시험을 인용하거나 사용한 광고를 적합 또는 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 수정을 권고할 수 있다.

지적사례

광고표현	광고 내용
FDA 승인자료를 근거로, ‘국내 미허가된’ 여드름 치료제의 광고 유인물을 제작하여 배포	
국내에는 적응증 A(우울증)만으로 허가받았으나, 최근 미FDA에서 적응증 B(비만)가 추가된 것을 근거로 하여, 비만치료에도 사용가능하다는 광고 인쇄물을 제작하여 배포	
국내에서 허가받은 적응증은 A이나, 동일 성분의 다른 품목이 새로운 적응증 B를 추가된 것을 근거로 B 적응증에도 사용가능하다는 광고 인쇄물을 제작하여 배포	
국내에서 허가받은 적응증은 A이나, 동일 성분의 다른 품목이 새로운 적응증 B를 추가된 것을 근거로 B 적응증에도 사용가능하다는 광고 인쇄물을 제작하여 배포	
(일반소비자 대상 대중광고물에 1개 병원 10명의 환자를 대상으로 한 탈모치료사례를 근거로) “(치료전 후 사진과 함께) 80%이상의 발모효과를 확인하였다”고 광고	
포함성분에 대한 임상 그래프의 크기 등을 수정·재가공하여 효능·효과 등 정보를 왜곡하거나 과장한 경우	
4.5배 발모효과	‘4.5배’, ‘발모효과’에 대해 비교대상 등 임상자료에 근거한 구체적인 설명이 없으므로 과장 우려
○○ 접종하고 □혈청형에 감염 발생 0건	임상자료의 실험목적·실험결과와 관계없는 일부 수치 또는 내용을 발췌·인용하여 효능·효과를 오인하게 하는 경우

제4조의2(인정하는 근거문헌의 범위)

의약품광고 심의 시 인정하는 근거문헌은 아래 각 호와 같다

1. 허가시 식약처에 제출되어 인정된 자료
2. 식품의약품안전처장이 인정하는 공정서 및 의약품집
3. 공인된 학술지 : SCI(E), Scopus 및 한국학술지인용색인(KCI) 등재 학술지

제4조의3(비임상시험을 인용하거나 사용한 광고)

비임상시험은 원칙적으로 의약품 광고에 인용하거나 사용 할 수 없다.

제5조(소비자 오인 우려 광고)

- ① 소비자 오인 여부는 전문가가 아닌 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 광고를 받아들이는 전체적·극극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단하되, 사실과 다르거나 부분적으로는 사실이더라도 전체적으로 보면 소비자가 오인할 우려가 있는 광고 또는 소비자를 속이거나 소비자가 속을 우려가 있는 광고는 할 수 없다.
- ② 위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
 1. 보존제, 스테로이드 등 자사 제품에 함유되어 있지 않은 성분이나 원료를 언급하며 안전성 혹은 효능·효과를 부각시키는 광고
 2. 브랜드군만 표기하는 등 제품명을 정확하게 명시하지 않은 광고(예, 임팩타민 X, 임팩타민 실버 O)
 3. 회사명, 제품명 등 기본적인 정보가 담겨 있지 않은 광고
 4. 의약품 제조업자, 품목 허가를 받은 자 또는 수입자를 명시하지 않고 판매사만 밝히는 광고
 5. 국민안전과 연결되어 소비자에게 민감하게 받아들여질 수 있는 질병, 현상 등을 활용하여 허가받지 않은 효능·효과를 언급하므로 해당 질병 또는 현상에 효과가 있는 것으로 오인하게 하는 광고
 6. 특정 의약품 원료의 원산지를 광고하여 원료의 원산지로 의약품 품질우수성을 대변하거나, 국내 제조품목을 수입완제품으로 오인하게 하는 광고
 7. 해당 의약품의 제조·수입자가 아닌 자의 상호, 상표, 로고 등을 제품에 단독으로 기재 또는 과다하게 부각하여, 그 자가 품목허가를 받은 자 또는 다른 특수한 관계가 있는 자로 오인하게 하는 광고
 8. 판매실적이나 수상실적 등을 허위 또는 과장으로 표현한 광고

지적사례

광고표현	광고 내용
대한민국 대표 △△치료제	사실과 달라 소비자 오인
아직도 방부제가 들어있는 인공눈물을 사용하세요?	사용하지 않는 성분을 부각하여 제품의 안전성을 과장하고 보존제 사용이 위해한 것으로 소비자 오인 유발 및 다른 제품 비방 우려
이제 비타민도 원산지까지 따져보세요. 자사 ○○은 유럽 ◇◇회사의 프리미엄 비타민원료를 사용했어요	유럽산 원료를 사용한 의약품이 더 우수하다고 소비자 오인 유발
무설탕, 무보존제로 어린이도 안심하고 복용	의약품의 안전성을 과장하거나 설탕, 보존제 사용을 위해한 것으로 소비자 오인 유발
판매사만 노출	‘제조사 및 제조의뢰자가 아닌 자의 상호나 상표’를 강조하거나 단독으로 광고, 또는 해당 상호나 상표의 위치에 지위를 미기재하여 소비자들이 드러난 상호나 상표를 해당 제품의 제조자로 오인
스테로이드가 없어서 어린이도 안심하고 사용	스테로이드 포함여부가 어린이 복용 여부와 관계가 없음에도 불구하고 이를 연결하여 소비자가 해당 의약품을 더 안전한 것으로 오인 유도
항생제 먹이기 두려워요.	항생제가 위해한 것으로 소비자 오인 유발
블로그, 인스타그램 등 SNS 추천·보증 광고시 ‘광고’ 표시 및 경제적 이해관계 문구를 지정된 영역에 노출하지 않은 경우	광고가 아닌 것으로 소비자 오인 유발
30초에 하나씩 팔리는 ○○	제품군 전체 판매량을 기준으로 산출하였으나, 특정 제품 광고에 표시하여 그 제품의 판매량이 많은 것으로 소비자 오인 유발
육체피로에 ○○(브랜드명)	브랜드군의 공통된 효능·효과로 오인되는 경우
100% ◇◇산	국내 제조품을 수입 완제품으로 오인하게 하는 경우
(코 세척제에 대해) 코로나 예방하는 방법	객관적·과학적 근거 없이 코로나 예방과 관계있는 것으로 소비자 오인 유발

제5조의2(수상사실 및 판매실적 관련 광고)

- ① 수상사실 및 판매실적 등을 과다하게 강조하여 의약품의 효능이 우수한 것으로 소비자가 오인하게 해서는 안된다.
- ② 근거자료는 최근 3년 이내의 객관성 있는 자료를 제출하여야 하며, 근거자료를 임의로 분류 또는 재가공하는 경우에는 인정되지 않는다.

- ③ 수상사실을 광고하는 경우 주최 및 주관처, 상의 명칭, 수상주체(회사 혹은 제품), 해당년도, 해당부
 분 등을 광고물에 구체적이고 정확하게 명시해야 한다.
- ④ 판매실적을 광고하는 경우 해당년도, 자료제공기관, 해당부문을 광고물에 구체적이고 정확하게 기
 재한다.

지적사례

광고표현	광고 내용
2021 대한민국 대표 브랜드 대상 수상 → 주최, 주관 등 정확한 정보 기재 ※ 수상관련 예시 : 2021년 □□협회 ◇◇상 수상 / 주최 : □□협회, 주관 : △△신문 ※ 판매실적 관련 예시 2021년도 손발톱무좀치료제부문 국내 판매 1위 Reference 1. IQVIA DATA ----- 2021 주1	
세계 1위 효과	객관적인 근거 없이 과장된 표현으로 세계 최고의 제 품으로 소비자 오인 유발
제약계의 노벨상 수상	실제 수상명칭과 다름에도 불구하고 ‘노벨상’에 비유 하여 의약품이 더 우수한 것으로 소비자 오인 유발

제6조(현상품·사은품 등 경품류 제공 광고)

- ① 경품류를 제공하는 방법으로 광고하거나 의약품을 현상품·사은품 등 경품이나 무료로 제공하는 방
 법으로 광고할 수 없다.
- ② 위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적
 합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러
 하지 아니할 수 있다.
1. 물품이나 유가증권 등 경품류를 제공하는 방법을 활용하는 광고
 2. 공모전 등 의약품 브랜드가 주관하는 행사에서 상금, 포상 등을 명시한 광고
 3. 의약품을 경품이나 무료로 제공하는 방법을 활용하는 광고

지적사례

광고표현	광고 내용
○○○ 출시 5주년을 맞이하여 추첨을 통해 00원 상당의 경제적 이익 제공	
탈모치료제 제품명 이벤트를 개최하고, 참가자에게 샴푸 등을 제공하는 방법으로 해당 의약품을 광고	
이벤트를 참여하신 100분께 ○○○(의약품)을 드립니다.	의약품을 경품으로 제공하는 경우
○○○(의약품)사고 △△의 브로마이드를 만나보세요.	경품류를 제공하는 경우

제7조(비방 광고)

- ① 사실에 기초해 비교하는 형식의 광고라 하더라도 ‘다른 의약품’에 관한 단점을 부각시키는 방법 등으로 다른 의약품의 효능, 용법, 품질 등이 자사 의약품보다 열등 또는 불리한 것처럼 소비자가 오인할 수 있는 광고는 할 수 없다.
- ② 위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
 1. 타사 제품과의 비교를 통해 타사제품의 단점 혹은 자사제품의 우월함을 드러내는 광고
 2. 타사 제품을 직·간접적으로 비하하는 광고
 3. 가격이나 품질 등을 비교하며 “값싼, 저질의” 등의 표현으로 비하하는 경우
 4. 정보제공을 목적으로 할지라도 타사 제품명을 직접 또는 암시적 방법으로 거론하는 경우

지적사례

광고표현	광고 내용
아직도 이중불순 단백질 가득한 저순도 □□성분을 사용하십니까?	
4회 접종하는 ●●와 달리 ○○은 2회만 간편 접종	
왜, 비타민C 원료를 이 먼 곳으로 가져올까요? 전 세계적으로 비타민C 공급업체는 중국5곳, 영국 1곳으로 우리 제품은 영국산입니다.	중국산원료를 사용하는 타사제품은 영국산 원료를 사용하는 자사제품보다 상대적으로 품질이 낮은 제품이라는 비방이 의심되는 내용으로 광고
일단 연고라도 발라볼까? 엄청나게 번들거리고 끈적거린다?	광고하는 의약품의 제형(연고x)의 장점을 광고하기 위해 다른 제형(연고)의 단점을 부각시켜 비하하는 경우
인공눈물의 수분공급만으로는 해결할 수 없습니다	인공눈물 제품 비하

광고표현	광고 내용
시중에서 판매하는 여드름연고를 사용하다가 별다른 효과를 보지 못해서	개인의 체험을 이용하여 타제품의 효과 비방
시중에 있는 다른 □□(성분) 유사 제품과는 달리	다른 제품은 효과가 없는 것으로 비방
그냥 비타민으로는 안된다	타제비방
오리지널 찾는 똑똑한 소비자	제네릭 의약품 비방
굿바이 보통 △△약(쓰레기통에 버리는 장면)	타제비방
유정란 백신은 바이러스 변이가 일어날 수 있어 효과가 떨어지잖아	타제비방
아무약이나 먹지 말고	타제비방
○○의 예방효과 94.1%, ●●는 87.6%	다른 제품과 직접 비교

제8조(체험담을 이용하는 광고)

- ① 체험담은 해당 당사자의 주관적 경험을 피력하는 것으로서 개인별로 약리학적 특성, 부작용 발현 등이 다양할 수 있어 모든 사람들에게 그대로 적용될 수 없으므로 사실여부와 관계없이 의약품 오남용 및 이로 인한 안전성·유효성 문제가 발생할 수 있어 광고할 수 없다.
- ② 위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
 1. 블로그 등의 매체를 활용하여 사용 후 제품의 효과 등을 소개하며 사용을 유도하는 광고
 2. 제조·수입자가 소비자가 작성한 사용 후기 등 체험담을 캡처·인용·요약하는 광고
 3. 제2호의 내용이 광고신청인의 영향력 또는 관리 하에 있는 제품 관련 SNS, 인터넷사이트 및 광고물에 포함되는 경우

지적사례

광고표현	광고 내용
사용해보니 너무 (효과가) 좋아	
효과적이라 자주 이용해요	
제 피부에 잘 맞는 것 같아요	
(인공눈물에 대해) 사용했더니 촉촉해진 느낌을 받았어요	
(비타민제에 대해) 하루 3알 꼬박 챙겨먹으면 다음날 몸이 가벼워져서	

광고표현	광고 내용
(근육통 완화 파스에 대해) 제품을 부착하면 편안해지더라고요	
(여드름 치료제에 대해) 써보니 확실히 줄어들었어요	
(블로그 등 제목에) ○○○을 사용해봤어요 / 3주 사용 후 리얼 후기	

제9조(저속한 광고)

- ① 노래 가사에 제품명을 사용한 광고, 제품명을 계속해서 부르는 방법에 의한 광고 또는 저속하거나 혐오감을 주는 표현을 사용한 광고는 할 수 없다.
- ② 위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
 1. 저속하거나 위협감을 주는 광고
 2. 폭력적이거나 선정적인 광고
 3. 혐오감을 주는 광고
 4. 노래가사에 제품명이 들어간 광고
 5. 제품명을 계속해서 부르는 광고

지적사례

광고표현	광고 내용
수박씨발라서 ~ 요단강으로 허니문 한 번 가볼거야	저속한 표현
북어 때릴 힘 있으면 그 힘으로 남편이나 때리세요	폭력적 표현
뜨거운 냄비를 타인에게 던지는 표현	폭력적 표현
싸움을 하거나 주먹을 휘두르는 표현	폭력적 표현
이제는 웃는거야 ○○○~♪ 행복한 순간이야 ○○ ○~♪	노래 가사에 제품명 포함
◇◇씨 저녁에 술 한잔 할까? 호~해줘	저속한 표현

제10조(의약품 오남용 우려 광고)

- ① 의약품을 오용하게 하거나 남용하게 할 우려가 있는 광고는 할 수 없다.
- ② 위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

1. 직접적으로 특정 또는 광고대상 의약품을 선물하라는 표현 또는 이미지를 사용한 광고. 다만, 제품이 아닌 의약품 투약의 보편적 목적인 ‘행복’, ‘건강’을 선물(제공 포함)하거나 이를 권유하는 표현은 예외로 한다.
2. ‘관리 습관’, ‘내성 걱정없이’ ‘00일, 00주 복용’ 등 용법·용량과 사용상 주의사항의 내용과 다르게 의약품의 오남용을 유도하는 표현이 담긴 광고
3. 어린이가 직접 의약품을 복용(사용)하는 장면이 포함된 광고
4. 어린이가 좋아하는 캐릭터 등으로 디자인하여 어린이가 의약품으로 인식하지 못하여 오용할 가능성이 있는 광고

지적사례

광고표현	광고 내용
수험생용! 집중력 있게 공부하기, 수능 100점 올리기	수험생에게 의약품 오남용 유도
증상이 나타날 때마다 뿌려주세요	용법·용량과 달리 상습적 복용 유도
‘간 관리 습관’	효능·효과에 맞게 증상이 있을 때만 복용해야 함에도 ‘습관’처럼 지속적으로 복용 유도
(이부프로펜 성분의 해열제에 대해) 아세트아미노펜 해열제와 교차복용으로 빠른 해열 효과	다른 계열 해열제와 교차복용 하는 것을 일반화하여 의약품 오남용 유도
(외용제에 대해) 먹는 제품과 함께 사용하면 더 좋아요	과학적·객관적 근거없이 내복제와 외용제를 같이 사용하도록 유도
체크리스트에서 △△증상을 확인해보세요.	소비자가 증상을 자가진단 하도록 유도하여 의약품 오남용 유도
(변비치료제) 시간낭비, 돈낭비 하지 말고 약으로 해결하세요	변비 치료를 위해 식습관 개선, 운동 등이 먼저 고려되어야 함에 불구하고 증상 발생시 바로 의약품을 복용하도록 유도
어린이가 직접 의약품을 복용, 소지하는 내용	어린이의 의약품 오남용 우려
아이가 맛있다고 더 먹겠다고 해요	어린이의 의약품 오남용 우려
우리 아이가 직접 쉽게 사용할 수 있어요.	어린이의 의약품 오남용 우려
의약품을 건네거나 선물하는 내용	의약품은 증상에 따라 치료목적에 맞게 복용해야 함에도 불구하고 선물하여 오남용 유도

제11조(보증 및 절대적 표현 광고)

- ① 자사제품이 경쟁사업자의 것보다 현저히 우량 또는 유리하다고 나타내기 위한 배타성을 띤 절대적 표현의 용어를 사용하여 소비자를 오인시킬 우려가 있는 광고는 할 수 없다
- ② 위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
 1. ‘확실한’, ‘완벽하게’, ‘완전하게’ 등의 과장되거나 단정적 표현을 사용하는 광고
 2. ‘대한민국 No.1’ ‘대표’ ‘최고’ ‘최적’ ‘최상’ 등의 절대적·최상급 표현을 사용한 광고
 3. ‘0%, 100%’ 등 완벽함, 무결함으로 해석될 수 있는 광고. 이를 입증할 수 있는 자료가 있더라도 ‘부작용이 없거나 안전한’, ‘완치’ 등의 보증으로 오인될 수 있으므로 사용할 수 없다.

지적사례

광고표현	광고 내용
최고 / 최상 / 세계에서 가장 뛰어난 / 최고급 / 캡이다	근거가 불명확한 최상급 표현
Best / Perfect	근거가 불명확한 최상급 표현
100% 치료 / 99.9% 예방·완치 / 부작용 0% / 항체생성률 100%	수치를 부각하여 소비자로 하여금 완벽한 것으로 오인하게 할 우려가 있는 경우
역사가 검증한	근거 불명확
OOOO 3대 명약	근거 불명확
가장 첫 번째 처방한 명약	최고의 처방으로 오인
대한민국 1등 회복력	효능·효과에 대한 절대적 표현이므로 근거자료 필요
유럽 전역에서 복용중인 대표 ○○○○	근거자료 필요
1차 접종 후 2차 접종까지 예방효과 100%	효과가 완벽한 것으로 소비자 오인 유발
국내 유일	사실이라 하더라도 관련 성분이나 특성 등이 국내 또는 전 세계적으로 유일무이한 것으로 소비자 오인 우려
1등 감기약 / NO.1	최상급 표현(근거 없음)
국민브랜드 / 대표브랜드	우리나라를 대표하는 제품으로 오인

제12조(안전성 강조 광고)

- ① 모든 의약품은 과학적으로 부작용이 발생할 수 있으므로, 부작용이 없다거나 안전성을 보증하는 듯한 표현 등으로 안전성에 대한 사실에 반하는 인식을 주거나 소비자를 오인시킬 우려가 있는 광고를 할 수 없다.
 - ② 위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
1. 안전성을 강조하거나 안전하다는 표현을 담은 광고
 2. 부작용을 부정하거나 그러한 것으로 오인될 우려가 있는 광고

지적사례	
광고표현	광고 내용
영유아에게 안전성이 입증된 □□세포를 사용한 백신	
여성에게 사용상 금기가 없는 안전한 △△치료제	
임신·수유 중에도 복용 가능한 ○○○ 위장약	일반적으로 약물복용에 주의하여야 할 임부·수유부에 대해 안전성을 강조하여 지속복용을 권장할 우려 있음
부작용이 없는 안전한 약물입니다.	‘부작용 없는’, ‘안전한’으로 안전성 강조
안전한 치료제	‘안전한’으로 안전성 강조
순하기 때문에 더욱 안심	‘더더욱’으로 안전성 강조
임산부, 영유아 복용가능한 안전한 ○○○	‘사용상의 주의사항에 임산부, 영유아에 대한 주의 문구가 있음에도 ‘안전한’ 것으로 표현하여 소비자 오인 유발
아무 문제없이, 내성 걱정없이	안전성 강조, 오남용 유도
생약이라 안전하다	객관적·과학적 근거없이 생약이 안전한 것으로 강조

제13조(특정 대상자 한정 광고)

- ① 광고대상을 효능·효과와 무관하게 특정 대상자로 한정함으로써 해당 대상자에게 의약품을 오·남용하게 할 우려가 있는 광고는 할 수 없다. 다만, ‘소아용’, ‘남성용’ 등의 표현은 허가받은 효능·효과, 용법·용량으로 판단해서 특정 연령층, 성별 등이 대상이라고 판단할 수 있는 경우에 한하여 사용가능하다.

② 위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

1. ‘수험생’, ‘당뇨환자’ 등 광고대상을 효능·효과와 무관하게 특정 대상자로 한정한 표현을 사용하는 광고
2. 시험, 골프 등 상황을 특정하여 특정 대상자가 의약품을 오남용하게 할 우려가 있는 광고

지적사례

광고표현	광고 내용
(종합비타민제에 대해) 집중력을 강화하는 수험생 전용 비타민	
(스테로이드제제에 대해) 소아·여성 전용 피부질환 전문치료제	
‘청소년’과 ‘수험생’으로 복용대상을 한정하여 오남용 유도하는 내용	
시험을 앞두고 긴장될 땐 ○○○	시험, 면접 등 상황을 특정하여 의약품 오남용 유도
(타액분비감소 치료제에 대해) 고혈압약으로 입이 마를 때	효능·효과를 일부 환자로 특정하여 오남용 유도
(마그네슘제제에 대해) 마그네슘이 부족해지는 나이, 마흔부터 꾸준히	특정연령 명기, 일반화에 대한 근거 불충분
(간기능 개선제에 대해) 밤샘 술자리로 인한 피로	숙취해소 또는 음주자의 간기능 장애에 효과가 있는 것으로 오인

제14조(의약품을 의약품이 아닌 것으로 오인우려 광고)

- ① 의약품이 아닌 것으로 오인하게 할 우려가 있는 광고는 할 수 없다.
- ② 위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
 1. 건강기능식품, 식품, 화장품 등 의약품이 아닌 것과 함께 광고하여 의약품이 아닌 것으로 오인시킬 우려가 있는 광고. 단, 포털사이트 브랜드검색페이지의 경우 소비자 오인의 우려가 있는지 엄격하게 검토하여 허용여부를 결정할 수 있다.
 2. 미용, 숙취해소 등의 목적으로 광고하거나 사용감을 화장품처럼 표현하여 의약품이 아닌 것으로 오인시킬 우려가 있는 광고

지적사례

광고표현	광고 내용
일반의약품이 아닌 의약품, 화장품, 건강식품등을 함께 광고	의약품이 아닌 것으로 오인 유발
낮에는 자외선에 대한 항산화작용을 위해서 한번, 밤에는 수면하는 동안 깊은 보습을 위해 한번,] 먹으면서 관리하는 나만의 피부습관	‘자외선’, ‘보습’, ‘피부습관’ 등 화장품을 연상시키는 용어 및 표현법으로 소비자 오인 유발
예쁜다리 원한다면	미용목적으로 사용을 유도하여 오인 유발
기능성 비타민 / 피부관리 비타민	‘기능성’, ‘피부관리’ 등 표현으로 건강기능식품으로 오인 유발
크림처럼 부드럽게 발리더라구요	‘크림처럼’ 표현으로 화장품으로 오인 유발
기초화장품 바르고 이거하나면 보습 끝	기초화장 후 바르라는 표현으로 화장품으로 오인 유발

제15조(위협적 광고)

- ① 의약품의 효능·효과와 관련되는 병의 증상이나 수술장면을 위협적으로 표시하는 광고는 할 수 없다.
- ② 위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
 1. 질환에 대해 위협적인 표현을 사용하여 소비자에게 과도한 공포감을 조성하는 광고
 2. 유병률, 사망률 등을 인용하여 질병을 과도하게 위협적으로 오인하게 하는 광고

지적사례

광고표현	광고 내용
1917년, 1년 만에 전세계 2천만 명 이상이 사망한	보건·의료 환경이 현재와 다른 과거의 자료를 인용하여 질병에 대한 과도한 공포감 조성
신생아에서 치사율이 90%이며	보건·의료 환경이 현재와 다른 과거의 자료를 인용하여 질병에 대한 과도한 공포감 조성 및 조사연도를 광고에 노출하지 않아 소비자 오인 유발
사망자 중 1세 이하 영아 비율 60%	조사연도, 국가 등을 명시하지 않아 최신의 국내자료인 것으로 오인 유발
치료제도 없어 고스란히 앓아야합니다.	질병에 대한 위협적 표현

제16조(주성분이 아닌 성분 광고)

- ① 주성분이 아닌 성분의 효능·효과를 표시하는 광고는 할 수 없다. 다만, 패키지 제품의 맛, 향에 대하여 “첨가제”라는 내용과 허가받은 배합목적 정보를 제공하는 것은 가능하나, 이 경우도 유효성분처럼 광고하지 않아야 한다.
- ② 위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
 1. 첨가제를 유효성분과 구분하여 명시하지 않은 광고
 2. 첨가제의 효능·효과를 의약품의 것으로 오인시킬 우려가 있는 광고

지적사례

광고표현	지적 내용
숯이 함유된 강력한 진통, 흡착효과	직접적인 약리효과가 인정되지 않은 첨가제인 약용탄을 부각하여 광고
소염진통성분인 △△(주요성분)와 ◇◇, □□(첨가제)로 근육통에도 효과가 있어요	첨가제가 주요성분으로 오인되는 경우
(멘톨이 첨가제인 파스에 대해) 멘톨성분으로 시원한 효과	주성분으로 오인 및 첨가제의 효과가 제품의 효과인 것으로 오인
(여드름 치료제에 대해) 고분자겔 △△(첨가제)로 촉촉하게	첨가제의 효과가 제품의 효과인 것으로 오인

제17조(피임제 광고)

위원회는 심의하는 광고물이 다음 각 호에 해당하는 경우 심의기준에 위배한 것으로 판단하여 부적합으로 처리한다. 다만, 부분 수정을 통해 적합한 수준으로 보완 또는 개선이 가능한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

1. 청소년 등의 피임제 안전사용을 위해 본 위원회와 제약사의 자율정화 결정 및 식약처 사전피임제 대중광고 강화에 따라 ‘주기를 변경하거나 연장하는 용법’을 부각하는 광고
2. 그 밖의 피임 외 의약품의 효능·효과를 강조하는 광고

제18조(심의신청의 반려)

광고적인 요건을 충족시키지 않은 심의 신청물은 심의대상으로 볼 수 없으므로, 심의 신청을 반려한다.

제 3 장 위원회 결정의 이행

제19조(광고물 교체권고)

동일품목 심의결과 중에서 최근의 심의결과가 기심의 결과와 다른 경우 위원회는 광고신청인에게 광고물을 더 이상 사용하지 않도록 광고물 교체를 서면으로 권고할 수 있다.

제20조(광고물 교체계획서 및 이행결과보고)

제19조에 따라 광고물 교체를 권고 받은 광고신청인은, 권고 요청을 받은 날로부터 7일 이내에 광고물 교체계획서를 위원회에 제출하고, 이행결과를 광고물 교체계획서 제출일로부터 7일 이내에 위원회에 보고하여야 한다.

제 4 장 보칙

제21조(무단게재)

사전심의를 거치지 아니하거나 위원회 결정대로 수정하지 아니하고 집행된 광고에 대해서는 이를 식품의약품안전처장에게 통보하여 행정처분을 의뢰할 수 있다.

부 칙

이 규정은 의약품광고심의위원회의 의결을 거쳐 한국제약바이오협회장의 승인이 있는 날부터 효력을 발생한다.



